

Municipio de Avellaneda

Boletín Oficial

Edición N°48
18/12/2020



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
AUTORIDADES	3
ORDENANZAS	4
DECRETOS DE	160

AUTORIDADES

INTENDENTE
Alejo Chorobroff

Ordenanza N° 29166

Avellaneda, 30/11/2020

El expediente **I-49700-2020 Y Cuerpo I**; y

Que mediante el obrado de referencia el Departamento Ejecutivo propicia la sanción del proyecto de ordenanza fiscal que registrá para el ejercicio 2021;

Que las propuestas y modificaciones que el Ejecutivo Municipal ha elaborado es una manera de mejorar el instrumento legal que rige el desenvolvimiento de la política fiscal del municipio;

Que ha primado, en las modificaciones introducidas, el criterio de prudencia y equidad a fin de lograr una satisfactoria prestación de bienes y servicios, atendiendo a la realidad económica actual;

Que conforme lo establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, se debe dictar la norma preparatoria correspondiente a efectos de cumplir con el procedimiento de rito;

Por ello:

El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, ha sancionado en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, la siguiente

ORDENANZA

ORDENANZA

PARTE GENERAL

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º- Apruébase para el Partido de Avellaneda la presente Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2021.

Artículo 2º- Las normas municipales tributarias se considerarán vigentes y, por lo tanto, obligatorias, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5º del Código Civil y Comercial. Constituyen medios de publicación oficial, sin perjuicio de aquellas otras que disponga el Departamento Ejecutivo en la reglamentación, el Boletín Oficial Municipal y los diarios y/o periódicos locales.

TÍTULO SEGUNDO

PODER DE IMPERIO TRIBUTARIO

Artículo 3º- La denominación “*tributos municipales*” es genérica y comprende todas las tasas, derechos, contribuciones,

impuestos transferidos y demás obligaciones fiscales que el Municipio imponga al vecindario en sus ordenanzas, de acuerdo a la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás legislación obligatoria vigente en la materia.

Artículo 4º- Sin perjuicio de las disposiciones de la Parte Especial de esta Ordenanza Fiscal y aquellas otras contenidas en ordenanzas especiales, los hechos impositivos sujetos al poder de imposición municipal que darán origen a las obligaciones fiscales con el Municipio son los enumerados en el artículo 226º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

TÍTULO TERCERO

TRIBUTOS MUNICIPALES

Artículo 5º- Sin perjuicio de aquellos otros que impongan normas especiales, los tributos municipales que darán origen a las obligaciones fiscales con el municipio, son los siguientes:

1. Tasa por Servicios Generales.
2. Tasa por Fiscalización Riesgo Ambiental.
3. Patentes de Motovehículos e Impuesto al Automotor transferido por Ley Provincial N° 13.010.
4. Tasa por Inspección para Habilitación o Inscripción de Comercios, Industrias, Servicios y demás Actividades Económicas.
5. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
6. Tasa por Inspección de Instalaciones Térmicas, Eléctricas, Mecánicas y/o Electrónicas, afectadas al uso comercial, industrial o de servicios, que requieran la presentación de planos y/o pruebas de seguridad.
7. Tasa por Inspección de Instalaciones Térmicas, Mecánicas, Eléctricas, Electrónicas, de uso comercial o de servicios que requieran la presentación de planos o no afectados al uso en Parques Infantiles y/o Centros Recreativos o de Diversión.
8. Tasa Por Servicios de Pesaje de Vehículos de Carga.
9. Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene Urbana.
10. Análisis Bromatológicos y Habilitación de Transporte de Sustancias Alimenticias.
11. Tasa Única de Explotación de Vías de Acceso Rápido (Autopistas).
12. Tasa por Servicios Asistenciales.
13. Derechos de Publicidad y Propaganda.
14. Derechos y Contribuciones por Ocupación y/o Uso del Espacio Público.
15. Derechos de Construcción.
16. Derechos por Estructuras para Publicidad
17. Derechos de Espectáculos Públicos.
18. Derechos de Cementerio.
19. Contribución Por Mejoras – Obras con Recobro Municipal.
20. Tasas por Servicios Varios.
21. Tasa por los Servicios Adicionales de Ordenamiento Vial.
22. Derechos de Oficina.
23. Fondo Bingo.
24. Derechos por Explotación Mercado de Abasto.
25. Asistencia a los Clubes de Barrio y/o Centro de Jubilados y/o Sociedades de Fomento.
26. Tasa por Autorización de Vertido de Escombros, Tierras y Materiales de Desecho de la Construcción en Inmuebles Municipales
27. Contribución Especial por Reparación y/o Reconstrucción de la Red Vial.

TÍTULO CUARTO

DE LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN

Artículo 6º- Todas las funciones, atribuciones y deberes referentes a la liquidación, fiscalización, percepción, verificación y devolución de los tributos municipales establecidos por esta Ordenanza Fiscal y otras ordenanzas tributarias, y la aplicación de sanciones por las infracciones a las mismas, así como su reglamentación competen al Departamento Ejecutivo, el que establecerá la estructura administrativa y procedimientos internos adecuados al cumplimiento de tales actividades, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 7º- Para el mejor cumplimiento de las actividades enumeradas en el artículo precedente, las distintas dependencias municipales están obligadas a coordinar sus procedimientos de control, intercambiar información y denunciar toda contravención que adviertan en ejercicio de sus competencias, a las disposiciones de naturaleza tributaria.

Asimismo, la Municipalidad deberá colaborar con los organismos nacionales y provinciales a los mismos fines cuando existiera reciprocidad, quedando autorizado el Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios de cooperación que resulten necesarios para tal objeto.

Artículo 8º- El Departamento Ejecutivo podrá delegar en los titulares de las Secretarías que tengan a su cargo la administración y/o determinación y/o fiscalización y/o gestión de cobranzas de los tributos, las funciones que le están atribuidas por la presente Ordenanza, con el alcance y límites establecidos en el artículo 181º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Asimismo, los titulares de las Secretarías, como autoridades de aplicación de la presente Ordenanza, podrán delegar las funciones de administración, liquidación, verificación y fiscalización de tributos municipales en los Subsecretarios, Directores Generales, Directores o Subdirectores que de ellas dependan, quienes actuarán como Organismos de Aplicación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

TÍTULO QUINTO

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 9º- La interpretación de las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal y de las ordenanzas especiales que versen sobre la materia tributaria corresponde al Departamento Ejecutivo, pero en ningún caso se establecerán tributos, cualquiera sea su naturaleza y/o denominación, ni se considerará a persona alguna contribuyente o responsable de una obligación fiscal, sino en virtud de dichos instrumentos legales.

Artículo 10º- En la interpretación se atenderá al fin que persiguen las obligaciones tributarias, a su significación económica y a la naturaleza del tributo del que traten, respetando u observando criterios de equidad tributaria y razonabilidad.

Artículo 11º- Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponible, se atenderá a los hechos, actos o situaciones efectivamente realizados, con prescindencia de las formas o de los actos jurídicos de Derecho Privado en que se exterioricen y de la calificación que merezca a los fines de policía municipal o de cualquier otra índole, o a los fines del encuadramiento en otras normas nacionales provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 12º- En aquellos casos en que no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o el alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones de carácter tributario, se podrá recurrir a las normas, conceptos, términos y principios generales de disposiciones análogas del Derecho Tributario, del Derecho Público y, subsidiariamente, del Derecho Privado.

A los efectos de los procedimientos de aplicación de esta Ordenanza Fiscal, para los casos no previstos expresamente en ella, regirá supletoriamente la Ordenanza General 267/80 o la norma que la reemplace.

TÍTULO SEXTO

SUJETOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES

CAPÍTULO PRIMERO

NORMA GENERAL

Artículo 13°- Sin perjuicio de lo que establezca la Parte Especial de esta Ordenanza para cada tributo municipal, en general están obligados al cumplimiento de esta Ordenanza Fiscal y de las demás normas que establezcan obligaciones tributarias los contribuyentes, sus sucesores a cualquier título, los responsables y los terceros intervinientes.

Artículo 14°- Los sujetos mencionados en el artículo anterior podrán actuar en todas las cuestiones relativas a los gravámenes municipales o a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, en carácter propio o a través de:

- a. Apoderados que acrediten la representatividad mediante testimonio de la escritura respectiva.
- b. Los autorizados que exhiban nota en tal carácter, con certificación de las firmas otorgantes por medio de escribano público, institución bancaria o autoridad policial, judicial o municipal.

Artículo 14° bis- Estarán exentos del pago de obligaciones Tributarias Municipales, el Estado Nacional, el Estado Provincial y la Municipalidad de Avellaneda, en los casos que la presente norma así lo estableciera.

CAPÍTULO SEGUNDO

CONTRIBUYENTES

Artículo 15°- Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto la realización de los hechos imponible que den nacimiento a las obligaciones tributarias que imponga la Municipalidad:

- a. Las personas humanas capaces de derechos y de ejercicio, según los alcances y obligaciones del Código Civil y Comercial.
- b. Las sucesiones indivisas;
- c. Las personas jurídicas públicas o privadas, enumeradas en los artículos 146° y 148° del Código Civil y Comercial.
- d. Las personas jurídicas del derecho comercial, asociaciones, sociedades de cualquier tipo establecidas conforme a la Ley Nacional N° 19.550 y sus modificatorias, sociedades unipersonales, sociedades no constituidas regularmente, uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresarial, y demás consorcios y formas asociativas aun cuando no revistan el carácter de sujetos de derecho de conformidad a la legislación de fondo, que realicen los actos u operaciones o se hallen en las situaciones que las normas fiscales consideren causales del nacimiento de la obligación tributaria.
- e. Los organismos públicos nacionales, provinciales y/o municipales (a excepción de los de este municipio) y las empresas y entidades de propiedad o con participación estatal, a excepción de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria de esta Municipalidad.
- f. Las empresas prestatarias de servicios públicos.
- g. Igualmente son contribuyentes las personas a las cuales la Municipalidad preste, de manera efectiva, directa o indirectamente, un servicio que, por disposición de esta Ordenanza, deba retribuirse con el pago de un tributo.

Artículo 16°- Ningún contribuyente se considerará exento de obligación fiscal alguna, sino en virtud de disposiciones expresas en tal sentido.

Artículo 16° bis- El beneficio de exención tributaria, acordado en la presente Ordenanza, no alcanza a los períodos del ejercicio por el cual solicita la eximición ya cancelados, por cuanto no corresponde la acción de repetición, devolución o reintegro de los mismos.

Artículo 17°- Cuando un mismo hecho imponible objeto de una obligación tributaria municipal sea realizado o se verifique respecto de dos (2) o más personas o sujetos imposables de los enumerados en el artículo 15°, todas serán

consideradas contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen correspondiente en su totalidad, salvo el derecho de la Municipalidad a dividir de oficio la obligación a cargo de cada uno de ellos con base en el principio de proporcionalidad.

Los actos, operaciones o situaciones que den lugar al hecho imponible objeto de la obligación tributaria, en las que interviniese uno de los sujetos enumerados en el artículo 15º, se atribuirán también a otro con el cual tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambos pueden ser considerados como constituyendo una unidad o conjunto económico que hubiere sido adoptado exclusivamente para eludir en todo o en parte las obligaciones fiscales. En este caso, ambos sujetos se considerarán como contribuyentes codeudores de los gravámenes con responsabilidad solidaria sobre la totalidad de los montos adeudados al Municipio.

Los principios instituidos en este artículo son aplicables respecto del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que deriven de la norma tributaria.

CAPÍTULO TERCERO

RESPONSABLES Y TERCEROS

Artículo 18º- Son responsables del pago de los gravámenes, recargos, multas e intereses así como del cumplimiento de los deberes formales y de los demás deberes que impongan a los contribuyentes las normas tributarias, en cumplimiento de las obligaciones fiscales de los mismos, en la misma forma, condiciones y oportunidad que rija para éstos, los siguientes sujetos:

- a. Los que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes en virtud de mandato legal, judicial o convencional.
- b. Los síndicos y liquidadores de quiebras, síndicos de concursos civiles y/o comerciales, representantes de sociedades en liquidación, interventores, los liquidadores de entidades financieras, los administradores legales o los representantes judiciales de las sucesiones y a falta de estos el cónyuge supérstite y demás herederos.
- c. Los Directores, Socios Gerentes, Apoderados y demás representantes legales de personas jurídicas, sociedades de personas, de capital o mixta, asociaciones, fundaciones, entidades, empresas y patrimonio a que se refiere el Artículo 15º, en los incisos c), d) y e).
- d. Los que participen por sus funciones públicas o por su oficio o profesión, en la formalización de actos, operaciones o situaciones gravadas o que den nacimiento a las obligaciones fiscales previstas en las normas tributarias.
- e. Los agentes de recaudación, retención y/o percepción, por los gravámenes que perciban de terceros, o los que retengan de pagos que efectúen.
- f. Las personas de existencia visible y/o jurídica, dedicadas a la organización de espectáculos públicos en el partido de Avellaneda, en su carácter de Agente de Retención y/o percepción de los Derechos específicamente aplicados a los espectadores de aquellos.

Artículo 19º- Los albaceas o administradores en las sucesiones, los síndicos en los concursos comerciales y civiles, y los liquidadores de sociedades, deberán comunicar a la Municipalidad, de acuerdo con los libros de comercio o anotaciones en su caso, las deudas tributarias devengadas y las deudas tributarias exigibles, por año y por gravamen, dentro de los quince (15) días de aceptado el cargo o recibida la autorización.

No podrán efectuar pagos, distribución de capitales, reservas o utilidades sin previa retención de los gravámenes, salvo el pago de los créditos reconocidos que gocen de mejor privilegio que los de la Municipalidad y sin perjuicio de las diferencias que pudieran surgir por verificación de la exactitud de aquellas determinaciones.

En caso de incumplimiento de esta última obligación, serán considerados responsables por la totalidad de los gravámenes que resultaren adeudados, de conformidad con las normas del artículo anterior.

Artículo 20º- Los sujetos indicados en los artículos 18º y 19º responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los tributos municipales y el cumplimiento de las obligaciones que las normas tributarias le imponga a este último, sin perjuicio de las sanciones que les correspondan por las infracciones cometidas, si los contribuyentes no cumplieran la intimación administrativa del pago de los tributos adeudados, pero estarán exentos de responsabilidad alguna cuando demostraran que el incumplimiento de esta disposición por su parte se ha debido al estricto cumplimiento de los deberes que les imponen las leyes de superior jerarquía que regulan sus funciones y/o

cuando hubieren cumplido con los deberes formales establecidos en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 21º- Idénticas responsabilidades a las establecidas en los artículos precedentes les cabe a los terceros, aun cuando no tuvieran deberes fiscales a su cargo, que, por su culpa o dolo, faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y responsables. Si tales actos además configuran conductas punibles, las sanciones correspondientes se aplicarán por procedimientos separados, rigiendo las reglas de la participación criminal previstas en el Código Penal.

Artículo 22º- Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas, explotaciones, bienes, patrimonio o actos gravados que, a los efectos de esta Ordenanza Fiscal y de las demás ordenanzas de carácter tributario, se considerarán como unidades económicas generadoras del hecho imponible con relación a sus propietarios o titulares, responderán solidariamente con los contribuyentes y demás responsables por el pago de la deuda tributaria determinada conforme las disposiciones de esta Ordenanza.

Estarán exentos de esta responsabilidad los sucesores a título particular que no guarden vinculación jurídica o económica alguna con la actividad desarrollada por sus antecesores.

Artículo 23º- El proceso para hacer efectiva la solidaridad deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretenda obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 24º- Los actos u omisiones de sus dependientes, factores y agentes no exime a los contribuyentes, responsables y demás terceros obligados de la responsabilidad establecida en este Título, por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

TÍTULO SÉPTIMO

DOMICILIO FISCAL

Artículo 25º- Se entiende por domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables al domicilio real, legal o especial, conforme lo legisla el Código Civil y Comercial. El domicilio de los contribuyentes y demás responsables del pago de los tributos municipales, a los efectos de la aplicación de esta Ordenanza Fiscal y de la Ordenanza Impositiva que fijen tales tributos o de las resoluciones administrativas de la Municipalidad, es el que denuncie el contribuyente en el Partido de Avellaneda y el mismo se considerará aceptado cuando la administración no se oponga expresamente dentro de los noventa (90) días de haber sido notificada de la respectiva solicitud. En ausencia de tal denuncia, el domicilio fiscal será el correspondiente al lugar en el cual se halla el centro principal de sus actividades dentro del Partido o el del inmueble afectado por el tributo, a elección de la Municipalidad. Este domicilio debe ser consignado en las declaraciones juradas y todo tipo de escritos que se presente a la Municipalidad y todo cambio del mismo deberá ser comunicado dentro de los quince (15) días de efectuado. Sin perjuicio de las sanciones que se establecen por la infracción a este deber, se reputará subsistente para todos los efectos administrativos y judiciales el domicilio denunciado, toda vez que no se hallan comunicado cambios en el mismo. Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal son pasibles de que se lo tengan por constituidos en la sede de esta Municipalidad de Avellaneda, excepto el caso de la tasa por Servicios Generales -ex ABL-, Tasa por Fiscalización Riesgo Ambiental y Contribuciones de Mejoras, para cuyos contribuyentes el domicilio fiscal es el de la ubicación del inmueble. Cuando se desconozca el domicilio del contribuyente o responsable, o se trate de persona incierta, la notificación se hará por edictos publicados en el Boletín Oficial y/o en diarios o periódicos de circulación local. Los contribuyentes domiciliados fuera del ejido municipal, deberán informar su domicilio real y constituir domicilio en el partido a los efectos de su relación con la Municipalidad. Cuando el contribuyente se domicilie fuera del Partido de Avellaneda, y preste servicios dentro del ejido municipal, deberá denunciar como domicilio fiscal dentro de esta jurisdicción, uno administrativo, fijado a tal efecto, o aquel en donde tenga su principal negocio o explotación, o la principal fuente de sus recursos. El domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables, para todos los efectos tributarios, tiene el carácter de domicilio constituido siendo válidas y vinculantes todas las notificaciones administrativas y judiciales que allí se realicen.

Artículo 26º- Todo responsable está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los quince (15) días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones previstas en la presente Ordenanza.

La Autoridad de Aplicación sólo queda obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notificación

hubiera sido hecha por el responsable en la forma en que la reglamentación determine, si no se efectúa esa comunicación la Autoridad de Aplicación debe considerar como subsistente el último domicilio declarado por el responsable, el que surte plenos efectos legales.

Artículo 27°- Cuando a este Municipio le resulte necesario conocer el domicilio de un contribuyente y éste no surgiera de sus registros podrá requerir informes al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia Electoral, a la Inspección General de Justicia, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y Organismos Fiscales Provinciales y, en general, a todo organismo público o privado hábil al efecto.

COMUNICACIONES MUNICIPALES

Artículo 28°- Las citaciones, providencias que confieran vistas o traslados, emplazamientos, intimaciones de pagos y demás notificaciones deberán efectuarse por alguno de los siguientes medios:

1. Personalmente en el expediente, firmando el interesado o su representante debidamente autorizado, ante la autoridad administrativa previa justificación de identidad y representación;
2. Por cédula a través de personas debidamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación, debiendo en este caso labrarse acta de la diligencia practicada, en la que se ha de especificar el lugar, día y hora en que se efectúa y la documentación que se acompaña, exigiendo la firma del interesado. Si éste no sabe o no puede firmar puede hacerlo a su ruego un testigo. Si el destinatario no se encuentra o se niega a firmar, o no hay persona dispuesta a recibir la notificación, dejando constancia de ello en el acta, quien la realiza debe fijarla en la puerta del domicilio. Si no se encontrare persona alguna en el domicilio, el oficial notificador deberá dejar aviso y regresar al día siguiente para efectuar la notificación. En el supuesto de no encontrarse persona alguna ese día o no pudiera entregarla, deberá fijar la cédula de notificación en la puerta en presencia de dos testigos que firmen el acta como constancia;
3. Por carta documento; o telegrama con transcripción del acto que deba notificarse.
4. Por edictos, publicados durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial, y/o en diarios y periódicos de circulación local, cuando se desconoce el domicilio del contribuyente o responsable.
5. Por carta simple sólo será admitida para la remisión de las boletas de pago, cuando se remitan a la generalidad de los contribuyentes;
6. Digitalmente en sus domicilios fiscales electrónicos, en la forma, modo y condiciones que establezca el Departamento Ejecutivo.

Serán válidas las notificaciones, citaciones e intimaciones de pago expedidas por medio de sistemas de computación que lleven firma facsimilar.

Las notificaciones practicadas en día inhábil se considerarán realizadas el día hábil inmediato siguiente. El Órgano de Aplicación está facultado para habilitar días y horas inhábiles.

Artículo 29°- Cuando los contribuyentes o responsables no hubieran denunciado el domicilio fiscal o se comprobara que el denunciado no es el previsto por esta Ordenanza Fiscal o fuera físicamente inexistente, estuviera abandonado o se alterara o suprimiera su numeración o no se hubiera denunciado expresamente el cambio de domicilio en las actuaciones en trámite se considerará válida la notificación efectuada en el inmueble, para el caso de la tasa por Servicios Generales –ex ABL-, la Tasa por Fiscalización Riesgo Ambiental y Contribuciones por Mejoras. Para los restantes tributos lo será la efectuada en el último domicilio registrado en el Organismo Fiscal en el ámbito geográfico del Municipio de Avellaneda, cualquiera fuera el carácter que le hubieran asignado los contribuyentes o responsables.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no invalida el derecho de los contribuyentes o responsables de constituir domicilios especiales en el ámbito geográfico de Avellaneda, en las actuaciones en trámite, siempre que sea físicamente existente y correcta la numeración denunciada. De lo contrario será de plena aplicación lo previsto en el párrafo primero.

TÍTULO OCTAVO

DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y TERCEROS

Artículo 30°- Sin perjuicio de lo establecido en la Parte Especial de esta Ordenanza Fiscal para cada uno de los Tributos Municipales, en general, constituyen deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros los que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 31°- Los contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar con todos los medios a su alcance, sean propios y/o de terceros, la verificación, fiscalización y determinación de las obligaciones fiscales propias y ajenas, así como de comunicar inmediatamente de verificado, cualquier cambio que pueda dar origen a nuevos hechos imponible o modificar o extinguir los existentes.

Cuando no aporten los elementos que le fueran requeridos por el Departamento Ejecutivo o fuere su obligación exhibir se harán pasibles de las sanciones previstas en esta Ordenanza Fiscal, para el supuesto de incumplimiento de los deberes formales.

Están obligados, asimismo, a conservar y presentar a cada requerimiento todos los documentos que hagan referencia a operaciones o relaciones que constituyan hechos imponible o sirvan de comprobantes a los mismos.

Artículo 32°- Los contribuyentes y demás responsables están obligados al cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ordenanza Fiscal y los que se establezcan en las demás normas de carácter fiscal, con el fin de permitir o facilitar la recaudación, fiscalización y determinación de los gravámenes. Con arreglo a dicho principio, y sin perjuicio de las obligaciones específicas que se establezcan, deberán:

- a. Presentar declaraciones juradas cuando así se disponga.
- b. Comunicar a los organismos de aplicación dentro de los diez (10) días de producido, cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a hechos imponible, modificar o extinguir los existentes.
- c. Conservar y presentar a cada requerimiento de los organismos de aplicación todos los documentos que, de algún modo, se refieran a las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponible y sirvan de comprobantes de veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas.
- d. Contestar cualquier pedido de informes y aclaraciones que respecto de sus declaraciones juradas o, en general, de las operaciones o actos que, a juicio de los organismos de aplicación, puedan constituir hechos imponible.
- e. Facilitar, permitir y colaborar con los organismos de aplicación, sin dilaciones u obstrucciones, en los procedimientos de fiscalización que, con arreglo a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal y demás normas municipales, los mismos realicen para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales.
- f. Acreditar la personería invocada.
- g. Presentar, cuando lo requieran los organismos de aplicación, constancias de iniciación de trámites u otros comprobantes de los organismos nacionales, provinciales o municipales, cuando correspondiere.
- h. Obtener todos los permisos, habilitaciones, licencias y demás autorizaciones exigidas para la realización de actividades, según las disposiciones municipales que rijan en cada caso. Dichas autorizaciones constituirán un deber formal fiscal en la medida que den lugar, de acuerdo a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, al alta en cualquiera de los tributos municipales o, bien, la modificación de la condición tributaria.
- i. En general, facilitar con todos los medios a su alcance las tareas de verificación, fiscalización y determinación impositiva de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 33°- A requerimiento de la Autoridad de Aplicación o los organismos de aplicación, los terceros están obligados a suministrar a aquellos todos los informes que se refieran a hechos imponible que, en el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, salvo que tal información implique la violación de un secreto profesional impuesto por disposiciones legales.

Artículo 34°- Los funcionarios y empleados de la Municipalidad están obligados a suministrar informes o denunciar ante la Autoridad de Aplicación los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus funciones y que puedan constituir o modificar hechos imponible, salvo cuando disposiciones expresas lo prohíban. La negativa o el retardo infundado en el incumplimiento de este deber hará pasible al funcionario o empleado infractor de las sanciones previstas en el Código de Ética Municipal y de las que estatuya el régimen disciplinario de la Ley N° 14.656.

Artículo 35°- En las transferencias de inmuebles y negocios de los contribuyentes, o cualquier otro acto de similar naturaleza, se deberá acreditar la inexistencia de deudas fiscales por los tributos que los afectan hasta la fecha de otorgamiento del acto mediante Certificado de Libre Deuda expedido por los Organismos de Aplicación.

Los escribanos autorizantes y los intermediarios intervinientes deberán asegurar el pago de los gravámenes a que se refiere el párrafo anterior, reteniendo de las sumas de las operaciones, los importes correspondientes a los tributos municipales adeudados, en concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley Provincial N°14.351 y proceder a su depósito en las cuentas municipales dentro de las 48 horas de efectuada la retención.

Asimismo deberán comunicar a la Municipalidad los datos de identidad de los nuevos adquirentes, y su domicilio en caso de no corresponderse con el inmueble que se transfiere y/o no pertenecer al Partido de Avellaneda, dentro de los quince (15) días de efectuada la escritura pública, remitiendo mínimamente el título público al correo electrónico que se informó en el Certificado de Libre de Deuda.

Las deudas que se informan en las certificaciones, corresponderán a las que se encuentren registradas al momento de su expedición, sin perjuicio de los derechos de la Municipalidad de modificar las mismas, en caso de corroborarse que existía algún trámite administrativo en curso.

El Certificado de Libre Deuda sólo posee efecto liberatorio cuando expresamente lo indica el mismo certificado.

Artículo 36°- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Título por parte de los contribuyentes, responsables y terceros obligados, sin perjuicio de aquellas otras de similar naturaleza que se instituyan en forma especial, hará pasible a los mismos de las sanciones por incumplimiento a los deberes formales previstas por esta Ordenanza Fiscal.

TÍTULO NOVENO

DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

DETERMINACIÓN

Artículo 37°- La determinación de las obligaciones fiscales se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante los organismos de aplicación, o en base a los datos que éstos posean para efectuar la determinación o liquidación administrativa, según lo establecido, con carácter general, para el gravamen del que se trate por esta Ordenanza Fiscal y las reglamentaciones que dicte el Departamento Ejecutivo.

Tanto la declaración jurada, como la información exigida con carácter general, deberán contener todos los elementos y datos necesarios para la determinación y liquidación así como para la identificación de los hechos y sujetos imposables y el período gravado.

El Departamento Ejecutivo queda facultado para reemplazar o implementar, total o parcialmente, el régimen de declaración jurada por otro sistema que cumpla con la misma finalidad, adecuando al efecto las normas legales respectivas mediante la respectiva reglamentación.

Artículo 38°- Las declaraciones juradas aportadas por los contribuyentes o responsables, estarán sujetas a verificación y/o fiscalización administrativa posterior y hacen responsables a los declarantes del pago de la suma que resulte declarada, cuyo monto no podrá reducir por correcciones posteriores cualquiera sea la forma de su instrumentación, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración o liquidación misma.

Artículo 39°- Los organismos de aplicación determinarán de oficio el monto del tributo municipal respectivo cuando:

- a. El contribuyente o responsable no hubiere presentado declaración jurada o la misma resultare inexacta, sea por falsedad o error en los datos o errónea interpretación de las normas fiscales.
- b. Cuando la documentación presentada por el contribuyente a los efectos de respaldar las Declaraciones Juradas presentadas, fuese rechazada por la Autoridad de aplicación, por no reunir los requisitos legales.

La determinación de oficio se practicará sobre base cierta o presunta y sin perjuicio de las multas que pudieren

corresponder al contribuyente o responsables, con arreglo a las disposiciones de la presente Ordenanza Fiscal y su reglamentación.

La determinación de oficio se practicará sobre base cierta cuando el contribuyente o los responsables suministren a los organismos de aplicación todos los elementos comprobatorios de las operaciones o situaciones que se refieran a los hechos impositivos gravados o cuando las normas fiscales e impositivas establezcan los hechos y circunstancias que los organismos de aplicación deben tener en cuenta a los fines de la determinación de los gravámenes.

Cuando no se cumplan las condiciones descriptas en el párrafo anterior, los organismos de aplicación practicarán la determinación de oficio sobre base presunta, considerando todos los hechos y circunstancias que, por su conexión o vinculación con las normas fiscales, se conceptúen como referidos o vinculados a los hechos impositivos gravados y permitan inducir, en el caso particular, la procedencia y monto del gravamen.

La determinación de oficio sobre base presunta se efectuará también cuando de hechos conocidos directa o indirectamente se presuma que hubiera habido hechos impositivos y su posible magnitud, por los cuales se hubiere omitido el pago de los tributos.

La prueba en contrario de los resultados que arrojen las determinaciones de oficio corresponde al contribuyente o demás responsables.

Artículo 40°- Para la determinación de oficio de los gravámenes podrán servir especialmente como indicios: las declaraciones juradas, liquidaciones administrativas y pagos de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y provinciales, y otros tributos municipales, cualquiera sea la jurisdicción a que correspondan, y las declaraciones o informaciones presentadas ante organismos públicos nacionales, provinciales o municipales para la inscripción en registros especiales en los que deban consignarse datos impositivos; las declaraciones juradas, liquidaciones y/o pagos ante los distintos organismos de previsión social, obras sociales, etc.; el capital invertido en la explotación, negocio o empresa; las fluctuaciones patrimoniales; la rotación de inventarios; el volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos; los coeficientes de utilidad normales en la explotación o negocios o empresas similares; los montos de compras; la existencia de mercaderías; los seguros contratados; los sueldos abonados; los gastos generales; alquileres pagados por los contribuyentes; los depósitos bancarios y de cooperativas; realizar el procedimiento probatorio que ha sido comúnmente denominado “punto fijo”; el importe que resulte de la multiplicación de los volúmenes de producción o comercialización obtenidos mediante dispositivos de detección remota, procesamiento de imágenes, sensores, herramientas satelitales u otros mecanismos tecnológicos de alto nivel de certeza y precisión, con precios de referencia, cotizaciones y datos estadísticos provenientes de organismos oficiales o públicos no estatales, y en su defecto a entes privados vinculados a la actividad; todo otro elemento de juicio que obre en poder de la Municipalidad o que puedan proporcionarle otros contribuyentes, Asociaciones Gremiales, Cámaras, Bancos, Compañías de Seguros, Entidades Públicas o Privadas, personas y demás terceros, estén o no radicados en el Municipio; y todo otro elemento que razonablemente sirva a los efectos de la determinación de la obligación fiscal.

Artículo 41°- Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervengan en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa de los mismos, la que sólo compete a la Autoridad u Organismos de Aplicación.

Artículo 42°- Pagos a Cuenta:

En los casos de contribuyentes que no presenten las declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales, el Departamento Ejecutivo a través de sus Organismos de Aplicación los emplazará para que dentro del término de diez (10) días presente las declaraciones juradas e ingrese el tributo correspondiente.

Si dentro de dicho plazo no regularizan su situación, podrá requerirse judicialmente el pago, a cuenta del gravamen que en definitiva le corresponda abonar, de una suma equivalente a la tasa declarada o determinada en el ejercicio fiscal o período más próximo, según corresponda para cada una de las obligaciones omitidas.

Existiendo dos ejercicios o períodos equidistantes se ha de tomar el que arroje mayor gravamen. En ningún caso el importe así determinado podrá ser inferior al que fije la Ordenanza Impositiva para la actividad de que se trate. Cuando no exista gravamen declarado o determinado que pueda servir de base para el cálculo de la suma a requerir como pago a cuenta, se reclamará en tal concepto el importe que para la actividad del contribuyente establezca la normativa tributaria.

Tratándose de contribuyentes no inscriptos, podrá requerirse como pago a cuenta, una suma equivalente al duplo del importe fijado para la actividad que desarrolla el mismo.

Luego de iniciada la ejecución fiscal, el Municipio de Avellaneda no está obligado a considerar las reclamaciones del contribuyente contra el importe requerido, sino por vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio.

DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN

Artículo 43°- Los martilleros, escribanos, consorcios, centros comerciales, supermercados e hipermercados, organismos del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y las Municipalidades, entidades bancarias, empresas prestatarias de servicios públicos, cámaras o agrupaciones empresariales y demás intermediarios que resulten responsables en los términos del artículo 18° por vinculación con los hechos imponibles de los distintos tributos municipales están obligados a retener el gravamen que corresponde a sus mandantes, representados, comitentes y/o co-contratantes y, en general, con los contribuyentes con los cuales tengan relación económica o jurídica, conforme lo disponga la Reglamentación pertinente, sin perjuicio del pago del tributo que recae sobre su propia actividad.

DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Artículo 44°- Los procedimientos relativos a la determinación de oficio de las obligaciones de las tasas y a la instrucción de los sumarios respecto de los incumplimientos tributarios vinculados con todos los gravámenes regulados por esta Ordenanza se ajustan a las siguientes prescripciones.

Artículo 45°- Procedimiento:

1. Se inician por resolución de la Autoridad u Organismos de Aplicación, con la salvedad de la aplicación de la multa por omisión de presentación de declaraciones juradas en los casos y con las modalidades previstas por esta Ordenanza y la Ordenanza Impositiva;
2. La resolución que resuelve la iniciación del procedimiento de determinación de oficio ha de instruir también el sumario conexo;
3. La resolución fundada en derecho, debe integrarse con las liquidaciones de las que surgen las diferencias cuyo pago se reclama y ha de contener:
 - a. Una síntesis razonada de los hechos;
 - b. Las impugnaciones o cargos formulados al contribuyente;
 - c. El acto u omisión imputados como infracción;
 - d. Importe de los gravámenes obtenidos;
 - e. Deducciones;
 - f. Alícuotas;
 - g. Importe en concepto de Tasa;

Todo ello discriminado, por ejercicio fiscal y cuota, entre lo declarado y pagado por el contribuyente, lo verificado por la inspección y la diferencia final a abonar.

4. La resolución debe conceder vista al interesado de la totalidad de las actuaciones y conferirle un plazo diez (10) días hábiles administrativos para expresar por escrito su descargo, ofrecer y producir las pruebas que hicieran a su derecho;
5. Las actuaciones son secretas para todas las personas ajenas pero no para las partes o sus representantes o para quienes ellas expresamente autoricen;
6. La personería se acreditará con testimonio de poder especial, o copia certificada de poder general o carta poder con firma certificada por la Policía o institución bancaria, autoridad judicial, autoridad administrativa municipal o escribano;
7. No se dará curso a ningún escrito en donde no se consigne el domicilio fiscal, sin perjuicio del derecho del contribuyente de constituir domicilio especial dentro del Partido de Avellaneda, en los términos del artículo 29° "in

fine" de esta Ordenanza Fiscal;

8. La Autoridad u Organismo de Aplicación debe decidir mediante acto fundado e irrecurrible sobre las pruebas cuya producción requiera el contribuyente;
9. Sin perjuicio de ello, la Autoridad u Organismo de Aplicación está facultado para adoptar cuanta medida para mejor proveer considere necesaria, pudiendo especialmente suplir las pericias contables ofrecidas, por la intervención de agentes dependientes de la Municipalidad de Avellaneda con título de Contador Público Nacional que produzcan el informe técnico pertinente, con la única limitación de que la designación no recaiga en el profesional que ha intervenido en la inspección fiscal;
10. Todas las fojas y todos los elementos que integran la actuación deben ser considerados como pruebas a los efectos del dictado de los respectivos actos administrativos;
11. La prueba de carácter documental debe agregarse juntamente con el escrito de descargo; la Autoridad u Organismo de Aplicación está facultado a intimar al contribuyente a presentar cualquier prueba de carácter documental o instrumental que debiera obrar en su poder, bajo apercibimiento de continuar el trámite en el estado en que se encuentre, en caso de incumplimiento.
12. Contestada la vista o transcurrido el término que corresponda, debe dictarse resolución fundada con expresa mención del derecho aplicado y de las pruebas producidas o elementos considerados. Con esta resolución se han de concluir los trámites abiertos, de conformidad con todo lo actuado, practicando la determinación impositiva o manteniendo las declaraciones juradas originariamente presentadas por el contribuyente, sancionando o sobreseyendo de las imputaciones formuladas, sea en sumario conexo al procedimiento determinativo o en el instruido en forma independiente o exclusiva;
13. Las cuestiones planteadas por los contribuyentes en la contestación a la vista deben ser resueltas en la resolución respectiva;
14. No es necesario dictar la resolución determinando de oficio la obligación tributaria si -antes de ese acto- el responsable prestase su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados lo que entonces surte los efectos de una declaración jurada para el responsable.
15. La resolución determinativa ha de intimar el pago del tributo adeudado, con más sus intereses y, en su caso, de la multa aplicada, en el término improrrogable de diez (10) días, siendo innecesaria la liquidación del monto de los intereses, pues se entienden adeudados automáticamente sin otro requisito que el transcurso del tiempo. En el mismo plazo se intima el pago de la multa aplicada en un sumario independiente.

Con la notificación de la resolución se concede la vista de las actuaciones, por el término de diez (10) días, debiéndose indicar los recursos que pueden interponerse y en su caso el agotamiento de la instancia administrativa.

16. La extensión de la responsabilidad para hacer efectiva la solidaridad ha de promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, en cualquier estado del trámite del procedimiento administrativo.
17. No es de aplicación el procedimiento administrativo de determinación de oficio de la obligación tributaria, cuando al contribuyente o responsable le es decretada la quiebra o se encuentra firme la declaración en concurso.

En ambos casos la Municipalidad de Avellaneda verificará directamente en los juicios respectivos los créditos fiscales.

Los coeficientes o índices generales que se utilicen para las liquidaciones relativas a contribuyentes en estado de falencia o concursal, no han de ser de los llamados progresivos, sino regresivos y en su confección se ha de tener en cuenta la situación económica de tales contribuyentes.

18. Toda presentación que se efectúe en el curso de los procedimientos regidos por este Capítulo, debe hacerse directamente por ante la mesa de entradas de la Dependencia que notificara el acto o procedimiento que da origen a la presentación.
19. La impugnación de liquidaciones practicadas por fiscalizadores de la Comuna, por la comisión de errores de cálculo se resuelve sin substanciación y es irrecurrible, salvo la comisión de un error material.
20. La determinación de un hecho imponible de oficio que rectifique una declaración jurada o que modifique una obligación emergente de gravámenes municipales, haya o no declaración jurada, quedará firme y consentida a los diez (10) días de notificado el contribuyente o responsable. Este plazo se interrumpe por la interposición de los recursos previstos en la Ordenanza General N° 267/80, teniendo éstos los demás efectos que esta Ordenanza Fiscal les asigna.
21. Las notificaciones por asuntos inherentes a la determinación impositiva de oficio y a la aplicación de multas pueden hacerse por cualquiera de los medios previstos por esta Ordenanza.

22. La Autoridad u Organismo de Aplicación podrá con anterioridad a dar comienzo al procedimiento de determinación de oficio establecido en el presente artículo, realizar cualquier acto preparatorio tendiente a establecer el tributo, el cual será debidamente notificado al contribuyente dando una vista por el termino de 5 días corridos, y en caso de ser conformado por el mismo surtirá los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para el Fisco.
23. Las determinaciones realizadas por el Fisco, que hayan sido consentidas por el contribuyente, una vez intimadas de pago las diferencias, dejarán habilitada la vía de apremio. En el caso que el contribuyente no hubiera consentido, y se hubiera agotado todas las instancias del procedimiento de determinación de oficio, la notificación del recurso jerárquico en subsidio, habilita la vía del apremio sin más trámite, dándose por intimado al pago en todas y cada una de las instancias del procedimiento.

Artículo 46°- Cualquier reclamo interpuesto por los contribuyentes debe substantiarse asegurando que éste pueda ejercer la defensa de sus derechos.

Las notificaciones al contribuyente deben efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo anterior.

Artículo 47°- Los plazos para la interposición de la contestación de vista y descargos y de los recursos, tanto administrativos como judiciales, tienen carácter perentorio e improrrogable.

Artículo 48°- Se puede ejecutar por vía de Apremio y sin previa intimación administrativa de pago la deuda por gravámenes, intereses o multas no abonadas en los términos establecidos y resultantes de:

1. Resolución definitiva que agote la instancia administrativa, ya sea por consentimiento expreso o tácito, debidamente notificada;
2. Declaraciones juradas surgidas en los términos del art. 45 incisos 14 y 22;
3. Liquidación administrativa firme en concepto de pago a cuenta de la tasa de Seguridad e Higiene, cuando se ha omitido la presentación y pago de las declaraciones juradas respectivas.
4. Liquidación administrativa firme de los tributos para cuya percepción no sea necesario la declaración jurada del contribuyente por ser determinados por la Autoridad u Organismo de Aplicación;
5. Liquidación administrativa firme de los tributos municipales por la prestación de servicios especiales, por uso de sitios públicos y arrendamientos precarios o a término de inmuebles del dominio privado de la Comuna.
6. Las liquidaciones de deuda producto de la caducidad de los planes de facilidades de pago conforme lo establecido en el artículo 66°.

CAPÍTULO SEGUNDO

VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Artículo 49°- Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación tributaria de los contribuyentes y demás responsables, el Departamento Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación podrá imponer a ellos, a través de las reglamentaciones que se dicten, con carácter general, por tributo o categoría de contribuyentes:

- a. La inscripción en tiempo y forma ante los organismos de aplicación correspondientes quedando facultado el Departamento Ejecutivo a unificar el número de inscripción de los contribuyentes con la C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva.
- b. La presentación y conservación de declaraciones en formularios, planillas, soporte magnético u otro medio similar de transferencia electrónica de datos, conteniendo la información requerida por las normas fiscales y por las reglamentaciones que dicte el Departamento Ejecutivo.
- c. Confeccionar, llevar y conservar libros, planillas, soportes informáticos y registros especiales que permitan la mejor identificación de las situaciones, actos u operaciones que se refieran a los hechos imposables.

Artículo 50°- El Departamento Ejecutivo tendrá amplios poderes por sí o a través de la Autoridad u Organismos de Aplicación, con el sólo límite impuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por las normas de superior jerarquía y la Constitución, para verificar en cualquier momento, el cumplimiento que los obligados den a las normas fiscales establecidas por la Municipalidad. A tal fin podrá:

- a. Citar al firmante de la declaración jurada, al presunto contribuyente o responsable o a los terceros que a juicio de la Autoridad u Organismo de Aplicación puedan tener conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquellos, para que comparezcan a sus oficinas o a las de los organismos de aplicación, con el fin de contestar e informar por escrito todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre las circunstancias, hechos o situaciones que, a criterio de la Autoridad de Aplicación, estén vinculados al hecho imponible gravado, o de comprobar o demostrar con certeza lo declarado.
- b. Requerir de los contribuyentes, responsables o terceros la presentación y/o exhibición de todos los comprobantes, constancias, facturas, libros, soportes informáticos o electrónicos y demás documentos que se refieran o tengan conexión con el hecho imponible gravado objeto de la verificación.
- c. Requerir información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre las características técnicas del hardware y el software empleados, ya sea que el procesamiento se realice en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por terceros.
- d. Ordenar inspecciones, en cualquier oportunidad, a los lugares, establecimientos, bienes, libros, anotaciones y demás documentos de los contribuyentes o responsables, que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas o datos establecidos en las normas tributarias.
- e. Disponer de acuerdo a la reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo, la implementación de mecanismos de re empadronamiento y controles a través de la confección de obleas, formularios, u otros de similar naturaleza, los cuales deberán ser fijados por los contribuyentes en un lugar visible, al frente de su establecimiento para facilitar su verificación, conjuntamente con el comprobante de pago que acredite el pago o la regularización de tributos municipales, ello bajo apercibimiento de las sanciones dispuestas en la presente Ordenanza.
- f. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando vieran impedido el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los contribuyentes, responsables o terceros, o cuando fuere necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento otorgadas por Juez competente.
- g. Recabar orden de allanamiento de la autoridad judicial competente, en caso de obstrucción o resistencia de los obligados a las inspecciones que se ordenen.

En todos los casos en que se ejerzan las facultades de verificación y fiscalización, los funcionarios y agentes municipales actuantes deberán producir constancias escritas de los resultados así como de la individualización y existencia de los elementos exhibidos, labrándose el acta respectiva. Cuando se expusieran manifestaciones verbales de los contribuyentes, responsables o terceros, las actas deberán estar suscriptas por los manifestantes o, bien, de la negativa de éstos a firmarlas. De las actas se entregará copia a los contribuyentes, responsables o terceros objeto del procedimiento de fiscalización o verificación.

El incumplimiento fehacientemente acreditado, en más de una oportunidad, de los deberes de información y colaboración previstos en los incisos a) a d) de este artículo, se considerará resistencia pasiva a la fiscalización, a los fines del juzgamiento y aplicación de las multas que prevé esta Ordenanza Fiscal por parte de los organismos municipales competentes.

TÍTULO DÉCIMO

PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 51°- El pago de los tributos municipales, recargos, intereses y multas que resulten de las declaraciones juradas, liquidación administrativa o de cualquier otra forma en que se determine la obligación tributaria deberá ser hecho por los obligados de dicho pago en la forma y en la fecha o plazos y por los medios y condiciones que la Municipalidad establezca con carácter general y obligatorio, a través de las reglamentaciones y el calendario tributario que a tal efecto dicte el Departamento Ejecutivo, quedando éste autorizado a prorrogar los vencimientos que en dicho calendario se fijen.

Tratándose de diferencias a favor de la Municipalidad que surjan como consecuencia de los procedimientos de fiscalización y/o verificación, sus accesorios y de las multas que se apliquen en virtud de sumario, el pago de las mismas deberá hacerse por parte de los obligados dentro de los diez (10) días a contar en que dichos resultados queden firmes.

Cuando el pago de los gravámenes se efectúe previa emisión de boletas efectuadas por la Municipalidad o, por terceros a su cuenta y orden, mediante sistemas de computación, el Departamento Ejecutivo podrá incluir en dichas boletas un segundo vencimiento. El monto del segundo vencimiento será equivalente a la suma que corresponda al primer vencimiento con más el interés resarcitorio que fije el Departamento Ejecutivo, calculado en forma proporcional a los días de plazo que medien entre uno y otro vencimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos antecedentes, el Departamento Ejecutivo queda facultado para exigir o aceptar anticipos o pagos a cuenta de obligaciones tributarias, en la forma, tiempo y condiciones que el mismo establezca en las reglamentaciones que a tal efecto dicte.

Artículo 52°- El pago de los tributos municipales, recargos, intereses y multas debe efectuarse en efectivo en la Tesorería Municipal o en las oficinas municipales, bancos oficiales o privados que se autoricen al efecto, o mediante cheques a la orden de la Municipalidad de Avellaneda.

En todos los casos se tomará como fecha de pago el día en que se efectúe el depósito, se tome el giro postal o se remita el cheque o valor postal por pieza certificada, siempre que estos valores puedan hacerse efectivos a su presentación al cobro. La cancelación de las deudas tributarias con cheque tendrá efecto siempre que los importes ingresen efectivamente a las cuentas municipales.

El Departamento Ejecutivo queda facultado para disponer la percepción de cualquiera de los tributos que recauda por otros medios que los consignados en el párrafo anterior cuando las circunstancias y hechos relativos a esos ingresos estimen no adecuados o ineficaces esas formas. Asimismo, el Departamento Ejecutivo queda autorizado expresamente por esta ordenanza a suscribir convenios con instituciones, organismos y entidades públicas especializadas en gestión tributaria o instituciones bancarias oficiales o privadas para la percepción total o parcial de alguno o todos los tributos que impongan las normas fiscales, ya sea a través de un importe fijo, o de un porcentual de la tasa fijado al efecto, el cual será deducido del monto correspondiente al vencimiento original y a convenir o fijar las costas y comisiones que por tales servicios de cobro correspondan abonar.

Las autorizaciones y facultades precedentes sólo se refieren a la habilitación de bocas de recaudación y en ningún caso habilitan la suscripción de convenios o contratos con terceros, cualquiera sea la denominación o naturaleza de éstos, para la ejecución de las tareas de administración, liquidación, emisión de boletas o inclusión en boletas de terceros de tributos municipales.

Artículo 53°- Los responsables del pago determinarán al efectuar el mismo a qué deudas deberán imputarse las sumas que abonen. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refiere, el Departamento Ejecutivo determinará a cuál de las obligaciones adeudadas deberán imputarse dichos pagos.

Cuando los contribuyentes o responsables fueran deudores de gravámenes, recargos, intereses o multas originados en diferentes anticipos, cuotas o períodos fiscales y efectuaran pagos relacionados con dichas deudas por haber convenido con la Municipalidad su regularización, dichos pagos, cualquiera sea su modalidad, deberán ser imputados a la cancelación del crédito fiscal en forma obligatoria, por el contribuyente o el Departamento Ejecutivo de oficio.

Artículo 54°- El Departamento Ejecutivo podrá compensar de oficio o a pedido de los contribuyentes o responsables, los saldos acreedores de los mismos, cualquiera sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de gravámenes declarados por ellos o determinados por la Municipalidad que correspondan a períodos adeudados, aunque se traten de distintas obligaciones impositivas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 130 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Departamento Ejecutivo podrá compensar, ya sea de oficio o a pedido de los contribuyentes o responsables, las deudas fiscales de ejercicios anteriores y corrientes con aquellos contribuyentes o responsables que a la vez sean acreedores de la Municipalidad por créditos impagos resultantes de la prestación de servicios, ejecución de obras públicas, venta y/o provisión de bienes.

El Departamento Ejecutivo, con carácter restrictivo y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que a tal efecto se

dicte, podrá aceptar en pago, en los términos del artículo 933 y siguientes y 942 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, a pedido de los contribuyentes o responsables, de las deudas fiscales de ejercicios anteriores y de los períodos o cuotas corrientes, la prestación de servicios, ejecución de obras públicas, venta y/o provisión de bienes que los mismos ofrezcan, respetando iguales límites a los establecidos para las contrataciones directas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración. Los casos que excedan de dichos límites deberán ser autorizados por el Honorable Concejo Deliberante mediante el dictado de la ordenanza particular. No será exigible en estos supuestos que el contribuyente o responsable se encuentre inscripto en los Registros de Proveedores, Contratistas y/o Licitadores de la Municipalidad.

Artículo 55°- La imputación de los pagos, cualquiera sea su modalidad, se efectuará de manera tal que cada cuota, anticipo o período se cancelen en su totalidad, entendiendo por ello la deuda principal y sus accesorios, para luego proceder en igual forma con la cuota, anticipo o período siguiente, comenzando por la deuda más remota, en el siguiente orden de prelación: 1) multas firmes o consentidas; 2) intereses punitivos y resarcitorios; 3) de corresponder, actualización monetaria y, por último, al capital de la deuda principal.

Artículo 56°- El Departamento Ejecutivo podrá, a pedido del contribuyente o responsable interesado que hubiere ejercido el derecho de repetición y le fuera acordado, devolver o compensar en los términos del artículo 54°, o acreditar a obligaciones futuras del mismo u otros tributos, las sumas que resulten en beneficio de los mismos por pagos en concepto de gravámenes y sus accesorios efectuados indebidamente o sin causa, con los intereses que surjan de aplicar la tasa de interés que determinará el Departamento Ejecutivo en la reglamentación, mes a mes, con carácter general y teniendo en cuenta las causas del pago indebido o sin causa.

Artículo 57°- El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a reglamentar las condiciones, oportunidad, formas, medios e instrumentos de pago de los tributos municipales.

Los reclamos, reconsideraciones, interpretaciones o pedidos de mayores facilidades de pago solicitadas por el contribuyente o responsable o terceros no interrumpen los plazos para el pago de los gravámenes, los interesados deben abonar sin perjuicio de las devoluciones a que se consideren a derecho. Los pedidos de repetición de tasas, derechos y demás obligaciones fiscales que realicen los contribuyentes deberán gestionarse mediante la presentación respectiva, adjuntando con la misma la totalidad de las pruebas que hagan al derecho invocado. Cualquier cambio producido por cambio de destino, permutas, bajas, altas, y otros que modifiquen la condición del contribuyente y que involucren ajustes en los importes o tributos regirán a partir de la notificación del acto administrativo pertinente, no pudiendo ser en ningún caso tal reconocimiento retroactivo.

Artículo 58°- La exhibición del último recibo pago, no acredita ni justifica el pago de periodos anteriores.

Artículo 59°- Los pagos de obligaciones tributarias que se efectúen mediante Certificados de Consolidación, Bonos, Letras de Tesorería, otros Títulos de Deuda Pública u otros instrumentos similares de pago, se tomarán en las condiciones que fijen las leyes que los hubieren instituido y la reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEUDAS POR TRIBUTOS MUNICIPALES. REGULARIZACIÓN.

Artículo 60°- Para considerar devengada la deuda por cualquier tributo municipal, se tomará como fecha de vencimiento la que corresponda a cada obligación según el Calendario Tributario que hubiere regido durante el período fiscal en el que se hubiere originado la deuda, o la que resulte en virtud de determinaciones de oficio de acuerdo a la oportunidad en que hubiere correspondido abonar el tributo, conforme las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 61°- El Departamento Ejecutivo, por medio de la Autoridad u Organismo de Aplicación, podrá acordar a los contribuyentes planes de facilidades para el pago de los tributos municipales adeudados, y/o liquidaciones de tributos municipales en proceso de determinación o con determinación firme; deudas en proceso judicial iniciado o previo a su iniciación, actualizados o no según corresponda, incluyendo multas e intereses resarcitorios y punitivos, hasta la fecha de acordamiento del plan y gastos causídicos (costos y costas), que deberán ser abonados en su totalidad previo a la suscripción del plan de pago solicitado.

En todos los casos previstos en el presente capítulo, se consideraran alcanzadas todas aquellas deudas contraídas por los contribuyentes en concepto de tributos municipales vencidos hasta la fecha de acogimiento al plan de facilidades.

Para el caso de deudas en proceso de determinación, el acogimiento al régimen de facilidades por plan de pago, implica la autorización del contribuyente a que oportunamente se proceda a la anulación del mismo a efectos de adicionar el monto resultante de tales comprobaciones una vez firmes, y proceder luego a su regularización.

Artículo 62°- El acogimiento del contribuyente a los planes de facilidades deberá formalizarse mediante la suscripción del instrumento de reconocimiento de deuda y obligación de pago que establezca el Departamento Ejecutivo en los reglamentos que dicte.

Exceptuase de lo dispuesto en el párrafo antecedente el caso de pago total de contado, en el que el respectivo recibo suplirá al instrumento de reconocimiento de deuda y obligación de pago.

En todos los casos, subsiste la potestad del Departamento Ejecutivo para verificar y determinar la real situación fiscal del contribuyente.

Artículo 63°- Serán admisibles en los planes de facilidades las distintas modalidades de pago previstas en el Capítulo anterior, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reglamentar estas modalidades, como así también su aplicación a los planes de facilidades.

Asimismo los contribuyentes podrán cancelar sus deudas documentando su pago con cheques personales diferidos. Los mismos deberán ser extendidos por un plazo no mayor a 360 días, y serán registrados en la entidad financiera contra la que se emiten, por intermedio de la Tesorería Municipal.

El pago realizado por todo contribuyente distinto del titular registrado para el municipio en el tributo adeudado, será considerado un pago incondicional en subrogación del obligado en los términos del artículo 914 y concordantes del Código Civil y Comercial de la República Argentina, lo que así se hará constar en el referido convenio.

Artículo 64°- Cuando los planes de facilidades contemplen el otorgamiento de cuotas:

- a. El vencimiento de las cuotas operará de acuerdo a lo que el Departamento Ejecutivo establezca en su reglamento así como el valor de éstas. En cualquiera de las formas de cancelación, la primera cuota operará como anticipo, y su vencimiento se producirá el día de la formalización del acogimiento al plan de facilidades de pago.
- b. La tasa de interés de financiación de referencia será la T.N.A.V. para préstamos personales precalificados beneficiarios I.P.S. y ANSES del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Facultase al Departamento Ejecutivo a establecer en base a la tasa de interés anteriormente mencionada el porcentaje de interés aplicable.
- c. La cantidad máxima de cuotas será de 36 (treinta y seis), a excepción de los contribuyentes de la Tasa de Servicios Generales empadronados en los destinos A, D, F, H, I y K en cuyo caso el máximo será de 48 (cuarenta y ocho) cuotas.
- d. En el caso que el contribuyente decidiera realizar una cancelación anticipada de las cuotas del plan de facilidades de su deuda tributaria, sea total o parcial, contará con la supresión de los intereses de financiación que le hubieren correspondido a las mismas. Cuando se tratase de cancelación anticipada parcial del plan de regularización se procederá a saldar a partir de la última cuota del mismo. Entiéndase por cancelación anticipada parcial un mínimo equivalente al 20% (veinte por ciento) de las cuotas pendientes de cancelación.

Artículo 65°- Queda autorizado el Departamento Ejecutivo, a través de la Autoridad u Organismos de Aplicación, a establecer planes de facilidades especiales con un máximo de 60 cuotas con un anticipo y/o cuota menor al estipulado en el artículo que antecede, cuando a solicitud fundada del contribuyente razones de oportunidad y conveniencia lo justifiquen.

Artículo 66°- En todos los casos en los que con motivo del incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 67° la Autoridad u Organismo de Aplicación dispusiera la caducidad del plan de facilidades de pago, se procederá de la siguiente manera:

- a. Planes de facilidades de pago suscriptos hasta el 31 de diciembre de 2016:

Ejecutada la caducidad del plan de facilidades de pago, los pagos realizados serán considerados como pagos a cuenta del total de deuda que hubiese reconocido en el Plan.

El saldo remanente compuesto por las cuotas vencidas impagas del plan actualizadas a la fecha de ejecución de la caducidad de este conjuntamente con las cuotas a vencer conformarán una nueva obligación de pago para el año en el que se ejecutó la caducidad del plan.

Esta nueva obligación devengará los intereses establecidos en el artículo 82°.

b. Planes de facilidades de pago suscriptos a partir del 1 de enero de 2017:

La caducidad importará la revocación de los beneficios que se hubieren otorgado al momento de la suscripción del plan de facilidades de pago.

Operada la caducidad se perderán los beneficios acordados y los pagos realizados serán considerados como pagos a cuenta de los períodos incluidos en el plan de pago.

El saldo impago remanente conformará una nueva obligación de pago para el año en el que se ejecutó la caducidad del plan.

Lo expuesto precedentemente alcanzará a todos los planes que se encuentren activos independientemente de la fecha de suscripción.

Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el presente artículo.

Artículo 67°- Para mantener los beneficios acordados por un plan de facilidades de pago, durante el transcurso de la refinanciación de deuda, se deberá cumplir con el pago periódico del tributo que se devengue con posterioridad a la suscripción del convenio. La falta de pago de estas imposiciones hará caducar el plan de facilidades para el pago de deudas. Asimismo la falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas o alternadas de los planes de facilidades de pago implicará la caducidad del convenio suscripto de pleno derecho, así como ante la falta de pago de una cuota, cuando esta fuera la única deuda del convenio de regularización y se encuentre vencida en más de 30 (treinta) días.

La revocación de los beneficios otorgados podrá ser dispuesta por la Autoridad u Organismo de Aplicación sin necesidad de intimación previa.

Operada la caducidad se perderán los beneficios acordados y los ingresos efectuados serán considerados pagos a cuenta de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza Fiscal a los que podrá aplicarse la multa por omisión, y se procurará su cobro por vía de apremio judicial.

Artículo 68°- Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivo los tributos, recargos, intereses y multas firmes, los importes respectivos devengarán los intereses fijados en la presente Ordenanza.

Cuando el Contribuyente solicite la regularización de deudas reclamadas en juicio de apremio, mediante el acogimiento a un plan de facilidades de pago con las modalidades establecidas en este Capítulo, deberá otorgarse intervención a la Dirección de Apremios para su autorización.

Por su parte, cuando el Contribuyente se encuentre en Concurso Preventivo, se podrá otorgar un plan de facilidades de pago especial, por los tributos y sus accesorios originados en deudas de causa o título anterior a la fecha de presentación en Concurso.

A los fines de la adhesión al referido plan, se podrá otorgar la conformidad a la propuesta de acuerdo preventivo para los créditos verificados como quirografarios.

Respecto de los deudores fallidos que soliciten su avenimiento, el consentimiento podrá ser otorgado en los mismos términos establecidos para los deudores concursados, por las deudas y accesorios anteriores al decreto de Quiebra.

En todos los casos se faculta al Departamento Ejecutivo a establecer la forma, condiciones y plazos del plan especial de facilidades de pago, el otorgamiento de quitas y/o esperas y el procedimiento para otorgar la conformidad a la propuesta de acuerdo preventivo o el avenimiento, en su caso.

Artículo 68° bis- Facultase al Departamento Ejecutivo a otorgar planes de facilidades de pago de hasta un máximo de seis (6) cuotas para las sanciones por contravenciones impuestas por los Tribunales de Faltas.-

CAPÍTULO TERCERO

REPETICIÓN

Artículo 69°- Los contribuyentes, responsables y demás obligados al pago de los tributos municipales podrán repetir el pago de los mismos interponiendo a tal efecto la acción administrativa de repetición ante el Departamento Ejecutivo, cuando hubieren efectuado pagos indebidos o sin causa en demasía a los que les hubiere correspondido efectuar con arreglo a las disposiciones fiscales vigentes.

La acción administrativa de repetición deberá ser interpuesta dentro del término previo a su prescripción, la que se regirá por lo que disponga la legislación provincial vigente en la materia y en la presente Ordenanza Fiscal. Si dicho recurso se resolviera a favor del recurrente se procederá conforme lo establecido en el artículo 56° de la presente Ordenanza Fiscal. Contra la resolución denegatoria dictada por el Departamento Ejecutivo el recurrente podrá interponer el recurso de revocatoria previsto en la Ordenanza General 267/80 o iniciar la demanda contencioso administrativa ante el órgano judicial competente. La denegatoria se produce por resolución expresa o por silencio de la Administración, el que se tendrá por producido a los noventa (90) días de la fecha de interposición del recurso de repetición.

No corresponde la acción de repetición por vía administrativa cuando la obligación tributaria hubiera sido determinada por la Municipalidad con resolución firme.

CAPÍTULO CUARTO

ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGOS

Artículo 70°- La exhibición del último recibo de pago intervenido por la Tesorería Municipal o demás entidades e instituciones habilitadas para el cobro de tributos municipales no acredita ni justifica el pago de anticipos, cuotas o períodos anteriores.

Sin embargo, tales efectos se tendrán por cumplidos cuando se exhibiera el Certificado de Libre Deuda expedido por los Organismos de Aplicación respecto de los períodos vencidos hasta la fecha de emisión de dicho certificado en las condiciones y en el caso de las obligaciones fiscales que prescribe el artículo 35° de la presente Ordenanza Fiscal.

Los estados de deudas requeridos con carácter informativo no serán válidos ni oponibles ante la Administración Municipal o terceros, ni útiles a los fines previstos en el artículo 35° de esta Ordenanza Fiscal. Sólo lo serán cuando se hubieren abonado los derechos que establecen esta Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva por la emisión de Certificado de Libre Deuda y hubieran sido firmados por el funcionario a cargo de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 71°- Con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, la acreditación o justificación de pagos en concepto de tributos municipales y sus accesorios se efectuará mediante la presentación de los comprobantes de pago debidamente conformados que cuenten con el sello oficial, timbrado oficial o cualquier otra modalidad similar que acredite la percepción, de la Tesorería Municipal, oficinas municipales, entidades o instituciones habilitadas al cobro de gravámenes, que correspondan al período, anticipo, cuota o suma, cuyo pago el contribuyente o demás responsables del mismo pretendan acreditar o justificar.

Para los casos en que no se pudiera certificar la validez de los comprobantes de pagos por carecer de documentación de apoyo, intervendrá un Comité de Evaluación de Pagos que analizará dichos comprobantes, el cual se expedirá sobre la validez de los comprobantes de pagos, y se acreditarán los pagos cuando la resolución del Comité de Evaluación de Pagos resulte favorable.

Corresponde al Departamento Ejecutivo establecer en la reglamentación los procedimientos internos para la instrumentación de la presente norma y la conformación del Comité.

Cuando por causas no imputables al contribuyente o responsable, no pudiera verificarse la legitimidad de los comprobantes de pagos en concepto de tributos municipales que los mismos presenten para la acreditación o justificación de los mismos, la Municipalidad podrá renunciar al cobro de las sumas involucradas en el mismo mediante el dictado de la pertinente ordenanza especial por parte del Honorable Concejo Deliberante previo informe producido por la Autoridad de Aplicación a través de sus oficinas competentes en el que recomiende la procedencia o no de dicha medida, teniendo en cuenta: si las sumas involucradas resultan menos o más onerosas para el erario municipal y, en consecuencia, para el interés público, que la persecución de su cobro; las causas de imposibilidad de verificación ordinaria; la conducta fiscal y la capacidad de pago del contribuyente o responsable, y demás elementos de juicio que sirvan para la resolución del caso. La decisión que adopte el Honorable Concejo Deliberante será irrecurrible en sede municipal.

CAPÍTULO QUINTO

BENEFICIOS POR BUENA CONDUCTA TRIBUTARIA

Artículo 72°- Sin perjuicio de los que instituyan normas especiales, el Departamento Ejecutivo queda autorizado a establecer mecanismos de beneficios que premien y alienten el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes o responsables, los que deberán instituirse con carácter general y siempre que razones de oportunidad y conveniencia así lo justifiquen, respetando u observando las normas y principios estatuidos en esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 73°- Para la Tasa por Servicios Generales se otorgarán descuentos por buen cumplimiento de obligaciones tributarias, por cancelación anticipada del monto total no vencido del ejercicio fiscal, pago anual anticipado y pago anual.

Artículo 74°: Los Derechos de Cementerio gozarán de un descuento por pago anticipado cuando se trate de Nicho Ataúd, Nicho Urna y Bóveda.

Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la modalidad de aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo.

CAPÍTULO SEXTO

IMPOSIBILIDAD DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES

PRÓRROGAS, EXENCIONES Y CONDONACIONES

Artículo 75°- Cuando, por razones de insuficiencia de recursos económicos debidamente comprobados por la Municipalidad que acrediten, con arreglo a las disposiciones de este Capítulo, la falta de capacidad de pago del contribuyente o responsable, con merma en la satisfacción de sus necesidades básicas, no imputables al mismo, éste se encontrara en la imposibilidad del pago de sus obligaciones o deudas tributarias municipales, la Municipalidad podrá exceptuar, con criterio restrictivo, del cumplimiento de las antedichas obligaciones al contribuyente o responsable afectado, mediante ordenanza especial dictada a tal fin por el Honorable Concejo Deliberante, no pudiendo dicha liberalidad otorgarse de oficio ni en forma genérica.

Artículo 76°- Los contribuyentes o responsables que se consideren comprendidos en las circunstancias descriptas por el artículo precedente, deberán formular su petición de ser exceptuado del pago de sus obligaciones o deudas tributarias ante el organismo de aplicación que tenga a su cargo la administración del tributo de cuyo pago pretenda exceptuarse, el que previo a otro trámite efectuará la verificación de las características del hecho imponible que afecta al solicitante, situación dominial del inmueble involucrado en el hecho imponible, su capacidad contributiva y los demás aspectos que hagan a su condición tributaria, produciendo el informe técnico respectivo y agregando el estado de deuda correspondiente, cumplido lo cual el organismo de aplicación actuante dará intervención al área u oficina municipal que establezca la reglamentación, a fin de que realice al solicitante la evaluación socio-económica y agregue los elementos de prueba que acrediten lo expuesto por el declarante y demás cuestiones que informen sobre las circunstancias del contribuyente o responsable, que permitan determinar si se encuentra comprendido en la situación descrita en el

artículo precedente. Si correspondiera, por registrar acción de apremio, se dará también intervención a la oficina competente en la materia, para que informe sobre el estado procesal de la causa judicial.

En la ejecución del procedimiento descrito en el párrafo anterior, se seguirá el principio de celeridad, estando las solicitudes antes referidas exentas de pago de los Derechos de Oficina y de todo otro tributo municipal que grave las presentaciones ante la Municipalidad.

Con todo lo actuado, la Autoridad de Aplicación, siguiendo la vía jerárquica del Departamento Ejecutivo, remitirá las actuaciones al Honorable Concejo Deliberante, a fin de que el Departamento Deliberativo dicte la resolución definitiva, otorgando fundadamente la exención del pago del gravamen para el caso en particular, la condonación de la deuda tributaria o la prórroga para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las que se trataren, en forma parcial o total.

Sólo al Concejo Deliberante, en tanto órgano facultado para la imposición de los deberes fiscales, compete la resolución de estos casos y sus decisiones son irrecurribles en sede municipal. Sin embargo, tratándose de exenciones o prórrogas otorgadas, el Departamento Ejecutivo estará facultado para verificar y comprobar en cualquier momento si las condiciones que dieron lugar a tales medidas persisten o si, por el contrario, se han modificado. Si éstas difirieran, previo los estudios técnicos y socio-económicos pertinentes que comprueben que el contribuyente o responsable exceptuado ha mejorado su situación, contando con la capacidad contributiva necesaria, el Departamento Ejecutivo podrá revocar los beneficios que se le hubieren otorgado a partir de la fecha en que dicte el acto de revocación respectivo. Contra estas decisiones, los contribuyentes o responsables podrán recurrir ante el Honorable Concejo Deliberante.

Las exenciones y prórrogas que se otorguen quedarán revocadas de pleno derecho con las transmisiones de dominio que se produzcan sobre el inmueble o las transmisiones de la actividad, sean dichas transmisiones a título oneroso o gratuito, estando obligados los beneficiarios y los nuevos titulares a denunciar tales circunstancias en cumplimiento de lo dispuesto respecto de los deberes formales, correspondiendo en caso de omisión la aplicación de las multas previstas en esta Ordenanza Fiscal.

Estas exenciones únicamente tienen efectos durante el ejercicio fiscal en el que se otorgan, y no pueden prorrogarse en forma automática.

Asimismo y siendo que el beneficio que brinda una Ordenanza de Prórroga de Pago supedita la exigibilidad de la deuda a un hecho futuro e incierto como condición resolutoria, el término de prescripción se ajustará a su exigibilidad, en consonancia a la voluntad expresada por el beneficio en el acto de la aceptación de la prórroga de pago.

Las prórrogas interrumpen, a partir de la fecha de su otorgamiento, la aplicación de intereses y demás recargos previstos en esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 77°- Las prórrogas, exenciones y condonaciones que se otorguen con causa en las disposiciones de este marco general exigido por el artículo 40° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se fundamentan en fines de promoción social.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

RÉGIMEN SANCIONATORIO

CAPÍTULO PRIMERO

SANCIONES

Artículo 78°- El incumplimiento de toda obligación tributaria de naturaleza substancial o formal, constituye infracción punible, dando lugar a su juzgamiento y sanción.

Las infracciones que se tipifican en este Capítulo son: infracción a los deberes formales, infracción por omisión de pago e

infracción por defraudación.

No procederá la aplicación de las sanciones descriptas en éste Título para el Impuesto al Automotor, el que se registrá por lo dispuesto en el Artículo N° 86 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 79°- Multas por Omisión. El incumplimiento total o parcial del pago de las obligaciones tributarias a su vencimiento constituirá omisión de tributo y será pasible, siempre que no concurren las situaciones de fraude o de error excusable de hecho o de derecho, de la sanción de multa por omisión graduable entre el cinco por ciento (5%) y el cien por ciento (100%) del monto del gravamen dejado de abonar.

Artículo 80°- Multas por Defraudación. Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de una multa graduable entre una (1) y diez (10) veces el monto del gravamen defraudado a la Municipalidad:

Quienes realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o, en general, cualquier maniobra consistente en ardid o engaño, con la finalidad de producir o facilitar la evasión total o parcial de las obligaciones tributarias que les incumben a ellos por deuda propia, o a terceros u otros sujetos responsables.

Los agentes de percepción o de retención que mantengan en su poder los importes percibidos o retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron ingresarlos a la Municipalidad.

La aplicación de esta multa procederá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzarle al infractor por la comisión de delitos comunes, los cuales deberán ser denunciados por la Administración ante los organismos judiciales competentes.

Se presume el propósito de procurar la evasión de las obligaciones tributarias, salvo prueba en contrario, cuando se presenten, sin perjuicio de otras, cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes con los datos contenidos en las declaraciones juradas o con los tenidos en cuenta en la determinación de la obligación tributaria o del contribuyente cuando se efectúe por otra forma.
- b) Llevar dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos registros.
- c) Manifiesta incongruencia entre los preceptos legales y reglamentarios y la aplicación que de los mismos hagan los contribuyentes y responsables con respecto a sus obligaciones tributarias.
- d) Inclusión de datos falsos en las declaraciones juradas.
- e) Omisión en las declaraciones juradas de bienes, actividades u operaciones sujeto a imposición.
- f) Producción de informes y comunicaciones falsas con respecto a los hechos o bases imponibles o a los pedidos que efectúe la Administración Tributaria.
- g) No llevar o no exhibir libros de contabilidad, documentos o registros suficientes cuando por la naturaleza o volumen de las operaciones no se justifique la omisión.
- h) Los contribuyentes o responsables que no lleven o no exhiban los libros especiales o registros cuando deban hacerlo por disposición Fiscal vigente, para la determinación de las obligaciones tributarias.
- i) La omisión por parte de los sujetos pasivos de inscribirse en los registros de contribuyentes y responsables, cuando por la naturaleza, el volumen de las operaciones o la magnitud del patrimonio, no podrían ignorar la obligación de inscribirse.
- j) La tenencia de documentos, actos o contratos sin fecha o con cualquier otra omisión que aunque dé al acto el carácter de incompleto o inexistente, pueda ser salvado por la persona en cuyo poder se encuentra.
- k) Se declaren o hagan valer fiscalmente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los tributos.
- l) Cuando se produzcan cambios de titularidad de un negocio inscribiéndolo a nombre del cónyuge, otro familiar o

tercero al sólo efecto de eludir obligaciones fiscales y se probare debidamente la continuidad económica.

Artículo 81º- Multas por infracciones a los Deberes Formales. El incumplimiento de los deberes formales establecidos en esta Ordenanza Fiscal, en otras normas de carácter tributario y demás disposiciones dictadas en su consecuencia, tendientes a asegurar la correcta aplicación, percepción, verificación y fiscalización de los tributos, independientemente de las sanciones que le correspondieran por aplicación de las multas establecidas en los Art. 79º y 80º, será reprimida con una multa graduable que determinará el Departamento Ejecutivo en su reglamentación.

Artículo 82º- Intereses Resarcitorios. Cuando la obligación fiscal hubiere vencido y el contribuyente no hubiera ingresado el monto de la misma con independencia de las sanciones que pudieran corresponder, se aplicará una tasa de interés mensual en concepto de interés resarcitorio que será como máximo la mayor entre la T.N.A.V. activa promedio de descuento a 30 días en pesos que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la T.N.A.V. por descubierto en cuenta corriente en pesos con acuerdo aplicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La tasa de interés resarcitorio será establecida por el Departamento Ejecutivo en su reglamentación en base a los parámetros mencionados.

Artículo 83º- Suspensión o revocación de permisos, habilitaciones y autorizaciones. Clausuras. El pago de las obligaciones tributarias que graven a las actividades económicas de cualquier naturaleza, o sus instalaciones, radicadas en el ámbito del Partido de Avellaneda, es requisito para su funcionamiento y la subsistencia de los permisos, habilitaciones y demás autorizaciones que para ello la Municipalidad les hubiere otorgado, como así también el mantenimiento y vigencia de las mismas condiciones que posibilitaron su otorgamiento.

El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente dará derecho a la Municipalidad a suspender o revocar los permisos, habilitaciones, licencias y demás autorizaciones que se le hubieren concedido para la realización de su actividad, e incluso disponer la clausura del establecimiento o sus instalaciones.

A los fines de la aplicación de las medidas sancionatorias contempladas en este artículo, las mismas se dispondrán teniendo en cuenta el carácter de agravante de las conductas sancionadas con las penalidades establecidas en los artículos precedentes de este Capítulo. El carácter de agravante de la conducta pasible de esta sanción estará dado por la data del vencimiento de la obligación tributaria, por la magnitud del monto omitido de la obligación tributaria o por las características particulares del contribuyente o responsable que denoten la actitud de parte del mismo, deliberada o sistemática, de evadir el cumplimiento de los deberes fiscales que le impone esta Ordenanza y aquellas otras que se dicten en el futuro o de carácter especial.

Artículo 84º- Cálculo de obligaciones tributarias vencidas con anterioridad al 1º de abril de 1991. En caso de obligaciones vencidas y no pagadas con anterioridad al 1º de abril de 1991, las mismas serán actualizadas a dicha fecha de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Se tomará el valor nominal de la cuota, deuda o declaración jurada vencida con anterioridad al 1º de abril de 1991.
2. Al valor mencionado en el inciso anterior se lo multiplicará por el promedio simple de la evolución del índice de precios al consumidor (costo de vida) nivel general y el índice de precios mayorista nivel general vigentes en el mes de la fecha de vencimiento de la obligación fiscal o en el mes de mayo de 1990, el que fuere posterior, y en el mes de marzo de 1991, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley Nacional N° 23.928. El valor de esta multiplicación será el valor previsto de la cuota, deuda o declaración jurada actualizada al 31 de marzo de 1991.
3. Una vez actualizada la obligación conforme las disposiciones anteriores, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del decreto N° 529/91 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario de la Ley Nacional N° 23.928, el 31 de marzo de 1991 se considerará como fecha de vencimiento para el pago efectivo de las obligaciones tributarias incumplidas hasta dicha fecha, y constituirá la base para el cálculo de los importes resultantes de la aplicación de las multas por omisión e intereses punitivos y resarcitorios.
4. Las disposiciones del presente artículo no serán de aplicación a las deudas que se encuentren consolidadas a la fecha de entrada en vigencia.

CAPÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES

Artículo 85°- Las multas por omisión serán impuestas por los organismos de aplicación y se devengarán automáticamente a partir del vencimiento de la obligación, por los porcentajes mínimos y de acuerdo a lo que establezca el Departamento Ejecutivo en la reglamentación observándose criterios generales, ya sea por tipo de tributo, por categoría o grupo de contribuyentes o por el carácter de los sujetos imposables. En razón de las características particulares del caso, la Autoridad de Aplicación podrá imponer estas multas por porcentajes superiores previo sumario que instruya, en cuyo supuesto la graduación de la multa resultará de las circunstancias de la causa.

Artículo 86°- Las multas por defraudación podrán ser impuestas por la Autoridad de Aplicación, previo sumario instruido por la misma y su graduación obedecerá a las circunstancias particulares de la causa.

Se presume la intención de defraudar a la Municipalidad, salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. No haberse inscripto a los efectos del pago de los gravámenes después de los noventa (90) días corridos de transcurrido el plazo que esta Ordenanza Fiscal impone.
- b. Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes, con los datos contenidos en las declaraciones juradas.
- c. Ocultamiento de bienes, actividades y operaciones para disminuir la cuantía de la obligación fiscal.
- d. Manifiesta disconformidad entre las normas fiscales y la aplicación que los contribuyentes y responsables hagan de las mismas.
- e. Declaraciones juradas o informaciones que contengan datos falsos.
- f. No llevar o no exhibir libros, contabilidad y documentación de comprobación suficiente, cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones desarrolladas no justifique esa omisión.
- g. Recurrir a formas jurídicas manifiestamente improcedentes adoptadas exclusivamente para evadir gravámenes.
- h. Falta de presentación de declaraciones juradas en forma reiterada.

Artículo 87°- Las multas por infracciones a los deberes formales, cuando la infracción consista en la no presentación de declaraciones juradas –siempre que esta conducta no se encuadre en el supuesto previsto en el artículo anterior- en la fecha establecida para ello, la multa podrá devengarse en forma automática por el monto mínimo fijado en el artículo 81°, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación, si el infractor fuere contribuyente o responsable unipersonal, o del doble de dicho importe, si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades constituidas regularmente o no. Tratándose de infracciones a los deberes formales distintos del descripto precedentemente, la sanción correspondiente será graduada conforme lo previsto en la reglamentación.

Artículo 88°- Los intereses resarcitorios comenzarán a devengarse automáticamente a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del pago del tributo.

Artículo 89°- Cuando con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, corresponda para la imposición de multas la realización de sumario administrativo, la Autoridad de Aplicación dispondrá la instrucción del mismo, notificando al presunto infractor los cargos formulados –indicando en forma precisa la norma que se considera, prima facie, violada- y emplazándolo para que en el término de los diez (10) días siguientes presente su defensa y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, acompañando en ese mismo acto la prueba documental que obre en su poder.

La prueba deberá ser producida por el oferente en el término de treinta (30) días, a contar desde la notificación de su admisión por el organismo sumariante.

Podrá rechazarse la prueba manifiestamente inconducente o irrelevante a los efectos de dilucidar las circunstancias juzgadas.

En los casos en que el sumariado no hubiera comparecido en término a ejercer su derecho de defensa, o que la causa sea de puro derecho o que la prueba ofrecida haya sido declarada inadmisibles, la Autoridad de Aplicación deberá cerrar el sumario, y deberá dictar resolución fundada, notificando dicha resolución al sumariado de acuerdo a lo prescripto en esta Ordenanza Fiscal.

En aquellas causas en las que se hayan admitido las pruebas ofrecidas, transcurrido el plazo establecido para su producción, según el segundo párrafo, la Autoridad de Aplicación procederá conforme lo establecido en el párrafo antecedente.

Cuando existan actuaciones tendientes a la determinación de oficio de obligaciones tributarias y medien

semiplena prueba o indicios vehementes de la existencia de las infracciones que requieran de procedimiento sumarial, la Autoridad de Aplicación deberá sustanciar conjuntamente los procesos determinativos y sumariales.

Artículo 90°- Las sanciones previstas en el artículo 83° de esta Ordenanza Fiscal podrán ser impuestas por la Autoridad de Aplicación de acuerdo al siguiente procedimiento:

- a. En aquellos casos en que vencida y no pagada total o parcialmente la obligación tributaria y habiendo la Municipalidad intimado administrativamente al contribuyente o responsable infractor conforme las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, a la regularización del tributo adeudado, el infractor no abonara la obligación tributaria transcurridos diez (10) días corridos a contar de la fecha de vencimiento del plazo que le imponga la intimación, la Autoridad de Aplicación podrá revocar los permisos, habilitaciones y demás autorizaciones que se le hubiere otorgado para el ejercicio de su actividad. Cuando el infractor careciera de tales autorizaciones, la Autoridad de Aplicación podrá disponer en sustitución de las mismas la clausura transitoria de los locales o instalaciones. La revocación o la clausura así dispuestas tendrán carácter transitorio y tendrá la vigencia que establezca la resolución administrativa, no pudiendo exceder de los noventa (90) días corridos a contar desde la fecha en que la resolución quede firme.
- b. En la misma resolución que ordene estas medidas, la Autoridad de Aplicación ordenará la instrucción del sumario respectivo.
- c. Si antes del vencimiento del plazo de vigencia de las medidas dispuestas en forma transitoria el infractor regularizara su situación fiscal o acreditara la inexistencia de su infracción en el sumario respectivo, la Autoridad de Aplicación restablecerá la vigencia de los permisos, habilitaciones y demás autorizaciones que se hubieren revocado o levantará la clausura transitoria sin cargo alguno, dictando la resolución respectiva.
- d. Si, por el contrario, el infractor no regularizara su situación fiscal con la Municipalidad antes del vencimiento del plazo de vigencia transitoria de las medidas de las que trata este artículo, la Autoridad de Aplicación podrá imponer que las mismas tengan carácter definitivo y, en su caso, la clausura de los locales o instalaciones objeto de las medidas, mediante resolución recaída en el sumario instruido, y, una vez firme dicha resolución, el infractor sólo podrá obtener los permisos, habilitaciones y demás autorizaciones exigidas para el desarrollo de su actividad ingresando los tributos adeudados y reiniciando el trámite para la obtención de las licencias.
- e. Las sanciones de las que trata este artículo serán impuestas obligatoriamente por la Autoridad de Aplicación cuando habiéndose impuesto multa por defraudación, ésta y los tributos defraudados no fueran ingresados a la Municipalidad dentro del plazo previsto por esta Ordenanza Fiscal.
- f. Toda vez que se llegue a la medida de clausura, los agentes municipales que deban ejecutar dicha medida deberán labrar el acta respectiva, en la cual dejarán constancia de todas las circunstancias relativas a la clausura, a su prueba y encuadramiento legal. Esta acta deberá ser labrada en el mismo acto en que se notifique la medida y deberá ser suscripta por el agente interviniente y por el afectado. Si este último se negara a firmar, el agente municipal actuante deberá obligatoriamente recabar la firma de, como mínimo, dos testigos. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad de los establecimientos, salvo la que fuese habitual para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieren interrumpirse por causas relativas a su naturaleza, lo que será evaluado y determinado por la Autoridad de Aplicación al ordenar la medida.
- g. Quien quebrantare una clausura impuesta o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieren sido utilizados para hacerla efectiva o para llevarla a conocimiento del público, quedará sometido a las normas del Código de Faltas Municipales y las del Régimen de Penalidades –Ordenanza N° 7180 y sus modificatorias-, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera caber, la que se ventilará ante los órganos judiciales competentes.
- h. La aplicación de estas sanciones por infracciones tributarias correrá por cuerda separada a las que con arreglo a la Ordenanza N° 7180 y sus modificatorias y el Código de Faltas Municipales corresponda aplicar por los Jueces de Faltas.

Artículo 91°- En cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 79, 80 y 81, si la infracción fuera cometida por personas jurídicas regularmente constituidas, serán solidaria e ilimitadamente responsables para el pago de las multas, los integrantes de los órganos de administración. De tratarse de personas jurídicas irregulares o simples asociaciones, la responsabilidad solidaria e ilimitada corresponderá a todos sus integrantes.

1. No están sujetas a las sanciones antes mencionadas las sucesiones indivisas por los actos cometidos por el causante. Asimismo no serán imputables el cónyuge cuyos bienes propios estuviesen administrados por el otro, los incapaces, los penados. Las sanciones previstas no serán de aplicación en los casos en

que ocurra el fallecimiento del infractor aún cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

2. Los contribuyentes o responsables a los que se les decreta la quiebra o se le haya proveído el concurso, no son pasibles de las sanciones previstas en este Capítulo, salvo que las infracciones cometidas lo sean como consecuencia de hechos u omisiones realizados luego de haberse decidido judicialmente la continuación definitiva de la explotación.
3. En toda resolución que imponga sanciones se fijará el plazo en el que, con arreglo a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, los sancionados podrán interponer los recursos y/o descargos previstos en esta normativa.
4. La Autoridad de Aplicación, en la medida y con los alcances que disponga la reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo, podrá:
 - a. Otorgar una reducción de hasta el treinta por ciento (30%) de los intereses resarcitorios aplicados, si el contribuyente o responsable regularizara su situación hasta la fecha de vencimiento del plazo otorgado por la intimación administrativa.
 - b. Otorgar una reducción de hasta el treinta por ciento (30%) de los intereses punitivos aplicados, si el contribuyente o responsable regularizara su situación hasta la fecha de vencimiento del plazo otorgado por la intimación administrativa, dejar sin efecto las multas por omisión si el contribuyente o responsable deudor intimado regularizara su situación hasta la fecha de vencimiento del plazo otorgado por la intimación administrativa.
 - c. Dejar sin efecto las multas por incumplimiento a los deberes formales, cuando la infracción consista en la no presentación de declaraciones juradas a la fecha establecida para ello, si el contribuyente o responsable presentara su declaración jurada y abonara el importe resultante de la misma.
 - d. No aplicar total o parcialmente las multas por defraudación si el contribuyente reconociera voluntariamente su conducta infractora y regularizara su situación previo a la resolución a dictarse en sumario.
 - e. No aplicar, en los sumarios que instruya, las multas previstas por infracción a los deberes formales, cuando la falta, por su carácter leve, sea carente de posibilidad de causar perjuicio a la Municipalidad.

Artículo 92°- No procederá la aplicación de las sanciones descriptas en este Título, cuando la demora administrativa fuera ocasionada por el trámite y/o carga de información, debidamente comprobada durante un procedimiento administrativo, no imputables al contribuyente.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA TRIBUTARIA

Artículo 93°- Salvo disposición expresa o especial en contrario, se aplicarán las disposiciones de este Título.

Artículo 94°- Contra las resoluciones del Departamento Ejecutivo, o de la Autoridad u Organismo de Aplicación que determinen gravámenes, impongan multas y demás sanciones, liquiden intereses o denieguen exenciones u otro tipo de peticiones y toda otra decisión municipal en materia tributaria para la que no se halle previsto un procedimiento especial, el contribuyente o responsable podrá interponer dentro de los diez (10) días de notificado los recursos que correspondan de acuerdo a lo normado por la Ordenanza General N° 267/80. No interpuesto recurso alguno, la decisión administrativa quedará firme y consentida al día siguiente de vencido el plazo prescripto precedentemente.

Artículo 95°- Los recursos que se interpongan tendrán efecto suspensivo respecto de la medida recurrida y deberán ser resueltos por la autoridad competente dentro del plazo máximo de noventa (90) días.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

COBRO JUDICIAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Artículo 96°- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 177° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y en virtud del principio de responsabilidad contenido en el artículo 241° de la misma norma legal, el Departamento Ejecutivo podrá

perseguir el cobro judicial de los tributos, cuotas de planes en concepto de deudas tributarias, intereses y multas correspondientes firmes, en mora, mediante el procedimiento establecido en este Título y en Ley Provincial N° 9122.

Artículo 97°- En el caso de contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales y la Municipalidad conozca por declaraciones o determinaciones de oficio la medida en que les ha correspondido tributar en períodos anteriores, los emplazará mediante la debida notificación para que en el término que disponga el emplazamiento, el que no podrá superar los diez (10) días, presenten la declaración jurada e ingresen el gravamen correspondiente.

Si dentro de dicho plazo los contribuyentes o demás responsables no regularizaran su situación, la Municipalidad podrá requerirles judicialmente el pago a cuenta del tributo que en definitiva corresponde abonar, de una suma equivalente a tantas veces el total del gravamen ingresado para el último período fiscal declarado o determinado debidamente ajustado, más los intereses y multas que correspondan ser aplicados.

El Departamento Ejecutivo podrá ejecutar por vía de apremio los planes de pago que hubieren caducado, conforme lo establecido en el artículo 66°.

Artículo 98°- El cobro judicial podrá ser ejercido una vez vencido el plazo otorgado por intimación administrativa municipal para la regularización de la situación fiscal notificada con arreglo a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4° de la Resolución N° 374 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 99°- Constituye suficiente título ejecutivo para la iniciación de la acción de apremio la constancia de deuda emitida por los organismos de aplicación, la que se hará en base a liquidaciones practicadas de acuerdo a las disposiciones de la presente Ordenanza Fiscal, certificadas por el Contador Municipal y firmadas por el funcionario del organismo de aplicación que fiscalice y administre el tributo respectivo no inferior a nivel de Director del escalafón municipal, que el Departamento Ejecutivo faculte para ello.

La simple autorización de la Autoridad o los organismos de Aplicación dará comienzo a la confección de las constancias de deudas respectivas.

Artículo 100°- A partir del ingreso de la constancia de deuda a la oficina municipal competente para la gestión de cobro judicial, no podrá autorizarse pago alguno sin la intervención de esa dependencia y de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 101°- Con arreglo a lo dispuesto por la Resolución N° 374 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el pago de los honorarios de los profesionales que tengan a su cargo la gestión del cobro por la vía de apremio y demás costas judiciales estarán a cargo del contribuyente o demás responsables del pago, siempre que se hubiere presentado la demanda respectiva, y de lo contrario, no corresponderá el pago de tales conceptos.

Artículo 102°- En los casos de acciones de apremio iniciadas para el cobro de tributos, el recurso de repetición sólo podrá deducirse una vez abonados los importes, accesorios y costas reclamados, o por vía judicial.

Artículo 103°- Cuando el contribuyente regularizara la deuda en ejecución judicial mediante un plan de facilidades de pagos, la Municipalidad mantendrá las medidas precautorias que hubiere solicitado suspendiéndose el impulso de la acción judicial hasta el cumplimiento total del convenio. Estas medidas precautorias podrán ser sustituidas por otras garantías que la Municipalidad, a su sólo juicio, considere suficientes para la conclusión de la ejecución en progreso.

Artículo 104°- Toda cuestión no prevista en el presente Título se resolverá de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 374 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Provincial N° 9122.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

PRESCRIPCIÓN

Artículo 105°- Prescriben según lo dispuesto en la legislación provincial vigente en la materia, las acciones, facultades y poderes de la Municipalidad de determinar y exigir el pago de la obligaciones fiscales regidas por esta Ordenanza Fiscal y

las que establezcan la Ordenanza Impositiva y demás normas tributarias, y de aplicar y hacer efectivas las multas y demás sanciones previstas en dichas normativas.

Artículo 106º- En concordancia con el artículo anterior el cómputo de la prescripción operará:

1. Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse o de denunciar su condición de sujeto pasivo de la obligación tributaria ante esta Comuna o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación.
2. Por el transcurso de dos años (2) a contar a partir de la fecha de presentación en concurso del contribuyente.
3. La acción de repetición prescribe por el transcurso de cinco (5) años.

Los términos de prescripción aludidos precedentemente no correrán mientras los hechos impositivos no hayan podido ser conocidos por la Municipalidad por algún acto o hecho que los exteriorice en el Partido. En este caso los términos de prescripción comienzan a correr a partir del 1º de enero del año siguiente a la verificación de los hechos aludidos.

En los casos en que hubieren operado los plazos previstos en el presente artículo, o cuando el monto de la obligación fiscal en mora resulte exiguo en comparación a los costos causídicos que la administración municipal debería afrontar, para procurar su cobro por la vía de apremio, la Autoridad de aplicación, reglamentando el presente, y previa resolución fundada que considere los antecedentes del contribuyente, podrá solicitar al Honorable Concejo Deliberante la remisión de la deuda.

Artículo 107º- Los términos de prescripción de las acciones, facultades y poderes de la Municipalidad, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales y los intereses y multas que se devenguen en forma automática comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para aquellas cuya determinación se produzca sobre la base de declaración jurada, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.

El término para aplicar y hacer efectivas las multas que no devenguen en forma automática comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes fiscales legalmente considerados como conducta punible.

El término de prescripción de la acción administrativa de repetición comenzará a correr desde la fecha de pago del tributo municipal que pudiera originarla.

Artículo 108º- Suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

1. La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco respecto del deudor principal y de los responsables solidarios.
2. Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se aplique multa. Si la multa fuere recurrida administrativamente o judicialmente, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta ciento ochenta (180) días después de notificado el resultado del recurso interpuesto o la sentencia dictada en el mismo.

Artículo 109º- La prescripción de las acciones y poderes del Fisco local para determinar y exigir el pago del gravamen, se interrumpirá:

1. Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva; quedando incluidas las solicitudes de plan especial de facilidades, prórroga o condonación de las mismas que formulen a la Administración Municipal y los convenios de regularización de deudas que suscriban en sede municipal.
2. Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.
3. Por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable o por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.

TÍTULO DECIMO QUINTO

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 110°- En toda actuación relacionada con el desenvolvimiento de actividades económicas, cualquiera sea su naturaleza, deberá hacerse constar la identificación de la actividad de que se trate, requisito que sé efectivizará mediante la utilización de la denominación que le corresponda, de acuerdo al nomenclador de Actividades Económicas que adopte a tal efecto el Departamento Ejecutivo y en los términos que allí se indican.

Artículo 111°- Las declaraciones juradas, comunicaciones o informes de los contribuyentes, responsables o terceros, presentados a la Municipalidad constituyen secreto. Los empleados y funcionarios municipales están obligados a mantener la más estricta reserva de todo lo que llega a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos o a quienes ellos le indiquen en cumplimiento de normas legales, o en cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 34° de la presente Ordenanza Fiscal.

El secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por parte de la Municipalidad para la fiscalización, verificación y/o determinación de obligaciones tributarias y demás deberes fiscales idénticos, similares o diferentes de aquellos para los que fueron obtenidos, ni subsiste frente los pedidos de informes de la Justicia y, siempre que haya reciprocidad, del Fisco Nacional, Provincial o de otras Municipalidades.

Artículo 112°- Ninguna oficina pública municipal de la Administración Centralizada o Descentralizada dará curso a trámite alguno hasta tanto se compruebe que el objeto imponible objeto del trámite se encuentra libre de todo gravamen municipal a la fecha de inicio de dicho trámite. Quedan exceptuados de la exigencia de este requisito quienes no resulten responsables directos del objeto y quienes deban realizar trámites meramente informativos a los fines del cumplimiento de sus funciones profesionales y quienes soliciten la baja de sus actividades gravadas en los términos de los artículos 335° y 340°.

Artículo 113°- No se podrá inscribir en el Registro de Proveedores, Contratistas y Licitadores ni podrán contratarse a proveedores o contratistas, sin que previamente acrediten, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, que no adeudan tributo municipal alguno. Esta disposición no será aplicable a los casos previstos en el artículo 53° de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 114°- Cualquier cambio producido por cambio de destino, permutas, bajas, altas y otros hechos que modifiquen la condición del contribuyente y que involucren ajustes en los importes de los tributos regirán a partir del momento en que la resolución que se dicte quede firme, no pudiendo ser en ningún caso retroactivo.

Cuando tales cambios se dispongan a petición formal del contribuyente o responsable interesado, sus efectos se retrotraerán al período fiscal siguiente a la fecha en que la presentación respectiva se hubiere efectuado ante la Administración Municipal.

Quedan exceptuados del presente artículo los supuestos previstos en el artículo 133° y 340° de la presente Ordenanza.

Artículo 115°- Para asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas por la Municipalidad con terceros, el Departamento Ejecutivo queda facultado a crear las cuentas afectadas o mecanismos similares sobre la percepción de la recaudación de tributos municipales. Dichas cuentas podrán ser sometidas a auditoría por parte del Honorable Concejo Deliberante a su simple requerimiento.

Artículo 116°- En los casos en que la mejora de la recaudación lo requiera, la Administración podrá convenir con instituciones o bancos públicos la organización o administración conjunta de la percepción de las tasas, con los límites establecidos en el último párrafo del artículo 52° de la presente Ordenanza.-

Artículo 117°- Transcurridos seis meses desde que un procedimiento promovido por un interesado se paralice por causa imputable al mismo, se producirá su caducidad, procediéndose al archivo de las actuaciones. La caducidad podrá ser declarada de oficio al vencimiento del plazo.-

Artículo 118°- El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a desistir de las acciones de apremio o a renunciar a los derechos emergentes de las sentencias que se dicten en juicio de apremio, en caso de planes especiales de pago, prórrogas, exenciones, condonaciones y modificaciones retroactivas de situaciones tributarias acordadas por el Honorable Concejo Deliberante, en los casos que esta Ordenanza Fiscal establece para tales medidas la competencia de

dicho Departamento Deliberativo.

Artículo 119°- Si el interesado en un expediente en trámite no concurriera a notificarse de la última resolución recaída dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la citación, aquél será enviado al archivo si no correspondiese otro trámite per sé o como consecuencia de la incomparecencia del interesado.

Artículo 120°- Todos los términos señalados en días por esta ordenanza Fiscal u ordenanzas especiales se refieren a días hábiles administrativos municipales, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 121°- El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a reglamentar las condiciones y forma de pago de los tributos municipales, instrumentar formularios de declaraciones juradas, boletas de pago y demás mecanismos que hagan al debido y mejor ejercicio de las funciones de liquidación, fiscalización, percepción y verificación de las obligaciones tributarias, así como fijar el calendario tributario que regirá en cada ejercicio fiscal, con los límites impuestos por esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 121° bis- Facúltase al Departamento Ejecutivo a redondear en menos los centavos de los valores de las obligaciones fiscales a determinarse, sus recargos, multas, intereses y demás accesorios cuando los centavos del monto de los mismos sean entre 01 y 49 y redondear en más cuando sean entre 50 y 99 centavos, percibiéndose en ambos casos el valor en pesos sin centavos.

Artículo 122°- El Departamento Ejecutivo podrá firmar todos los convenios que considere convenientes a fin de mejorar la percepción de las tasas y el recupero de las acreencias existentes con contribuyentes deudores o terceros que tengan a su cargo la retención, ejecución o cobro de dichas acreencias.

PARTE ESPECIAL

SECCIÓN PRIMERA

TRIBUTOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 123°- La determinación expresa de los contribuyentes que se establece para cada tributo en particular no excluye la responsabilidad del pago que incumbe a los demás sujetos enumerados en la Parte General de la presente Ordenanza Fiscal como responsable y obligados al pago, a los cuales la Municipalidad podrá perseguir para la satisfacción de las obligaciones tributarias establecidas en esta Parte Especial, incluso cuando la responsabilidad emergiera de disposiciones convencionales.

TÍTULO SEGUNDO

SERVICIOS GENERALES (ex ABL)

Artículo 124°- Por la prestación de los servicios, tareas y actividades municipales referidas a alumbrado en espacios públicos, señalización, mantenimiento, realizaciones, barrido, limpieza y conservación de la vía pública se abonará la tasa que fija este Título, de acuerdo a los valores que establezca la Ordenanza Impositiva.

El presente tributo municipal recae sobre los bienes inmuebles ubicados en el Partido de Avellaneda.

Artículo 125°- Son contribuyentes y estarán a cargo del pago de esta Tasa:

- a. Los titulares del dominio de los inmuebles a excepción del nudo propietario.
- b. Los usufructuarios.
- c. Los poseedores a título de dueño.
- d. Las empresas prestatarias de servicios públicos que se encuentren ocupando un inmueble sujeto a régimen gratuito de servidumbres.

Toda vez que convencionalmente se estableciera que el responsable del pago del tributo resultare persona ajena a las enunciadas precedentemente, el cobro podrá ser perseguido contra cualquiera de ellas en forma indistinta ya sea conjunta o separadamente a criterio del Departamento Ejecutivo.

Artículo 126°- En particular se seguirán las siguientes disposiciones:

- a. Conjuntamente con la Tasa establecida en este Título se liquidarán los conceptos de “Protección Ciudadana y Emergentología” establecido en el artículo 4° y el concepto “Asistencia a los Clubes de Barrio y/o Centros de Jubilados y/o Sociedades de Fomento” establecido en el artículo 116° quater de la Ordenanza Impositiva vigente.
- b. Las condiciones bajo las cuales un inmueble dejará de tributar por el destino “Baldío y/u obra en construcción” para pasar a hacerlo por cualquiera de los otros destinos establecidos en el artículo 129° de la presente Ordenanza serán reglamentadas por el Departamento Ejecutivo.
- c. Cuando a través de planos de obra se originen nuevas unidades o se modifiquen las existentes, o bien se produzcan cambios en el destino de la Tasa, tales modificaciones se inscribirán en los padrones municipales, a los fines del cobro de los tributos municipales, en el período fiscal siguiente al de vencimiento del plazo de ejecución de obra establecido por el contrato profesional correspondiente, que deberá ser volcado en la declaración jurada que se presente a los fines de la solicitud del permiso de obra. Si antes del vencimiento de dicho plazo hubiera obtenido el certificado de inspección final o la Municipalidad por cualquier medio tomara conocimiento de la finalización de la obra, ésta será la fecha de incorporación de las nuevas unidades o modificaciones de destino para el correspondiente cobro del tributo. En caso de no poder cumplir el contribuyente con el plazo de ejecución de obra previsto deberá notificar la nueva fecha de terminación estimada, con una antelación mínima de sesenta (60) días a la fecha estipulada como plazo originario de finalización de la obra.
- d. En caso de construcciones que pueden habilitarse por etapas o parcialmente, corresponderá a la Municipalidad determinar la proporción imponible para el cobro de la tasa.
- e. En el caso de inmuebles subdivididos en Propiedad Horizontal (Arts. 2037 a 2072 CCCN) el Departamento Ejecutivo podrá a través del organismo pertinente, y según el acuerdo alcanzado por las partes interesadas en la subdivisión, proceder a efectuar la subdivisión con prorrateo de la deuda anterior a la fecha de altas de los nuevos padrones, o perseguir el cobro al contribuyente originario de la totalidad de la deuda devengada por la obligación tributaria de este Título. En caso de existir juicio de apremio en curso deberá requerirse conformidad del área a cargo de la gestión judicial y de la Autoridad de Aplicación. Este procedimiento también podrá ser utilizado en el supuesto de división de parcelas.
- f. Cuando por fiscalización efectuada por la Autoridad u organismos de Aplicación por situaciones observadas de oficio por el Departamento Ejecutivo o por declaración del contribuyente o responsable se detectaran inmuebles que registren características no declaradas a la Municipalidad, y que, como consecuencia de ello, tributen por un destino distinto al que efectivamente les corresponda, se dispondrá su empadronamiento en este último.
- g. Para los casos de las empresas prestatarias de servicios públicos sujetas a régimen gratuito de servidumbre, se le asignará un padrón individual para cada porción de parcela catastral a nombre del usuario directo del régimen de servidumbre, debiendo abonar este la Tasa según el destino de uso que le corresponda, siendo su rige tributario a partir de la fecha de toma de posesión.
- h. Para aquellos adquirentes de inmuebles en subasta judicial, y a solicitud de parte interesada que acredite fundadamente mediante orden judicial que se encuentran liberados de deudas por tributos municipales con anterioridad a la fecha de posesión se les asignará un padrón individual al que se le transferirá las obligaciones fiscales devengadas con posterioridad a la toma de posesión y que no fueron oportunamente canceladas en el padrón original, debiendo abonar la tasa según el destino que le corresponda, siendo su rige tributario a partir de la fecha de toma de posesión.
- i. Para el caso de Inmuebles donde se encuentren funcionando Cooperativas de Trabajo Limitadas dedicadas a la fabricación de productos y Judicialmente se les haya otorgado la posesión del mismo y se encuentran liberados de deudas por tributos municipales con anterioridad a la fecha de posesión, el Departamento Ejecutivo podrá a través del organismo pertinente y a solicitud de parte interesada asignar un padrón individual al que se le transferirá las

obligaciones fiscales devengadas con posterioridad a la toma de posesión y que no fueron oportunamente canceladas en el padrón original, debiendo abonar la tasa según el destino que le corresponda, siendo su rige tributario a partir de la fecha de toma de posesión.

Artículo 127°- Los contribuyentes mencionados para todos los destinos de esta tasa tributarán un importe adicional bajo el concepto de "Protección Ciudadana y Emergentología" por los servicios de seguridad y protección brindados por las fuerzas de seguridad, en el marco de los convenios de Cooperación Institucional, y por los servicios de atención médica de emergencias a víctimas de accidentes ocurridos en la vía pública, para procurar su atención in situ e inmediato traslado a los centros de atención, cuando el estado del afectado así lo requiera, de conformidad con lo normado por la Ordenanza 21441/09.

Artículo 128°- Estarán exentos del pago de la tasa de este Título y de los conceptos liquidados conjuntamente, según lo establecido en el artículo 126° inciso a), los siguientes contribuyentes:

- a. Los jubilados y/o pensionados de todos los regímenes nacionales, provinciales y municipales de Previsión Social que reúnan las condiciones establecidas en la presente norma.
- b. Los ciudadanos argentinos que revistan el carácter de ex combatientes del conflicto bélico llevado a cabo por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, siempre que acrediten los requisitos establecidos en la norma municipal que rige sobre el particular, extendiéndose este beneficio a los sujetos y en los casos previstos por esta última norma.
- c. Las instituciones religiosas reconocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
- d. Las asociaciones gremiales de trabajadores.
- e. Las Obras Sociales de trabajadores en el marco de las Leyes Nacionales N° 23.660, de Obras Sociales, y N° 23.661, del Seguro Nacional de Salud.
- f. Las entidades de bien público que además de encontrarse constituidas conforme a los términos del artículo 150 del Código Civil y Comercial, no posean fines de lucro y se hallen inscriptas como tales en el Registro Institucional de Avellaneda creado por decreto del Departamento Ejecutivo N° 25.874/69 y su modificatorio N° 30.762/72 requisitos establecidos en la norma municipal que rige sobre el particular. Quedan excluidos los Clubes o entidades Deportivas que posean planteles profesionales de deportistas y participen en torneos de primera división oficiales, apoyados por las respectivas federaciones o asociaciones.
- g. Los inmuebles cuyo dominio, posesión o usufructo correspondan al Municipio.
- h. Los inmuebles pertenecientes al dominio del Estado Provincial.
- i. Los inmuebles pertenecientes al dominio del Estado Nacional.
- j. Los cuerpos de Bomberos Voluntarios.
- k. Diarios zonales.

Las eximiciones serán otorgadas anualmente por el Departamento Ejecutivo de acuerdo a los requisitos establecidos en el Título Tercero, la que se aplicará a los distintos ejercicios fiscales que se sucedan a partir de la vigencia de la presente Ordenanza Fiscal, salvo derogación expresa.

Las solicitudes de eximición se presentarán anualmente, en la forma y plazos establecidos en el Título Tercero, hallándose el Departamento Ejecutivo facultado para su otorgamiento a los solicitantes que acrediten fehacientemente reunir la totalidad de los requisitos impuestos en la presente Ordenanza.

El Departamento Ejecutivo queda facultado a eximir del pago de esta Tasa a los contribuyentes mencionados en este artículo que al 31 de diciembre del ejercicio anterior hayan cumplido los requisitos establecidos en la norma municipal que rige sobre el particular.

Las eximiciones reguladas en el presente artículo una vez cumplimentados los requisitos exigidos podrán abarcar la totalidad del año fiscal por el cual se solicitan de corresponder, con la limitante normada en el artículo 16° bis de la presente ordenanza.

Artículo 129°- Para el Presente Tributo Municipal, se establecen los siguientes destinos:

- A. - Vivienda
- B. - Comercios y Actividades Afines
- C. - Industria y actividades afines
- D. - destino Mixto

- E. - Baldío y/u obra en construcción
- F. - Vivienda nueva
- G. - Inmuebles donde se encuentren funcionando Cooperativas de Trabajo Ltda. dedicadas a la fabricación de productos y judicialmente se les haya otorgado la posesión del mismo
- H. - Viviendas en proceso de regularización dominial y aquellas viviendas otorgadas por el Plan Federal de Viviendas y Complejos habitacionales ubicados en: Villa Núñez, Villa Tranquila, Villa Maciel, Villa Corina y distritos de Urbanización Prioritaria según Ordenanza de zonificación
- I. - Vivienda Precaria
- J. - Relleno Sanitario
- K. - Cocheras de uso particular
- L. - Clubes, Sociedades de Fomento, Asociaciones Civiles sin Fines de lucro y Actividades Afines.
- M. - Uso del Estado Nacional, Provincial o unicipal.
- N. - Unidad Complementaria

Artículo 129° bis- El destino “Vivienda Nueva” comprende a todas aquellas viviendas cuya construcción y/o finalización de obra y/o aprobación de plano de obra y/o remodelación y/o empadronamiento, se haya producido a partir del año 2011.

Integrarán el “Destino Mixto” aquellas construcciones donde coexistan un comercio y una vivienda con comunicación interna entre sí.

El destino “Vivienda Precaria” comprende a aquellas construcciones de precaria habitabilidad dada por características tales como suelo de tierra, suelo de ladrillo suelto u otro material, paredes de chapa y/o madera, provisión de agua no convencional, inodoro sin descarga de agua, etc. Así mismo las destinadas a casillas, piezas en inquilinato y/o ranchos.

Artículo 130°- Los Contribuyentes de aquellos inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales y/o de servicios no afectados a actividad alguna, que tributan por la tasa por servicios generales, correspondiente a los destinos B, C y D podrán abonar los períodos fiscales siguientes a la petición expresa formulada ante el Municipio con un cincuenta por ciento (50%) de descuento sobre el valor emitido para cada categoría, previa constatación por parte del Autoridad de Aplicación de tal situación. La reducción tendrá vigencia desde el período fiscal correspondiente, conforme el Artículo 114°.

Producido el inicio/reinicio de una actividad, el inmueble volverá a abonar el total del valor correspondiente por la tasa de este Título. Tal inicio se tendrá por efectuado a partir de la fecha de rige tributario de la actividad económica.

Sin perjuicio de la obligación del Contribuyente de informar el inicio, cese o baja de actividad comercial, industrial y/o de servicio el Departamento Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación podrá otorgar o dejar sin efecto el beneficio previsto en el presente artículo en situaciones detectadas de oficio por el órgano de aplicación.

Artículo 130° bis- Los inmuebles encuadrados en el destino K – Cocheras de uso particular, cuando las mismas se encuentren subdivididas y en superficies descubiertas, podrán tributar con una reducción de hasta el cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de la tasa emitido conforme a las condiciones que el Departamento Ejecutivo establezca en su reglamentación.

Artículo 130° ter- A los fines de determinar la Tasa por Servicios Generales de los objetos imponible aforados en el destino B – Comercio y Actividades Afines en los que se desarrollen actividades comerciales de cervecería y/o bar, se aplicará lo establecido en el artículo 1° de la Ordenanza Impositiva con más el coeficiente, que establezca el Departamento Ejecutivo en su reglamentación, en relación a la capacidad de concurrencia admisible para cada uno de ellos.

Deléguese en el Departamento Ejecutivo, la facultad de fijar los coeficientes.

Artículo 131°- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Parte General de la presente Ordenanza Fiscal, en el título Décimo Primero, Capítulo Primero, Artículo 80°, se considerarán asimismo pasibles del mismo tipo de sanción las siguientes conductas:

- a. Planos presentados que no se condigan con la realidad de las obras construidas, presentados con planos falsos o

- apócrifos, falta de planos aprobados o construcciones irregulares.
- b. Desarrollo de actividades comerciales, industriales o de servicios no autorizadas o no declaradas por el titular del dominio, cuando éste fuese el mismo titular que el de la explotación comercial, industrial o de servicios.
 - c. Solicitudes de eximición o reducción, con documentación falsa o apócrifa.
 - d. Para los escribanos públicos, cuando dentro del plazo dispuesto para el ingreso del Tributo Municipal retenido, no procedieran al depósito respectivo.

Artículo 132°- El organismo competente encargado de la fiscalización de obras civiles deberá notificar a la Autoridad de Aplicación todas las circunstancias que detecte a través de su actividad y que pudieran configurar modificaciones en la cuantía de esta tasa.

Artículo 133°- En el caso de detectarse objetos imponibles sin empadronar o los supuestos previstos en el artículo 126° inciso f, podrá determinarse como fecha de rige tributario el primer período no prescripto, conforme a lo normado en el Título Décimo Cuarto "Prescripción", procediéndose a perseguir el pago de la totalidad de los tributos adeudados, salvo prueba en contrario debidamente justificada y aceptada por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 134°- Los organismos municipales competentes no podrán dar curso a trámites de mensura, unificación, anexión y división de parcelas, sin que, previo a todo otro trámite y a efectos de autorizar los mismos, se acredite que los inmuebles involucrados se encuentran libres de deuda en concepto de este gravamen municipal, y cualquier otro que afecte al inmueble. Los padrones correspondientes a las parcelas involucradas deberán tributar, según su nuevo estado parcelario, a partir del período subsiguiente al registro de dicho estado en el Registro de la Propiedad Inmueble, salvo el caso previsto en el inciso f) del artículo 126°.

De igual forma se procederá para dar curso a trámites referidos a la autorización, aprobación o registro de obras civiles.

Artículo 135°- Los contribuyentes o responsables estarán obligados a presentar ante el Departamento de Catastro Físico el plano aprobado y registrado en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la Registración. En caso de omisión de la comunicación dispuesta precedentemente, la Autoridad de Aplicación podrá aplicar la multa por incumplimiento a los deberes formales que estatuye esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 136°- Todo acto de disposición del dominio de los bienes inmuebles deberá ser comunicada a la Municipalidad por el escribano actuante dentro de los treinta (30) días de la protocolización de la escritura respectiva, indicando nombre y apellido, número de documento de identidad y domicilio del comprador y/o beneficiario. En el caso de que el comprador y/o beneficiario fuese una sociedad de personas o de capital, se deberá indicar fecha de constitución, todos los datos relativos a su inscripción en la Inspección General de Justicia u Organismos de igual competencia y los datos personales de los responsables que la representen. En caso de omisión de la comunicación dispuesta precedentemente, la Autoridad de Aplicación podrá aplicar la multa por incumplimiento a los deberes formales que estatuye esta Ordenanza Fiscal.

Asimismo, todos los escribanos, en el momento de proceder a la protocolización de la escritura traslativa de dominio o de la que grave en primer y segundo grado los inmuebles de este partido deberán retener el importe de la tasa de este Título que no haya sido satisfecho. La tasa retenida deberá ser ingresada dentro de los cinco (5) días de otorgada la escritura traslativa de dominio. La inobservancia de esta disposición los colocará en situación de responsabilidad solidaria por la deuda conjuntamente con el beneficiario y/o adquirente como así también cumplimentar lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ordenanza Fiscal.

Asimismo, el Escribano actuante será pasible de la aplicación de las sanciones establecidas, como consecuencia de la vigencia del Artículo 80°, de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 137°- La tasa de este Título no alcanza a los organismos centralizados, desconcentrados y descentralizados de la Municipalidad de Avellaneda.

Artículo 137° bis- Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 126° y 129° y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 351° de la presente Ordenanza, se establece el sistema de determinación de la base tributaria por valuación fiscal.

Los inmuebles se aforarán de acuerdo a los siguientes destinos y rangos de valuación:

Destinos:

- A - Vivienda
- B - Comercio y actividades afines
- C - Industria y actividades afines
- D - Destino Mixto
- E - Baldío y/u obra en construcción
- F - Vivienda nueva
- J - Relleno Sanitario
- K - Cocheras de uso particular
- L - Clubes, Sociedades de Fomento, Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y actividades afines
- M - Uso del Estado Nacional, Provincial o Municipal
- N - Unidad Complementaria

Rangos de valuación, excepto Destino J - Relleno Sanitario:

- a. \$500.000,- o más
- b. Desde \$300.000,- hasta \$499.999,99
- c. Hasta \$299.999,99

La determinación del tributo surgirá de la aplicación de una alícuota sobre la valuación fiscal del inmueble, con parámetros mínimos y máximos de incremento, respecto del valor de liquidación corriente del año anterior, según el destino y rangos de valuación que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva.

En los casos en que no se disponga de valuación o en aquellos casos en que a criterio del Departamento Ejecutivo la misma no guardara relación con la realidad económica que debería representar, la base de valuación se determinará de acuerdo con la superficie del terreno que en forma cierta o presunta se estableciera y los m2 construidos en función al destino. En los casos en los que se desconociera el destino, la determinación se realizará considerando al mismo como "mixto".

Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el presente.

Artículo 137° ter- Conforme a lo normado precedentemente, la Ordenanza Impositiva establecerá montos mínimos de tributación.

Artículo 137° quater- Quedan exceptuados de lo normado en los artículos 137° bis y 137° ter aquellos inmuebles aforados en los destinos G, H, e I.

En estos casos, abonarán el monto fijo determinado por la Ordenanza Impositiva.

TITULO TERCERO

REQUISITOS PARA LA EXIMICION DEL PAGO DE LA TASA POR SERVICIOS GENERALES (EX ABL)

Artículo 138°- Los requisitos para acceder a la eximición para Jubilados y/o Pensionados establecida en el artículo 128° inciso a) son los siguientes:

- a. El solicitante deberá acreditar el carácter de Contribuyente establecido en esta Ordenanza con respecto del inmueble para el que se solicita la eximición.

- b. El solicitante y/o su cónyuge y/o pareja conviviente deben ser jubilado y/o pensionado.
- c. El inmueble para el que se solicita la eximición deberá estar destinado únicamente a vivienda de uso familiar del solicitante.
- d. Cuando el solicitante fuera titular de otro inmueble destinado a vivienda la eximición sólo alcanzará al inmueble que habita conforme lo descripto en el inciso c).
- e. El único ingreso del solicitante y/o su cónyuge y/o pareja conviviente debe ser por haberes previsionales y no debe superar el equivalente a la suma de dos y media jubilaciones mínimas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional.

El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a reglamentar la presente eximición.-

Artículo 139°- Los requisitos para acceder a la eximición correspondiente a los ciudadanos argentinos que revistan el carácter de ex combatientes del conflicto bélico llevado a cabo por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur establecida en el artículo 128° inciso b) son los siguientes:

- a. El carácter de Veterano de Guerra
- b. El solicitante deberá acreditar el carácter de Contribuyente establecido en esta Ordenanza con respecto del inmueble para el que se solicita la eximición.
- c. La demostración fehaciente que el inmueble por el que se solicita la eximición del pago, reviste el carácter de vivienda única y permanente del peticionante.
- d. Que el inmueble por el que solicita el beneficio, constituya una sola unidad de vivienda como casa habitación, sin local destinado a comercio, actividades profesionales ni ningún otro destino que no sea exclusivamente el especificado en el apartado anterior.

Los beneficios conferidos a los veteranos de guerra comprendidos en el presente artículo, serán extensivos a su cónyuge, ascendiente y/o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, y en ese orden, siempre que los beneficiarios alcanzados directamente por la eximición dispuesta en la presente norma hubiesen fallecido con motivo o en ocasión del conflicto bélico referido, y los familiares especificados precedentemente acrediten los extremos requeridos.

El beneficio acordado a los Veteranos de Guerra en virtud de la presente Ordenanza será transmisible por causa de muerte a las personas detalladas en el inciso anterior en el mismo orden, y en tanto ellas acrediten los requisitos allí especificados.

El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a reglamentar la presente eximición.

Artículo 140°- Serán alcanzados por la eximición establecida en el artículo 128° inciso c) los inmuebles destinados en forma única, exclusiva, permanente y pública a la realización de actividades de culto y/o litúrgicas que se encuentren bajo la propiedad, usufructo, posesión, uso y/o goce de las instituciones religiosas reconocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación; los establecimientos educativos pertenecientes a dichas instituciones religiosas; los inmuebles cuya titularidad del dominio y/o usufructo y/o posesión y/o uso y goce se encuentre a cargo del Obispado de Avellaneda-Lanús, sea cual fuese el objeto de su utilización y siempre y cuando los mismos no se encuentren arrendados a terceras personas, humanas o jurídicas.

Artículo 141°- Para acceder a la eximición del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a las Organizaciones Gremiales de Trabajadores encuadradas dentro del alcance de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, establecidas en el artículo 128° inciso d) los inmuebles alcanzados por esta eximición serán los destinados exclusivamente a sus sedes administrativas no pudiendo superar la cantidad de un (1) inmueble por asociación gremial.

El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a reglamentar la presente eximición.

Artículo 142°- Los requisitos para acceder a la eximición del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a las Obras Sociales de Trabajadores en el marco de las Leyes 23.660 de Obras Sociales y 23.661 del Seguro Nacional de Salud, establecidas en el artículo 128° inciso e) serán los siguientes:

- a. Que la Obra Social se encuentre inscripta en el Ministerio de Salud de la Nación.
- b. Los inmuebles alcanzados por esta eximición serán los destinados utilizados exclusivamente para la prestación de servicios asistenciales.

El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a reglamentar la presente eximición.-

Artículo 143°- Los requisitos para acceder a la eximición del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a Entidades de Bien Público establecidas en el artículo 128° inciso f) serán los siguientes:

- a. Encontrarse constituidas conforme los términos del artículo 150° del Código Civil y Comercial.
- b. No poseer fines de lucro.
- c. Encontrarse inscriptas en el Registro Institucional de Avellaneda creado por Decreto del Departamento Ejecutivo N°25874/69 y modificatorio N°30.762/72

Quedan excluidos los Clubes o entidades deportivas que posean planteles profesionales de deportistas y participen en torneos de primera división oficiales, apoyados por las respectivas federaciones o asociaciones.

El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a reglamentar la presente eximición.-

Artículo 144°- A fin de acceder a la eximición del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a inmuebles pertenecientes al dominio de la Provincia de Buenos Aires, establecida en el artículo 128° inciso h) estos deberán ser destinados a servicios educativos, de salud, de justicia y de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° inc. 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades que fuera modificado por el art. 44 de la ley 13.154.

Artículo 145°- A fin de acceder a la eximición del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a inmuebles pertenecientes al dominio del Estado Nacional, establecida en el artículo 128° inciso i) estos deberán ser destinados a servicios educativos, de salud, de justicia y de seguridad.

Artículo 146°- A fin de acceder a la eximición del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios establecida en el artículo 128° inciso j) los inmuebles deberán encontrarse bajo la propiedad, usufructo, posesión o uso y goce de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

Artículo 147°- Los requisitos para acceder a la eximición del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a Diarios Zonales establecidas en el artículo 128° inciso k) serán los siguientes:

Ser establecimientos dedicados a la redacción, diagramación y edición de diarios, periódicos zonales con domicilio legal en el Partido cuya venta se realice por suscripción.

Artículo 148°- Todo cambio de titularidad y/o posesión y/o uso y goce del inmueble objeto del tributo, en las condiciones del mismo y/o en las del beneficiario de la eximición, deberá ser comunicado de inmediato al Departamento Ejecutivo.

La enajenación del inmueble producirá la caducidad de pleno derecho de la eximición otorgada, a partir de la fecha de escrituración o de la entrega de la posesión efectiva, la que fuese anterior, como así también el vencimiento del contrato de locación y/o comodato o fecha de la efectiva desocupación, la que fuese anterior.

Artículo 149°- Los jubilados y/o pensionados, los veteranos de guerra, las asociaciones gremiales de trabajadores, de obras sociales, del Seguro Nacional de Salud, las entidades de Bien Público, el Municipio, la Iglesia Católica, Instituciones Religiosas, Cuerpos de Bomberos Voluntarios que sean locatarios o comodatarios de un inmueble, podrán acogerse al beneficio de la eximición siempre que en el contrato de locación se los haga responsables del pago de la tasa por Servicios Generales. La vigencia de la eximición será anual y cuando la expiración del contrato o fecha de desocupación se produzca antes de la finalización del año fiscal por el cual se otorgó el beneficio, ésta caducará de pleno derecho.

Artículo 150°- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza hará caducar la eximición concedida, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para requerir por la vía que corresponda, el pago de las sumas adeudadas con más las actualizaciones, multas y recargos que correspondieren.

Artículo 151°- En todos los casos las eximiciones comenzarán a regir al haberse cumplimentado los requisitos exigidos, y asimismo se perderán sus beneficios al momento en que se verifique que uno de sus requisitos no se está cumpliendo.

Artículo 152°- El Departamento Ejecutivo a través de la Autoridad u Organismo de Aplicación podrá constatar la veracidad de las declaraciones juradas que presenten los solicitantes. En caso de constatare falsedad en las mismas se procederá, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, a ejercer las acciones judiciales correspondientes.

Artículo 153°- El Departamento Ejecutivo formalizará el otorgamiento de la eximición a través de una Disposición emanada por la Autoridad u Organismo de Aplicación.

Artículo 153° bis- El Departamento Ejecutivo podrá requerir al solicitante del beneficio de eximición mayor información u otro tipo de documentación que considere menester para juzgar el caso suscitado en la forma adecuada, como así también el Organismo de Aplicación podrá requerir ante la autoridad administrativa que corresponda los informes socioeconómicos que sean necesarios u a otra dependencia de carácter público o privado todo tipo de información sobre la validez de la documentación presentada por el interesado o sobre el mismo, el inmueble o grupo familiar conviviente, según considere necesario.

Artículo 153° ter- El Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a reglamentar las condiciones, oportunidad, formas, medios e instrumentos necesarios para la concesión de los beneficios acordados en la presente Ordenanza.

TÍTULO CUARTO

TASA POR FISCALIZACIÓN RIESGO AMBIENTAL

Artículo 154°- La Tasa por Fiscalización Riesgo Ambiental se asocia a la posibilidad de ocurrencia de un hecho considerado desgraciado, que puede afectar la salud, los bienes y/o el ambiente. Se refiere al potencial peligroso que conllevan los “procesos productivos” y de almacenamiento de sustancias que devienen peligrosas.

Artículo 155°- Por los servicios Especiales de fiscalización, Inspección, Control, Empadronamiento y prevención periódicos previstos en la Ley Provincial 11.459 y sus reglamentación -Decreto 1.741/96- que preste la Municipalidad de Avellaneda con arreglo al Convenio de Delegación Suscripto por el Departamento Ejecutivo y la Secretaría de Política Ambiental, copia del cual obra como Anexo I de la Ordenanza 15857, previsto en los artículos 26° de la Ley Provincial 11.459 y 78° del Decreto 1.741/96. Quedan también comprendidos los servicios de fiscalización, inspección, control y monitoreo que realice la Municipalidad con relación a establecimientos, inmuebles y/o actividades en los que se realicen operaciones de disposición final de residuos de cualquier naturaleza.

Esta Tasa no comprende los servicios de expedición del Certificado de Aptitud Ambiental e inspección de verificación de funcionamiento del establecimiento que deba realizarse como consecuencia de la comunicación exigida por el artículo 11° de la Ley Provincial 11.459 para el perfeccionamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, a los que se refiere el artículo 37 de la Ley Provincial 12.576-Ley Impositiva de la Provincia- o el que lo reemplace, los que se abonarán de acuerdo a esta última disposición.

Artículo 156°- Son contribuyentes de esta Tasa: a) los titulares de establecimientos industriales y actividades clasificadas de Tercera (3°) Categoría de acuerdo a la clasificación establecida en la Ley Provincial 11.459 y su reglamentación, instalados o que se instalen en el Partido de Avellaneda, y b) los establecimientos y actividades en los que se realicen operaciones de tratamiento y/o disposición final de residuos de cualquier naturaleza.

Artículo 157°- La base imponible de este gravamen estará constituida por el Nivel de Complejidad Ambiental del establecimiento o actividad por el que se deba contribuir este tributo, con arreglo a la clasificación establecida en la Ley 11.459 y su reglamentación.

Para el supuesto de establecimientos y/o actividades que realicen operaciones de disposición final de residuos de cualquier naturaleza, la base imponible estará dada por la superficie del inmueble en el que opere el establecimiento.

Artículo 158°- Esta Tasa se abonará mensualmente y su monto, relacionado con el Nivel de Complejidad Ambiental, surgirá de una fórmula polinómica prevista en la Ordenanza Impositiva.

Para el supuesto de establecimientos y/o actividades que realicen operaciones de disposición final de residuos de cualquier naturaleza, la tasa se abonará mensualmente y su monto surgirá del valor que fije la Ordenanza Impositiva en base a unidad de medida de superficie.

Artículo 159°- El Departamento Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria los mecanismos de liquidación y percepción de esta tasa, coordinando los procedimientos entre la Autoridad de Aplicación del área a cargo de los servicios y la Autoridad de Aplicación del área de Recaudación Tributaria.

Artículo 159° bis – Por la expedición de los Certificados de Aptitud Ambiental (C.A.A.) de establecimientos industriales previamente clasificados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable en la Primera (1ª) y Segunda (2ª) Categoría de acuerdo al Nivel de Complejidad Ambiental conforme lo previsto por el Artículo 28 del Decreto N° 1741/96 (Reglamentario de la Ley N° 11.459), como así también por la fiscalización de los referidos establecimientos industriales existentes o que se instalen en el Partido de Avellaneda, facultades que fueran delegadas en este Municipio por Convenio suscripto con el mencionado Organismo Provincial, se abonará la Tasa que fija este artículo de acuerdo a los valores que establezca la Ordenanza Impositiva.

TITULO QUINTO

PATENTE DE MOTOVEHICULOS E IMPUESTO AL AUTOMOTOR TRANSFERIDO POR LEY PROVINCIAL N°13.010

Artículo 160°- Son responsables del pago de patentes de motovehículos e impuesto al automotor, los titulares de vehículos radicados en el Partido de Avellaneda y/o quienes acrediten la posesión de los vehículos y/o los adquirentes de los mismos que no hayan efectuado la transferencia de dominio ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Crédito Prendarios. A estos efectos se considerará radicado todo vehículo cuyo propietario y/o adquirente tenga el asiento principal de su residencia en el Partido de Avellaneda.

Artículo 161°- Los vehículos radicados en el partido, transferidos al Municipio por la Agencia Recaudadora de la Provincia de Buenos Aires, tributarán lo establecido en la ley impositiva Provincial vigente al momento del pago, según los diferentes modelo-año, modelo de fabricación, tipos, categorías y/o valuaciones que la misma establezca. El acogimiento del contribuyente a los planes de facilidades de pago se realizará según lo dispuesto en el Título X, Capítulo II de la presente Ordenanza Fiscal. La liquidación será efectuada cuatrimestralmente. Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar todo lo referente al cobro del crédito cedido.

Artículo 161° bis- Cuando la base imponible este constituida por la valuación de los vehículos, ésta será establecida tomando como base los valores suministrados e informados por la Agencia Recaudadora de la Provincia de Buenos Aires que resulten disponibles al momento de ordenarse la emisión de la primera cuota del año del impuesto, sobre la cual se aplicarán las alícuotas que fije la Ley Impositiva y/o los que surjan de la facultad de los Municipios para incrementar las valuaciones fiscales, conferida por la Ley Impositiva vigente. Facúltase al Departamento Ejecutivo para reglamentar la aplicación de incrementos.

Artículo 162°- El pago del tributo Patentes de motovehículos será semestral y se abonará en el momento que el Departamento Ejecutivo lo disponga, o en la oportunidad en que se radique en el partido, paso previo a su inscripción.

Artículo 162° bis- Quedarán eximidos del pago de lo establecido en este Título:

- a. Los motovehículos cuyo modelo-año, de acuerdo al título de propiedad, exceda los veinte (20) años de antigüedad.
- b. Los cuatriciclos que no se encuentren autorizados para circular en la vía pública y que se hallen exceptuados de la Licencia para Configuración de Modelo según lo establecido por Resolución 108/2003 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación.
- c. El Estado Nacional, Provincial y las Municipalidades, y sus organismos descentralizados y autárquicos, excepto aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros, conforme lo establecido por el artículo 243° inciso a) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 163°- Como comprobante de la inscripción y de sus renovaciones la Municipalidad entregará, previo pago del valor fijado en la Ordenanza Impositiva, un recibo timbrado por la Tesorería Municipal con el que el contribuyente o responsable deberá circular. Además el motovehículo deberá circular con la chapa patente, otorgada por el registro de la propiedad del automotor que el contribuyente o responsable colocará en un lugar visible del mismo.

Quando los agentes municipales de comprobación de faltas a las normas de tránsito detecten el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, deberán labrar el acta respectiva, elevando las actuaciones a la Autoridad de Aplicación, a fin de proceder a la determinación y exigibilidad de la tasa.

Artículo 164°- Asimismo, los Jueces de Faltas deberán constatar fehacientemente mediante acta labrada al efecto, en el

caso de vehículos sujetos al pago de este tributo, previo al levantamiento de las medidas de secuestro o decomiso, y comunicar a la Autoridad de Aplicación o al organismo fiscal de aplicación que se designe en la reglamentación, los datos de los infractores así como de los vehículos objeto de la infracción cometida, cuando detectaren que el contribuyente ha evadido total o parcialmente el pago de este tributo.

La falta de pago del tributo que constataren los Jueces de Faltas no constituye impedimento para autorizar el retiro del vehículo secuestrado o decomisado. Lo dispuesto en el párrafo precedente sólo obliga a los Jueces de Faltas a cumplir el deber de información establecido para los funcionarios municipales en el artículo 34° de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 164° bis- En todo lo no previsto en los artículos precedentes será de aplicación el Código Fiscal, la Ley Impositiva vigente de la Provincia de Buenos Aires y las normas reglamentarias que dicte el Departamento Ejecutivo.

TÍTULO SEXTO

TASA POR INSPECCIÓN PARA HABILITACIÓN O INSCRIPCIÓN DE COMERCIOS, INDUSTRIAS, SERVICIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 165°- Por la primera inspección, dirigida a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la habilitación y para la preservación de la seguridad, salubridad, higiene, que se efectúe en los locales, establecimientos, y/u oficinas destinados a comercios, industrias, servicios y demás actividades de características asimilables a las alcanzadas por las disposiciones de este Título –quedando comprendidos los destinados al emplazamiento, funcionamiento u operación de las instalaciones principales y complementarias necesarias para el ejercicio de dichas actividades, cualquiera sea su rubro-, aunque se trate de servicios públicos, y alcanzando a las personas físicas o jurídicas con domicilio declarado en la ciudad de Avellaneda que se encuentren inscriptas en ARBA y/o AFIP, se abonará la tasa que la Ordenanza Impositiva establezca.

En virtud de lo determinado por la Ley Provincial 7.725/71, la tasa del presente Título alcanza a los titulares de comercios, industrias o asimilables instaladas en dependencias de la empresa Ferrocarriles Argentinos o su(s) continuadora(s) o sus concesionarias, las que en calidad de terceros contrataron con ella.

Quedan también comprendidos las oficinas, establecimientos, locales y demás inmuebles en los que se ejerzan las actividades los concesionarios de obras o servicios públicos nacionales y provinciales. En el caso de concesionarios de obras o servicios públicos municipales, los mismos estarán sujetos al pago de esta tasa, salvo disposición expresa en contrario de los Pliegos de Bases y Condiciones por los que se rija la concesión.

Al habilitar establecimientos, oficinas y/u otros inmuebles destinados a los usos referidos en el párrafo anterior, la Municipalidad informará de dicha habilitación, a la Dirección de Recaudación dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al impuesto a los Ingresos Brutos.

Artículo 166°- Las alícuotas que la Ordenanza Impositiva fije se aplicarán sobre los bienes del activo fijo de la empresa, con excepción de los rodados e inmuebles.

Esta tasa se abonará:

- a. Al solicitar la habilitación.
- b. Al solicitar la transferencia de la habilitación.
- c. Cuando se produzcan ampliaciones, se considerará exclusivamente el valor de las mismas.
- d. Cuando haya cambio o anexos de rubros o traslados.

A los efectos de la aplicación de esta tasa quedan incluidas todas las instalaciones sujetas al gravamen de las Tasas de los Títulos OCTAVO Y NOVENO, Sección PRIMERA de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 167°- Los valores sobre los que se aplicará la tasa serán cualquiera de los siguientes:

Valor de adquisición según comprobantes contables.

Valor de construcción, según comprobantes contables y contractuales.

Determinación de oficio practicada por la Municipalidad de conformidad con lo dispuesto en esta Ordenanza Fiscal.

En el caso de instalaciones, se tomarán los valores que resulten mayores entre los resultantes de los incisos anteriores y los mínimos contenidos en la Ordenanza Impositiva para las Tasas del TÍTULO SEPTIMO.

Artículo 168°- A todos los efectos de esta Tasa, el incremento comprende los siguientes casos que dan lugar a la inspección de los locales en que se efectúen y que puedan darse simultánea o separadamente:

1. Incorporación de elementos al activo fijo existente.
2. Reemplazo de elementos correspondientes al activo fijo existente por otros.
3. Ampliaciones del local.
4. La presentación de la planilla en la que declare el Activo Fijo existente, para el caso de Personas Jurídicas deberá estar certificada por Contador Público ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En la presentación de la solicitud de habilitación en cualquiera de los casos que se trate, se deberá ingresar la totalidad de la Tasa que la Ordenanzas Impositiva imponga.

Cuando los hechos a los que se refieren los incisos 1) y 2) del presente artículo involucren exclusivamente a instalaciones sujetas a control municipal, se tributará por las Tasas legisladas en los Títulos OCTAVO Y NOVENO, de esta Sección PRIMERA de la Ordenanza Fiscal, no correspondiendo la aplicación del tributo de este Título.

Artículo 169°- Son contribuyentes de esta tasa los titulares de las actividades descriptas en el artículo 165° y, en el caso de concesiones o permisos otorgados por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, los concesionarios o permisionarios.

Quedan comprendidos en la categoría de contribuyentes las sociedades del Estado, las sociedades de economía mixta y las sociedades anónimas de capital mayoritariamente estatal, a excepción de las sociedades con participación estatal mayoritaria de esta Municipalidad.

Artículo 170°- No están alcanzados por el presente tributo ni para el inicio del trámite de habilitación, el ejercicio de profesiones liberales sujetas a matriculación en el Colegio Profesional respectivo, realizadas en estudios o consultorios, en tanto los titulares de la actividad susceptible de considerarse como objeto imponible no sean sociedades comerciales u otras personas jurídicas con fines lucrativos.

Serán considerados profesionales con título universitario los martilleros y corredores radicados en el Partido, que se encuentren habilitados para el ejercicio de sus funciones, sean o no egresados universitarios, equiparados por única vez conforme lo normado por la Ley N° 25.028 (art. 3°, 2do. párrafo). En consecuencia, a los efectos de acogerse al beneficio del presente artículo deberán solicitarlo expresamente y en forma individual demostrando la inexistencia de deuda exigible por todo tributo del que sea responsable al momento de la solicitud.

Tampoco están alcanzados los servicios públicos brindados por las Fuerzas Militares, de Seguridad y Policiales, ni los prestados por administración por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades o sus organismos desconcentrados y descentralizados y las cooperativas de trabajo constituidas por efectores sociales, según las disposiciones dictadas por la autoridad respectiva de contralor o funcionamiento.

TÍTULO SEPTIMO

TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

CAPÍTULO PRIMERO

PARTE GENERAL

Artículo 171°- Por los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene en comercios, industrias, depósitos de mercaderías o bienes de cualquier especie, toda actividad productiva, de servicios o asimilables a tales y/o toda actividad lucrativa que se ejerza en jurisdicción del municipio, sea en forma transitoria o habitual aunque el titular del mismo fuera responsable exento a los impuestos provinciales, se abonará la tasa que en este título se detalla.

Artículo 172°- Para configurar el hecho imponible de esta tasa, el sujeto que desarrolla actividad comercial y/o industrial y/o de servicios, deberá poseer local, establecimiento y/u oficina habilitado o susceptible de ser habilitado situado dentro del ejido del Municipio.

Artículo 172° bis- En los casos en los que no se cuente con la habilitación municipal y sin perjuicio de efectuar el trámite correspondiente, la Dirección General Tributaria podrá otorgar un legajo provisorio al solo efecto de liquidar Tasas y Derechos que graven la actividad, remitiendo copia de la misma a la Dirección de Habilitaciones Comerciales o Industriales, según corresponda, para su conocimiento e intervención final al respecto.

Artículo 173°- Para el caso que un contribuyente cuente con más de un local comercial y/o industrial y/o de servicios dentro del Partido de Avellaneda y tribute por la base ingresos en uno de los locales deberá tributar la base zonal en cada uno de los restantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 176.

Artículo 173° bis- Los objetos alcanzados por la presente Tasa, cuando no se encuentren eximidos de su pago, tributarán un importe adicional bajo el concepto de "Protección Ciudadana y Emergentología" por los servicios de seguridad y protección brindados por las fuerzas de seguridad, en el marco de los convenios de Cooperación Institucional, y por los servicios de atención médica de emergencias a víctimas de accidentes ocurridos en la vía pública, para procurar su atención in situ e inmediato traslado a los centros de atención, cuando el estado del afectado así lo requiera.

CAPÍTULO SEGUNDO

SUJETOS IMPONIBLES

Artículo 174°- Son contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas y demás sujetos enunciados en el artículo 15° de esta Ordenanza Fiscal que ejerzan las actividades enumeradas en este Título. A los efectos de considerar los sujetos obligados del presente tributo municipal, rige la Parte General, Título Sexto, artículo 13° a 24°, de la presente Ordenanza Fiscal.

No son sujetos pasibles de aplicación del presente tributo municipal aquellos que se encuentren comprendidos en el Artículo 170° de la presente Ordenanza Fiscal.

CAPÍTULO TERCERO

BASES IMPONIBLES Y MINIMOS

Artículo 175°- Para determinar el importe a tributar se deberán considerar:

- a. Mínimo Zonal: El correspondiente a la localización del establecimiento comercial, industrial o de servicios, de acuerdo a que el frente de dicho establecimiento fuese a :

a.A1) Calle Común.

b.A2) Calle Diferencial.

b) Base Imponible por Ingresos: Será la resultante de los ingresos devengados de todas las actividades gravadas durante el periodo fiscal.

c) Base Imponible Especial: Estará constituida según lo dispuesto en el presente Título La establecida en el artículo 179° para las actividades allí indicadas.

d) Mínimo Especial: El establecido por el artículo 177° de la presente Ordenanza para las actividades allí especificadas.

Artículo 176°- El Mínimo Zonal establecido en el artículo 175° inciso a) apartado 2), corresponde al siguiente detalle:

Av. Pres. Bartolomé Mitre en toda su extensión; Av. Pres Hipólito Yrigoyen en toda su extensión; Martín Fierro entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco; Las Flores entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco; Av. Galicia entre Av. Pres. Hipólito Yrigoyen y Av. Bernardino Rivadavia; Av. Dr. Manuel Belgrano en toda su extensión; 12 de Octubre entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Florentino Ameghino; Ing. Marconi en toda su extensión; Chacabuco entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Florentino Ameghino; Montes de Oca entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Florentino Ameghino, French entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Ameghino Florentino; 25 de mayo entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Florentino Ameghino; Sarmiento entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Florentino Ameghino, Francisco Narciso Laprida entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Florentino Ameghino; España entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Juan Bautista Palaá; Gral. Paz, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano, Italia, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano; 9 de Julio entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano; Mons. Piaggio entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano; Dr. Adolfo Alsina entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Juan Bautista Palaá; Lavalle entre Av. Mitre y Palaá; Berutti entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Juan Bautista Palaá; Mariano Acosta entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Juan Bautista Palaá; Maipú entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano; Colón entre España y Vélez Sarsfield; Av. Fabián Onsari en toda extensión; Crisólogo Larralde desde vías del Ferrocarril Roca hasta Av. Fabián Onsari; Dr. Mariano Moreno entre Raquel Español y Lomas de Zamora; Pje. Calderón en toda su extensión; Dr. Estanislao Severo Zeballos entre Raquel Español y Lomas de Zamora; Bragado entre Raquel Español y Lomas de Zamora; Bulnes en toda su extensión; Zola Emilio entre Raquel Español y Lomas de Zamora; Bolívar entre Raquel Español y Martín Fierro; Salvador Soreda entre Raquel Español y Piran; Lomas de Zamora entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco; Piran entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco; Bahía Blanca entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco; Pje. Juan Castagnino en toda su extensión; Lartigau entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco; Raquel Español entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco; Pje. Hidalgo Bartolomé en toda su extensión; Pje. Padre Comaschi en toda su extensión; Av. Ramón Franco entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Raquel Español; Pje. Banco de Avellaneda en toda su extensión; Necochea entre Juan Bautista Alberdi y Gral. Juan Gregorio Lemos; Cnel. Manuel Dorrego entre Juan Bautista Alberdi y Juan Manuel Casella Piñero; Gral. Luis María Campos entre Elizalde y Pastor Obligado; Gral. José de San Martín entre Gral. Juan Lavalle y Cmte. Spurr; Cnel. Brandsen entre Italia y Arenales; Arenales entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano; Juan Bautista Alberdi entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín; Av. Gral. M. Miguel de Güemes entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Crisólogo Larralde; Cnel. Lacarra en toda su extensión; Lambaré entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín; Pje. Cervantes entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín; Lafayette entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín; Gral. Juan Gregorio Lemos entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín; Elizalde entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín; Pastor Obligado entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín; Cmte. Spurr entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. Luis María Campos; Pje. Del FFCC a la Ensenada entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Cnel. Manuel Dorrego; Juan Manuel Casella Piñero entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Cnel. Manuel Dorrego; Mujeres Argentinas en toda su extensión, Av. Francisco Pienovi entre José María Freire y puente Victorino de la Plaza; José María Freire entre Av. Francisco Pienovi y Av. Bernardino Rivadavia; Tres Arroyos (Colectora de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón - Ex Acceso Sudeste) entre Arroyo Sarandí y Arroyo Santo Domingo; Juan Bautista Palaá entre Mariano Acosta y 9 de Julio; Av. Bernardino Rivadavia entre Av. Pres. Hipólito Yrigoyen y Av. Galicia.

Artículo 177°- El Mínimo Especial, para las actividades que se detallan a continuación será determinado de acuerdo a lo prescripto en la Ordenanza Impositiva.

1. Carreras de caballos y agencias hípias.
2. Mercados y mercaditos.
3. Supermercados (con locales de venta inferiores a 900m2)
4. Perfumerías y comercialización de artículos de rubros diversos
5. Perfumerías que desarrollen sus actividades como secundarias de las farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (excepto las constituidas como Sociedades Anónimas).
6. Comercialización de artículos de rubros diversos que desarrollen sus actividades como complementarias de farmacias constituidas como Sociedades Anónimas.
7. Comercialización de automotores nuevos.

8. Comercialización de automotores usados.
9. Comercialización de lanchas y embarcaciones.
10. Comercialización de camiones nuevos y usados.
11. Heladerías
12. Restaurantes.
13. Despachos de bebidas.
14. Bar.
15. Bares, cafeterías y pizzerías.
16. Confiterías y establecimientos similares sin espectáculos.
17. Minimercados de estaciones de servicios.
18. Establecimientos que expenden comidas y bebidas no clasificados en otra parte.
19. Cervecerías.
20. Fast Food y locales de venta de comidas y bebidas al paso.
21. Hoteles alojamiento y albergues por hora.
22. Transporte de pasajeros.
23. Transportes de cargas.
24. Lavado y engrase.
25. Garajes y playas de estacionamiento.
26. Hangares y guarderías de lanchas.
27. Servicios Relacionados con el Transporte no clasificados en otra parte.
28. Depósitos de bienes de terceros.
29. Depósitos de bienes propios.
30. Pensionados.
31. Gimnasios.
32. Alquiler de canchas para prácticas deportivas de paddle, futbol, squash, etc. (con más de dos canchas)
33. Servicios de alquiler para prácticas deportivas en establecimientos con salones de alquiler y expendio de alimentos y bebidas.
34. Salones y pistas de baile.
35. Boites y confiterías bailables.
36. Salones destinados al alquiler para fiestas y reuniones.
37. Servicios fúnebres.
38. Comisiones ramos automotores.
39. El propietario, rentista de predios y/o locales, existentes en galerías comerciales, barracas, mercados y depósitos.
40. Bancos.
41. Instituciones financieras autorizadas por B.C.R.A.
42. Agencias financieras.
43. Préstamos de dinero, descuento de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por bancos y otras instituciones financieras N.C.P.
44. Entidades emisoras de tarjetas de crédito.
45. Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda.
46. Sociedades de ahorro y préstamo para la compra de automotores.
47. Compañías que emitan o coloquen títulos sorteables.
48. A.F.J.P. y compañías de capitalización y ahorro.
49. Préstamos con garantías hipotecarias.
50. Préstamos con o sin garantías prendarias.
51. Descuento de documentos de terceros.
52. Casa, sociedades o personas que compren o venden pólizas de empeño, anuncien transacciones o adelanten dinero por cuenta propia o a comisión.
53. Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra.
54. Otros servicios financieros.
55. Casas de cambio y operaciones con divisas (excluidos los bancos).
56. Seguros.

Artículo 178°- Base Ingresos. Los ingresos se imputarán al período fiscal en que se devenguen, salvo las excepciones previstas en la presente ordenanza:

- a. En el caso de venta de bienes inmuebles afectados al Régimen de Propiedad Horizontal Arts. 2037 a 2072 CCCN), desde el momento de la firma del boleto, de la posesión o escrituración, el que fuere anterior. En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas, se considerará ingreso devengado a la suma total de las cuotas o pagos al vencimiento de las mismas. Será considerado deber formal en los términos previstos en la Parte General, Título Octavo para aquellos contribuyentes que desarrollen actividades de este tipo, la presentación mensual ante la Dirección General Tributaria y dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, del listado de los boletos de compra y venta celebrados en el mes anterior y su acumulación con los meses siguientes, hasta llegar al cien por ciento (100%) del edificio. El listado, que tendrá carácter de declaración jurada, deberá contener la siguiente información:

1-Datos del inmueble y número de unidad funcional.

2-Nombre del comprador.

3-Domicilio del comprador.

4-Teléfono del comprador.

5-CUIL/ CUIT del comprador.

6-Importe de la Operación.

7-Modalidad de pago. En caso de venta a plazo de financiación se deberá consignar el vencimiento de cada una de las cuotas.

- b. En el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación, o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior.
- c. En los casos de trabajo sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del certificado de obra parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio o de la facturación el que fuere anterior.
- d. En el caso de prestación de servicios y de contratos de obras y servicios, excepto las comprendidas en el inciso anterior, desde el momento en que se factura o termina, total o parcialmente, la ejecución o prestación pactada, el que fuera anterior, salvo que las mismas se efectuaran sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el momento de la entrega de tales bienes.
- e. En el caso de intereses, desde el momento que se genera y en proporción al tiempo transcurrido para cada período fiscal.
- f. En el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas o prestaciones de servicios cloacales, de desagües o de telecomunicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su percepción total o parcial, el que fuera anterior.
- g. En los demás casos, desde el momento en que se genera el derecho de la contraprestación.
- h. Para el caso que los registros contables impidan la discriminación de los ingresos correspondientes a la jurisdicción de Avellaneda, el contribuyente deberá presentar los mismos bajo la forma de declaración jurada, certificada por contador público y legalizada por el Consejo o Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda.

Artículo 179º- Base Especial. Las actividades que se detallan a continuación tendrán una base imponible especial constituida:

- a. Por la diferencia entre los precios de compra y los de venta, en los casos de:
1. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados cuando los valores de compra y venta sean fijados por el Estado.
 2. Comercialización mayorista y minorista de tabaco, cigarros y cigarrillos.
 3. Comercialización de productos agrícola-ganaderos, efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.
 4. La actividad constante en la compraventa de divisas desarrollada por responsables autorizados por el Banco Central de República Argentina.
 5. Comercialización de combustibles líquidos y de gas natural comprimido efectuado por comercios minoristas y mayoristas.

- b. Por la diferencia que resulte entre el total de la suma de haber de la cuenta de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas ajustada en función de su exigibilidad en el período fiscal de que se trate, en las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526 y sus modificatorias y los emisores de tarjetas de crédito de acuerdo a la Ley Nacional N° 25065 y modificatorias. Se considerarán los importes devengados con relación al tiempo en cada período transcurrido. Asimismo se computarán como intereses acreedores y deudores respectivamente, las compensaciones establecidas en el artículo 3° de la Ley Nacional N° 21.572 y los recargos determinados de acuerdo con el artículo 2° inciso a) del citado texto legal.
- c. Por las remuneraciones de los servicios o beneficios que obtengan las compañías de seguros y reaseguros y de capitalización y ahorro. Se computarán especialmente en tal carácter:
 - 1. La parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte a gastos generales, de administración, pago de dividendos, distribución de utilidades y otras obligaciones a cargo de la institución.
 - 2. Las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la venta de valores mobiliarios no exenta de gravamen, así como las provenientes de cualquier otra inversión de sus reservas.
- d. Por la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que les transfieran en el mismo a sus comitentes para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de intermediarios en operaciones de naturaleza análoga, con excepción de las operaciones de compraventa que por su cuenta efectúen tales intermediarios por cuenta propia y las operaciones que realicen los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se registrarán por las normas generales.
- e. Por el monto de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria para las operaciones de préstamo de dinero realizadas por personas físicas o jurídicas que no sean las contempladas en la Ley Nacional N° 21.526 y sus modificatorias. Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones no se mencione el tipo de interés, o se fije uno inferior al establecido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para similares operaciones, se computará este último a los fines de la determinación de la base imponible especial.
- f. Por la diferencia entre el precio de venta y el monto que se le hubiere atribuido en oportunidad de su recepción, para las operaciones de comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas, excepto cuando éste resulte superior a aquél, en cuyo caso no se computará para la determinación de la tasa.
- g. Por los ingresos provenientes de los servicios de agencia las bonificaciones por volumen y los montos provenientes de servicios propios y productos que facturen para las actividades de las agencias de publicidad.
- h. Cuando la actividad consiste en la simple intermediación, los ingresos provenientes de las comisiones recibirán el tratamiento previsto en el inciso d).
- i. Por la valuación de la cosa entregada, la locación, el interés o el servicio prestado aplicando los precios, la tasa de interés, el valor locativo, y otras, oficiales corrientes en plaza a la fecha de devengarse los ingresos de las operaciones en que el precio se haya pactado en especie.
- j. Por los ingresos percibidos en el período para las actividades de los contribuyentes que no tengan obligaciones legales de llevar libros y formular balances en forma comercial.
- k. Para los titulares de servicios de telecomunicaciones:

Los ingresos devengados por todo tipo de servicios.

1) Para los locales alojados en complejos comerciales –según definición dada por esta Ordenanza Fiscal-, siempre y cuando se encuentre en línea con la base de datos del administrador del complejo:

- 1. El total de ingresos de ventas.

Se exceptúan del presente aquellos locales sobre los que el administrador no tenga datos de facturación por no estar en línea, los que tributarán según lo establecido en el régimen general según la condición del mismo.

m. Por el resultante de aplicar al contrato de obra y/o certificado de obra total o parcial, la alícuota correspondiente a la actividad desarrollada para aquellos contribuyentes que posean inscripción como constructoras (Registro Especial Decreto N° 1687/97 provisorio). Las retenciones serán calculadas exclusivamente sobre los ingresos atribuibles al contribuyente sujeto de retención.

n. Para empresas de transporte, procesamiento y/o disposición final de residuos:

Los ingresos totales devengados por los servicios de disposición sanitaria de los residuos domiciliarios generados en la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al tonelaje recibido y las tarifas diferenciadas y específicas que se perciben por estos servicios, en función del monto total facturado, los cuales no sufrirán ningún tipo de exclusión o deducción contemplada o no en la presente ordenanza.

- o. Para los servicios de transporte de carga ferroviaria cuyo destino se encuentre en el Partido de Avellaneda:

Los ingresos totales devengados, cuyo destino se encuentre en el Partido de Avellaneda.

p. Para aquellos contribuyentes que realicen actividad lucrativa en el Partido cuyos ingresos de Avellaneda en su totalidad provengan exclusivamente de operaciones efectuadas en el mercado externo, deberán tributar, mensualmente, un importe fijo, equivalente a 10 veces el valor zona que le corresponda según la ubicación de su domicilio comercial, tengan o no actividades en otra jurisdicción.

q. Para los contribuyentes que desarrollen la actividad de generación, transmisión y/o distribución de electricidad mediante centrales termoeléctricas, la base imponible será el equivalente al total de la energía generada, independientemente de su destino y cualquiera sea la metodología utilizada para su generación.

r. Para el supuesto que las concesiones de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica; distribución y comercialización de gas; y de agua potable y desagües cloacales, sean transferidas de la jurisdicción nacional a la jurisdicción provincial, la base imponible estará determinada por el total de la facturación de los servicios a los respectivos usuarios dentro del Partido de Avellaneda.

Autorízase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el presente artículo.

Artículo 180º- Actividades Comerciales, Industriales y/o de Servicios desarrollados en varias jurisdicciones:

Conforme a la metodología utilizada por las normas del Convenio Multilateral, vigentes para aquellos contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios en dos o más jurisdicciones, debiendo el contribuyente declarar los ingresos según lo establecido en el Artículo 35º de dicho Convenio Multilateral, sin perjuicio de -la jurisdicción propia e indelegable del ámbito municipal. La distribución del monto imponible atribuible a esta Municipalidad se hará según el siguiente procedimiento:

- a. Para contribuyentes con habilitaciones en dos o más jurisdicciones, una de ellas la Provincia de Buenos Aires, y dentro de ella con habilitaciones Comerciales, Industriales y/o de servicios, solamente en la Ciudad de Avellaneda, aplicará el coeficiente unificado de ingresos y gastos para la Provincia de Buenos Aires y sobre esta base imponible aplicará la alícuota correspondiente, establecida en el nomenclador de actividades económicas inserto en la Ordenanza Impositiva, y así se obtendrá el valor por ventas a ingresar como Tasa de Seguridad e Higiene.
- b. Para contribuyentes con habilitaciones en dos o más jurisdicciones, una de ellas la Provincia de Buenos Aires, y dentro de esta última, con habilitaciones comerciales, industriales o de servicios en más de un municipio, se deberá proceder de la siguiente forma:
 1. Se obtendrá en primer lugar el coeficiente unificado de ingresos y gastos que se aplicará directamente sobre el total de ingresos gravados, obteniendo de esta forma la Base imponible para la Provincia de Buenos Aires.
 2. Se distribuirán los ingresos y gastos de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al mismo criterio empleado para la distribución de bases imponibles, conforme la metodología emanada del Convenio Multilateral, respetando el régimen en el cual se encuentran comprendidos los contribuyentes (régimen general o especial según corresponda), para los municipios de la Provincia de Buenos Aires en los cuales posean habilitaciones municipales, permisos u otro medio fehaciente, a título enunciativo: pagos en conceptos de la Tasa de Seguridad e Higiene de otras jurisdicciones dentro de la Provincia de Buenos Aires, Permiso de Obra para las actividades de construcción, Permisos de Instalación de Antenas para las empresas que ejerzan la actividad de comunicaciones, etc., obteniendo de esta forma el coeficiente unificado de ingresos y gastos de cada distrito y/o municipio, debiendo presentar dicha distribución bajo la forma de declaración jurada, certificada por contador público y legalizada por el Consejo o Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda, salvo casos debidamente justificados y merituados por el Departamento Ejecutivo, Autoridad u Organismo de Aplicación.

En los casos de no justificarse la existencia de otra jurisdicción dentro de la Provincia de Buenos Aires, conforme se enuncia en el presente inciso, el Fisco de Avellaneda podrá gravar el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco Provincial.

3. El coeficiente obtenido en el punto b.2) se aplica sobre la Base imponible Provincia de Buenos Aires, obtenida sobre el punto b.1), obteniendo de esta forma la base imponible Partido de Avellaneda.
4. A la Base Imponible Partido de Avellaneda, se le aplica la alícuota correspondiente a la actividad comercial, industrial o de servicios indicada en el nomenclador de actividades económicas de la Ordenanza Impositiva, obteniendo de esta forma el valor de la tasa de Seguridad e Higiene por Ingresos.
5. Los procedimientos indicados en los puntos b.1), b.2) b.3) y b.4) serán de aplicación mientras no exista un acuerdo interjurisdiccional que lo reemplace.

La determinación de la base imponible para el primer trimestre de cada período fiscal, se podrá obtener por aplicación de los coeficientes unificados utilizados durante el ejercicio anterior, únicamente cuando el contribuyente cerrase su ejercicio comercial con el año calendario. A partir del cuarto mes se aplicará el coeficiente que surgiera de los ingresos y gastos del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior o ingresos y gastos determinados en el año calendario anterior, según corresponda. Una vez conocido el nuevo coeficiente de ingresos y gastos el contribuyente deberá rectificar las declaraciones juradas presentadas para los meses 1 a 3 el ejercicio fiscal que corresponda.

Cuando el contribuyente tenga su única sede en la Provincia de Buenos Aires y ésta se encuentra en el Partido de Avellaneda, estando inscripto con anterioridad en el régimen de Convenio Multilateral, se considerará como base imponible para la determinación de esta tasa los ingresos devengados durante su primer año de actividad en el Partido. Esta base perdurará hasta el inicio del año calendario siguiente, en el que deberá aplicar el coeficiente atribuible a la jurisdicción Provincia de Buenos Aires, según declaración jurada Anual del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Cuando el contribuyente inicie actividad en el Partido, y en forma conjunta adquiriera el carácter de contribuyente de Convenio Multilateral, tributará la Tasa considerando como base imponible los ingresos devengados en el Partido de Avellaneda durante su primer año de actividad, o hasta el cierre del balance que contenga ingresos y gastos atribuibles al Partido, siempre y cuando el período de actividad no resulte inferior a 90 días corridos anteriores a la fecha de cierre de ejercicio, caso contrario, deberá determinar el coeficiente una vez transcurrido dicho período y ajustar las declaraciones juradas presentadas del primer trimestre del ejercicio fiscal en el cual se determinaran los coeficientes.

Cuando el contribuyente distribuya el monto imponible atribuible a cada Fisco municipal en función de las normas establecidas precedentemente, a los efectos de la verificación fiscal del tributo se emplearán los medios establecidos para comprobar la veracidad de lo declarado. Rigen respecto de estos contribuyentes los deberes fiscales que el Convenio Multilateral les impone así como las facultades fiscales otorgadas a los fiscos adheridos por el mismo acuerdo interjurisdiccional.

Las disposiciones de este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto de las cuales controvierta expresas disposiciones constitucionales.

Artículo 181º- Exclusiones y Deducciones de la Base Imponible Ingresos. A los efectos de la determinación del ingreso imponible deberán considerarse como exclusiones y deducciones de la base imponible establecida en el presente artículo las que a continuación se detallan:

a. Exclusiones:

1. Los importes correspondientes a impuestos internos, Impuesto al Valor Agregado (débito fiscal), Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural e Impuestos para los Fondos Nacional de Autopistas y Tecnológico del Tabaco. Esta exclusión sólo podrá ser efectuada por los contribuyentes de derecho de los gravámenes citados en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el del débito fiscal o el del monto liquidado, según se trate del Impuesto al Valor Agregado o de los restantes gravámenes, respectivamente y en todos los casos en la medida en que correspondan a las operaciones de la actividad sujeta a impuesto realizadas en el período fiscal que se liquida en la proporción de los ingresos atribuibles al ejido Municipal.
2. Los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros, en las operaciones de intermediación en que actúen. Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en este inciso sólo será de aplicación a los concesionarios del Estado en materia de juegos de azar, carreras de caballos, agencias hípcas y similares.
3. Las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios en concepto de reintegros o reembolsos acordados por la Nación.
4. Los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso, siempre que la venta de bienes de uso no constituya la

actividad principal del contribuyente.

5. Los importes que correspondan al productor asociado por la entrega de su producción en las cooperativas que comercialicen producción agrícola únicamente, y el retorno respectivo. La norma precedente no es de aplicación para las cooperativas o secciones que actúen como consignatarios de hacienda.
6. En las cooperativas de grado superior, los importes que correspondan a las cooperativas agrícolas asociadas de grado inferior, por la entrega de su producción agrícola y el retorno respectivo.
7. Los importes abonados a otras entidades prestatarias de servicios públicos, en el caso de cooperativas o secciones de provisión de los mismos servicios, excluidos transportes y comunicaciones.
8. La parte de las primas de seguro destinadas a reservas matemáticas y de riesgo en curso, reaseguros pasivos, y siniestros y otras obligaciones con asegurados que obtengan las compañías de seguros o reaseguros y de capitalización y ahorro.
9. Los importes correspondientes a exportaciones.

b. Deducciones:

1. Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de venta y otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres correspondientes al período fiscal que se liquida.
2. El importe de los créditos incobrables producidos en el transcurso del período fiscal que se liquida y que haya debido computarse como ingreso gravado en cualquier período fiscal. Esta deducción no será procedente cuando la liquidación se efectúe por el método de lo percibido. Constituyen índices justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de pagos, real y manifiesta; la quiebra; el concurso preventivo; la desaparición del deudor; la prescripción; la iniciación del cobro compulsivo. En caso de posterior recupero, total o parcial, de los créditos deducidos por este concepto, se considerará que ello es un ingreso gravado imputable al período fiscal en que el hecho ocurre.
3. Los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, siempre que no se trate de actos de retroventa o retrocesión.

Artículo 182º- Cuando un contribuyente desarrollare actividades secundarias a la actividad principal tributará por la alícuota correspondiente a la actividad principal.

Entiéndase por actividad secundaria aquella cuya relevancia en el giro del negocio tiene una categoría inferior a la actividad principal. Facúltase al Departamento Ejecutivo a modificar de oficio el código de actividad principal cuando el registrado en A.F.I.P. y/o A.R.B.A. difiera del existente en los registros municipales. Para estos fines se utilizará el código de actividad que resulte análogo en la presente Ordenanza.

Artículo 182º bis- El presente tributo municipal, sufrirá un recargo del 100% respecto de lo que resulte a pagar conforme lo establece el artículo 183º, cuando el contribuyente no cumpla con el procedimiento y/o no entregue la documentación que se le requiera a través de la Dirección de Habilitaciones Comerciales, en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha de otorgamiento del número de expediente de Inicio de trámite de Habilitación por Mesa General de Entradas. Esta liquidación procederá hasta que el contribuyente obtenga el certificado de habilitación definitivo.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION JURADA Y EL PAGO

Artículo 183º- A los efectos de la determinación de la Tasa los contribuyentes deberán cumplimentar la presentación de la Declaración Jurada en la modalidad y plazos que el Departamento Ejecutivo estableciera en su reglamentación. La inobservancia de esta disposición dará inmediato lugar a la aplicación de las sanciones previstas para los casos de infracciones a los deberes formales.

Artículo 184º- La determinación del importe a pagar se realizará de la siguiente forma:

Al total de ingresos gravados del mes (según base imponible ingresos o base imponible especial) se lo multiplicará por

la alícuota y se obtendrá un importe a pagar según ingresos. A este importe se lo deberá comparar con el importe a pagar mínimo (mínimo zonal más mínimo especial si tuviere). El importe que resultare mayor entre el importe a pagar según ingresos y el importe a pagar resultante de los valores mínimos será el importe de la Tasa determinada.

A la Tasa determinada precedentemente se le deberá adicional el importe a liquidar por el concepto Protección Ciudadana y Emergentología” establecido en el artículo 11° bis de la Ordenanza Impositiva.

Artículo 185°- Estarán exentos del pago de este Tributo Municipal los contribuyentes que desarrollen actividades económicas insertas en el nomenclador de actividades económicas de la Ordenanza Impositiva vigente, con los siguientes números de códigos y sub-códigos: 62100-01 / 62100-02 / 62100-03 / 62100-04 / 62100-05 / 62100-06 / 62100-07 / 62100-08 / 62100-09 / 62100-10 / 62100-11 / 62100-15 / 62100-16 / 62200-01, 62200-02 / 62300-05 / 62300-07 / 62400-02/ 62400-10 / 62500-02 / 62600-01 / 62600-02 / 62900-01 / 62900-03 / 62900-06 / 62900-23/ 62900-30 / 62900-35 / 71100-01 / 71400-09 / 83400- 05 / 85100-01 / 85100-02 / 85100-03 / 85100-05 / 85100-06 / 85100-07 / 85100-08 / 85100-09 / 85100-11 / 85100-12 / 85100-13 / 85100-14 / 85300-06 / 85300-10 / 85300-11 / 85300-15.

A los fines de la obtención del beneficio otorgado en el presente artículo, los contribuyentes deberán reunir las siguientes condiciones:

1. No poseer deuda en concepto de tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por períodos fiscales anteriores a la vigencia del presente régimen.
2. No poseer más de una habilitación comercial en el Municipio.
3. Ser Contribuyente inscripto activo en A.F.I.P. Monotributo hasta la Categoría D exclusivamente y sus ingresos no superen los máximos establecidos para las mencionadas categorías.
4. Los titulares de los comercios que voluntariamente se acojan al beneficio especificado en este artículo, no deberán registrar deuda alguna con el Municipio o deberán tener su deuda regularizada mediante un plan de facilidades de pago el que deberá encontrarse al día, y quedarán sujetos según procedimiento de estilo, a toda verificación y fiscalización contable durante el período que rija la eximición.

Las solicitudes de exención se presentarán y otorgarán anualmente en la forma y plazos que determine el Departamento Ejecutivo en la reglamentación de la presente.

El beneficiario de la eximición gozará de tal situación mientras mantenga las condiciones establecidas para su otorgamiento, caso contrario perderá los beneficios otorgados. El Departamento Ejecutivo podrá extinguir el beneficio en tanto se corrobore que alguno de los requisitos exigidos no fuera cumplimentado.

Artículo 186°- Estarán exentos del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Tasa por Inspección de Habilitación y Tasa por Instalaciones Térmicas, Eléctricas y/o Mecánicas, afectadas al uso comercial, industrial o de servicios que requieran la presentación de planos y/o pruebas de seguridad, los Institutos de Enseñanza Privada (entendiéndose por tales los institutos de enseñanza primaria, EGB, Polimodal y jardín de infantes).

Asimismo, estarán exentos del pago de la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Tasa por Inspección de Habilitación y Tasa por Instalaciones Térmicas, Eléctricas y/o Mecánicas, afectadas al uso comercial, industrial o de servicios que requieran la presentación de planos y/o pruebas de seguridad, los establecimientos, en cualquiera de sus formas, que presten sus servicios a menores con capacidades diferentes.

En estos casos el otorgamiento de la exención de pago no es automático, y el contribuyente deberá solicitarlo por expediente iniciado ante el Departamento Mesa de Entradas.

A los efectos del otorgamiento del mismo el contribuyente no podrá presentar en el momento de solicitud de otorgamiento del mismo, deuda devengada exigible alguna, en concepto de tributos municipales.

Artículo 186° bis- Estarán exentos del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Tasa por Inspección de Habilitación y Tasa por Instalaciones Térmicas, Eléctricas y/o Mecánicas, afectadas al uso comercial, industrial o de servicios que requieran la presentación de planos y/o pruebas de seguridad las instituciones asistenciales sin fines de lucro.

Artículo 187°- Exímase del pago de la Tasa por Inspección de Habilitación y de Seguridad e Higiene; Tasa por Inspección Técnica de Habilitación e Instalaciones Térmicas, Eléctricas y/o mecánicas y por Derechos de Publicidad y Propaganda a los establecimientos dedicados a la redacción, diagramación y edición de diarios, periódicos y/o revistas de circulación

masiva y los diarios zonales con domicilio legal en el Partido cuya venta se realice por suscripción.

En estos casos el otorgamiento de la eximición es automático.

Artículo 187° bis- Exímase en forma automática a las pequeñas y medianas industrias desde el primer día del mes inmediato siguiente al de su Solicitud de Habilitación por el término de 24 meses del pago de los siguientes tributos:

- a. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
- b. Tasa por Inspección de Instalaciones Térmicas, Térmicas, Eléctricas, Mecánicas y/o Electrónicas afectadas al uso comercial, industrial o de servicios, que requieran la presentación de planos y/o prueba de seguridad.
- c. Tasa por Inspección de Instalaciones Térmicas, Mecánicas, Eléctricas, Electrónicas de uso Comercial, Industrial o de servicios, que requieran la presentación de planos o no, afectadas al uso de Parques infantiles y/o centros Recreativos o de Diversión.
- d. Derechos de Publicidad y Propaganda.
- e. Tasas por Servicios Varios.
- f. Derechos de Oficina.

Artículo 187° ter- Serán requisitos para gozar del beneficio citado en el artículo anterior, que las personas físicas y/o jurídicas constituidas conforme la ley:

- a. Desarrollen actividades productivas y/o prestación de servicios industriales.
- b. Tengan radicación de su actividad en el Partido de Avellaneda.
- c. Inicien su trámite de habilitación, excluido el trámite de transferencia de habilitaciones, con posterioridad a la promulgación de la presente Ordenanza.
- d. Resulten propietarios en un porcentaje accionario no menor al cincuenta y uno por ciento (51%), y el control del emprendimiento esté a cargo de ciudadanos argentinos que tengan entre 18 y 35 años de edad al momento de iniciar el trámite de habilitación.

Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el presente beneficio.

Artículo 187° cuater- Las eximiciones reguladas en el presente capítulo, una vez cumplimentados los requisitos exigidos, podarán abarcar la totalidad del año fiscal por el cual se solicita en caso de corresponder, con la limitante normada en el artículo 16° bis de la presente Ordenanza.-

CAPÍTULO QUINTO

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE INFORMACION, RETENCION Y/O PERCEPCION

Artículo 188°- La autoridad de aplicación determinará la categoría de Contribuyente de los distintos contribuyentes del presente Tributo Municipal, así como su carácter de acuerdo a lo establecido en la reglamentación a saber:

- a. Grandes, Medianos y Pequeños Contribuyentes.
- b. Agentes de Información, Retención y/o Percepción.

Asimismo establecerá mediante reglamentación la Categoría de relación de los Contribuyentes de acuerdo al tributo por el que fueren responsables.

CAPÍTULO SEXTO

DE LOS DEBERES FORMALES

Artículo 189°- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Parte General de la presente Ordenanza Fiscal, constituyen deberes

formales del presente tributo municipal, los siguientes:

- a. Presentar las Declaraciones Juradas mensuales, según lo previsto por el Artículo 184º de la presente Ordenanza Fiscal, en los plazos acordados por la Autoridad de aplicación.
 - b. Presentarse a cumplimentar las citaciones y/o requerimientos realizados por la autoridad de aplicación, en los plazos establecidos en las cédulas de citación y/o requerimientos, o dentro de los diez (10) días hábiles de notificados, si la cédula de citación y/o requerimiento no estableciese fecha cierta para su cumplimiento.
- c) Para la categoría de Grandes Contribuyentes, registrarán además los siguientes deberes formales:
1. Presentar anualmente el Balance General, Certificado por Contador Público Nacional, para el caso de las Personas Jurídicas y para las personas humanas que tuviesen obligación de confeccionarlo, dentro de los treinta días de vencido el plazo legal para su presentación ante las autoridades de contralor.
 2. Los contribuyentes que no tuviesen obligación de confeccionar el Balance General, deberán adjuntar fotocopia de la declaración Jurada anual del Impuesto a las Ganancias, dentro de los 30 días de presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
 3. Para los que resulten contribuyentes del Convenio Multilateral, deberán presentar dentro de los treinta días de vencido el plazo legal para su presentación ante la Dirección General de Rentas, fotocopia de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a los Ingresos Brutos.
 4. Para el Caso de Contribuyentes que apliquen para el cálculo de este tributo coeficientes intermunicipales de distribución de la base imponible dentro de la Provincia de Buenos Aires, deberán presentar anualmente, en forma conjunta con la documentación del inciso c.3.) bajo la forma de Declaración Jurada y certificada por Contador Público Nacional, la planilla de cálculo del índice combinado de ingresos y gastos, la que deberá confeccionarse de acuerdo al procedimiento indicado en el Art. 179 inc. b).
- d) Agentes de Información, Retención y/o Percepción: Deberán cumplir además con los siguientes deberes formales, que les son propios:
1. Conservar y facilitar a cada requerimiento de la autoridad de aplicación los registros contables que de algún modo se refieran a las actividades gravadas y sirvan de comprobantes que respalden los datos consignados en las respuestas de las declaraciones juradas.
 2. Deberán presentar ante el organismo de aplicación competente, bajo la formalidad de declaración jurada y en forma mensual, el monto imponible sobre el cual se determinó el importe retenido y/o percibido con detalle por cada contribuyente objeto de la retención y/o percepción.

Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el régimen normado en el presente inciso.

CAPÍTULO SÉPTIMO

RÉGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 190º- Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en la Parte General, Título Décimo Primero, se implementan para el presente tributo Municipal, el siguiente régimen sancionatorio.

- a. Multas por Defraudación: Los contribuyentes que como consecuencia de acciones de verificación y/o fiscalización incurran en alguno de los hechos tipificados en el Art. 80º de la presente Ordenanza Fiscal podrán ser sancionados con la aplicación de la multa por defraudación que el Departamento Ejecutivo establezca en su reglamentación.
- b. Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales: Los Contribuyentes que fueron categorizados por la autoridad de aplicación como grandes y medianos, serán sancionados con una multa automática por falta de presentación de la Declaración Jurada en término la que será determinada por el Departamento Ejecutivo en su reglamentación y aplicará solamente al el legajo correspondiente a la habilitación principal. El Valor de dicha multa podrá reducirse hasta un cincuenta por ciento (50%) si el contribuyente pasible de esta sanción presentase dicha declaración jurada

dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento sin haber sido intimado por la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO OCTAVO

ALTAS Y BAJAS TRIBUTARIAS

Artículo 191°- A los fines tributarios, para el alta y baja del padrón de contribuyentes de este Tributo Municipal, se aplicarán las prescripciones de la Sección Tercera, Disposiciones Comunes a los Tributos Municipales aplicables a las actividades económicas.

CAPÍTULO NOVENO

CAJEROS AUTOMÁTICOS, PUESTO DE ATENCIÓN BANCARIA Y TERMINAL DE AUTOCONSULTA

Artículo 192°- Por cada Cajero automático instalado dentro de las sucursales bancarias o dispuestos en otros locales, establecimientos comerciales, industriales u oficinas habilitadas dentro de la Jurisdicción de la Municipalidad de Avellaneda, deberá ingresarse el importe dispuesto en la Ordenanza Impositiva. Se entiende por Cajero automático, el puesto de atención que puede realizar alguno de los siguientes trámites meramente enunciativos:

- a. Depósito de dinero y/o valores.
- b. Extracciones de Dinero.
- c. Pagos de Servicios.
- d. Obtención de Saldos de Cuentas Bancarias.
- e. Otros servicios informativos de la institución bancaria adherida a la red.

Podrán funcionar en redes integradas o individuales de cada titular de la actividad.

Artículo 193°- Por cada puesto de Atención Bancaria y terminal de autoconsulta, instalado dentro de las sucursales bancarias, o dispuesto en otros locales, establecimientos comerciales, industriales u oficinas habilitadas dentro de la Jurisdicción Municipal, deberá ingresarse el importe dispuesto en la Ordenanza Impositiva. Se entiende por Puesto de Atención Bancaria y terminal de autoconsulta, independientemente de las consideradas por el Banco Central de la República Argentina a través de las comunicaciones, a aquella maquinaria, que no requieran la utilización de personal, para realizar las siguientes tareas meramente enunciativas:

- a. Depósitos de dinero y/o valores.
- b. Pagos de Servicios.
- c. Obtención de Saldos de Cuentas.
- d. Otros servicios informativos de la institución.

Podrán funcionar en redes integradas o individuales de cada titular de la explotación.

TÍTULO OCTAVO

TASA POR INSPECCION DE INSTALACIONES TERMICAS, MECANICAS, ELECTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS AFECTADAS AL USO COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS QUE REQUIERAN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS Y/O PRUEBAS DE SEGURIDAD.

Artículo 194°- Por la inspección técnica, de seguridad o de ordenamiento realizados para habilitar o inscribir, verificar o controlar las instalaciones, mecánicas, electromecánicas, electrónicas, térmicas, de vapor, agua caliente, aire acondicionado, termosifones y sus accesorios, instalaciones para líquidos inflamables y/o combustibles, piletas y

tanques de depósito en general, estaciones radioeléctricas de telecomunicaciones, sus estructuras soporte de antenas y sus equipos complementarios para telecomunicaciones, cabina y/o shelters, para la guarda de equipos, grupos electrógenos, generadores, cableados, antenas, riendas, soportes, construcciones complementarias, puntos de acceso y/o nodos de transmisión para uso de telefonía celular y hardware de telecomunicaciones, instalaciones, cables y similares destinados a la prestación de servicios de telefonía, video cable, internet y demás instalaciones sujetas a control municipal sean nuevos, ampliados o modificados -excepto los destinados al almacenamiento de agua-, instalados sobre el nivel del terreno, en forma aérea o subterránea, sea en inmuebles privados o en espacios del dominio público, y/o verificar sus condiciones y equipos complementarios, se abonarán las tasas que fije la Ordenanza Impositiva.

Esta tasa alcanza a aquellas instalaciones empleadas con carácter principal o complementario para el desarrollo de actividades descriptas en el artículo 165° de la presente Ordenanza Fiscal, como así también para las actividades que requieran de la instalación o uso compartido de sistemas de telecomunicaciones inalámbricos, antenas para la transmisión de datos, pantallas parabólicas, estructura, shelters, construcciones complementarias y/o aquellas nuevas tecnologías que a futuro se pudieran implantar para los mismos fines.

Las instalaciones, cables, cañerías y similares destinados a la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica; distribución y comercialización de gas; y de agua potable y desagües cloacales, en forma aérea o subterránea, quedarán incorporadas como hechos impositibles del presente tributo, para el supuesto que las concesiones de los referidos servicios públicos sean transferidas de la jurisdicción nacional a la jurisdicción provincial.

Artículo 195°- Son contribuyentes los titulares de las instalaciones sujetas a control municipal. A los fines de este artículo se consideran, en particular, instalaciones sujetas a control municipal y, por lo tanto, obligadas a contar con la habilitación o inscripción respectiva y al pago de la tasa de este Título, las instalaciones enumeradas en el Título pertinente de la Ordenanza Impositiva, sin perjuicio de las que con carácter particular reglamenten las ordenanzas especiales.

Artículo 196°- Esta tasa quedará comprendida en la Tasa por Inspección para Habilitación de Comercios, Industrias, Servicios y demás Actividades Económicas en los siguientes casos:

- a. Al solicitar la habilitación o inscripción de actividades, cambio y/o anexo de rubros gravados con la Tasa por Inspección para Habilitación o Inscripción de Comercios, Industrias, Servicios y Demás Actividades Económicas, sus locales, establecimientos, oficinas, predios o demás inmuebles empleados en la actividad, sus ampliaciones o modificaciones.
- b. Al solicitar la transferencia de habilitación o traslado de actividades económicas gravadas con la Tasa por Inspección para Habilitación o Inscripción de Comercios, Industrias, Servicios y Demás Actividades Económicas, sus locales, establecimientos, oficinas, predios o demás inmuebles empleados en la actividad.

Artículo 197°- Esta tasa se liquidará y abonará, además de las oportunidades en que se produzcan los hechos enumerados en el artículo anterior:

- a. Cuando se incorpore y, consecuentemente, se solicite la habilitación o inscripción de instalaciones sujetas a control.
- b. Por inspección o verificación, periódicamente con la frecuencia y para los casos que establezca la Ordenanza Impositiva.

Artículo 198°- El monto de la tasa de este Título se determinará:

- a. Cuando se habiliten las instalaciones, según lo dispuesto en el artículo 196° y en el inciso a) del artículo 197°, conforme lo establecido en el artículo 167°.
- b. En el supuesto del inciso b) del artículo 197°, el monto que establece la Ordenanza Impositiva en el Título correspondiente a esta tasa.

Artículo 199°- La falta de funcionamiento y/u operación de las instalaciones a las que se refiere el presente Título no constituye causa de exención del presente tributo, dada la subsistencia del elemento objeto del hecho imponible, correspondiendo, por lo tanto, el pago de esta tasa.

Artículo 200°- El término "instalaciones" es de carácter amplio, comprendiendo también a aquellos aparatos y equipos que reúnan las características descriptas en el artículo 194°.

Artículo 201°- Estarán eximidos del pago del Tributo establecido en el presente Título el Estado Nacional y Provincial cuando la actividad se relacione con los servicios de educación, salud, justicia y seguridad.

TITULO NOVENO

TASA POR INSPECCIÓN DE INSTALACIONES TERMICAS, MECANICAS, ELECTRICAS, ELECTRÓNICAS DE USO COMERCIAL O DE SERVICIOS QUE REQUIERAN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS O NO, AFECTADAS AL USO EN PARQUES INFANTILES Y/O CENTROS RECREATIVOS O DE DIVERSIÓN.

Artículo 202°- Dispónese la obligatoriedad de contar con habilitación municipal para la explotación de juegos de esparcimiento y/o recreativos y/o educativos mecánicos, electrónicos y/o combinados operados a través de cospeles, ficha y/o control remoto y/o cualquier método alternativo.

Artículo 203°- Será requisito para obtener la habilitación de la actividad, la habilitación individual de cada unidad de juego que se instale. Las unidades nuevas que se incorporen con posterioridad deberán asimismo habilitarse individualmente.

Artículo 204°- La tramitación de la habilitación de la actividad y de las unidades de juegos deberá realizarse ante la autoridad de aplicación que determine el Departamento Ejecutivo en la reglamentación de esta ordenanza.

A tal fin los titulares de esta actividad deberán presentar los formularios de habilitación que confeccione el Departamento Ejecutivo.

Artículo 205°- Completado el Certificado consignado en el artículo precedente todo predio que cuente con instalación de aparatos eléctricos, mecánicos, electromecánicos y/o combinados, dispondrán de un nuevo servicio de mantenimiento y asistencia técnica para la conservación de los equipos en perfecto estado de funcionamiento y seguridad, debiendo llevar un libro de inspección técnica rubricado por la Municipalidad.

Artículo 206°- El contralor técnico estará a cargo de un profesional con matrícula de primera categoría habilitado por la Municipalidad efectuando el mismo en los plazos que técnicamente se requieran, los que no podrán exceder de tres meses.

El estado general de las instalaciones, sus observaciones, recomendaciones de reparación y plazo de ejecución quedaran registrados en el libro de inspección técnica prevista en el Artículo 205°.

Artículo 207°- El Departamento Ejecutivo dispondrá la inspección técnica de los aparatos a que se refiere la presente en forma semestral como mínimo a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto y el estado de funcionamiento, conservación y seguridad de los juegos.

Artículo 208°- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza conllevará la clausura de los aparatos en infracción.

En caso de comprobarse inexactitudes en el examen técnico dispuesto en el Artículo 207°, se procederá a la suspensión o revocación de la matrícula habilitante de acuerdo a la gravedad de la falta.

Artículo 209°- Exclúyese de la presente norma la instalación y explotación de video juegos, video-games, flippers y demás de similares características.

TITULO DECIMO

TASA POR SERVICIOS DE PESAJE DE VEHICULOS DE CARGA

Artículo 210°- El hecho imponible estará constituido, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N° 21971/09, por la prestación del servicio de pesaje, en básculas municipales, de los vehículos destinados al transporte de carga en general

que circulen por las arterias comprendidas dentro del ejido del Municipio de Avellaneda, a los fines de la verificación del cumplimiento de las normas referidas a cargas máximas permitidas, conforme la legislación vigente en materia de tránsito en la Provincia de Buenos Aires y en esta Municipio –Ley 13927 y Decreto Reglamentario 532/09.

Artículo 211º- El servicio de pesaje comprende tanto al vehículo como a la carga transportada.

Artículo 212º- Son sujetos responsables y obligados al pago de la presente tasa los titulares de los vehículos descriptos en el artículo anterior.

Artículo 213º- Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el presente Título. A través de la reglamentación podrá establecer excepciones y/o eximiciones no contempladas en la presente siempre que medien razones debidamente justificadas.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE URBANA

Artículo 214º- Se abonarán las tasas que al efecto establezca la Ordenanzas Impositiva por la prestación de los servicios de desinfección, desinsectación, desratización y por la extracción de residuos que por su magnitud excedan al servicio normal.

Quedan comprendidas la totalidad de las tareas que la Municipalidad ejecute en los casos previstos en la Ordenanza General N°38.

Artículo 215º- Se considerará residuo normal aquel que tenga hasta un máximo de cincuenta (50) centímetros lineales de largo, ancho y altura.

Este servicio será prestado a aquellos que lo soliciten y estará a cargo de los mismos su pago.

Los contribuyentes cuyos residuos superen los límites previstos en el primer párrafo serán intimados a retirar el excedente de dicho residuo por sus propios medios. Si una vez intimados así no lo hicieran dentro del plazo de tres (3) días, la Municipalidad los retirará por cuenta del infractor, a su cargo.

Artículo 216º- Son contribuyentes y responsables de esta tasa:

- a. Los que soliciten la extracción de residuos y el desagote de pozos.
- b. Los propietarios, por la limpieza e higiene de su predio, toda vez que intimados a efectuar por su cuenta, no la realicen dentro de los plazos que se les fijen.
- c. Los titulares de los bienes o quien solicite los servicios.

Artículo 217º- Las tasas de este Título deberán ser abonadas en la oportunidad en que el Departamento Ejecutivo lo disponga y, en cuanto sea pertinente, en la oportunidad establecida en la Ordenanza General N°38.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO BIS

ANALISIS BROMATOLOGICOS Y HABILITACION DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

Artículo 217º bis- Por los servicios que a continuación se detallan se abonará la tasa que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva:

- a. Cuando se efectúen muestreos de productos alimenticios o sus materias primas para su análisis físico, químico y/o biológico y éstos arrojen como resultado que el producto no se encuentra apto para consumo humano el responsable de la mercadería abonará los costos de los análisis efectuados de acuerdo a los aranceles establecidos por el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires.

- b. Análisis físico, químico y/o biológico de productos alimenticios o sus materias primas, solicitados en forma expresa por particulares, se pagará independientemente del resultado que arrojen los costos de los análisis efectuados de acuerdo a los aranceles establecidos por el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires.
- c. Por inspección bromatológica-sanitaria y habilitación anual de transportes de sustancias alimenticias según lo estipulado por la Ordenanza N°8.844 y sus modificatorias.
- d. Análisis físico-químico y bacteriológico de aguas de consumo, de recursos hídricos superficiales y subterráneos, solicitados en forma expresa por particulares y organismos, se abonará los costos de los análisis de acuerdo a los aranceles establecidos en la Ordenanza Impositiva.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

TASA POR EXPLOTACION DE VIAS DE ACCESO RAPIDO (AUTOPISTA)

Artículo 218°- Las empresas concesionarias de las vías de acceso rápido al Partido (Autopistas) serán contribuyentes de esta tasa única, comprensiva de los servicios brindados por seguridad, salubridad e higiene, y mantenimiento de vías de acceso a la autopista.

Artículo 219°- La base imponible estará constituida por la cantidad de vehículos que traspasen las cabinas de Dock Sud.

La forma de liquidación será la establecida por la Ordenanza Impositiva.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

TASAS POR SERVICIOS ASISTENCIALES

Artículo 220°- Por los servicios asistenciales que se presten en establecimientos municipales de atención o prevención de la salud tales como hospitales, asilos, salas de primeros auxilios, colonias de vacaciones y otros que por su naturaleza revistan el carácter de asistenciales se deberán abonar los importes que al efecto se establezcan.

Artículo 221°- Son contribuyentes los usuarios de las prestaciones asistenciales que cuenten con cobertura médica en su carácter de afiliados, asociados, asegurados o beneficiarios de Obras Sociales, Empresas de Medicina Prepaga, Aseguradoras del Riesgo del Trabajo y del Seguro Nacional de Salud. Su obligación tributaria se cumple con la declaración, mediante las formas que establezca el Departamento Ejecutivo, de las entidades a cargo de la cobertura médica, teniendo estos últimos la calidad de responsables y obligados al pago efectivo de las prestaciones efectuadas en los establecimientos sanitarios municipales y sus empleadores.

Artículo 222°- A los fines de la determinación de los montos de estas tasas se aplicará el nomenclador nacional de honorarios profesionales y gastos sanatoriales, según las disposiciones de la Ley Nacional N° 19.710 y el decreto del Departamento Ejecutivo N° 58/84.

Para el caso del Hospital Municipal "Dr. Eduardo Wilde", el Departamento Ejecutivo queda autorizado a adherir a dicho establecimiento al régimen del Decreto N° 939/00 del Poder Ejecutivo Nacional, debiendo adoptar y establecer todas las disposiciones que resulten necesarias para el cumplimiento de tal fin, en cuyo caso los montos de las tasas de este Título se registrarán, alternativamente a lo establecido en el párrafo precedente, conforme al régimen del mencionado decreto.

Artículo 223°- En virtud del principio de gratuidad de los servicios municipales de la salud consagrado por la Ordenanza N° 10.512, la que por esta ordenanza Fiscal se hace extensiva a todas las prestaciones en establecimientos sanitarios, la responsabilidad por el pago esta tasa no alcanza a quienes no cuenten con cobertura médica alguna, los que accederán a los servicios que constituyen el hecho imponible de este tributo en forma irrestricta e igualitaria.

En ningún caso los usuarios tendrán condicionado su acceso a la prestación sanitaria al previo pago de las tasas de las que trata este Título.

Artículo 224°- El Departamento Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria los mecanismos que crea idóneos para percibir estas tasas, pudiendo convenir a tal fin con los contribuyentes las modalidades que resulten pertinentes.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Artículo 225°- Hecho imponible: Todo hecho o acto tendiente a publicitar o propalar actos comerciales o lucrativos que se realice mediante anuncios en o hacia la vía pública, en vehículos de transporte o reparto de mercaderías, y/o cualquier otro lugar público, mediante elementos de diversas características, están alcanzados por los derechos del presente capítulo.

Asimismo, incluirá la publicidad o propaganda realizada a través de vehículos destinados al transporte, reparto de mercaderías, u oferta de servicios, cuya explotación comercial y/o actividad se realice con periodicidad dentro del partido de Avellaneda y la realizada a través de promotores de venta y/o repartidores propagandistas.

A los fines de una adecuada identificación del hecho imponible, se considerará anuncio publicitario toda leyenda, inscripción, dibujo, símbolo, color identificatorio, imagen, emisión de sonidos o música y todo aquel elemento similar cuyo fin sea la difusión pública de productos, marcas, eventos, actividades, empresas o cualquier otro objeto de o con carácter esencialmente comercial o lucrativo.-

Artículo 226°- Contribuyentes: Son contribuyentes de este tributo y responsables del pago del mismo aquellas personas físicas, jurídicas y demás sujetos enunciados en el Artículo 15° de esta Ordenanza Fiscal titulares de anuncios que con la finalidad de promover sus negocios realicen publicidad y/o propaganda propia, así como aquellas terceras personas (anunciadores, empresas de publicidad, concesionarios de espacios en la vía pública y/o titulares de inmuebles de dominio privado que arrienden espacios de dichos bienes) que faciliten espacios destinados a la difusión del mensaje publicitario encomendado por un anunciante, los anunciantes serán responsables solidariamente respecto del pago del derecho, intereses y penalidades de aquellos.

Artículo 227°- Base imponible: A efectos de determinar el gravamen, se aplicará como base imponible la unidad de medida, correspondiente al tipo y características de los anuncios que establezca la Ordenanza Impositiva.

Artículo 228°- Permiso: No se podrán difundir o instalar los anuncios publicitarios comprendidos en el hecho imponible al que se refieren los artículos anteriores, sin el otorgamiento previo del permiso respectivo por la Municipalidad a través del Organismo de Aplicación, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Cuando la solicitud de autorización para la realización de hechos imponibles sujetos a las disposiciones de este Título sea presentada con posterioridad a su realización o iniciación, o bien medie previa intimación del Municipio, se presumirá una antigüedad mínima equivalente a los períodos no prescriptos, salvo que el contribuyente probare fehacientemente la fecha de adquisición o instalación de los elementos publicitarios.

Artículo 229°- Sanciones: La falta de permiso por los anuncios publicitarios con estructura y/o falta de identificación del titular en la misma y/o falta de pago total o parcial de los Derechos de este Título podrá sancionarse con el retiro de la propaganda y de los elementos con que se efectuara, los cuales quedarán en depósito en la Municipalidad hasta tanto se regularice la situación. Queda facultado el Departamento Ejecutivo a proceder a la clausura de los avisos que no cumplieran con las disposiciones establecidas en el presente título.

Artículo 230°- Cese: Los contribuyentes y/o responsables están obligados a comunicar al Municipio el cese del hecho imponible gravado por este Título, dentro de los 15 días de producido el mismo, así como solicitar la baja del permiso respectivo. Continuarán siendo responsables del gravamen y de las obligaciones formales hasta tanto no retiren los anuncios y comuniquen formalmente a la Municipalidad su decisión al respecto. Si ambos hechos no se produjeran simultáneamente a efectos tributarios se computará la fecha del último de ellos. Podrá el Departamento Ejecutivo otorgar la baja de oficio de los anuncios que hubiesen constatado cualquiera de los organismos de control en ejercicio de sus funciones, a partir de una fecha presunta, sin que constare solicitud alguna de baja por parte del contribuyente. En caso de no comparecencia, se perseguirá el pago de la deuda pendiente previa intimación de pago mediante la emisión de constancia de deuda a efectos del inicio de las acciones legales pertinentes, procediéndose a disponer la baja

de oficio al último período de la constancia o hasta la fecha del próximo anuncio habilitado, si lo hubiera.

Artículo 231º- Declaración Jurada: Los contribuyentes que el Departamento Ejecutivo establezca en la reglamentación deberán cumplimentar la presentación de una declaración jurada periódica con el detalle de anuncios publicitarios. El Departamento Ejecutivo podrá reglamentar la forma en que se deberá cumplimentar la misma.

Artículo 232º- Tipificación: Los elementos usuales de publicidad y propaganda se clasificarán con arreglo a las siguientes definiciones:

a. Según su tipo:

1. Anuncios inferiores a 80 metros cuadrados sin estructura de sostén ni instalaciones mecánicas o eléctricas.
2. Anuncios superiores a 80 metros cuadrados sin estructura de sostén ni instalaciones mecánicas o eléctricas.
3. Anuncios inferiores a 80 metros cuadrados con estructuras de sostén, instalaciones mecánicas o eléctricas.
4. Anuncios superiores a 80 metros cuadrados con estructuras de sostén, instalaciones mecánicas o eléctricas.
5. Anuncios en estadios de fútbol.
6. Carteleros o pantallas de publicidad y vallados perimetrales en vía pública.
7. Carteles anunciadores de venta, alquiler o remate.
8. Anuncios en vehículos de transporte.
9. Volantes, folletos.
10. Banderas, banderines, bandas guías.
11. Mesas, sillas y sombrillas.
12. Proyecciones.

b. Según sus características:

1. Simple: de tipo estático, carente de iluminación
2. Iluminado: que recibe luz artificial
3. Luminoso: que emite luz desde su interior
4. Animado/electrónico/led: que posee movimiento por articulación de sus partes o simula un movimiento por efecto de luces.

Artículo 233º- Cualquier tipo de publicidad o propaganda no tipificada específicamente en la Ordenanza Impositiva quedará alcanzada por el gravamen aplicable al anuncio que más se le asemeje.

Artículo 234º- Los anuncios de cualquier naturaleza que se visualicen desde las calles enunciadas en la Ordenanza Impositiva, o bien se encuentren colocados sobre ellas, sufrirán un recargo del 100% con relación al importe que fije la misma. En el caso de tratarse de carteles de venta, alquiler o remate y de carteles guías este recargo no se aplicará.

Asimismo los anuncios cuyos contenidos refieran al consumo de bebidas alcohólicas sufrirán un recargo del 100% con relación al importe que fije la Ordenanza Impositiva.

Artículo 235º- Exenciones: Están exentos del pago de este tributo, así como de las exigencias que establece este Título:

- a. La publicidad impresa o grabada en las mercaderías objeto de la actividad económica de la empresa;
- b. Aquellos contribuyentes cuyos anuncios publicitarios propios en su totalidad no superen los cinco (5) metros cuadrados, salvo aquellos cuyos contenidos refirieran al consumo de bebidas alcohólicas, no devengarán obligaciones de pago por este Tributo.
- c. A los efectos del otorgamiento del mismo el contribuyente no podrá presentar deuda devengada exigible alguna, en concepto de los Derechos de Publicidad y Propaganda;
- d. La publicidad de las actividades señaladas en el artículo 170º y 186º de la presente Ordenanza Fiscal, sólo cuando ésta se limite a identificar las referidas actividades;
- e. Los espacios publicitarios en blanco, libres y sin uso;
- f. Aquellos contribuyentes que desarrollaran actividades eximidas del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, conforme lo establecido en el Art. 185º de la Ordenanza Fiscal.
- g. Los carteles identificatorios de instalación y funcionamiento de un establecimiento industrial, en tanto describan la actividad desarrollada únicamente y no contengan leyenda publicitaria alguna propia o de terceros referida a las marcas comercializadas.
- h. Los anuncios publicitarios en vehículos de transporte propio que identifiquen razón social, nombre de fantasía,

marca, o logotipo de aquellos pequeños comercios o industrias que posean radicación de su actividad en el Partido de Avellaneda.

- i. Están exentos del pago de este tributo la publicidad de tarjetas de crédito y/o débito realizada mediante el uso de calcos y/o stickers cuyas dimensiones no excedan de 300cm². A los fines del otorgamiento de la presente exención el contribuyente deberá solicitarlo expresamente y no registrar deuda devengada exigible por este tributo. En el caso que la deuda se regularice a través de un plan de facilidades de pago y el mismo sea incumplido, el Departamento Ejecutivo podrá dejar sin efecto la exención otorgada, conforme la reglamentación que éste último dicte.

Artículo 235° bis- No estarán alcanzados por los Derechos del presente Título:

- a. Los avisos publicitarios instalados en los frentes de entidades de Bien Público reconocidas por el Municipio y cuyo único fin sea el de identificar a la institución;
- b. Los carteles publicitarios que identifiquen exclusivamente la instalación y funcionamiento de una farmacia, no debiendo contener leyenda publicitaria alguna ni identificación de razón social.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO

DERECHOS Y CONTRIBUCIONES POR OCUPACIÓN Y/O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Artículo 236°- Por los conceptos que a continuación se detallan se abonarán los Derechos o Contribuciones a los que se refiere este Título:

- a. La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo, o espacios públicos por las prestatarias de servicios públicos y/o todos aquellos grandes usuarios (GU) que por su característica de consumo celebran contratos de compraventa de energía y potencia eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con los generadores y/o distribuidores, con cables, cañerías, cámaras u otras instalaciones o tendidos.
- b. La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo, o espacios públicos por particulares o entidades no comprendidas en el punto anterior con instalaciones de cualquier clase, incluyendo poliductos, gasoductos o similares, en las condiciones que le permitan las respectivas ordenanzas anuales.
- c. La ocupación y/o uso de la acera o demás espacios públicos con mesas, sillas, kioscos e instalaciones análogas, ferias o puestos.
- d. La ocupación y/o uso de espacios públicos con la finalidad publicitaria por parte de complejos comerciales de amplia escala, en las condiciones que le permitan las respectivas ordenanzas anuales, y por parte de concesionarias de carteleras u otras modalidades publicitarias para las que se ocupen o utilicen espacios públicos.
- e. La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo, o espacios públicos por las personas físicas o ideales por cualquier causa que fuera no comprendida en los incisos anteriores.
- f. El uso de espacio público para producciones audiovisuales.

Artículo 237°- Los gravámenes establecidos en los incisos a) y b) del artículo anterior correspondientes a las prestadoras de servicios públicos estarán a cargo de estas y podrán actuar como agentes de percepción y/o retención, quedando el Departamento Ejecutivo facultado para establecer en forma directa o por convenios las formalidades y modalidades de la rendición y remisión de los fondos recaudados.

Para el caso de aquellos grandes usuarios (GU) que por su característica de consumo celebran contratos de compraventa de energía y potencia eléctrica en el mercado mayorista (MEM) el gravamen establecido en el inciso a) estará a su cargo.

En general, son responsables del pago los permisionarios y serán solidarios con éstos los ocupantes y/o usuarios de los espacios.

En el caso establecido en el inciso f) del artículo anterior son responsables del pago todos los que resulten permisionarios del uso de espacios públicos para producciones audiovisuales.

Artículo 238°- Será requisito previo a la realización del hecho imponible la obtención del permiso de ocupación que se tramitará ante el organismo municipal que determine el Departamento Ejecutivo en la reglamentación. Dichos permisos

se extenderán por un período no mayor a un (1) año, pudiendo ser renovado por igual plazo.

Dichos permisos se otorgarán previo pago de los Derechos que establece este Título.

La obtención de los permisos y su renovación constituyen deberes formales que deben cumplimentar los contribuyentes de este tributo.

Con respecto al tributo uso de espacio público para producciones audiovisuales el permiso será solicitado ante la "Oficina de Permisos y Regulación de Espacios Públicos" quien será la encargada de emitirlo en el uso de las facultades que le otorga el Decreto de creación de dicha dependencia.

El Departamento Ejecutivo queda facultado a reglamentar las formas y modalidades de pago de estos Derechos en el caso de permisos otorgados por tiempo determinado o transitorio.

Artículo 239°- Quedan exceptuadas del requisito de obtención del permiso establecido en el artículo anterior las empresas prestatarias de servicios públicos, de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, con respecto a la ocupación y/o uso de espacios públicos que realicen por los trabajos de colocación de las instalaciones necesarias para el desarrollo de actividad. En estos casos, la autorización se tendrá por acordada y retribuida con los permisos que se les otorguen por la realización de obras en espacios públicos gravada con los Derechos de Construcción y/o con la habilitación de instalaciones gravada con las Tasas del Título OCTAVO Y NOVENO, de la Ordenanza Fiscal, según corresponda de acuerdo a la Ordenanza Impositiva.

Sin embargo, las personas mencionadas en el párrafo anterior deberán abonar estos Derechos, de acuerdo a la periodicidad que establezca la Ordenanza Impositiva, cuando la ocupación fuera permanente, quedando el Departamento Ejecutivo facultado para fijar los vencimientos y convenir con los obligados las modalidades de pago.

Con respecto al tributo establecido en el inc. f) del Art. 245 236° se dispone:

- a. Están exentos del pago del tributo los permisos de uso de espacios públicos para producciones audiovisuales con fines académicos y/o educativos, cuando fueran realizados sin fines de lucro.
- b. En caso de que las producciones audiovisuales utilicen algún logo por el cual se identifique a la Municipalidad de Avellaneda, el tributo por el uso y/o ocupación de espacios públicos, superficie o espacio aéreo de la vía pública por consecuencia de la realización de filmaciones cinematográficas publicitarias, de ficción, televisiva o comerciales, tendrán una reducción del 25%.
- c. Los ingresos derivados de la recaudación del tributo uso de espacio público para producciones audiovisuales se imputarán a una cuenta que se creará a tal fin con el nombre de PRODUCCIONES AUDIOVISUALES cuyos recursos estarán afectados en partes iguales a finalidades de las Secretarías de Cultura, Educación y Promoción de las Artes y Gobierno y Seguridad.
- d. Será obligación por parte de todas las empresas audiovisuales, incluir en los títulos de sus producciones, a la Municipalidad de Avellaneda, cuando estas usen como locación algún espacio público, dependencia municipal, teatros municipales, espacios verdes, etc.
- e. Aquellas empresas de producciones audiovisuales nacionales o extranjeras que contraten o tomen como pasante a estudiantes del Instituto de Artes Cinematográficas dependientes de la Municipalidad de Avellaneda, tendrán una reducción del 25% en el tributo de uso y/o ocupación de espacios públicos, superficie o espacio aéreo de la vía pública por consecuencia de la realización de filmaciones cinematográficas, publicitarias, de ficción, televisiva o comerciales.
- f. El Departamento Ejecutivo podrá, mediante resolución fundada, eximir el 100% del pago del tributo por los permisos de uso de espacios públicos y privados municipales para producciones audiovisuales, cuando las mismas resulten de interés municipal.

El Departamento Ejecutivo podrá reglamentar lo concerniente al tributo uso de espacio público para producciones audiovisuales.

Artículo 240°- La renovación de los permisos se llevará a cabo a la finalización del mismo y previo pago de los derechos.

Los que hayan registrado moras en los pagos de los derechos no podrán ocupar su espacio automáticamente.

Esta renovación estará sujeta a la aprobación de la Autoridad de Aplicación, la que también podrá revocar anticipadamente los permisos otorgados toda vez que concurran los supuestos del párrafo anterior.

Asimismo, toda vez que se detecte la ocupación del espacio aéreo, subsuelo y espacios públicos sin el permiso correspondiente, la Autoridad u Organismo de Aplicación podrá liquidar, determinar y perseguir el pago de los derechos que corresponda, así como aplicar el resto de las sanciones que prescribe esta Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de las que correspondan de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 7.180. El pago de los Derechos efectuado con causa en estas situaciones no exime de la obligación de obtención de los permisos correspondientes.

También constituirá causal de aplicación de las sanciones establecidas en la presente Ordenanza Fiscal la mora en el pago de los Derechos por ocupación permanente o la falta o falsedad de la declaración que se exija para la liquidación y determinación de este tributo, en los casos comprendidos en el artículo anterior.

Artículo 241°- La Ordenanza Impositiva determinará la base imponible de los Derechos de este Título teniendo fundamentalmente en cuenta ubicación y frecuencia de la utilización del espacio.

Artículo 242°- Los pagos deberán hacerse indefectiblemente en la Tesorería de la Municipalidad.

Artículo 243°- Los derechos establecidos en este Título alcanzan a las empresas prestatarias de servicios públicos privatizados por la ocupación permanente con instalaciones empleadas para su actividad.

Artículo 244°- Facultase al Departamento Ejecutivo a designar como agentes de información de este tributo municipal, a las empresas prestatarias de servicios públicos, en relación a todas las situaciones que lleguen a conocimiento de las mismas por las funciones que le son propias.

Artículo 244° bis- Cuando existiera un plan de renovación estética en la Feria del Regalo, los permisionarios deberán abonar por este concepto el valor que establezca la Ordenanza Impositiva hasta en 12 cuotas iguales y consecutivas. Quienes registren mora en el pago de este concepto no podrán ocupar su espacio en las ferias automáticamente.

TÍTULO DECIMO SEXTO

DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 245°- Por estudio y aprobación de planos, permisos, delineación, nivel, inspecciones, habilitaciones de obras, como así también los demás servicios administrativos técnicos o especiales que conciernen a la construcción y a las demoliciones, como por certificaciones catastrales, tramitaciones, estudios técnicos sobre instalaciones principales o complementarias, ocupación provisoria de espacios de vereda u otros similares, aunque a algunos se les asigne tarifas independientes se abonarán los derechos que al efecto se establezcan en la Ordenanza Impositiva.

Tales tarifas se computarán al sólo efecto de posibilitar su liquidación cuando el servicio no estuviera involucrado en la tasa general por corresponder a una instalación posterior a la obra u otros supuestos análogos. Los Derechos de este Título alcanzan a los hechos impositivos realizados en inmuebles del dominio privado como los del dominio público.

Artículo 246°- Son contribuyentes de este derecho:

- a. Los propietarios de los inmuebles y/o de la construcción.
- b. Los locatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones, siempre que cuenten con autorización de los propietarios.
- c. Los propietarios y/o arrendatarios por la construcción en cementerios.
- d. Las empresas de servicios públicos que realicen trabajos en la vía pública.

Artículo 247°- La base imponible será, según el caso:

- a. Los metros cuadrados de superficie cubierta y semi-cubierta en la construcción según destinos y tipos, con arreglo a la Ley Provincial N° 5.738 y sus reglamentaciones y/o modificaciones, cuyos valores métricos se fijan en la Ordenanza Impositiva. En caso de no estar previsto el destino en dicha Ordenanza se asimilará al destino más aproximado.
- b. De no ser posible lo dispuesto en el inciso anterior, o en el caso de refacciones, instalaciones y mejoras que no aumenten la superficie cubierta, piletas de natación, bóvedas y construcciones especiales, la base imponible será el

valor de la obra y/o INVERSION, de acuerdo a cómputo y presupuesto elaborado por el profesional interviniente certificado por el Colegio Profesional correspondiente, en caso de corresponder.

Artículo 248º- Los Derechos de Construcción correspondientes a los casos previstos en el artículo anterior, serán abonados:

- a. De contado, o
- b. Mediante un plan de cuotas que se implementará de la siguiente manera:
 1. Cuando el monto de los derechos no supere la suma de cincuenta mil pesos (\$50.000.-) el plan no requerirá autorización para su otorgamiento. Si el monto superara este importe, el plan de pagos requerirá la autorización expresa y previa de la Autoridad de Aplicación.
 2. El contribuyente podrá optar por el pago en cuotas ante la dependencia competente dentro de los treinta (30) días de emitida la liquidación y puesta a disposición del profesional. Transcurrido dicho lapso se aplicarán los recargos y multas establecidos en esta Ordenanza Fiscal.
 3. La solicitud de pago en cuotas en ningún caso interrumpirá los plazos establecidos para el cumplimiento de las restantes obligaciones del contribuyente determinadas en las normas de procedimiento vigentes en la materia.
 4. En ningún caso los planes de pagos podrán superar la cantidad de cinco (5) cuotas.
 5. Para las construcciones de inmuebles a inscribirse en el Régimen de Propiedad Horizontal (Arts. 2037 a 2072 CCCN) que superen las cuatro (4) unidades funcionales rige el máximo de dos (2) cuotas.
 6. Supletoriamente, rigen las disposiciones establecidas en el Capítulo Segundo del Título Octavo, Parte General, de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 249º- El monto de los Derechos de Construcción para los casos que se enumeran a continuación será el que en cada caso se prescribe:

- a. El que establezca la Ordenanza Impositiva, por reformas y nivelaciones de cordones de aceras en calles y calzadas y en toda reforma y nivelación de cordón de acera para ser utilizada como entrada de vehículos.
- b. Por reparación de calzadas o aceras realizada por esta Municipalidad, destruidos por aperturas efectuadas para realizar trabajos en la vía pública, se percibirá el costo de los referidos trabajos.

Artículo 250º- Cuando se inicie un expediente solicitando un permiso de construcción y posteriormente se abandone o se desista, se liquidará como derecho el quince por ciento (15%) del total del que hubiese correspondido en concepto de derecho de construcción.

Artículo 251º- En el caso de obras en la vía pública a realizar por empresas prestatarias de servicios públicos, sociedad comercial, mixta o privada que explote cualquier comercio o industria en general que impliquen aperturas en la vía pública o espacios públicos del Partido, conjuntamente con la solicitud de permiso deberán presentar el plan de trabajos, el cronograma de obra y constituir una garantía de ejecución y conservación por un monto equivalente al monto que resulte de la liquidación de los Derechos de Construcción, bajo alguna de las modalidades y en los términos previstos en el decreto N° 1874/99. La garantía constituida mediante póliza de caución o aval bancario deberá ser previamente visada por la Dirección General de Asuntos Legales. La garantía se constituirá por todo el plazo programado para la ejecución y hasta el otorgamiento de la recepción definitiva por parte de la Municipalidad. El organismo municipal competente no podrá otorgar estos permisos sin el cumplimiento de estos requisitos.

Las obras de las que trata este artículo deberán ejecutarse dentro del plazo aprobado, siendo obligación de la empresa titular de las obras la reparación de la vereda o espacio público donde se ejecutará dicha obra, dejándola en iguales o mejores condiciones y quedando por cuenta del municipio la reparación de calzada (Salvo los casos donde técnicamente se tome la determinación de que la reparación de calzada corra por cuenta y cargo de la empresa), la que se abonará conjuntamente con la liquidación del expediente de obra. Estas obligaciones constituirán condiciones del permiso municipal otorgado.

Finalizados los trabajos en la forma y el tiempo establecidos en el permiso municipal con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente, el organismo municipal competente otorgará la recepción provisoria, momento a partir del cual comenzarán a regir los plazos de garantía, los que serán de seis (6) meses para las veredas y de un (1) año para las calzadas. Transcurrido dicho plazo sin que se registraran deficiencias imputables a la empresa, se procederá a la devolución de la garantía.

En caso de incumplimiento en el cronograma de obra por parte de la empresa autorizada, de la garantía se deducirá

el uno por ciento (1%) por cada día hábil de demora y del medio por ciento (0,5%) por cada día no hábil de demora, en que incurran la empresa. Asimismo, la garantía podrá ser ejecutada totalmente cuando la empresa titular del permiso no efectuara la reparación del área en la que realizó sus trabajos.

Artículo 252°- La obtención del permiso de obra constituye, a los fines tributarios, deber formal. La ejecución de las obras sin dicho permiso, será sancionado conforme las disposiciones de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las penalidades que establezca la Ordenanza N° 7.180.

Artículo 253°- Los profesionales o las empresas constructoras que den comienzo a las obras sin haber obtenido el permiso correspondiente incurrirán en responsabilidad solidaria por el pago de los Derechos de Construcción. Igual responsabilidad les corresponde cuando se hubiere revocado el permiso y continuaran en la ejecución de las obras.

Los profesionales o empresas constructoras que, por declaraciones falsas, hubieran contribuido a la evasión total o parcial del tributo del que trata el presente Título, serán responsables en las mismas condiciones que las establecidas en el párrafo anterior.

La responsabilidad establecida en este artículo alcanza al pago de los Derechos, multas e intereses previstos en esta Ordenanza como a las demás sanciones contempladas en la Ordenanza N° 7.180.

Los profesionales o las empresas constructoras no incurrirán en responsabilidad alguna por la simple mora del contribuyente en el pago de estos Derechos.

Artículo 254°- En todo lo no previsto en los artículos precedentes será de aplicación el Código de Construcción y las normas reglamentarias que dicte el Departamento Ejecutivo.

Artículo 255°- El pago de los Derechos de Construcción por la realización de obras en la vía o espacios públicos es independiente y no exime del pago de los Derechos y Contribuciones de Ocupación y/o Uso de Espacios Públicos que correspondieran con arreglo a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 256°- Están exentas del tributo previsto en este Título las obras de mejora o mantenimiento de infraestructura pública y edificios públicos efectuadas en calzada, acera y demás espacios públicos ejecutadas por el Estado Nacional, el Estado Provincial o la Municipalidad de Avellaneda, sea por administración o por contratos con terceros, excepto las correspondientes a concesiones de obra pública o uso de inmuebles. En este último caso, se atenderá a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones respectivos o las normas nacionales y provinciales vigentes al respecto.

Artículo 257°- Las obras cuyos titulares de dominio sean jubilados o pensionados, y constituyan una única propiedad y con una superficie máxima de setenta (70) metros cuadrados cubiertos, serán eximidos del pago de los derechos de construcción. Para acogerse a este beneficio deberán acreditar su condición de tal y sus ingresos no deberán superar un monto correspondiente a dos jubilaciones y media mínima.

TÍTULO DECIMO SEPTIMO

DERECHOS POR ESTRUCTURAS PARA PUBLICIDAD

Artículo 258°- Disposiciones Varias: Los anunciantes, empresas y/o agencias de publicidad, instaladores publicitarios y los restantes sujetos que tengan intervención en la actividad publicitaria dentro del partido de Avellaneda, deberán solicitar los permisos correspondientes por medio de una solicitud que se presentará ante el Departamento Ejecutivo de este Municipio, según la ordenanza vigente que regule en la materia, en la que se hará constar:

1. El tipo de anuncio y sus características
2. El lugar donde va a ser emplazado
3. Superficie de las caras del anuncio
4. Autorización escrita conforme a lo que establezca la norma vigente
5. Boceto y/o plano, según corresponda, determinando: Textos, medidas, materiales, forma de colocación, cálculo estructural y demás elementos que la normativa específica determine.
6. Fotocopia certificada del título de propiedad o contrato de locación según corresponda.

7. Póliza de seguro contra terceros vigente el tiempo que este emplazado en anuncio.
8. Declaración jurada firmada por un profesional matriculado garantizando que la estructura se encuentre en buenas condiciones técnicas, estructurales y estéticas.

Los permisos de instalación de estructuras publicitarias serán concedidos previo pago de los derechos que al respecto fije la Ordenanza Impositiva. La obtención de dicho permiso municipal constituye deber formal de los obligados al pago de este tributo. Su incumplimiento podrá ser sancionado de acuerdo a las disposiciones de la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de lo cual, la Autoridad de Aplicación podrá exigir el pago de los Derechos de este Título con un incremento de hasta el 50% del tributo devengado aun cuando el hecho imponible se realizare sin el permiso municipal correspondiente, no constituyendo el pago del mismo, por si, autorización alguna.

Artículo 259°- Declaración Jurada Anual: Las empresas publicitarias y/o propietarios de estructuras publicitarias deberán presentar una declaración jurada anual en formulario oficial donde se manifieste la totalidad de los hechos gravados ubicados en el Municipio.

Artículo 260°- Queda prohibido:

- a. La colocación de cualquier tipo de anuncio visual en los muros y/o cercos linderos de plazas, paseos públicos, espacios parquizados, cuando no existan calles entre éstos y aquellos, y los sitios específicamente prohibidos o restringidos según lo establezca la ordenanza vigente que regule en la materia. Salvo que se autoricen por Licitación Pública y/o convenio debidamente refrendado por el Honorable Concejo Deliberante.
- b. La fijación de cualquier tipo de anuncio y/o aparatos o artefactos para la difusión e iluminación con fines de propaganda en los árboles de las calles, columnas de alumbrado u otro servicio públicos, plazas y paseos del Partido. Salvo que se autoricen por Licitación Pública y/o convenio debidamente refrendado por el Honorable Concejo Deliberante.
- c. Distribuir, dejar al alcance del público, repartir o arrojar volantes en la vía pública de propaganda comercial, cualquiera sea la forma, tamaño o condición de los mismos que no cuenten con la autorización respectiva.
- d. En la vía pública y en todo local de acceso libre o privado el uso de difusores, altoparlantes o amplificadores de voz, salvo expresa autorización del Departamento Ejecutivo en casos excepcionales justificados.

TÍTULO DECIMO OCTAVO

DERECHOS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Artículo 261°- Por la realización de espectáculos de fútbol, boxeo profesional, proyección de películas en salas cinematográficas u otros establecimientos y toda otra actividad donde se pague entrada se abonarán los derechos que al efecto se establezcan.

Artículo 262°- En los espectáculos enumerados en el artículo anterior los contribuyentes serán los espectadores. Los empresarios, clubes y organizadores serán agentes de retención.

Los propietarios de los locales (clubes y empresarios) serán solidariamente responsables con los organizadores por los derechos no abonados y las sanciones que correspondan.

Artículo 263°- La base imponible estará dada por la cantidad de entradas vendidas al valor de mayor precio, con excepción de los de fútbol, en los que la base imponible se calculara conforme a lo normado en el Decreto N° 2.889 registrado el 29 de Octubre de 2004.-

Artículo 264°- Las solicitudes para la realización de espectáculos públicos deberán ser presentadas dentro de la semana de la fecha programada. La suspensión de espectáculos públicos deberá ser comunicada a la oficina pertinente, la cual podrá revalidar el permiso concedido para la realización de los mismos.

Las entidades o personas organizadoras de bailes, festivales, peñas y demás deberán proceder a sellar las entradas antes de la realización de los espectáculos. Además procederán a liquidar el porcentaje establecido en la Ordenanza Impositiva dentro de la semana siguiente a su realización ante el organismo competente que determine el Departamento Ejecutivo.

Los agentes de retención deberán depositar dentro del plazo que el Departamento Ejecutivo establezca los importes de los derechos de este Título.

En el caso de espectáculos en cines o teatros, con excepción de los pertenecientes a la Municipalidad, los permisos para la difusión de sus programas se entenderán otorgados con la respectiva habilitación comercial, y los Derechos deberán ser abonados mensualmente en la fecha que determine el Departamento Ejecutivo a través del calendario tributario, quedando facultado dicho Departamento a establecer las formas mediante las cuales se procederá a la liquidación y determinación del tributo de este Título.

Los incumplimientos a las disposiciones de este artículo y a las reglamentaciones que dicte el Departamento Ejecutivo para la verificación, fiscalización y percepción de estos Derechos serán penados con las sanciones previstas en esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 265°- Las formas y condiciones en que serán autorizados estos espectáculos serán reglamentadas por el Departamento Ejecutivo. Las contravenciones que se efectúen contra esta reglamentación serán penadas con las multas por contravenciones que disponga la Ordenanza N° 7.180, sin perjuicio de las sanciones por infracciones a los deberes formales establecidas en esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 266°- Están exentos del pago de estos Derechos, los espectáculos organizados por:

- a. Juntas Vecinales o Sociedades de Fomento.
- b. Cooperadoras de establecimientos educativos o sanitarios públicos nacionales, provinciales o municipales.
- c. Los que se realicen con fines de beneficencia o asistencia social, en este último caso siempre que la entrada consista en especies no dinerarias.

La enunciación efectuada precedentemente es de carácter taxativa.

TÍTULO DECIMO NOVENO

DERECHOS DE CEMENTERIO

Artículo 267°- Por los servicios de inhumación, exhumación, reducción, depósitos y traslados internos; por la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o sepulturas de enterratorios; por prórroga de la concesión de los terrenos de bóvedas; por el arrendamiento de nichos, sus renovaciones o transferencias; por limpieza de pasillos, calles o avenidas en bóvedas, nichos o sepulturas; por transferencia del derecho de uso de bóvedas o sepulcros y por las tareas de cuidado; y por la realización de actividades constructivas menores (delineación, ornamentos, entrada de sepulturas, levantamiento de las mismas, reparación de bóvedas, de sepulturas, de sepulcros y de nichos), se abonarán los derechos que la Ordenanza Impositiva establezca.

Artículo 268°- Son contribuyentes y responsables las personas, entidades y empresas a las que se les acuerde concesión, arrendamiento, permiso o se les preste a su solicitud los servicios establecidos en el presente Título.

Artículo 269°- La permanencia en depósito de ataúdes o urnas será sin cargo durante 48 horas.

Artículo 270°- El derecho de uso, delineación o adjudicación, de sepulturas en el cementerio municipal se acordará conforme con lo determinado en esta ordenanza fiscal, ordenanzas especiales y reglamentaciones correspondientes.

Artículo 271°- Por la realización de actividades constructivas menores (delineación, ornamentos, entrada de sepultura, levantamiento de las mismas, reparación de bóvedas, de sepultura, de sepulcros y de nichos), las que estarán a cargo de los constructores inscriptos de acuerdo a los montos que anualmente fije la Ordenanza Impositiva.

Artículo 272°- Las personas que desempeñaren tareas de cuidador abonarán “por permiso de cuidador”, los importes fijados en la Ordenanza Impositiva.

La falta de pago de dos mensualidades consecutivas o alternadas de los importes mencionados en la Ordenanza Impositiva, implicará la caducidad automática del permiso para el cumplimiento del servicio. Asimismo, dicha obligación se hará extensiva a los planes de pago que se hubieren suscripto.

Artículo 273°- El Departamento Ejecutivo queda facultado, prescindiendo de lo determinado en las respectivas ordenanzas impositivas anuales y cuando lo considere conveniente a los intereses municipales, para conceder el derecho de uso de sepulturas destinadas a la construcción de bóvedas mediante subasta pública o adjudicación directa de bóvedas construidas, que se llevará a cabo con una base a determinar por el Departamento Ejecutivo en cada caso.

Este derecho será otorgado por un plazo máximo de cincuenta (50) años y hasta un mínimo de veinticinco (25) años.

Artículo 274°- Las sepulturas destinadas a inhumar bajo tierra serán concedidas por siete (7) años, salvo cuando se trate de bebés de hasta seis (6) meses cuyo plazo será de cuatro (4) años. Transcurrido el plazo mencionado los derechos serán renovables anualmente, siempre que a juicio del Departamento Ejecutivo esa renovación fuera compatible con la existencia de tierra disponible en el cementerio.

Artículo 275°- Los nichos para ataúdes se concederán hasta un plazo máximo de veinte (20) años únicamente por categoría. El pago del arrendamiento deberá efectuarse anualmente según lo fije la Ordenanza Impositiva correspondiente.

Artículo 276°- Los nichos para urnas serán renovables anualmente según lo fija la Ordenanza Impositiva anual.

Artículo 277°- Vencido el término por el cual se abonaron los derechos de permanencia en depósito de ataúdes o urnas sin que se haya efectuado el retiro o renovado el plazo, el gravamen se abonará con los recargos que establece la presente Ordenanza.

Artículo 278°- Del pago: El derecho de uso o adjudicación de sepulturas de enterratorios y bóvedas, sepulcros, arrendamiento de nichos, renovaciones, transferencias, y, en general, actos o hechos relativos al cementerio, gravados por la Ordenanza Impositiva anual, será acordado previo pago de los importes correspondientes.

Las infracciones a lo dispuesto serán sancionadas con los recargos que establece la presente Ordenanza.

Artículo 279°- En ningún caso los responsables del nicho o sepulturas de enterratorios podrán cederlos bajo ningún título, bajo pena de aplicarse la caducidad del derecho.

Artículo 280°- Cuando se produjera alguna de las causales de extinción de una concesión sobre sepultura, sepulcro, nicho o bóveda se emitirá el acto administrativo correspondiente y se notificará el mismo al titular otorgándose quince (15) días a partir de la notificación para que retiren los restos que se encontraren en la bóveda o el sepulcro. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido la desocupación se procederá a publicar edictos por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y un Diario de Circulación Local, citando a familiares u otros interesados a retirar los restos dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la publicación de los edictos. Vencido este plazo se procederá a desocupar la sepultura, sepulcro, nicho o bóveda respectiva y los restos serán remitidos al osario general o serán cremados.

Artículo 281°- Cuando la extinción de la concesión se produjera sobre una sepultura, sepulcro, nicho o bóveda y no se pudiera ubicar el domicilio del titular, se procederá a publicar edictos por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y un Diario de Circulación Local citando a familiares u otros interesados a retirar los restos dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la publicación de los edictos. Vencido este plazo se procederá a desocupar la sepultura, sepulcro, nicho o bóveda respectiva y los restos serán remitidos al osario general o serán cremados.

Artículo 282°- Los responsables de nichos que retiren las urnas o ataúdes con anterioridad a su vencimiento perderán todos los derechos que pudieran corresponder a partir de la fecha de su traslado.

Artículo 283°- Si transcurridos treinta (30) días a partir de la fecha de vencimiento de permanencias en depósito de ataúdes no se hubieran presentado los interesados a efectuar el retiro correspondiente, la Dirección de Cementerio quedará autorizada para proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 280°.

Artículo 284°- Las bóvedas y sepulcros del cementerio municipal, cualquiera fuera el período de arrendamiento, podrán ser objeto de transferencias, de acuerdo a las siguientes figuras legales:

- a. Las que tuviesen origen en sucesiones ab intestato o testamento.
- b. La transferencia a título gratuito a particulares.

Artículo 285°- En todos los casos señalados subsistirá la situación anterior a la transferencia con relación al período de

arrendamiento de la o las sepulturas. En ningún caso la transferencia alterará el período de arrendamiento de la sepultura y/o bóveda que fuera conferido al titular original.

Artículo 286°- Las cesiones se inscribirán previo pago de los derechos establecidos por la Ordenanza Impositiva anual. Los casos tipificados en el inciso a) del artículo 284° quedarán liberados del pago de derechos.

Artículo 287°- Toda transferencia que fuera realizada sin intervención de la Municipalidad o al margen de las disposiciones establecidas en la normativa comunal en vigencia relativas a dichas operaciones será nula y sus actores serán pasibles de las sanciones que establece la presente.

Artículo 288°- Toda regularización de titularidad de arrendamiento de bóveda realizada ante la autoridad municipal, sin juicio sucesorio, y solicitada desde el ejercicio 2011 deberá pagar los derechos que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva.

Artículo 289°- Quien exhibiere en oficina, comercio, sitios públicos, medios de difusión de cualquier tipo, avisos de ventas de bóvedas, sepulcros, o nichos será pasible de las sanciones que establece el régimen de penalidades vigente.

Las sanciones alcanzaran por igual a los avisadores y a quienes permitieran la exhibición y/o publicación de los avisos. Las infracciones a lo dispuesto serán sancionadas con los recargos establecidos en esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 290°- Todos los hechos imponibles enumerados en el artículo 267° se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en las ordenanzas municipales vigentes en la materia y su reglamentación.

Artículo 291°- Estarán exentos del pago de los Derechos de este Título, los arrendatarios o responsables de las inhumaciones efectuadas en el marco de la Ordenanza 8732 y sus modificatorias.

Artículo 291° bis- Para el caso en que el fallecido no tuviera familia los Derechos de este Título, conforme lo establecido por la Ordenanza N° 28.203, estarán a cargo de la Municipalidad de Avellaneda. Los restos serán inhumados bajo tierra por el plazo estipulado en el artículo 274° de la presente norma, cumplido dicho plazo el Cementerio Municipal podrá disponer de los restos, en caso de corresponder, sin que esto genere nuevas obligaciones bajo ningún concepto.

Artículo 292°- Estarán exentos del pago de los Derechos de este Título, los jubilados y/o pensionados de todos los regímenes nacionales, provinciales y municipales de Previsión Social conforme a lo prescripto en la presente Ordenanza.

Para ser beneficiarios, el Departamento Ejecutivo a través de la Autoridad u Organismo de Aplicación, considerará los siguientes requisitos:

1. RESPECTO DEL SOLICITANTE:

1. Acreditación del carácter de titular de los Derechos de este título. Siendo ello el Título o Permiso de la Sepultura, cualquiera sea su modalidad (bóveda, tierra, nicho).
2. Acreditación de los ingresos del peticionante, incluidos los del grupo familiar conviviente que no superen el monto equivalente a dos jubilaciones y media ($2 \frac{1}{2}$) conformadas con el haber mínimo básico, al 1 de Enero del año en curso.
3. Resida en el Partido de Avellaneda.

2. RESPECTO DEL OBJETO:

1. Ser el único título o permiso de sepultura bajo titularidad del peticionante.
2. No comprender más de una sepultura o lote, cualquiera sea la modalidad de la misma.
3. Acreditación del vínculo con ascendientes sepultados hasta el primer grado mediante Partida de Defunción del causante y Partida de Nacimiento del solicitante.
4. Acreditación del vínculo con descendiente hasta el primer grado sepultado, mediante Partida de Defunción del causante.
5. Acreditación del vínculo con cónyuge sepultado, Partida de Matrimonio y Partida de Defunción del causante.

3. RESPECTO DEL GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE, SE INCLUYE:

1. Toda persona soltera menor de 21 años de edad, salvo enfermedad o discapacidad que le impida desarrollar actividades laborales, situación ésta que deberá ser avalada y certificada por profesionales de la medicina

pertenecientes a hospitales públicos nacionales, provinciales o municipales.

2. Cónyuge o concubina/o.
3. Cualquier otra persona que conviva con él/la interesado/a con edad avanzada para jubilarse o jubilado y/o pensionado/a.

El Departamento Ejecutivo a través de la Autoridad u Organismo de aplicación acordará en cada caso las eximiciones, previa acreditación de las condiciones establecidas precedentemente y presentación de la siguiente documentación:

- a. Fotocopia de las páginas 1,2 y cambio de domicilio (aunque figure en blanco) del Documento de Identidad del solicitante.
- b. Fotocopia del Título o Permiso de la Sepultura que acredite la titularidad del solicitante.
- c. Fotocopia de los recibos de jubilación y/o pensión del solicitante y de su grupo familiar conviviente.
- d. Fotocopia de las Partidas establecidas precedentemente, según sea el caso.
- e. En los casos de considerarlo necesario, fotocopia de certificados médicos.

La eximición prevista en la presente Ordenanza es individual y deberá ser gestionada por cada interesado o su representante y/o apoderado con fotocopia de la 1° hoja de su documento de identidad por medio de los formularios de Declaración Jurada que a tal efecto proveerá el Departamento Ejecutivo. Dicha tramitación estará exenta del pago de Derechos de Oficina.

Si la eximición fuese denegada el interesado estará obligado a abonar los derechos correspondiente con más actualizaciones, multas e intereses que correspondan hasta el momento de su efectivo pago.

Todo cambio de titularidad del objeto del tributo, en las condiciones del mismo y/o en las del beneficiario de la eximición, deberá ser comunicado de inmediato al Departamento Ejecutivo.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza hará caducar la eximición concedida, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para requerir por la vía que corresponda, el pago de las sumas adeudadas con más las actualizaciones, multas y recargos que correspondieren. Las eximiciones serán otorgadas anualmente por el Departamento Ejecutivo a través de la Autoridad u Organismo de Aplicación.

Las solicitudes de eximición se presentarán anualmente, por la dependencia correspondiente.

Artículo 293°- Los recursos obtenidos por aplicación del presente título serán afectados exclusivamente a toda acción tendiente a mejorar dicho servicio.

TÍTULO VIGÉSIMO

CONTRIBUCION POR MEJORAS – OBRAS CON RECOBRO MUNICIPAL

Artículo 294°- Por la ejecución de obras públicas municipales de infraestructura urbana y en particular las de pavimentación, repavimentación, cercos, veredas, urbanización, desagües pluviales, cloacas, aguas corrientes, redes eléctricas y de gas, iluminación y servicios públicos en general, deberán tributar la contribución por mejoras que en cada caso se establezca por la ordenanza particular que lo apruebe y en las condiciones que allí se estipulen con arreglo de la Ordenanza General 165/73.

Artículo 295°- Son contribuyentes y estarán a cargo del pago de la contribución por mejoras los identificados en el artículo 125°.

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO

TASA POR SERVICIOS VARIOS

Artículo 296°- Por los servicios de:

- a. Revisión de todos los elementos de seguridad en los transportes de pasajeros y taxiflet.
- b. Inscripción de los aparatos de taxímetros y reposición de precintos.
- c. Extracción y reposición de árboles que forman parte del arbolado público de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Municipal N°26.511/14.
- d. Acarreo de vehículos de terceros.
- e. Estacionamiento en la vía pública, en los lugares que determinen las ordenanzas municipales vigentes.
- f. Acceso y uso del natatorio del polideportivo "Domingo F. Sarmiento".
 - a. Se abonarán los valores que establece la Ordenanza Impositiva.
- g. Entradas Teatro Roma.

Artículo 297°- Son contribuyentes los usuarios de los servicios.

Artículo 298°- Salvo disposición en contrario del Departamento Ejecutivo, el pago de las tasas que establece este Título deberá efectuarse con anterioridad a la prestación del servicio.

Artículo 299°- Los servicios referidos en los incisos d) y e) del artículo 296° serán ejecutados de acuerdo a lo que prescriban las normas municipales vigentes.

Artículo 300°- Con relación al servicio indicado en el inciso f) del artículo 296°, estarán exentos del pago de la tasa quienes cuenten con becas o permisos otorgados por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Acción Social o cualquier otra autoridad de aplicación que el Departamento Ejecutivo designe por vía reglamentaria en atención a su situación socio-económica.

Artículo 301°- El Departamento Ejecutivo establecerá a través de la reglamentación los mecanismos de coordinación necesarios entre las áreas a cargo de cada uno de los servicios gravados y la Autoridad de Aplicación, a los fines del adecuado control y fiscalización de las tasas previstas en este Título.

Artículo 302°- En cuanto a los tributos que graven la actividad objeto de la presente norma, hasta tanto sean definidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, los mismos se regirán por aplicación análoga en las disposiciones actualmente vigentes.

TITULO VIGESIMO SEGUNDO

TASA POR LOS SERVICIOS ADICIONALES DE ORDENAMIENTO VIAL

Artículo 303°- Entiéndese el hecho imponible de la tasa, al ordenamiento del tránsito, y a los eventos y/o actividades no oficiales, realizadas en la vía pública, así como los desarrollados en ámbitos privados y que demanden la intervención de agentes de tránsito a los efectos de la organización, coordinación y educación vial o acceso.

Artículo 304°- Son contribuyentes las personas físicas y jurídicas usuarias del servicio adicional.

Artículo 305°- La base imponible de esta tasa estará constituida:

- a. Por el ordenamiento necesario del tránsito de los camiones que ingresen a la zona portuaria, los que abonarán un monto fijo por este servicio adicional.
- b. Por los eventos y/o actividades no oficiales, realizadas en la vía pública, así como los desarrollados en ámbitos privados, abonarán el valor promedio del costo de hora extra de un inspector de tránsito Categoría diez (10) con diez (10) años de antigüedad, multiplicada por la cantidad de horas de servicio prestados por cada agente teniendo en cuenta la evaluación efectuada por el Departamento Ejecutivo sobre la cantidad de horas de servicio a prestar.

Artículo 306°- Esta tasa se abonará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas previas a la prestación del servicio y su monto resultará de la multiplicación de la base imponible por la cantidad de horas de servicio a prestar por cada agente, a la que se le adicionará un monto fijo en concepto de gastos administrativos. Los eventos que se efectúen en horarios nocturnos y los días sábados a partir de las trece 13 horas, domingos y feriados sufrirán un recargo del ciento por ciento

(100%) en el valor de la hora extra.

Artículo 307º- Están exentos del pago de la tasa, las instituciones religiosas reconocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, las asociaciones gremiales y sindicales, establecimientos educativos, entidades de bien público, y quedando excluidos de las exenciones los clubes o entidades deportivas que posean planteles profesionales cuando realicen en sus estadios eventos por cualquier naturaleza con fines lucrativos.

TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO

DERECHOS DE OFICINA

Artículo 308º- Por los servicios administrativos y técnicos que se enumeran a continuación se abonarán los derechos que al efecto se establezcan:

a. ADMINISTRATIVOS:

1. La tramitación de asuntos que se promuevan en función de intereses particulares, salvo los que tengan asignada tarifa específica en este u otros Títulos.
2. La expedición, visado de certificados, testimonios u otros documentos siempre que no tengan tarifa específica asignada en este u otros Títulos.
3. La expedición de carnets, libretas y libretas sanitarias y sus duplicados o renovaciones.
4. Las solicitudes de permiso que no tengan tarifa específica asignada en este u otros Títulos.
5. La venta de pliegos de licitaciones.
6. La asignatura de protestos.
7. La toma de razón de contratos de prenda de semovientes.
8. Las transferencias de concesiones o permisos municipales, salvo que tengan tarifa específica asignada en este u otros Títulos.
9. La Municipalidad percibirá por la expedición de Certificados de Libre Deuda sobre inmuebles o gravámenes referentes a comercios, industrias o actividad análoga un importe fijo, único y por todo concepto. Dicho importe regirá para cada una de las partidas, parcelas o padrones municipales correspondientes a los inmuebles. En ningún caso se podrá prever el cobro de este servicio mediante la aplicación de alcúotas o escalas de cualquier tipo.

- b. TÉCNICOS: Se incluyen los estudios, pruebas experimentales, relevamientos u otros semejantes cuya retribución se efectúe normalmente de acuerdo a aranceles, excepto los servicios asistenciales.

Artículo 309º- La Mesa de Entradas exigirá para dar curso a las solicitudes que se presenten la debida constancia del pago del derecho de oficina. Sin este requisito no se dará trámite a expediente alguno, salvo en caso de exenciones expresamente establecidas en la presente Ordenanza Fiscal.

El pago de este derecho será condición previa para que pueda ser considerado el pedido de gestión y debe abonarse con anterioridad o simultáneamente con la presentación que corresponda salvo disposición en contrario de esta Ordenanza Fiscal u ordenanzas especiales.

Artículo 310º- El desistimiento del interesado en cualquier estado del trámite o la resolución contraria al pedido formulado no dará lugar a la devolución de los derechos pagados, no eximirá el pago de los que pudieran adeudarse, salvo disposición en contrario de esta Ordenanza Fiscal u ordenanzas especiales.

Artículo 311º- Las personas o entidades que hayan sido autorizadas para notificarse en actuaciones en trámite podrán retirar toda la documentación cuya devolución haya sido dispuesta.

Artículo 312º- Están exentas del pago de los Derechos de este Título:

- a. Las gestiones de empleados y ex empleados municipales y sus familiares por asuntos inherentes al cargo desempeñado.
- b. Las gestiones referentes al cobro de subsidios.
- c. Las facturas presentadas para su cobro.

- d. Las solicitudes por las que se gestione la devolución de tributos municipales, mediante la presentación del recurso de repetición prescripto para ello.
- e. Las solicitudes de exención, prórroga y condonación de deudas de tributos municipales.
- f. Las solicitudes de extracción o recorte de raíces de árboles que destruyan aceras.
- g. Los certificados extendidos por la Secretaría de Salud solicitados por las enfermas parturientas.
- h. Las denuncias que se efectúen por irregularidades cometidas por empleados o funcionarios municipales, que den lugar a la instrucción de sumario administrativo, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N°7.413.
- i. Las presentaciones ante la Defensoría Municipal y el Honorable Concejo Deliberante.
- j. Las comunicaciones de cese de actividades económicas.
- k. La emisión de estado de deuda a los meros fines informativos.
- l. Las solicitudes a las que se refieren el Capítulo Sexto del Título Décimo, artículo 76° de la presente Ordenanza Fiscal.
- m. Los oficios judiciales en cuyos juicios se haya acordado el beneficio de litigar sin gastos y ello se encuentre consignado en el pedido que se formule, con la transcripción de la resolución judicial que así lo disponga.
- n. La obtención por ampliación y/o renovación y/o duplicado de la Licencia Nacional de Conducir en la categoría clase D.4 "Servicios de urgencia, emergencia y similares" cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto Provincial N°532/09 que reglamenta la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires N°13.927 que adhiere a la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 modificada por su similar N°26.363 y su Decreto Reglamentario N°779/95, a quienes cumplan funciones como choferes de los Cuarteles de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, que cuenten con la debida acreditación en virtud a lo normado por la Ordenanza N°20.511/07.
- o. La obtención y/o renovación de Libreta Sanitaria a escolares; a los alumnos de las instituciones y Centros de Formación a Jóvenes con discapacidades especiales (Ejemplo: Centros de Formación Laboral 1 y 2; F.I.L.A.S.; Nuevo Club; etc.), conforme lo dispuesto por la Ordenanza 22.467/10.
- p. Las gestiones para la obtención, ampliación, renovación, duplicado y/o reemplazo de la Licencia Nacional de Conducir, por parte de funcionarios públicos y/o empleados municipales que, por asuntos inherentes al cargo que ostenta y/o a las funciones desempeñadas, deban conducir vehículos en cumplimiento de sus obligaciones.
- q. La obtención por ampliación, renovación, duplicado y/o reemplazo de la Licencia Nacional de Conducir de la Clase D.4 "Servicios de Urgencia, emergencia y similares" cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto Provincial N°532/09 que reglamenta la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires N°13.927 que adhiere a la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 modificada por su similar N°26.363 y su Decreto Reglamentario N°779/95, y la legislación que a futuro las modifique, amplíe y/o reemplace, a los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán acreditar que las dependencias a las que pertenecen, tienen asiento en la ciudad de Avellaneda, y que los agentes se encuentran afectados a la conducción de vehículos en el desempeño de sus actividades oficiales. Cada fuerza deberá presentar, por ante la Jefatura de Gabinete, en hoja con membrete por su titular, información detallada de la cantidad de tipo de móviles con su correspondiente número de dominio, que se encuentren en condiciones operativas y afectados a la prestación del servicio en el municipio, y la nómina de agentes con que cuenta en su dependencia que, por necesidad operativa, deberían verse alcanzados por esta norma, sobre los cuales deberá informar: Apellido y Nombre; D.N.I.; domicilio asentado en el D.N.I.; N° de legajo y/o matrícula y jerarquía, para su aprobación.
- r. La obtención, ampliación, renovación, duplicado y/o reemplazo de la Licencia Nacional de Conducir para los jubilados, pensionados y a los mayores de 70 años, conforme lo dispuesto por la Ordenanza 27.659/17.
- s. La obtención, ampliación, renovación, duplicado y/o reemplazo de la Licencia Nacional de Conducir para aquellos ciudadanos de Avellaneda que acrediten su condición de excombatientes de Malvinas conforme lo dispuesto en la Ordenanza 19.372/06.

Toda otra gestión que promuevan los administrados y que expresamente las disposiciones municipales establezcan la exención del pago de estos Derechos.

TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO

FONDO BINGO

Artículo 313°- De acuerdo a lo establecido por la Ley 11018/90 y modificaciones introducidas por la Ley 11704/90 de la Provincia de Buenos Aires respecto del funcionamiento y explotación del juego de azar denominado “Lotería Familiar”, “Lotería Familiar Gigante”, o “Bingo” y de la Ordenanza 8.570/91 y a los efectos de la distribución que se establecen dichas normas, se liquidará el cuatro por ciento (4%) de la recaudación de cada uno de los sorteos del juego, excluyéndose los ingresos provenientes de la venta de entradas, que serán para el organismo o entidad organizadora.

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO

DERECHO POR EXPLOTACIÓN MERCADO DE ABASTO

Artículo 314°- La empresa concesionaria del Mercado de Abasto y los puesteros que desarrollen actividad en el mismo serán contribuyentes de este tributo.

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO

ASISTENCIA A LOS CLUBES DE BARRIO Y/O CENTROS DE JUBILADOS Y/O SOCIEDADES DE FOMENTO

Artículo 314° bis – Por la asistencia municipal y la administración del fondo para solventar los costos y gastos que demande el mantenimiento de los Clubes Barriales y/o Centros de Jubilados y/o Sociedades de Fomento, se abonará el tributo que fija este Título, de acuerdo a los valores que establezca la Ordenanza Impositiva.

Artículo 314° ter – Son responsables del pago del presente Tributo los contribuyentes de la Tasa por Servicios Generales (ex A.B.L.).

Artículo 315°- Serán de aplicación a los fines del beneficio de la eximición del presente Tributo las disposiciones establecidas para la eximición del pago de la Tasa por Servicios Generales (ex A.B.L.).

Artículo 316°- El pago del presente Tributo se hará conjuntamente con el de la Tasa por Servicios Generales (ex A.B.L.).

Artículo 317°- El monto resultante de la recaudación del presente Tributo será distribuido entre los Clubes Barriales y/o Centros de Jubilados y/o Sociedades de Fomento, con carácter de “Subsidio con cargo de rendir”, conforme la reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo.

Artículo 318°- A los fines dispuestos en el artículo anterior, para hacerse acreedora del “Subsidio con cargo a rendir”, Clubes Barriales y/o Centros de Jubilados y/o Sociedades de Fomento deberán acreditar anualmente ante la Contaduría Municipal los requisitos que a continuación se detallan:

- 1) Contar con la personería Jurídica aprobada por resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y Estatuto adecuado.
- 2) Encontrarse reconocida como Entidad de Bien Público en el Registro que a tales fines lleva este Municipio.
- 3) Presentar regularmente los estados contables y copia del acta de Asamblea General Ordinaria que las aprobó dentro de los plazos estatuarios.
- 4) Mantener actualizado semestralmente ante la Contaduría Municipal un listado del personal que conforma la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, si la tuviese.
- 5) Presentar un plan anual de actividades.

Artículo 319°- Los montos percibidos por los Clubes Barriales y/o Centros de Jubilados y/o Sociedades de Fomento con “Subsidio con cargo a rendir” deberán estar exclusivamente dirigidos a las actividades propias de cada entidad y al mantenimiento de sus bienes.

Artículo 320°- En forma mensual la Comisión Directiva de cada uno de los Clubes Barriales y/o Centros de Jubilados y/o Sociedades de Fomento deberá presentar ante la Contaduría Municipal el informe de la disposición de fondos recibidos

como "Subsidio con cargo a rendir", acompañado con el respectivo informe de la Comisión Revisora de Cuentas si la tuviese.

TITULO VIGESIMO SEPTIMO

TASA POR AUTORIZACION DE VERTIDO DE ESCOMBROS, TIERRAS Y MATERIALES DE DESECHO DE LA CONSTRUCCION EN INMUEBLES MUNICIPALES

-

Artículo 320° bis - Por la autorización municipal de vertido de los desechos calificados como tierras y escombros en inmuebles sujetos a dominio o posesión municipal, habilitados a tales efectos; como así por el control, ordenación, clasificación y vigilancia de los mismos se abonará el tributo que fija este Título, de acuerdo a los valores que establezca la Ordenanza Impositiva.-

Artículo 320° ter - Se considera como tierra y escombros, los siguientes materiales residuales:

- 1.- Las tierras, piedra y materiales similares procedentes de excavaciones.-
- 2.- Los residuos resultantes de trabajos de construcción, demolición, derribo y, en general, todos los sobrantes de obras mayores o menores.-
- 3.- Cualquier material residual asimilable a los anteriores y los que en circunstancias especiales determine la Autoridad Municipal.-

Artículo 320° quater - Se prohíbe el vertido de los siguientes residuos:

- 1.- Residuos de formulación, fabricación, distribución y utilización de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes), pegamentos, sellantes y tintas de impresión.-
- 2.- Aceites usados.-
- 3.- Disolventes.-
- 4.- Materiales de aislamiento conteniendo amianto.-
- 5.- Plásticos y cables.-
- 6.- Maderas.-
- 7.- Hierros y metales.-
- 8.- Papel y cartón.-
- 9.- Desechos de poda, siega o desbroces de jardines.-
- 10.- Mezclas de residuos no inertes.-
- 11.- Cualquier residuo que contenga constituyentes listados en el Anexo I del Decreto N° 806/97 – Ley 11.720 de Residuos Peligrosos.-

Artículo 320° quinquies - Se encuentran alcanzados por el siguiente tributo las personas humanas, jurídicas privadas y públicas, incluidas las empresas prestatarias de servicios públicos que soliciten la autorización establecida en el artículo 320° bis.-

TITULO VIGESIMO OCTAVO

CONTRIBUCION ESPECIAL POR REPARACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA RED VIAL

Artículo 320° sexsies - Se establece una contribución destinada a la reparación y/o reconstrucción de pavimentos,

asfaltos y sus obras complementarias, a cargo de quienes, en el desarrollo de su actividad, por si o por terceros, utilizan la infraestructura vial del Partido en beneficio propio, produciendo un mayor desgaste y deterioro.-

Artículo 320° septies - La base imponible será el módulo, que surgirá de la equivalencia con la unidad fija (UF) establecida por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires en aplicación de lo dispuesto por el artículo 33° del anexo I del Decreto N° 532/09 reglamentario de la Ley N° 13.927 de la Provincia de Buenos Aires.-

Artículo 320° octies - Son contribuyentes quienes desarrollen cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, que para su desarrollo utilicen vehículos comerciales de carga pesada, propios o de terceros que circulen por el Partido de Avellaneda. Asimismo, podrán ser considerados agentes de percepción y/o retención del pago de la presente contribución, los titulares de la actividad comercial, industrial o de servicios que, en forma directa o indirecta, se beneficien con su realización.-

Artículo 320° nonies - Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente contribución.”.-

SECCIÓN SEGUNDA

DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRIBUTOS MUNICIPALES QUE AFECTAN A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

TÍTULO PRIMERO

ALTA TRIBUTARIA

Artículo 321°- Ninguna actividad comercial, industrial, de servicios u otras de naturaleza económica o lucrativa, podrá desarrollarse en el Partido de Avellaneda sin haberse solicitado y obtenido el correspondiente permiso de habilitación o inscripción del Departamento Ejecutivo y pagado la Tasa por Inspección para Habilitación o Inscripción de Comercios, Industrias, Servicios y Demás Actividades Económicas, Derechos de Oficina, y si correspondiera, las Tasas por Habilitación o Inscripción o Inspección de Instalaciones Sujetas a Control Municipal, Títulos OCTAVO y NOVENO de la Sección PRIMERA de esta Ordenanza Fiscal con arreglo a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal y de la Ordenanza Impositiva.

El trámite, cualquiera sea su cometido, deberá encuadrarse en la tipificación de trámites de radicación y/o funcionamiento de actividades económicas que reglamente el Departamento Ejecutivo.

Artículo 322°- La iniciación del trámite y el pago de los tributos antes mencionados no autorizan el funcionamiento de la actividad. Ello sólo procede a partir del momento en que a través del organismo municipal competente el Departamento Ejecutivo otorgue la habilitación o inscripción.

Artículo 323°- En aquellos casos en que los contribuyentes ejerzan actividades sujetas a habilitación o inscripción sin obtener el permiso correspondiente y/o sin efectuar el pago de los tributos mencionados en el artículo 325°, los responsables de estas conductas se constituirán inmediatamente en infractores y serán pasibles de las sanciones que, de acuerdo a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, correspondan en razón del perjuicio ocasionado derivado de la magnitud de los tributos dejados de percibir por el Municipio. Asimismo, en estos supuestos, la Autoridad de Aplicación podrá liquidar y perseguir administrativa o judicialmente el cobro de los tributos omitidos, sin perjuicio de las acciones que se intenten con el fin de que cese la situación irregular comprobada.

Artículo 324°- Para el caso de aquellos contribuyentes que se encontraren con su habilitación revocada, y, posteriormente, se los detecte a través de cualquiera de los organismos de control, desarrollando actividad, el Departamento Ejecutivo dispondrá las clausuras pertinentes y la aplicación de las sanciones previstas para el caso de desarrollo de actividades económicas sin poseer habilitación o inscripción, según las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 7.180 y normas complementarias.

Si producidas dichas circunstancias, el contribuyente manifestase ante el Municipio su voluntad de continuar con la explotación económica cuya habilitación o inscripción se hubiera revocado, el Departamento Ejecutivo podrá dejar sin efecto tal medida, previo pago de los tributos referidos en el artículo 325° o no, según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal. Esta presentación no suspenderá el curso que deben seguir las actuaciones de revocatoria de habilitación o inscripción, sino hasta que se encuentren tomados todos los recaudos detallados precedentemente, luego de lo cual se procurará la confección del acto administrativo pertinente que así lo establezca.

La responsabilidad y obligaciones previas de estos infractores respecto de los tributos señalados proceden simultáneamente con relación a los recargos, multas, intereses y demás accesorios del mismo.

Artículo 325°- Los organismos municipales competentes no podrán otorgar habilitaciones nuevas o transferencias de habilitaciones cuando las actividades preexistentes registren deuda por tributos municipales.

Exceptúase de la disposición del párrafo anterior el caso de nuevas habilitaciones cuando el solicitante de la habilitación demuestre no tener vinculación económica o jurídica alguna, cualquiera sea su naturaleza, con el titular de la actividad preexistente. En el caso de esta excepción, los organismos municipales competentes, para el otorgamiento de la nueva habilitación darán intervención previa a la Autoridad de Aplicación a los fines de la revocación de las habilitaciones anteriores, la emisión de la constancia de deuda respectiva e iniciación del juicio de apremio, producido lo cual se podrá otorgar la habilitación al nuevo solicitante.

Cuando se trate de transferencias de habilitación de negocios, industrias, talleres y otras actividades alcanzadas por los gravámenes municipales y la determinación del monto imponible a éstos no pueda precisarse correctamente, los profesionales intervinientes y los agentes auxiliares del comercio deberán dar intervención a la Municipalidad con una antelación no menor a treinta (30) días respecto de la fecha de transferencia de esos bienes.

La transferencia de habilitación sin el Certificado de Libre Deuda correspondiente por los tributos municipales que graven las actividades económicas y los inmuebles afectados a las mismas no será oponible a los efectos municipales.

Artículo 326°- En todos los casos en que se solicite nueva habilitación, previo al otorgamiento de la misma, se dará intervención a la Autoridad de Aplicación, a fin de que a través de los organismos de aplicación proceda a inscribir al titular de la actividad en los tributos que alcanzan a la misma de acuerdo a las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, con excepción de aquellos que se originen a partir de la solicitud de permiso o inscripción independientes de la habilitación o inscripción de la actividad.

Para la liquidación y exigibilidad de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y, cuando correspondiera en razón de la actividad cuya habilitación o inscripción se solicita, de las Tasas por Habilitación o Inscripción e Inspección de Instalaciones Sujetas a Control Municipal, Títulos SEPTIMO y OCTAVO de la Sección PRIMERA, se tendrá por fecha de inicio de actividades la correspondiente a la presentación de la solicitud de habilitación o inscripción y/o aquella que de oficio haya determinado el Departamento Ejecutivo por aplicación del artículo 334°.

El pago de estos tributos no autoriza el ejercicio de la actividad cuya habilitación o inscripción se solicita, rigiendo lo prescripto en el artículo 322°.

Artículo 327°- En caso de no haber cumplimentado el contribuyente los requisitos de solicitud y obtención de la habilitación o inscripción y hubiese iniciado sus actividades sin comunicarle a la Municipalidad, constatada la infracción, y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el Título NOVENO de la parte General, de la presente Ordenanza Fiscal, se presumirá como fecha de iniciación de las actividades la no prescripta, determinada de acuerdo a lo normado en el Título "Prescripción" de esta Ordenanza Fiscal, salvo prueba en contrario debidamente justificada y aceptada por el Departamento Ejecutivo, procediéndose a perseguir el pago de la totalidad de los tributos calculados de esta manera.

Artículo 328°- En caso de denegarse la habilitación, permiso o inscripción, notificado el solicitante, los organismos municipales competentes darán intervención a la Autoridad de Aplicación, y siempre que constaten mediante fiscalización previa efectuada al efecto que el solicitante de la autorización denegada no realiza actividad alguna, se procederá a dar la baja del contribuyente de los tributos en los que se los hubiera inscripto.

Artículo 329°- Se establece que en las habilitaciones correspondientes a galerías comerciales, barracas, mercados, supermercados, hipermercados, depósitos, mercados mayoristas, shoppings, complejos comerciales, etc., el propietario y/o titular del dominio deberá abonar la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene como rentista.

Artículo 330°- Cuando en un mismo predio se desarrollen más de una actividad comercial a nombre de distintos titulares, para cada una de ellas se deberá solicitar la habilitación o inscripción en el registro respectivo en forma independiente, tributando cada una según el tratamiento y las disposiciones fiscales que le correspondan.

El Departamento Ejecutivo queda facultado para reglamentar, a través de las Secretarías correspondientes, las condiciones y requisitos que deberán reunirse a tales efectos.

Artículo 331°- La tramitación de la habilitación o inscripción y la inspección de las instalaciones que estén sometidas a trámite individual o por unidad estará a cargo de los organismos municipales que determine el Departamento Ejecutivo en la reglamentación de esta ordenanza. A tal fin los titulares de esta actividad deberán presentar los formularios de habilitación o inscripción que confeccione el Departamento Ejecutivo, previo pago de las Tasas por Habilitación o inscripción e Inspección de Instalaciones Sujetas a Control Municipal, Títulos SEPTIMO y OCTAVO de la Sección PRIMERA.

Completado el certificado consignado en el artículo precedente, todo predio que cuente con instalación de aparatos eléctricos, mecánicos, electromecánicos y/o combinados dispondrán de un servicio de mantenimiento y asistencia técnica para la conservación de los equipos en perfecto estado de funcionamiento y seguridad, debiendo llevar un libro de inspección técnica rubricado por la Municipalidad.

El Departamento Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria y con carácter general, según el tipo de instalaciones, el régimen de contralor técnico al que estarán sujetas.

Artículo 332°- Los incumplimientos a lo dispuesto en el artículo anterior y su reglamentación se considerarán infracciones tributarias y susceptibles de ser sancionados con las penalidades previstas en esta Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de las que correspondan juzgar y aplicar según la Ordenanza N° 7.180 y las previstas en las normas particulares que reglamenten las distintas instalaciones.

En particular, la falta de habilitación y del pago de la tasa mencionada en el primer párrafo del artículo anterior facultará a la Municipalidad a disponer la clausura de las instalaciones e, incluso, la del local en las que las mismas se encuentren ubicadas.

Artículo 333°- Las disposiciones contenidas en este Título se hacen extensivas a las solicitudes de anexos o cambios totales o parciales de rubros, cambio de denominación comercial, traslados y otros similares susceptibles de producir modificaciones en las situaciones tributarias.

Artículo 334°- En caso de detectarse actividad económica sin la habilitación correspondiente, las Secretarías aplicarán la normativa vigente y la reglamentación que se dicte al respecto.

El alta tributaria de oficio tendrá el carácter provisorio, quedando obligado el titular de la actividad a iniciar el trámite de habilitación de acuerdo a la normativa vigente.

TÍTULO SEGUNDO

CESES DE ACTIVIDAD Y BAJAS TRIBUTARIAS

CAPÍTULO PRIMERO

TRÁMITE ORDINARIO Y BAJAS DE OFICIO

Artículo 335°- Cuando un contribuyente cese el desarrollo de actividades gravadas por los tributos establecidos en esta Ordenanza deberá comunicarlo formalmente y cumplimentar el trámite que a tal efecto el Departamento Ejecutivo establezca en su reglamentación con el fin de dar de baja el objeto imponible por el que hubiere cesado sus actividades.

Una vez cumplimentado en su totalidad el trámite la autoridad de aplicación instrumentará la baja del objeto imponible con el carácter de provisorio hasta tanto el Departamento Ejecutivo formalice la baja definitiva a través del correspondiente acto administrativo.

En el caso de que el contribuyente a quien fue otorgada la baja definitiva posea períodos adeudados anteriores a la fecha de cese de actividades denunciado, la autoridad de aplicación procederá a intimar el pago de los mismos y en caso de no cancelarse procurará su cobro por la vía del apremio.

Artículo 336°- Cuando bajo cualquier circunstancia la autoridad de aplicación detecte el cese de actividades o bien exista una habilitación posterior y el contribuyente no hubiere solicitado formalmente la baja, se procederá a otorgar la baja de oficio. En el caso de que el contribuyente a quien fue otorgada la baja de oficio posea períodos adeudados anteriores a la fecha de cese de actividades detectada, la autoridad de aplicación procederá a intimar el pago de los mismos y en caso de no cancelarse procurará su cobro por la vía del apremio.

Artículo 337°- Las bajas establecidas en el presente Capítulo aplicarán a todos los tributos relacionados con la actividad que hubiere cesado.

Artículo 338°- Para el caso excepcional de actividades que por su naturaleza revisten el carácter de transitorias, la autoridad de aplicación podrá otorgar un cese provisorio de actividades hasta tanto se reinicien las mismas. Para ello el contribuyente deberá comunicar formalmente dicha situación con el fin de proceder a la reactivación del objeto imponible y proceder a la liquidación y determinación de los gravámenes correspondientes.

Artículo 339°- Si habiéndose instrumentado la baja la autoridad de aplicación detectara, a través de cualquiera de sus organismos de fiscalización y control, que el contribuyente se encuentra ejerciendo actividad económica alguna se actuará conforme lo dispuesto en los artículos 321° y 324°, liquidando y determinando los tributos municipales que afectaran a la actividad de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal por la totalidad del monto que correspondiera, a partir de la fecha de comunicación del cese, el que se tendrá como no producido, salvo prueba en contrario aportada por el contribuyente y aceptada por la Autoridad u Organismo de aplicación.

CAPÍTULO SEGUNDO

BAJAS RETROACTIVAS

Artículo 340°- Podrá otorgarse la Baja Retroactiva, cuando el área interviniente compruebe de manera fehaciente elementos que acrediten las circunstancias invocadas como causa del cese de actividades.

A tales efectos, el área interviniente le solicitará que aporte prueba que acredite fehacientemente el cese de actividades, dejándose constancia que en caso contrario no se dará curso a la solicitud de Baja Retroactiva.

En todos los casos se solicitará al organismo competente, que mediante una inspección realizada en el lugar se compruebe que el solicitante no desarrolla actividades. En el caso de informarse una fecha probable del cese acaecido, dicho informe no será vinculante para las demás áreas intervinientes, por lo que de no concordar la fecha presunta informada con la denunciada por el solicitante esta situación no obstará a la prosecución del trámite, si los demás elementos obrantes en el expediente resultan suficientes para tal comprobación.

Artículo 341°- Previo al acto administrativo que resuelva la Baja Retroactiva solicitada, deberá producir dictamen el organismo de auditoría competente.

Artículo 342°- En cualquier caso, la solicitud de baja retroactiva deberá ser presentada dentro de los cinco (5) años de producida la causa de petición y solo podrá otorgarse por los períodos no prescriptos. En caso de existir obligaciones fiscales insatisfechas, la autoridad de aplicación procederá a intimar el pago de las mismas y en caso de no cancelarse procurará su cobro por la vía del apremio.

Artículo 343°- Asimismo, la baja retroactiva que se otorgue, producirá simultáneamente el descuento retroactivo previsto en el artículo 130 de esta Ordenanza Fiscal para el caso de la tasa por Servicios Generales, por los períodos en que dicho descuento hubiera estado previsto en las disposiciones tributarias y solo cuando el titular de la actividad fuera asimismo titular de dominio o poseedor a título de dueño del inmueble en el que se ejerciera la misma. Caso contrario, el descuento retroactivo deberá ser solicitado por el contribuyente de la Tasa por Servicios Generales, siempre que exista acreditación de la baja retroactiva de la actividad económica mediante el procedimiento previsto en este Capítulo. En este último supuesto, la solicitud deberá interponerse dentro del término de cinco años de otorgada la baja retroactiva de la actividad económica.

Artículo 344°- La autoridad u organismo de aplicación no otorgará ninguna baja retroactiva, cuando en el lapso que medie entre el hecho invocado para la pretensión y la fecha de la solicitud de Baja Retroactiva, la Municipalidad hubiera detectado la realización de actividades gravadas imputables al solicitante.

Artículo 345°- Toda baja retroactiva que no se ajuste a las prescripciones de este Capítulo solo podrán ser resueltas por el Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 346°- Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el presente Capítulo.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS CAMBIOS DE DENOMINACIÓN SOCIAL

Artículo 347°- Cuando el titular de una explotación comercial, industrial y/o de servicios, produjese un cambio en la denominación comercial, a saber:

- a. De persona humana a persona jurídica, podrá producir el cambio de titularidad de dicha habilitación siempre y cuando demuestre con los certificados de libre deuda correspondientes de todas las Tasas por las cuales resulte el contribuyente no adeudar importe alguno.
- b. De persona humana a persona jurídica, cuando se tratase de un cambio de denominación comercial o de un cambio en el tipo de persona jurídica, realizado por Entidad Pública y aprobada por la Inspección General de Justicia. En este caso la nueva persona jurídica deberá absorber la deuda por tributos municipales preexistentes a la fecha y/o proceder a la cancelación de la misma.
- c. Por absorción empresaria, cuando por este procedimiento una persona jurídica produzca la absorción de otra persona jurídica. En este caso la persona jurídica absorbente será responsable solidario con la deuda por los tributos municipales preexistentes a la fecha.
- d. En caso de fallecimiento del titular de una actividad comercial, industrial y/o de servicios, cuando la persona fallecida fuese único titular de la actividad generada, en este caso el y/o los herederos universales declarados en la Declaratoria de Herederos, podrán promover el cambio de titularidad de la explotación comercial, industrial y/o de servicios, debiendo para ello proceder a la cancelación de deudas existentes.

A los efectos de cumplimentar con estos cambios de denominación comercial, la Autoridad de Aplicación determinará la tipología del trámite administrativo a realizar en cada situación.

PARTE COMPLEMENTARIA

DISPOSICIONES VARIAS, COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Artículo 348°- Dejase establecido que toda vez que en esta Ordenanza Fiscal se exija para la realización de trámite municipal alguno la presentación de Certificado de Libre Deuda para acreditar la inexistencia de obligaciones fiscales insatisfechas, tal requisito se tendrá por cumplido con la suscripción por parte del solicitante del instrumento de regularización y plan de facilidades de pago. Asimismo, cuando se requiera de la presentación de fotocopias autenticadas, la Autoridad de Aplicación podrá dejar constancia en las copias respecto de haber tenido ante sí los originales y certificar así la validez de las mismas al solo efecto del trámite municipal.

Artículo 349°- Todo aquello que por disposición expresa de esta Ordenanza Fiscal o de otras normas de aplicación o por situaciones no previstas expresamente en esta Ordenanza Fiscal y en las ordenanzas vigentes que resulten de aplicación

complementaria por remisión, será reglamentado por el Departamento Ejecutivo, ciñéndose a los principios generales en materia de interpretación establecidos en esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 350°- Autorízase al Departamento Ejecutivo a elaborar anualmente el texto ordenado de la presente Ordenanza Fiscal, en tanto la misma sufra modificaciones a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 351°- Facúltase al Departamento Ejecutivo a aplicar el sistema de determinación de la base tributaria por valuación fiscal según lo normado en la Ley 10.707 del Catastro Territorial para la percepción de la Tasa por Servicios Generales, así como los revalúos que surjan como consecuencia de su aplicación, para tal fin el Departamento Ejecutivo podrá valerse de la información suministrada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y realizar las actualizaciones de la misma en la oportunidad que crea conveniente.

Facúltase al Departamento Ejecutivo a establecer el coeficiente que se aplicará sobre la valuación fiscal para la determinación de la base imponible que dará origen a las obligaciones fiscales.

Artículo 351° bis - Para el supuesto que al primer día del próximo ejercicio económico no se encontrare aprobada la Ordenanza Fiscal correspondiente a dicho ejercicio, se considerará automáticamente prorrogada la presente Ordenanza, hasta la aprobación de la nueva norma.

Artículo 352°- Derógase la Ordenanza N° 28.930 y sus modificatorias, y toda otra disposición que se oponga a la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 353°- Regístrese, etc.-

Dada la sanción legislativa en la ciudad de Avellaneda a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

Avellaneda, 30 de noviembre de 2020.

REGISTRO OFICIAL DE ORDENANZAS.

ORDENANZA Registrada

DECRETOS, RESOLUCIONES

bajo el N° **29166**

Ordenanza N° 29167

Avellaneda, 30/11/2020

VISTO:

El expediente **I-49700-2020 y Cuerpo I;** y

CONSIDERANDO:

Que mediante el obrado de referencia el Departamento Ejecutivo propicia la sanción del proyecto de Ordenanza Impositiva que registrá para el ejercicio 2021;

Que las propuestas y modificaciones que el Ejecutivo Municipal ha elaborado es una manera de mejorar el instrumento legal que rige el desenvolvimiento de la política fiscal del municipio;

Que ha primado, en las modificaciones introducidas, el criterio de prudencia y equidad a fin de lograr una satisfactoria prestación de bienes y servicios, atendiendo a la realidad económica actual;

Que conforme lo establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, se debe dictar la norma preparatoria correspondiente a efectos de cumplir con el procedimiento de rito;

Por ello:

El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, ha sancionado en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, la siguiente

ORDENANZA

ORDENANZA

TÍTULO PRIMERO

SERVICIOS GENERALES (ex ABL)

Artículo 1º- Conforme a lo establecido en el Artículo 137ºbis de la Ordenanza Fiscal se establecen las alícuotas, vigencia, parámetros mínimos y máximos de incremento para la determinación de la tasa mensual por unidad de liquidación para cada uno de los destinos y rangos detallados a continuación:

PARAMETROS

DESTINO / RANGO DE VALUACION

0/00 Alícuota Hasta	% Mínimo	% Máximo Hasta
------------------------------------	-----------------	---------------------------

A - VIVIENDA

\$500.000 o más	1,30	35%	50%
-----------------	------	-----	-----

Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	1,30	35%	50%
------------------------------------	------	-----	-----

Hasta \$299.999,99	1,30	35%	50%
--------------------	------	-----	-----

B - COMERCIO Y ACTIVIDADES AFINES

\$500.000 o más	3,00	35%	50%
-----------------	------	-----	-----

Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	2,75	35%	50%
Hasta \$299.999,99	2,75	35%	50%

C - INDUSTRIA Y ACTIVIDADES AFINES

\$500.000 o más	3,00	35%	50%
Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	2,75	35%	50%
Hasta \$299.999,99	2,75	35%	50%

D - DESTINO MIXTO

\$500.000 o más	2,20	35%	50%
Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	2,00	35%	50%
Hasta \$299.999,99	1,80	35%	50%

E - BALDIO Y/U OBRA EN CONSTRUCCION

\$500.000 o más	5,00	35%	50%
Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	5,00	35%	50%
Hasta \$299.999,99	5,00	35%	50%

F - VIVIENDA NUEVA

\$500.000 o más	2,85	35%	50%
Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	2,85	35%	50%
Hasta \$299.999,99	2,85	35%	50%

J - RELLENO SANITARIO	5,00	35%	50%
------------------------------	------	-----	-----

K - COCHERAS DE USO PARTICULAR

\$500.000 o más	1,30	35%	50%
Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	1,30	35%	50%

Hasta \$299.999,99	1,30	35%	50%
--------------------	------	-----	-----

L - CLUBES, SOCIEDADES DE FOMENTO, ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO Y ACTIVIDADES AFINES

\$500.000 o más	1,30	35%	50%
-----------------	------	-----	-----

Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	1,30	35%	50%
------------------------------------	------	-----	-----

Hasta \$299.999,99	1,30	35%	50%
--------------------	------	-----	-----

M - USO DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL

\$500.000 o más	1,30	35%	50%
-----------------	------	-----	-----

Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	1,30	35%	50%
------------------------------------	------	-----	-----

Hasta \$299.999,99	1,30	35%	50%
--------------------	------	-----	-----

N - UNIDAD COMPLEMENTARIA

\$500.000 o más	1,30	35%	50%
-----------------	------	-----	-----

Desde \$300.000 hasta \$499.999,99	1,30	35%	50%
------------------------------------	------	-----	-----

Hasta \$299.999,99	1,30	35%	50%
--------------------	------	-----	-----

Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar el parámetro porcentual máximo a aplicar como así también la alícuota.

Determinación del Tributo:

- a. La determinación del tributo para los inmuebles empadronados se realizará de la siguiente forma:

Se multiplicará la valuación del inmueble por la alícuota correspondiente a su destino y rango de valuación; determinado este monto, el mismo se comparará con el resultante de la aplicación de los parámetros mínimos y máximos establecidos. El monto mínimo se determinará aplicando el porcentual mínimo establecido para cada destino respecto del valor de liquidación corriente del año anterior. El monto máximo se determinará aplicando el porcentual máximo establecido para cada destino respecto del valor mínimo. A tal fin, si:

1. La alícuota por la valuación resulta menor al mínimo, corresponderá tomar el mínimo.
2. La alícuota por la valuación resulta mayor al máximo, corresponderá tomar el máximo.
3. La alícuota por la valuación es mayor al mínimo y menor al máximo, corresponderá tomar la alícuota por valuación.

b) 1.- Para las altas y/o cambio de destino y/o modificación de la valuación fiscal para los destinos “D-DESTINO MIXTO”, “F-VIVIENDA NUEVA”, “K-COCHERAS DE USO PARTICULAR”, y “N-UNIDAD COMPLEMENTARIA” el valor de la tasa se determinará por unidad de liquidación multiplicando la valuación del inmueble por la alícuota correspondiente a su destino y rango de valuación, determinado este monto se comparará con la tasa mínima establecida en el cuadro in fine, resultando el importe mayor de ambos la nueva tasa a tributar, cuando este no supere el monto máximo. El monto máximo a tributar se establece en una vez y medio el monto mínimo.

2.- Para las altas y/o cambio de destino y/o modificación de la valuación fiscal y/o superficie, para los destinos “B-COMERCIO Y ACTIVIDADES AFINES”, “C-INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES AFINES”, “L-CLUBES, SOCIEDADES DE FOMENTO, ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO y ACTIVIDADES AFINES”, “M-USO DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL” Y “E-BALDIO Y/U OBRA EN CONSTRUCCION” se procederá de la siguiente forma:

a.- Para las altas el valor de la Tasa se determinará por unidad de liquidación multiplicando la valuación del inmueble por la alícuota correspondiente a su destino y rango de valuación, determinado este monto se comparará con la Tasa mínima establecida en el cuadro in fine, resultando el importe mayor entre ambos la nueva Tasa a tributar.

b.- Para los cambios de destino el valor de la Tasa se determinará por unidad de liquidación multiplicando la valuación del inmueble por la alícuota correspondiente a su destino y rango de valuación, determinado este monto se comparará con la Tasa mínima establecida en el cuadro in fine, resultando el importe mayor entre ambos la nueva Tasa a tributar.

c.- Para las modificaciones de la valuación fiscal y/o superficie, el valor de la Tasa se determinará:

- Se multiplicará el importe de la valuación fiscal del inmueble por la alícuota correspondiente a su destino y rango de valuación.
- Los metros cuadrados de superficie del inmueble se multiplicarán por los importes establecido en el cuadro in fine (tasa mínima).

Determinados ambos montos, el mayor de ellos se comparará con el importe liquidado en forma mensual, previo a realizarse el presente recalcu. La nueva Tasa a tributar, será el mayor de ésta última comparación.

d.- Para los cambios de destino que se realicen conjuntamente con la modificación de la valuación fiscal y/o con la superficie, se procederá de igual manera que lo prescripto en el punto b.

DESTINO	TASA MINIMA
B - COMERCIO Y ACTIVIDADES AFINES.	
1. Hasta 40 metros cuadrados	\$2.910,-
2. Por metro cuadrado excedente	\$25,-

H - VIVIENDA EN PROCESO DE REGULARIZACION DOMINIAL Y AQUELLAS VIVIENDAS OTORGADAS POR EL PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS y COMPLEJOS HABITACIONALES UBICADOS EN: VILLA NÚÑEZ, VILLA TRANQUILA, VILLA MACIEL, VILLA CORINA Y DISTRITOS DE URBANIZACIÓN PRIORITARIA SEGÚN ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN	\$505,-
I - VIVIENDA PRECARIA	\$505,-

Artículo 3°- Cuando correspondiera, el pago de esta tasa se efectuará sujeto a reajuste, en cuyo caso en los respectivos comprobantes se dejará la constancia de que el mismo reviste carácter de condicional.

Artículo 4°- Fíjese el importe mensual adicional a liquidar conjuntamente con la Tasa por Servicios Generales por el concepto de Protección Ciudadana y Emergentología para todos los destinos enumerados en los artículos 1° y 2° de la Presente Ordenanza Impositiva, en los siguientes valores:

IMPORTE SEGÚN RANGO DE EMISIÓN	IMPORTE MENSUAL
Hasta \$1.620,- inclusive	\$338,-
Desde \$1.620,01 hasta \$2.700,-	\$365,-
Desde \$2.700,01 hasta \$4.050,-	\$500,-
Desde \$4.050,01 hasta \$6.480,-	\$621,-
Desde \$6.480,01 hasta \$10.530,-	\$729,-
Desde \$10.530,01 hasta \$19.980,-	\$851,-
Desde \$19.980,01 hasta \$52.110,-	\$1.310,-
Desde \$52.110,01 hasta \$104.220,-	\$2.633,-
Desde \$104.220,01 hasta \$208.575,-	\$5.198,-
Mayores a \$208.575,-	\$9.910,-

TITULO SEGUNDO

TASA POR FISCALIZACION RIESGO AMBIENTAL

Artículo 4° bis- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 157° de la Ordenanza Fiscal, el monto de esta Tasa se determinará de la siguiente manera:

a) Contribuyentes comprendidos en el inciso a) del artículo 156° de la Ordenanza Fiscal, de acuerdo a la siguiente fórmula polinómica: $T=2B*(NCA*R)/100$

T = Monto mensual de la Tasa

B = Monto resultante de la aplicación del coeficiente 0,5 por el valor a tributar por la Tasa por Servicios Generales.

NCA = Es el nivel de complejidad ambiental –expresado en una escala de puntos– asignado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires o por la Municipalidad de Avellaneda, de conformidad con las normas de la Ley N°11.459 y, consecuentemente, de la Ordenanza N°15.018.

R = Es el factor de riesgo total –expresado en puntos– resultante de la sumatoria de los ítems consignados en el cuadro I que se hubiera asignado al contribuyente.

CUADRO I – ASIGNACION DE FACTORES DE RIESGO	
Item de Riesgo	Factor
Sustancias químicas	1
Riesgo de explosión	1,5
Riesgo de incendio	1,5

b) Contribuyentes comprendidos en el inciso b) del artículo 156° de la Ordenanza Fiscal, por metro cuadrado de superficie, afectada o no a la explotación, del inmueble en el que se realicen las operaciones de disposición final de residuos mediante el sistema de relleno sanitario **\$81,-**

c) En caso de contribuyentes inscriptos con más de un padrón, en la Tasa por Servicios Generales, la fórmula se aplicará sobre cada padrón y luego se procederá a la sumatoria de todos los montos obtenidos.

Artículo 4° ter –Los valores correspondientes a la Tasa por la expedición de los Certificados de Aptitud Ambiental (C.A.A.) de establecimientos industriales previamente clasificados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable en la Segunda Categoría (2°) de acuerdo al Nivel de Complejidad Ambiental *que resulte de la aplicación de la Fórmula que se aprueba como Anexo 2* del Decreto 531/2019) (Reglamentario de la Ley N° 11.459), como así también por la fiscalización de los referidos establecimientos industriales existentes o que se instalen en el Partido de Avellaneda, serán los que establezca la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal (Ley N° 10.397 y modificatorias).

Para los establecimientos industriales previamente clasificados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable en la Primera Categoría (1ª) de acuerdo al nivel de Complejidad Ambiental *que resulte de la aplicación de la Fórmula que se aprueba como Anexo 2* del Decreto 531/2019, reglamentario de la Ley N°11.459, el monto de esta Tasa será el 50% del establecido para los establecimientos de Segunda Categoría (2ª).

TÍTULO TERCERO

PATENTE DE MOTOVEHICULOS E IMPUESTO AL AUTOMOTOR TRANSFERIDO POR LEY PROVINCIAL N°13.010

Artículo 5º- Fíjase los valores semestrales correspondientes a Patentes de Motovehículos, según la cantidad de unidades tributarias que a continuación se detallan, incrementándose en ½ unidad tributaria cuando fueren de fabricación extranjera:

CATEGORÍA DE ACUERDO A LA CILINDRADA

a. Motocicletas con o sin sidecar, motonetas, motocabinas, motofurgonetas:

MODELO	Hasta 100cc	101 a 150cc	151 a 300cc	301 a 500cc	501 a 750cc	751 en adelante
	100cc	150cc	300cc	500cc	750cc	
Del año	3UT	3UT	4UT	5UT	6UT	7UT
1 año de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
2 años de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
3 años de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
4 años de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
5 años de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
6 años de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
7 años de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
8 años de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
9 años de antigüedad	2UT	2UT	3UT	4UT	4UT	5UT
10 a 20 años de antigüedad	1UT	1UT	2UT	3UT	3UT	4UT
Más de 20 años de antigüedad	de Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento

b. Bicicleta motorizada:

MODELO	HASTA 100cc
--------	-------------

Del año	2UT
1 año de antigüedad	1UT
2 años de antigüedad	1UT
3 años de antigüedad	1UT
4 años de antigüedad	1UT
5 años de antigüedad	1UT
6 años de antigüedad	1UT
7 años de antigüedad	1UT
8 años de antigüedad	1UT
9 años de antigüedad	1UT
10 a 20 años de antigüedad	½ UT
Más de 20 años de antigüedad	Exento

Artículo 6º- Fíjase los valores para los trámites relacionados al Tributo de éste Título, por los conceptos que a continuación se indican en los importes equivalentes a la cantidad de unidades tributarias que para cada caso se establecen:

- a) Otorgamiento de Certificado de baja **½ UT**
- b) Otorgamiento del Alta patente de motovehículos **½ UT**
- c) Otorgamiento de Transferencia de motovehículos **½ UT**
- d) Expedición de Certificado de Libre deuda **½ UT**
- e) Expedición de Certificado por Denuncia Impositiva de Venta **½ UT**

Artículo 6ºbis- La base imponible para el Impuesto a los Automotores transferidos por la Ley N°13.010 y subsiguientes que se encuentren radicados en éste Municipio, la constituye la categoría, el tipo de rodado, la valuación y/o el peso del vehículo según corresponda a cada caso conforme a la Ley Impositiva N°13.003 y subsiguientes y todas aquellas disposiciones normativas de carácter fiscal que determine la Provincia de Buenos Aires y demás reglamentaciones del Departamento Ejecutivo.

TÍTULO CUARTO

TASA POR INSPECCIÓN PARA HABILITACIÓN O INSCRIPCIÓN DE COMERCIOS, INDUSTRIAS, SERVICIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 7º- Fíjase la alícuota correspondiente a la Tasa de Habilitación o inscripción de industrias en el cinco por mil

(5%) sobre el valor de los bienes del activo fijo, con excepción de inmuebles y rodados. En caso de incremento al mismo u otras modificaciones, esa alícuota se aplicará exclusivamente sobre el valor del incremento resultante.

Los montos mínimos que se abonarán por este servicio al solicitar la habilitación, traslado, cambio de actividad o anexo de rubro e inscripción para establecimientos industriales según la categoría que corresponde de acuerdo a la Ley Provincial N°11459/93, serán:

- a) De 1ra. Categoría **\$3.105,-**
- b) De 2da. Categoría **\$6.210,-**
- c) De 3ra. Categoría **\$9.315,-**

Artículo 8º- Fíjase la alícuota correspondiente a la Tasa de Habilitación de comercios en el cinco por mil (5%) sobre el valor de los bienes del activo fijo, con excepción de inmuebles y rodados. En caso de incremento del activo fijo existente debido a la incorporación o reemplazo de elementos correspondientes al mismo u otras modificaciones, esa alícuota se aplicará exclusivamente sobre el valor del incremento resultante.

Los montos mínimos que se abonarán por este servicio, al solicitar habilitación, transferencia de habilitación, traslado, cambio de actividad o anexo de rubro e inscripción, serán:

- a) Bares, salones de té, chocolatería o chopería **\$1.870,-**
- b) Salones de baile **\$4.192,-**
- c) Confiterías bailables **\$4.962,-**
- d) Salón de entretenimientos **\$7.135,-**
- e) Bancos, financieras y/o similares **\$9.302,-**
- f) Toda actividad no contemplada en los incisos precedentes e inscripción **\$1.249,-**

TÍTULO QUINTO

TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 9º- Fíjase las siguientes alícuotas, aplicables sobre las bases imponible general o especial sujetas a los importes mínimos mensuales que según corresponde se señalan en el artículo 11º, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ordenanza Fiscal para la determinación de esta Tasa:

CÓDIGO SUB MdA		ACTIVIDAD	ALÍCUOTA	CÓDIGO INGRESOS BRUTOS
	CÓD. MdA			
<u>29 EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE Y EXPLOTACIÓN DE CANTERAS</u>				
29000	6	Explotación de canteras	0,007	81200
29000	7	Extracción de arena u otros materiales áridos	0,005	81300
<u>31 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS</u>				

31000	1	Frigorífico	0,003	522020
31000	2	Frigorífico en lo que respecta al abastecimiento de carnes	0,003	101012
31000	3	Envasado y conservación de frutas y legumbres	0,003	103011
31000	4	Elaboración de pescados, crustáceos y otros productos marinos y sus derivados	0,003	102001
31000	5	Fabricación y refinería de aceites y grasas comestibles vegetales y animales	0,003	104013
31000	6	Producto de molinera	0,005	106131
31000	7	Fabricación de productos de panadería	0,003	107121
31000	8	Fabricación de golosinas y otras confituras	0,003	107309
31000	9	Elaboración de pastas frescas y secas	0,003	107410 107420
31000	10	Higienización y tratamiento de la leche y elaboración de subproductos lácteos	0,003	105010
31000	11	Fabricación de chacinados, embutidos, fiambres y carnes en conserva	0,003	101030 101011
31000	13	Mataderos	0,003	101020 101041
31000	14	Preparación y conservación de carnes	0,003	101012
31000	20	Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte	0,003	107999
31000	21	Elaboración de alimentos preparados para animales	0,005	108000

31000	22	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	0,003	110100
31000	23	Industrias vitivinícolas	0,003	110212
31000	24	Bebidas malteadas y malta	0,003	110300
31000	25	Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas	0,003	110420
31000	26	Fábrica de sodas	0,003	110412
31000	27	Industrias de tabacos	0,005	120099
31000	28	Industrias manufactureras de productos alimenticios, bebidas y tabacos no clasificados en otra parte	0,007	109009

32 FABRICA DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR O INDUSTRIAS DEL CUERO

32000	1	Hilado, tejidos y acabados de textiles, plastificados de telas, tintorería industrial	0,005	131209
32000	2	Artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir	0,005	139209
32000	3	Fábrica de tejidos a punto	0,005	139100
32000	4	Fábrica de tapices y alfombras	0,005	139300
32000	5	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzados	0,005	141199
32000	10	Fabricación de textiles no clasificados en otra parte	0,005	139900
32000	11	Curtidurías y Talleres de acabado	0,005	151100

32000	12	Fabricación de productos de cueros, sucedáneos de cuero, excepto calzado y otra prenda de vestir	0,005	151200
32000	13	Fabricación de calzado	0,005	152021 152031
32000	14	Fabricación de prendas de vestir e industrias del cuero no clasificadas en otra parte	0,005	149000

33 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

33000	1	Industria de la madera y productos de madera, corchos, aglomerados, excepto muebles	0,005	162909
33000	2	Fabricación de escobas	0,005	329020
33000	3	Fabricación de muebles o accesorios, excepto los que son principalmente metálicos	0,005	310010
33000	4	Industrias de la madera y productos de madera no clasificadas en otra parte	0,005	162909

34 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES

34000	1	Fabricación de papel y productos de papel de cartón	0,005	170990
34000	2	Imprentas e Industrias conexas	0,005	181200
34000	3	Editoriales	0,005	581100

35 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DE CARBÓN, DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO

35000	1	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, excepto abono y plaguicidas		201180
			0,007	201199
35000	2	Fabricación de abonos y plaguicidas	0,005	202101
35000	3	Resinas sintéticas	0,005	201401
35000	10	Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte	0,005	201409
35000	11	Fabricación de pinturas, barnices y lacas	0,005	202200
35000	12	Laboratorios de especialidades medicinales y farmacéuticas	0,005	210090
35000	13	Laboratorios de jabones, preparados de limpieza, lavandinas, detergentes, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador	0,005	202311
				202312
				202320
35000	14	Fabricación y/o refinería de alcoholes	0,005	201210
35000	20	Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte	0,006	202908
35000	21	Refinerías de petróleo	0,010	192002
35000	22	Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y el carbón	0,005	192001
35000	23	Fabricación de productos del caucho	0,005	221909

36 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, EXCEPTO DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN

36000	1	Fabricación de objetos de loza, barro y porcelana	0,006	239391
36000	2	Fabricación de vidrios y productos de vidrio	0,005	231090

36000	3	Fabricación de productos de arcilla para la construcción	0,005	239209
36000	4	Elaboración de hormigón y otros productos relacionados con cemento, cal y/o yeso	0,005	239591
36000	5	Fabricación de placas pre-moldeadas para la construcción	0,005	239592
36000	6	Fábrica de ladrillos	0,005	239201
36000	7	Fábrica de mosaicos	0,005	239510
36000	8	Marmolerías	0,005	239600
36000	15	Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte	0,005	239900

37 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS

37000	1	Industrias básicas de hierro y acero y su fundición	0,005	241009
37000	2	Industrias básicas metales no ferrosos y su fundición	0,005	243200

38 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

38000	1	Fabricación de armas, cuchillerías, herramientas manuales y artículos generales de ferretería		252000
			0,005	259302
38000	2	Fabricación de muebles, accesorios, principalmente metálicos	0,005	310020
38000	3	Fabricación de productos metálicos estructurales	0,005	251102
38000	4	Herrería de obras	0,005	433010

38000	5	Tornería, frisado y matricería	0,005	259993
38000	6	Hojalatería	0,005	242010
38000	10	Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte, exceptuando máquinas y equipos	0,005	259999
38000	11	Fabricación de motores y Turbinas	0,005	271010
38000	12	Construcción de maquinarias y equipos para agricultura y ganadería	0,005	282120
38000	13	Construcción de maquinarias para trabajar los metales y la madera	0,005	282300
38000	14	Construcción de maquinarias y equipos para la industria, excepto la maquinaria para trabajar los metales y la madera	0,005	281900
38000	15	Construcción de maquinarias para oficina , de cálculo y contabilidad	0,005	281700
38000	16	Construcción de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte, exceptuando la maquinaria eléctrica	0,005	281900
38000	17	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	0,005	265102
38000	18	Construcción de aparatos y equipos de radio, televisión y comunicaciones	0,005	264000
38000	19	Construcción de aparatos y/o accesorios eléctricos de uso doméstico	0,005	279000
38000	25	Construcción de aparatos eléctricos no clasificados en otra parte	0,005	279000

38000	26	Construcciones navales	0,005	301100
38000	27	Construcción de equipos ferroviarios	0,005	302000
38000	28	Fabricación de vehículos automotores	0,005	291000
38000	29	Fabricación de piezas de armados de automotores	0,005	293090
38000	30	Fabricación de motocicletas, bicicletas, etc. y sus piezas especiales	0,005	309100
38000	31	Fabricación de aeronaves	0,005	303000
38000	32	Fabricación de acoplados	0,005	292000
38000	35	Construcción de materiales de transportes no clasificados en otra parte	0,005	309900
38000	40	Construcción de equipos profesionales y científicos, instrumentos de medida y control, aparatos fotográficos e instrumentos de ópticas y relojes		266010
				266090
				267001
			0,005	267002

39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

39000	1	Fabricación de refinerías de aceites, grasas vegetales y animales de uso industrial	0,005	104013
				101091
39000	2	Industria de la preparación de teñidos de pieles	0,005	142000
39000	3	Fabricación de hielos	0,005	110491
39000	16	Fabricación de joyas y artículos conexos	0,005	321011
39000	17	Fabricación de instrumentos de música	0,005	322001
39000	25	Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte	0,005	329099

39000	26	Industrialización de materias primas, propiedad de terceros	0,005	329099
-------	----	---	-------	--------

40 CONSTRUCCIÓN

40000	1	Construcción, reformas y/o reparaciones de calles, carreteras, puentes, viaductos, puertos, aeropuertos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas	0,005	421000
40000	2	Construcción general, reformas y reparaciones de edificios	0,005	410011 410021
40000	3	Servicios para la construcción, tales como plomerías, calefacción y refrigeración, colocación de ladrillos, mármoles, carpintería de madera y obra, carpintería metálica, yeso, hormigón, pintura, excavaciones y demoliciones	0,005	432200
40000	4	Montajes industriales	0,005	429090

50 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

50000	1	Generación, transmisión y/o distribución de electricidad	0,020	351110 351320
50000	2	Producción y distribución de vapor y agua caliente para calefacción, fuerza motriz y otros usos	0,020	353001
50000	3	Suministros de agua (captación, purificación y distribución)	0,020	360010
50000	4	Fraccionadores de gas licuado y distribución de gas	0,020	352021

61 COMERCIOS POR MAYOR

~ Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería

61100	1	Aves y huevos	0,005	463129
61100	2	Frutas y legumbres	0,005	463140
61100	3	Pescado fresco o congelado	0,005	463130
61100	4	Mariscos y otros productos marinos, excepto pescados	0,005	463199
61100	5	Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minerales no clasificados en otra parte		469010 461093
			0,005	462190

~ Alimentos y bebidas

61200	1	Abastecedores y matarifes	0,005	461033
61200	2	Productos lácteos y/o sus derivados	0,005	463111
61200	3	Aceites comestibles	0,005	463153
61200	4	Productos de molinería, harinas y féculas	0,005	463159
61200	5	Grasas comestibles	0,005	463153
61200	10	Comestibles no clasificados en otra parte	0,005	463199
61200	11	Bebidas espirituosas	0,005	463212
61200	12	Vinos	0,005	463211
61200	13	Bebidas malteadas y malta, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas	0,005	463220
61200	14	Golosinas	0,005	463160

~ Venta mayorista de tabaco, cigarrillos y cigarros

61201	1	Tabacos y cigarrillos	0,012	463300
-------	---	-----------------------	-------	--------

61201	2	Cigarros	0,012	463300
-------	---	----------	-------	--------

~ Textiles, confecciones, cueros y pieles

61300	1	Hilados, tejidos de punto y artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir, mercerías	0,007	464113
-------	---	---	-------	--------

61300	2	Tapicerías	0,007	464114
-------	---	------------	-------	--------

61300	3	Prendas de vestir excepto calzado	0,007	464129
-------	---	-----------------------------------	-------	--------

61300	4	Bolsas de arpillera, nuevas, de yute	0,007	464149
-------	---	--------------------------------------	-------	--------

61300	5	Marroquinerías y productos de cuero, excepto calzado	0,007	464121
-------	---	--	-------	--------

61300	6	Calzado	0,007	464130
-------	---	---------	-------	--------

61300	7	Textiles, confecciones, cueros y pieles no clasificados en otra parte	0,007	464119
-------	---	---	-------	--------

~ Artes gráficas, maderas, papel y cartón

61400	1	Madera y productos de madera, excepto muebles	0,007	466320
-------	---	---	-------	--------

61400	2	Muebles y accesorios, excepto metálicos	0,007	464610
-------	---	---	-------	--------

61400	3	Papel y productos de papel y cartón	0,007	464221
-------	---	-------------------------------------	-------	--------

61400	4	Artes gráficas	0,007	181200
-------	---	----------------	-------	--------

~ Productos químicos derivados del petróleo, artículos de caucho y plástico

61500	1	Sustancias químicas industriales	0,007	461093
-------	---	----------------------------------	-------	--------

61500	2	Materias plásticas, pinturas, lacas, etc.	0,007	466340
-------	---	---	-------	--------

61500	3	Droguería	0,007	464310
-------	---	-----------	-------	--------

61500	4	Productos de caucho	0,007	466939
-------	---	---------------------	-------	--------

61500	5	Productos químicos, derivados del petróleo	0,007	466939
~ Artículos para el hogar y materiales de construcción				
61600	1	Artículos de bazar, loza, porcelana, etc.	0,007	464632
61600	2	Cristalerías y vidrierías	0,007	464631
61600	3	Materiales de construcción	0,007	466399
61600	4	Muebles y accesorios metálicos	0,007	465610
61600	5	Artículos de ferretería, cuchillería y herramientas	0,007	466330
61600	6	Artículos y artefactos electrónicos y/o mecánicos de uso doméstico	0,007	464501
61600	7	Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0,007	464502
61600	8	Artículos para el hogar y materiales de construcción no clasificados en otra parte	0,007	465400
~ Metales exclusivo maquinarias				
61700	1	Productos de hierro y acero	0,007	466200
61700	2	Productos de metales no ferrosos	0,007	466200
~ Vehículos, maquinarias y aparatos				
61800	1	Motores, máquinas y equipos, máquinas y aparatos eléctricos con excepción de la maquinaria agrícola		464501 464502
			0,007	466399
61800	2	Máquinas agrícolas, tractores y sus repuestos, nuevos y usados	0,007	465310
61800	3	Máquinas de oficina, cálculo y contabilidad	0,007	465920

61800	4	Equipos profesionales y científicos e instrumentos de medida y de control	0,007	465930
61800	5	Aparatos fotográficos e instrumentos de óptica	0,007	464410
61800	6	Vehículos, maquinarias y aparatos no clasificados en otra parte	0,007	465390
<i>~ Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte (excepto acopiadores de Productos Agropecuarios)</i>				
61900	1	Alimentos para animales, forrajes	0,007	463170
61900	2	Instrumentos musicales, discos, etc.	0,007	464910
61900	3	Perfumerías	0,007	464320
61900	4	Combustibles líquidos, sólidos y gaseosos	0,012	466119
61900	5	Armas, pólvora, explosivos, etc.	0,015	469090
61900	6	Repuestos y accesorios para vehículos automotores	0,007	469090
61900	7	Joyas, relojes y artículos conexos	0,015	464420
61900	10	Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte	0,007	469090
61900	11	Supermercados e hipermercados mayoristas	0,008	463180
61900	12	Insumos hospitalarios y médicos (Para uso médico, odontológico, equipos, amoblamiento)	0,007	465350
61900	13	Placas radiográficas	0,007	465350
61900	14	Artículos para kiosco, polirrubros y papelería	0,007	463160

~ Acopiadores de productos agropecuarios

61901	1	Cereales, oleaginosos y otros productos vegetales	0,009	461015
61901	2	Comercialización de frutos del país por cuenta propia	0,009	461015
61901	3	Acopiadoras de productos agropecuarios	0,009	461015

62 COMERCIOS POR MENOR

~ Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados

62000	1	Venta de billetes de lotería	0,015	920001
62000	2	Juegos de azar autorizados	0,015	920009
62000	3	Carreras de caballos y agencias hípicas	0,018	920009

~ Cooperativas

62000	4	Cooperativas	0,007	461018
-------	---	--------------	-------	--------

~ Alimentos y bebidas

62100	1	Carnicerías	0,003	472130
62100	2	Lecherías y productos lácteos	0,003	472111
62100	3	Pescaderías	0,003	472150
62100	4	Verdulerías y fruterías	0,003	472160
62100	5	Panaderías	0,003	472171
62100	6	Almacén de comestibles, despensas	0,003	472120
62100	7	Rotiserías y fiambrerías	0,003	472112
62100	8	Despacho de pan	0,003	472171

62100	9	Otros productos de panadería	0,003	472172
62100	10	Mercados y mercaditos	0,005	471130
62100	11	Golosinas	0,003	472172
62100	13	Supermercados (con locales de venta inferiores a 900 m2)	0,005	471120
62100	14	Vinerías y vinotecas	0,007	472200
62100	15	Aves y huevos	0,003	472140
62100	16	Artículos de repostería y cotillón	0,007	476400
62100	17	Productos dietéticos, integrales, naturales y suplementos	0,007	472120
62100	18	Talabartería y productos regionales	0,007	477210
62100	20	Alimentos y bebidas no clasificadas en otra parte	0,003	472190
~ Venta minorista de tabaco, cigarros y cigarrillos				
62101	1	Tabaco y cigarrillos	0,012	471192
62101	2	Cigarros	0,012	471192
~ Indumentaria				
62200	1	Productos textiles, artículos confeccionados con materiales textiles, tiendas, mercerías y botonerías	0,007	475190
62200	2	Prendas de vestir, boutiques	0,007	477190
62200	3	Marroquinerías, productos de cuero, carteras	0,007	477290

62200	4	Zapaterías y zapatillerías	0,007	477220
				477230
62200	5	Venta de indumentarias no clasificadas en otra parte	0,007	477190
62200	6	Peleterías	0,015	142000
62200	7	Venta de indumentaria en grandes tiendas	0,010	477190
~ Artículos para el hogar				
62300	1	Mueblerías	0,007	475410
62300	2	Muebles, útiles y artículos usados	0,007	477810
62300	3	Instrumentos musicales y sus accesorios	0,007	476200
62300	4	Artículos de goma y plástico	0,007	477490
62300	5	Bazares, loza, porcelana, vidrio, juguetes, etc.	0,007	475440
62300	6	Artículos para el hogar, cristales, cerámicas, alfarería, antigüedades y cuadros	0,007	475490
62300	7	Artículos de limpieza	0,007	477450
62300	8	Artículos para el hogar no clasificados en otra parte	0,007	475490
62300	9	Jugueterías	0,007	476400
62300	10	Artículos para el hogar y electrodomésticos	0,007	475300
~ Papelería, artículos para oficina y escolares				
62400	1	Papelería, artículos de embalaje y artículos de bazar descartables	0,007	476130
62400	2	Venta de libros		476110
			0,007	477820

62400	3	Máquinas para oficina, cálculo y contabilidad	0,007	474010
62400	4	Diarios, periódicos y revistas	0,007	476120
62400	10	Artículos para oficinas y escolares no clasificados en otra parte	0,007	476130
<i>~ Perfumerías, artículos de cuidado personal e higiene y/o polirrubros anexados a farmacias</i>				
62500	2	Perfumerías	0,009	477320
62500	3	Artículos de tocador	0,007	477320
62500	4	Ventas de pañales descartables	0,007	477320
62500	5	Perfumerías y comercialización de artículos de rubros diversos	0,018	477490
62500	22	Perfumerías que desarrollen sus actividades como secundarias de las farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (excepto las constituidas como Sociedades Anónimas)	0,009	477320
62500	23	Comercialización de artículos de rubros diversos que desarrollen sus actividades como complementarias de farmacias constituidas como Sociedades Anónimas	0,018	477320
<i>~ Ferreterías y cerrajerías</i>				
62600	1	Ferretería, bulonerías y artículos varios	0,007	475230
62600	2	Cerrajería, venta y reparación	0,007	952910
62600	3	Pinturerías, subproductos, derivados y membranas	0,007	475240
<i>~ Vehículos</i>				
62700	1	Comercialización de automotores nuevos	0,009	451111

62700	2	Comercialización de automotores usados	0,007	451291
62700	4	Comercialización de motocicletas y vehículos similares	0,007	454011
62700	5	Comercialización de lanchas y embarcaciones	0,007	461094
62700	6	Comercialización de camiones nuevos y usados	0,009	451190
~ Ramos Generales				
62800	1	Supermercados e hipermercados minoristas	0,018	471110
				471120
~ Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte				
62900	1	Kiosco y polirrubro (artículos varios, cargas virtuales, cigarros, fotocopias, etc.)	0,007	471191
62900	2	Florerías	0,007	477441
62900	3	Semillerías y forrajerías	0,007	477442
62900	4	Tapicerías	0,007	952300
62900	5	Bolsa de arpillera, nueva, de yute	0,007	475190
62900	6	Santerías	0,007	477490
62900	7	Triciclos y bicicletas	0,007	476310
62900	8	Comercio minorista de artículos de caza, pesca, armas y pólvora	0,015	476320
62900	9	Artículos de deportes, camping, playa etc.	0,007	476310
62900	10	Corralón de materiales de construcción	0,007	475290
62900	11	Plantas, pájaros, acuario, implementos de jardín y artículos relacionados	0,007	477443

62900	12	Veterinaria, medicamentos veterinarios, mascotas, alimentos, accesorios, baño y peluquería	0,007	477470
62900	13	Vidrierías, policarbonatos, acrílicos y artículos varios	0,007	475260
62900	14	Gas envasado, combustible líquido y/o sólido	0,007	477469
62900	15	Lubricantes	0,007	473001
62900	16	Carbonerías y otros combustibles	0,007	477469
62900	17	Neumáticos, cubiertas y cámaras	0,007	453210
62900	18	Repuestos y accesorios para automotores, motocicletas y vehículos similares	0,007	453291
62900	19	Metales ferrosos y no ferrosos	0,007	466200
62900	20	Aparatos y artefactos eléctricos y/o mecánicos, máquinas y motores, incluidos sus repuestos y accesorios, salvo la maquinaria agrícola	0,007	475230
62900	21	Maquinaria agrícola, tractores, sus repuestos y accesorios nuevos y usados	0,007	451191
62900	22	Equipos profesionales y científicos e instrumentos de medida y control	0,007	477490
62900	23	Ópticas, contactología, audiolología y/o productos relacionados	0,007	477410
62900	24	Joyerías	0,015	477420
62900	25	Heladerías	0,009	561030
62900	26	Bombones y confituras	0,009	472172

62900	27	Relojerías, reparación y venta	0,007	477420
62900	28	Comercialización de oro	0,007	477840
62900	29	Compra venta artículos de audio y otros	0,007	475300
62900	30	Comercio minorista no clasificado en otra parte	0,007	478090
62900	31	Repuestos y accesorios náuticos	0,015	477890
62900	32	Indumentaria de seguridad, de trabajo, matafuegos, señalización y artículos relacionados	0,007	465910
62900	33	Equipos de GNC para el automotor, recarga de gas	0,007	452910
62900	34	Zinguería, canaletas, techos y accesorios	0,007	433010
62900	35	Viveros, ventas de plantas, abonos y plaguicidas	0,007	477441
62900	36	Insumos para el agro (torniquetes, alambre, rejas para arados, postes, etc.)	0,007	477490
62900	37	Estaciones de servicio	0,012	473003
62900	38	Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicaciones	0,010	474020
62900	39	Venta al por menor en comercios no especializados o en grandes tiendas, sin predominio de productos alimenticios y bebidas	0,010	471900
62900	40	Ventas realizadas por internet	0,010	479101

62900	41	Ventas realizadas por correo, televisión y otros medios de comunicación	0,010	479109
62900	42	Ventas no realizadas en establecimientos	0,010	479900
62900	44	Sanitarios, cerámicos y revestimientos	0,007	475270
62900	45	Aberturas, accesorios y complementos	0,007	475210
62900	46	"Pet Shop", mascotas, alimentos y accesorios, baño y peluquería canina	0,007	477470
62900	47	Ortopedia, materiales para cirugía y operaciones y artículos afines	0,007	477330
62900	48	Aparatos fotográficos, electrónicos y accesorios de los mismos	0,007	477410

63 RESTAURANTES Y HOTELES

~ Restaurantes - Otros establecimientos que expendan bebidas y comidas (excepto boites, cabarets, café concert, dancing, night clubs, hoteles alojamiento o albergues transitorios y establecimientos de análogas actividades, cualquiera sea la denominación)

63100	1	Restaurantes	0,009	561011
63100	2	Despachos de bebidas	0,009	561014
63100	3	Bar	0,009	561014
63100	4	Bares , cafeterías y pizzerías	0,009	561019
63100	5	Confiterías y establecimientos similares sin espectáculos	0,009	561011
63100	6	Servicios de catering para eventos, empresas o comedores	0,009	562010
63100	8	Minimercados de estaciones de servicio	0,009	471130

63100	10	Establecimientos que expenden bebidas y comidas no clasificadas en otra parte	0,009	561019
63100	11	Cervecerías	0,009	561014
63100	12	"Fast Food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso	0,009	561013
<i>~ Hoteles y otros lugares de alojamiento (excepto hoteles alojamiento transitorios, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea la denominación Utilizada)</i>				
63200	1	Hoteles, residenciales, hospedajes, campamentos y otros lugares de alojamiento		551022
			0,007	551023
<i>~ Hoteles alojamiento transitorios, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea la denominación Utilizada)</i>				
63201	1	Hoteles alojamiento y albergues por hora, por habitación	0,015	551010
<u>71 SERVICIOS VARIOS</u>				
<i>~ Transporte terrestre</i>				
71100	1	Agencias de remises y taxis	0,007	492120
71100	2	Transporte de pasajeros	0,015	492110
71100	3	Transportes de cargas	0,018	492299
71100	4	Transporte escolar	0,007	492130
<i>~ Transporte por agua</i>				
71200	1	Transporte por agua	0,018	502200
<i>~ Transporte aéreo</i>				
71300	1	Transporte aéreo	0,018	511001

~ Otros Servicios

71400	1	Lavado y engrase	0,007	452101
71400	2	Garages y playas de estacionamiento	0,012	524120
71400	3	Hangares y guarderías de lanchas	0,015	524220
71400	5	Talleres de reparaciones navales	0,007	301100
71400	6	Talleres de reparaciones de tractores, máquinas agrícolas, material ferroviario, aviones y embarcaciones	0,007	302000
71400	7	Servicios relacionados con el transporte no clasificados en otra parte	0,018	523090
71400	8	Remolques de automotores	0,007	524190
71400	9	Gomerías, vulcanizadas, recapado, etc.	0,007	452210
71400	10	Talleres mecánicos de electricidad, chapa y pintura, etc. del automotor	0,007	452990
71400	12	Desarme y destrucción de automotores dados de baja	0,007	466940
71400	13	Centro de grabado de autopartes del automotor	0,009	452300

~ Agencias o empresas de Turismo

71401	1	Agencias de Turismo	0,012	791101 791102
71401	2	Empresas de Turismo	0,012	791201 791202

72 SERVICIOS DE DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTO

72000	1	Depósitos de bienes de terceros	0,018	522092
-------	---	---------------------------------	-------	--------

72000	2	Depósitos de bienes propios	0,011	522099
72000	3	Servicios complementarios al transporte marítimo y su logística	0,011	524290

73 SERVICIOS DE COMUNICACIONES

73000	1	Comunicaciones	0,020	619009
73000	2	Locutorios	0,007	611010
73000	3	Servicio de correo, encomiendas y/o logística de envíos	0,018	530010

82 SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO

~ Servicios médicos

82300	1	Obras sociales privadas	0,005	651310
82300	2	Empresas de medicina prepaga	0,005	651112
82300	5	Clínicas y sanatorios	0,005	861010 861020
82300	6	Servicios de atención médica sin internación	0,005	863300
82300	7	Servicios de urgencias médicas	0,005	862120
82300	8	Servicios de diagnóstico por imágenes	0,005	863120
82300	9	Laboratorio de análisis clínicos	0,005	863111

~ instituciones de asistencia social

82400	1	Guarderías para niños	0,003	851010
82400	2	Pensionado geriátrico	0,003	870210

82400	3	Jardines de infantes, institutos y academias de enseñanza privada	0,003	851020
				852100
				852200
				853100
				853201
				853300
				854910
				854920
				854930
				854940
				854950
				854960
82400	10	Servicios sociales no clasificados en otra parte		870990
			0,003	880000

83 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

~ Servicios de elaboración de datos y tabulación

83100	1	Servicio de Internet para terceros	0,007	614010
83100	2	Agencias de investigaciones y seguridad privada	0,007	801090
83100	3	Servicio de cobro electrónico para terceros (Rapipago, Pago Fácil o análogos)	0,007	829100

~ Alquiler y arrendamiento de maquinarias y equipos

83400	1	Alquiler y arrendamiento de maquinarias y equipos		773010
			0,007	773020
				773030
				773040
83400	2	Alquiler de cámaras frías	0,007	773099

83400	3	Alquiler de equipos profesionales y científicos	0,007	773099
83400	4	Alquiler de bienes muebles	0,007	773040
83400	5	Alquiler de videos	0,015	772010
<i>~ Otros servicios prestados a las empresas no clasificados en otra parte</i>				
83900	7	Secado, limpieza y tratamiento de cereales	0,007	16150
83900	8	Contratistas rurales (rotulación, siembra, fumigación)	0,007	16112
83900	10	Servicios no clasificados en otra parte	0,007	829909
<i>~ Agencias o empresas de publicidad, incluso las de propaganda televisiva o filmada</i>				
83901	1	Empresas de publicidad	0,007	731002
83901	2	Agencias de publicidad	0,007	731009
<u>84 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO</u>				
<i>~ Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión</i>				
84100	1	Producción de películas cinematográficas	0,009	591110
84100	2	Exhibición de películas cinematográficas	0,009	591300
84100	3	Distribución y alquiler de películas cinematográficas	0,009	591200
84100	4	Emisiones de radio y televisión, música funcional, circuitos cerrados y abiertos, estaciones retransmisoras		601001
			0,009	602320
84100	5	Espectáculos teatrales	0,007	900011
84100	7	Videoclubes, alquiler y/o ventas de películas	0,009	772010

~ Servicios de esparcimiento y diversión no clasificados en otra parte

84900	1	Gimnasios	0,009	931050
84900	2	Camas solares y complementos de las mismas	0,009	960910
84900	3	Balnearios, piletas y natatorios	0,009	939092
84900	4	Pooles, billares, bowlings, arquerías, juegos electrónicos	0,015	939020
84900	5	Alquiler de canchas para prácticas deportivas de paddle, fútbol, squash, etc. (con más de dos canchas)	0,015	931020
84900	6	Alquiler de canchas para prácticas deportivas de paddle, fútbol, squash, etc. (con hasta dos canchas)	0,009	931020
84900	10	Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas	0,015	920009
84900	11	Servicios de esparcimiento y diversión no clasificados en otra parte	0,015	939099
84900	12	Servicios de juegos electrónicos/mecánicos	0,015	939020
84900	13	Servicios de alquiler para prácticas deportivas en establecimientos con salones de alquiler y expendio de alimentos y bebidas	0,015	561019 681010 931090

~ Boites, cabarets, cafés concert, dancing, night clubs y establecimientos análogos, cualquiera sea la denominación Utilizada

84901	1	Establecimientos con espectáculos	0,015	939030
84901	2	Cabarets	0,015	939030
84901	3	Salones y pistas de baile	0,015	939030

84901	4	Boites y confiterías bailables	0,015	939030
-------	---	--------------------------------	-------	--------

85 SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES

85100	1	Talleres de calzado y otros artículos de cuero	0,007	952200
-------	---	--	-------	--------

85100	2	Talleres de reparaciones de artefactos eléctricos y electrónicos	0,007	952100
-------	---	--	-------	--------

85100	3	Talleres de reparaciones de motocicletas y vehículos a pedal	0,007	454020
-------	---	--	-------	--------

85100	5	Talleres de reparaciones de máquinas de escribir, calcular, contabilidad y equipos computadores	0,007	951100
-------	---	---	-------	--------

85100	6	Talleres de fundición y herrerías	0,007	433010
-------	---	-----------------------------------	-------	--------

85100	7	Talleres de mantenimiento	0,007	433010
-------	---	---------------------------	-------	--------

85100	8	Talleres de carpintería	0,007	433010
-------	---	-------------------------	-------	--------

85100	9	Taller de tornería	0,007	433010
-------	---	--------------------	-------	--------

85100	10	Otros servicios de reparaciones no clasificados en otra parte	0,007	331900
-------	----	---	-------	--------

85100	11	Talleres de compostura de calzado sin personal en relación de dependencia	0,007	952200
-------	----	---	-------	--------

85100	12	Taller de reparación de artefactos eléctricos sin personal en relación de dependencia	0,007	952100
-------	----	---	-------	--------

85100	13	Taller de reparación de vehículos a pedal sin personal en relación de dependencia	0,007	454020
-------	----	---	-------	--------

85100	14	Otros servicios de reparación no clasificados en otra parte, sin personal en relación de dependencia	0,007	331900
<i>~ Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido</i>				
85200	1	Tintorerías y lavanderías	0,007	960101
85200	2	Establecimientos de limpieza	0,007	812090
85200	3	Lavaderos automáticos	0,007	960102
<i>~ Servicios personales directos</i>				
85300	2	Gestores	0,007	702099
85300	3	Fotocopias y copias de planos	0,007	821900
85300	4	Salones destinados a alquiler para fiestas y reuniones	0,015	681010
85300	6	Pedicuros	0,007	960202
85300	7	Servicios fúnebres	0,012	960300
85300	8	Talabarterías	0,007	477210
85300	9	Colchoneros sin personal en relación de dependencia	0,007	960990
85300	10	Actividad artesanal ejercida en forma unipersonal con miembros de familia con ayudantes o aprendiz	0,007	960990
85300	11	Peluquería y/o barbería	0,007	960201
85300	12	Salones de estética y/o servicios de tratamiento corporal	0,007	960202

85300	13	Estudios fotográficos, incluida la fotografía comercial	0,007	742000
85300	14	Servicios de caballerizas y stud	0,007	960990
85300	15	Peluquerías y/o barberías atendidas en forma unipersonal	0,007	960201
85300	20	Servicios personales no clasificados en otra parte	0,007	960990
85300	21	Alquiler de ropa	0,007	772091
85300	22	Alquiler de vajilla	0,007	772099
85300	23	Servicio de tatuajes, perforaciones epidérmicas, venta y colocación de bisutería	0,007	960910

~ Toda actividad de intermediación e inmobiliaria que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos de bienes muebles e inmuebles, en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por publicidad o actividades similares

85301	1	Remates, administración de inmuebles, intermediación en la negociación de inmuebles o colocación de dinero en hipoteca, lotes, agencias comerciales, consignaciones, comisiones y otras actividades de intermediación.	0,012	682099
85301	2	Comisiones ramos automotores	0,012	451212
85301	3	Martilleros y corredores públicos	0,012	829902

85301	4	Toda actividad de intermediación, excepto las comprendidas en los ítems 1 y 3 que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos de bienes muebles e inmuebles, en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por publicidad o actividad similar no clasificados en otra parte.	0,012	663000
85301	5	El propietario, rentista de predios y/o locales habilitados en forma individual, existentes en supermercados, hipermercados, mercados mayoristas, shoppings, etc.	0,015	681098
85301	6	El propietario, rentista de predios y/o locales, existentes en galerías comerciales, barracas, mercados y depósitos.	0,009	681098

91 ENTIDADES FINANCIERAS Y TARJETAS DE CREDITO

~ Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por los Bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras

91001	1	Bancos	0,033	641931
91001	2	Instituciones financieras autorizadas por B.C.R.A.	0,033	641941
91001	3	Agencias financieras	0,033	641944

91001	4	Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por bancos y otras instituciones financieras no clasificadas en otra parte	0,033	649290
91001	5	Entidades emisoras de tarjeta de crédito	0,033	649220
~ Compañías de capitalización y ahorro				
91002	1	Sociedad de ahorro y préstamo para la vivienda	0,033	641942
91002	2	Sociedad de ahorro y préstamo para la compra de automotores	0,033	649210
91002	3	Compañías que emitan o coloquen títulos sorteables	0,033	643009
91002	4	A.F.J.P. y Compañías de capitalización y ahorro	0,033	653000
~ Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, prendaria o sin garantía real) y descuentos de documentos de terceros, excluidas las actividades regidas por la Ley de Entidades Financieras				
91003	1	Préstamos con garantías hipotecarias	0,033	641949
91003	2	Préstamos con o sin garantías prendarias	0,033	649290
91003	3	Descuentos de documentos de terceros	0,033	661999
~ Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, anuncien transacciones o adelanten dinero por cuenta propia o en comisión				
91004	1	Casa, sociedades o personas que compran o venden pólizas de empeño, anuncien transacciones o adelanten dinero por cuenta propia o a comisión	0,033	661920

**~ Empresas o personas dedicadas a la
negociación de Órdenes de compra**

91005	1	Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra	0,033	661999
91005	2	Otros servicios financieros	0,033	649210

~ Compra venta de divisas

91006	1	Casas de cambio y operaciones con divisas (excluidos los bancos)	0,033	661920
-------	---	--	-------	--------

92 COMPAÑÍAS DE SEGURO

92000	1	Seguros	0,015	662020
-------	---	---------	-------	--------

Artículo 10°- Fíjase los siguientes importes mensuales de la Tasa para:

- a) Cajeros automáticos, por cada uno **\$52.650,-**
- b) Puestos de banca automática y terminales de autoconsulta, por cada uno **\$52.650,-**
- c) Posiciones de juego electrónico, por cada una **\$3.051,-**

Artículo 11°- Se fijan los siguientes valores mínimos:

- a) Para establecimientos ubicados en las calles y avenidas indicadas en el artículo 175° de la Ordenanza Fiscal vigente **\$3.105,-**
- b) Para establecimientos ubicados en las calles y avenidas no incluidas en el artículo 175° de la Ordenanza Fiscal vigente **\$1.620,-**
- c) Para las actividades detalladas a continuación se establecen mínimos especiales, a los que deberán adicionarse los valores mínimos establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo según corresponda:

SUB

CÓD. CÓD.

ACTIVIDAD/MÍNIMO

62000	3	Carreras de caballos y agencias hípicas	\$21.600,-
62100	10	Mercados y mercaditos	\$4.253,-
62100	13	Supermercados (con locales de venta inferiores a 900 m2)	\$5.400,-

62500	5	Perfumerías y comercialización de artículos de rubros diversos \$10.800,-
62500	22	Perfumerías que desarrollen sus actividades como secundarias de las farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (excepto las constituidas como Sociedades Anónimas) \$2.160,-
62500	23	Comercialización de artículos de rubros diversos que desarrollen sus actividades como complementarias de farmacias constituidas como Sociedades Anónimas \$21.600,-
62700	1	Comercialización de automotores nuevos \$12.960,-
62700	2	Comercialización de automotores usados \$8.910,-
62700	5	Comercialización de lanchas y embarcaciones \$12.960,-
62700	6	Comercialización de camiones nuevos y usados \$12.960,-
62900	25	Heladerías \$7.155,-
63100	1	Restaurantes \$7.155,-
63100	2	Despachos de bebidas \$7.155,-
63100	3	Bar \$7.155,-
63100	4	Bares, cafeterías y pizzerías \$7.155,-
63100	5	Confiterías y establecimientos similares sin espectáculos \$7.155,-
63100	8	Minimercados de estaciones de servicio \$5.400,-
63100	10	Establecimientos que expenden bebidas y comidas no clasificadas en otra parte \$7.155,-
63100	11	Cervecerías \$8.640,-
63100	12	"Fast Food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso \$7.155,-
63201	1	Hoteles alojamiento y albergues por hora \$21.600,-
71100	2	Transporte de pasajeros \$12.960,-

71100	3	Transportes de cargas \$12.960,-
71400	1	Lavado y engrase \$3.240,-
71400	2	Garages y playas de estacionamiento: Con capacidad hasta 30 vehículos \$4.320,- Con capacidad de 31 a 50 vehículos \$6.480,- Con capacidad mayor a 50 vehículos \$10.800,-
71400	3	Hangares y guarderías de lanchas \$10.800,-
71400	7	Servicios Relacionados con el transporte no clasificados en otra parte \$8.640,-
72000	1	Depósitos de bienes de terceros \$10.800,-
72000	2	Depósitos de bienes propios \$6.750,-
82400	2	Pensionado geriátrico \$6.750,-
84900	1	Gimnasios \$2.700,-
84900	5	Alquiler de canchas para prácticas deportivas de paddle, fútbol, squash, etc. (con más de dos canchas) \$2.025,-
84900	13	Servicios de alquiler para prácticas deportivas en establecimientos con salones de alquiler y expendio de alimentos y bebidas \$7.155,-
84901	3	Salones y pistas de baile \$6.750,-
84901	4	Boites y confiterías bailables \$6.750,-
85300	4	Salones destinados a alquiler para fiestas y reuniones \$4.320,-
85300	7	Servicios fúnebres \$6.750,-
85301	2	Comisiones ramos automotores \$8.910,-
85301	6	El propietario, rentista de predios y/o locales, existentes en galerías comerciales, barracas, mercados y depósitos, hasta 100 stands \$132.705,- Por cada stand excedente \$1.485,-
91001	1	Bancos \$425.250,-

91001	2	Instituciones financieras autorizadas por B.C.R.A. \$425.250,-
91001	3	Agencias financieras \$425.250,-
91001	4	Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por bancos y otras instituciones financieras no clasificadas en otra parte \$425.250,-
91001	5	Entidades emisoras de tarjeta de crédito \$317.250,-
91002	1	Sociedad de ahorro y préstamo para la vivienda \$425.250,-
91002	2	Sociedad de ahorro y préstamo para la compra de automotores \$425.250,-
91002	3	Compañías que emitan o coloquen títulos sorteables \$425.250,-
91002	4	A.F.J.P. y Compañías de capitalización y ahorro \$425.250,-
91003	1	Préstamos con garantías hipotecarias \$20.250,-
91003	2	Préstamos con o sin garantías prendarias \$20.250,-
91003	3	Descuentos de documentos de terceros \$20.250,-
91004	1	Casa, sociedades o personas que compran o venden pólizas de empeño, anuncien transacciones o adelanten dinero por cuenta propia o a comisión \$20.250,-
91005	1	Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra \$20.250,-
91005	2	Otros servicios financieros \$20.250,-
91006	1	Casas de cambio y operaciones con divisas (excluidos los bancos) \$20.250,-
92000	1	Seguros \$6.480,-

d) Para stands y locales de shoppings y grandes centros comerciales **\$6.075,-**

Si la actividad estuviera alcanzada por más de un mínimo especial, el mínimo especial a considerar será el que resulte mayor entre ellos. Al valor mínimo especial deberán adicionarse los valores mínimos zonales establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo según corresponda. A fin de determinar el importe a abonar deberá compararse el valor total de los valores mínimos con el importe determinado por ingresos, resultando el mayor de ambos el importe de la tasa a abonar.

Artículo 11° bis- Para el supuesto que las concesiones de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica; distribución y comercialización de gas; y de agua potable y desagües cloacales, sean transferidas de la jurisdicción nacional a la jurisdicción provincial, facúltase al Departamento Ejecutivo a fijar los parámetros y valores de tributación correspondientes a la presente Tasa.

Artículo 11° ter- Fíjese el importe mensual adicional a liquidar conjuntamente con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por el concepto de Protección Ciudadana y Emergentología, para todos los objetos alcanzados por la misma, en la suma fija de **\$216,-**

TÍTULO SEXTO

TASA POR INSPECCION DE INSTALACIONES, TÉRMICAS, ELECTRICAS, MECÁNICAS, Y/O ELECTRONICAS, AFECTADAS AL USO COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS QUE REQUIERAN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS Y/O PRUEBAS DE SEGURIDAD

Artículo 12°- Fíjase los valores de esta Tasa, por inspección técnica para habilitación, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 167° y en inciso a) del artículo 196°, ambos de la Ordenanza Fiscal, para las siguientes instalaciones:

1. **EQUIPOS A:** Equipos especiales que requieran presentación de planos y prueba de elementos de seguridad, todo otro equipo sometido a presión interna mayor de 0,5 Kg/cm²: Por cada equipo **\$2.295,-**

2. **EQUIPOS B:** Equipos especiales con presentación de planos que no requieren pruebas de elementos de seguridad, otros sometidos a una presión interior menor de 0,5 Kg/cm² y otros elementos que por sus características especiales y condiciones de seguridad requieran para su aprobación plano de detalle: Por cada equipo **\$1.148,-**

3. **EQUIPOS C:** Equipos de Elevación y transporte que se encuentren comprendidos dentro de los alcances de la Ordenanza N° 18.141/04, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Ascensores y ascensores de obra y/o similares, por cada equipo, por parada **\$2.025,-**

b) Montacargas y/o similares por cada equipo hasta 450 kg. **\$11.745,-**

c) Montacargas y/o similares por cada equipo mayor a 450 kg. **\$20.250,-**

d) Monta-autos, guarda mecanizada de vehículos y/o similares, por cada equipo **\$12.150,-**

e) Escalera mecánica, rampas móviles, elevadores de sillas de ruedas o similares **\$12.150,-**

Artículo 13°- Fíjase los valores anuales de esta Tasa, por inspección de verificación, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 196° de la Ordenanza Fiscal, para las siguientes instalaciones:

1. **EQUIPOS A y C:** Equipos especiales que requieran presentación de planos y prueba de elementos de seguridad, todo otro equipo sometido a presión interna mayor de 0,5 Kg/cm²: Por cada equipo **\$2.295,-**

2. **EQUIPOS B:** Equipos especiales con presentación de planos que no requieren pruebas de elementos de seguridad, otros sometidos a una presión interior menor de 0,5 Kg/cm² y otros elementos que por sus características especiales y condiciones de seguridad requieran para su aprobación plano de detalle: Por cada equipo **\$1.148,-**

Artículo 14°- Quedan comprendidos en la categoría de EQUIPOS A de los artículos anteriores:

1. Equipos sometidos a presión interna mayor a 0,5 Kg/cm².

2. Generador de vapor y/o similar.

3. Autoclave y/o similar.

4. Recipiente acumulador de aire comprimido y/o similar.

5. Recipiente acumulador de gases tóxicos a presión y/o similar.

6. Recipiente acumulador de gases comprimidos o licuados para uso industrial permanente cuyo volumen es mayor a 2 m³ y/o similar.

7. Payla con camisa de vapor y/o similar.

8. Recipientes con gases a presión para equipos de frío y/o similares.

9. EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

a) Puente grúa y/o similar.

b) Montacargas y/o similar.

c) Ascensores y/o similares.

d) Grúas, pórticos y/o similares.

e) Elevadores de vehículos para su limpieza y reparación y/ o similares.

10. OTROS EQUIPOS

a) Prensas y/o similares.

b) Laminadoras y/o similares.

Artículo 15°- Quedan comprendidos en la categoría de EQUIPOS B de los artículos 12° y 13° los siguientes:

1. Equipos especiales sometidos a presión interna menor a 0,5 Kg/cm².

2. Tanques o depósitos de productos químicos horizontales o verticales a nivel subterráneo, semienterrados y/o sobreelevados y/o similares.

3. Silos para sustancias a granel con capacidad mayor a 8 m³ y/o similares.

4. Torres para materiales a granel con capacidad mayor a 8 m³ y/o similares.

5. Tanques de almacenaje de combustible líquido con capacidad mayor a 5.000 litros y/o similares.

6. HORNOS

a) Hornos metalúrgicos de fusión con crisol con capacidad mayor a 0,5 m³ y/o similares.

b) Hornos cubilete y/o similares.

c) Hornos de cocción de productos cerámicos y refractarios y/o similares.

7. OTROS EQUIPOS

a) Generadores de energía eléctrica y/o similar.

b) Monorrieles con capacidad portante superior a 500 Kg. y/o similares.

c) Torres Spray y/o similares.

Artículo 15° bis- Quedan comprendidos en la categoría de EQUIPOS C del artículo 12° los enumerados en la Ordenanza N°18.141/04 y que no se encuentran ya detallados dentro de las categorías de EQUIPOS A y B.

Artículo 16°- Fíjase los valores de esta Tasa, por Inspección de Seguridad y Ordenamiento para habilitación de estructuras de soporte para antenas de transmisión de datos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194° de la Ordenanza Fiscal, con una altura desde 18 metros **\$33.548,-**

La medición de la altura se realizará desde el nivel de acera, incluso en el caso de las estructuras ubicadas sobre edificios.

Artículo 17°- Fíjase los valores semestrales de esta Tasa por inspección de seguridad y ordenamiento de verificación de antenas parabólicas para transmisión de datos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194° de la Ordenanza Fiscal, según el siguiente detalle:

- a. Antenas parabólicas que no excedan de 0,50 m de diámetro, por cada antena **\$5.670,-**
- b. Antenas parabólicas que excedan de 0,50 m de diámetro, por cada antena **\$11.205,-**
- c. Antenas punto a punto, tipo Yagui, parabólicas y/o similar para Agencias de Loterías de la Provincia de Buenos Aires, por cada antena **\$5.670,-**

Aquellos contribuyentes que tengan instalados telepuertos en el ámbito del Partido abonarán los valores antes indicados con un treinta por ciento (30%) de descuento siempre que hagan efectivo el pago a la fecha de vencimiento.

Artículo 18°- Fíjase los valores de esta Tasa, por la habilitación de estructuras de soporte para antenas de telecomunicaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194° de la Ordenanza Fiscal, según se establece en cada caso:

a) Estructuras ubicada sobre columna con o sin luminarias incorporadas o a ser incorporadas para uso del Municipio y/o terceros **\$96.120,-**

b) Estructuras ubicadas a nivel del suelo o sobre edificación **\$384.480,-**

Estarán exentos del pago las estructuras de soporte de antenas utilizadas por radioaficionados y servicios de radiodifusión.

Artículo 19°- Fíjase los valores mensuales de esta Tasa, por inspección de seguridad y ordenamiento de verificación de estructuras soporte de antenas de telecomunicaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194° de la Ordenanza Fiscal, según se establece en cada caso:

a) Estructuras ubicadas sobre columna con o sin luminarias incorporadas o a ser incorporadas para uso del Municipio y/o terceros **\$9.653,-**

b) Estructuras ubicadas a nivel del suelo o sobre edificación **\$28.890,-**

Estarán exentos del pago las estructuras de soporte de antenas utilizadas por radioaficionados y servicios de radiodifusión.

Artículo 20°- Fíjase los valores de esta Tasa, por Inspección de Seguridad y Ordenamiento para inscripción municipal de las instalaciones para prestación de servicios de telefonía, video cable e internet que en cada caso se detalla a continuación:

- Cables o similares en espacio aéreo o subterráneo de la vía pública, por cada 100 metros o fracción de tendido **\$540,-**

Fíjase los valores mensuales de esta Tasa, por inspección de seguridad y ordenamiento de verificación de inscripción de las instalaciones para la prestación de servicios de telefonía, video cable e internet que en cada caso se detalla:

- Cables o similares en espacio aéreo o subterráneo de la vía pública, por cada 100 metros o fracción de tendido **\$540,-**

Artículo 20° bis- Para el supuesto que las concesiones de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica; distribución y comercialización de gas; y de agua potable y desagües cloacales, sean transferidas de la jurisdicción nacional a la jurisdicción provincial, facúltase al Departamento Ejecutivo a fijar los parámetros y valores de tributación correspondientes a la presente Tasa.

TÍTULO SEPTIMO

TASA POR INSPECCION DE INSTALACIONES TÉRMICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, DE USO COMERCIAL O DE SERVICIOS QUE REQUIERAN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS O NO AFECTADAS AL USO EN PARQUES INFANTILES Y/O CENTROS RECREATIVOS O DE DIVERSIÓN

Artículo 21°- Fíjase los valores de esta Tasa, por inspección para habilitación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo

200° de la Ordenanza Fiscal, para las siguientes instalaciones de esparcimiento o recreación:

- a) Por cada juego infantil eléctrico o electrónico **\$540,-**
- b) Por cada barraca o puesto de juego en parque de diversiones **\$1.269,-**
- c) Por convoyes, trenes, colectivos o minicolectivos, kartings, etc., para paseos en la vía pública, parques o circuitos, por unidad **\$932,-**
- d) Por calesitas con ocupación hasta cien metros cuadrados **\$426,-**
- e) Por cada máquina de entretenimiento instalada en parques de diversiones, patios de juegos u otros establecimientos de similares características, sean éstas de carácter recreativo y/o educativo, mecánicas, electrónicas y/o combinadas y/o láser, por unidad **\$2.255,-**
- f) Cuando las máquinas estén instaladas en complejos comerciales, según definición dada por la Ordenanza Fiscal, por unidad **\$4.651,-**
- g) Proyectores o todo otro equipo de reproducción de películas en locales con fines comerciales, por unidad **\$3.517,-**
- h) Por cada pista de bowling profesional o automática **\$7.857,-**
- i) Por cada mesa de pool o minipool **\$1.647,-**
- j) Por cada mesa de billar **\$1.647,-**
- k) Por cada juego de mesa de ping-pong, tenis, etc. **\$844,-**
- l) Por cada farola o vitrola que funcione a cospeles o a moneda **\$1.269,-**

Los clubes sociales e instituciones de bien público del partido reconocidas por la Municipalidad obrarán el cincuenta por ciento (50%) de dichas sumas, siempre que demuestren ser propietarios de cada uno de los elementos contemplados en el presente artículo para ser beneficiados de la mencionada excepción.

Artículo 22°- Fíjase los valores de esta Tasa, por inspección para verificación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 205° de la Ordenanza Fiscal, para las siguientes instalaciones de esparcimiento o recreación:

a) Trimestralmente:

1. Por cada juego infantil eléctrico o electrónico **\$493,-**
2. Por cada barraca o puesto de juego en parque de diversiones **\$1.269,-**
3. Por convoyes, trenes, colectivos o minicolectivos, kartings, etc., para paseos en la vía pública, parques o circuitos, por unidad **\$932,-**
4. Por calesitas con ocupación hasta cien metros cuadrados **\$426,-**
5. Proyectores o todo otro equipo de reproducción de películas en locales con fines comerciales, por unidad **\$3.517,-**
6. Por cada pista de bowling profesional o automática **\$7.857,-**
7. Por cada mesa de pool o minipool **\$1.688,-**
8. Por cada mesa de billar **\$1.647,-**
9. Por cada juego de mesa de ping-pong, tenis, etc. **\$844,-**
10. Por cada farola o vitrola que funcione a cospeles o a moneda **\$1.269,-**

b) Mensualmente:

1. Por cada máquina de entretenimiento instalada en parques de diversiones, patios de juegos u otros

establecimientos de similares características, sean éstas de carácter recreativo y/o educativo, mecánicas, electrónicas y/o combinadas y/o láser, por unidad **\$2.255,-**

2. Cuando las máquinas estén instaladas en complejos comerciales, según definición dada por la Ordenanza Fiscal, por unidad **\$4.651,-**

Los clubes sociales e instituciones de bien público del partido reconocidas por la Municipalidad obrarán el cincuenta por ciento (50%) de dichas sumas, siempre que demuestren ser propietarios de cada uno de los elementos contemplados en el presente artículo para ser beneficiados de la mencionada excepción.

Artículo 23º- Fijase los valores de esta Tasa, por permiso o autorización para las siguientes instalaciones ubicadas en predios privados o públicos:

a) Carpas o similares empleadas para el desarrollo de espectáculos circenses, por metro cuadrado de superficie ocupada **\$34,-**

b) Carpas o similares empleados para fines comerciales, excepto las anteriores, por metro cuadrado de superficie ocupada **\$75,-**

Artículo 24º- En el supuesto de que los permisos y autorizaciones a las que se refiere el artículo anterior que se concedan por períodos superiores a un (1) mes, los montos establecidos en dicho artículo se abonarán por cada mes por el que se otorguen los permisos o autorizaciones.

TÍTULO OCTAVO

TASA POR SERVICIOS DE PESAJE DE VEHICULOS DE CARGA

Artículo 25º- Fijase el valor de la presente Tasa, por el pesaje de cada vehículo en la suma de **\$675,-**

TÍTULO NOVENO

TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE URBANA

Artículo 26º- Por servicios de desinfección y/o desinsectización se abonarán los importes que a continuación se detallan:

a) Ropa, por cada Kg. o fracción que exceda de 500 grs. **\$7,-**

b) Autos con taxímetros **\$48,-**

c) Ómnibus, microómnibus, autos de excursión o todo otro vehículo destinado a transporte de personas, pertenecientes a empresas cualquiera sea su forma social y particularidades, con asiento y domicilio en el Partido **\$75,-**

d) Establos **\$203,-**

e) Coches o autos de remises **\$108,-**

f) Coches o autos fúnebres o furgones mortuorios **\$203,-**

g) Ambulancias particulares **\$149,-**

h) Teatros, cines, circos y demás salas de espectáculos públicos por sillón, butaca o silla **\$7,-**

i) Peluquerías, por sillón, butaca o silla secador **\$34,-**. Mínimo hasta tres (3) secadores **\$81,-**

j) Casa de familia o inquilinato:

1. Hasta tres (3) habitaciones y dependencias **\$257,-**

2. Por cada habitación adicional **\$41,-**

k) Internados o colegios particulares, el m2 **\$7,-**

l) Sanatorios, clínicas y establecimientos similares:

1. Hasta 100 m3 **\$270,-**

2. Mayor de 100 m3, por cada m3 excedente **\$7,-**

m) Mercados particulares, el m3 **\$7,-**

n) Clubes deportivos, el m2 **\$7,-**

o) Establecimientos industriales y/o comerciales:

1. Hasta 100 m3 **\$412,-**

2. Mayor de 100 m3 por cada m3 excedente **\$7,-**

p) Hoteles, pensiones y alojamientos por habitación **\$473,-**

q) Ómnibus pertenecientes a empresas que prestan servicios intercomunales, que no comprueben haber cumplido tal requisito ante su respectiva comuna **\$149,-**

r) Baldíos:

1. Hasta 200 m2 **\$324,-**

2. Mayor de 200 m2 por cada m2 excedente **\$7,-**

s) Desinfección actividades comerciales que no requieran local comercial y/o espacios abiertos:

1. Hasta 200 m2 **\$324,-**

2. Mayor de 200 m2 por cada metro cuadrado excedente **\$7,-**

t) Vehículos destinados al transporte de carga en general que circulen en el Partido, cuyos titulares posean o no asiento y/o domicilio en el mismo, con excepción de aquellos titulares que acrediten la prestación de servicio en otra comuna **\$210,-**

Artículo 27°- Por los servicios de desratización se abonará: Establecimientos comerciales y/o industriales, terrenos baldíos, campos de deportes, casa de departamentos y para todos los casos de demoliciones:

a) Con Cebos tóxicos:

1. Hasta 50 m2 **\$243,-**

2. Mayor de 50 m2 por cada m2 excedente **\$7,-**

b) Con gases tóxicos:

1. Hasta 50 m2 **\$473,-**

2. Mayor de 50 m² por cada m2 excedente **\$14,-**

Artículo 28°- Los servicios referidos en el artículo 26°, incisos d), i), k), l), m), n), o) y p) se realizarán obligatoriamente cuando se gestione la habilitación respectiva.

Artículo 29°- Los servicios enumerados en el artículo 26°, incisos b), c), e), f), g), h) y q) serán de carácter obligatorio y mensual.

Artículo 30°- Por el servicio de extracción de residuos domiciliarios que por su magnitud excedan el servicio normal:

a. Hasta 3 m3 **\$439,-**

- b. Mayor de 3 m³ por cada m³ excedente **\$149,-**
- c. Solicitud de entrada al relleno sanitario por año **\$439,-**
- d. Por disposición final de residuos industriales de generadores particulares se abonará por tonelada o fracción no inferior a ½ tonelada **\$270,-**

Artículo 31°- Los servicios citados anteriormente, con excepción de los enumerados en los artículos 27° y 28°, serán abonados por quienes lo soliciten o por los titulares de los bienes; estos últimos serán responsables del cargo toda vez que siendo intimados a realizarlos por su cuenta no lo cumplimenten dentro de los plazos que al efecto se le fijen.

TÍTULO NOVENO BIS

ANALISIS BROMATOLOGICOS Y HABILITACION DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

Artículo 31° bis- Por los análisis efectuados según los incisos a) y b) del artículo 217° bis de la Ordenanza Fiscal vigente, se abonarán los aranceles establecidos por el Laboratorio Central de Salud Pública dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aries.

Artículo 31° ter- Por habilitación de transporte de sustancias alimenticias que carezcan de certificado de habilitación otorgados por la Municipalidad de Avellaneda o bien por otras jurisdicciones, por unidad y por año **\$1.276,-**

Artículo 31° quater- Por los análisis efectuados según el inciso d) del artículo 217° bis de la Ordenanza Fiscal vigente, se abonarán los aranceles establecidos en la tabla siguiente:

Analito	Técnica	Importe
Alcalinidad	SM 2320 B	\$648,-
Aniones (Valoración: 1 componente) (Cloruro, Fluoruro, Sulfato, Nitrato, Fosfato, Bromuro)	SM 4110 B	\$1.445,-
Aniones (Valoración: 4 o más componentes) (Cloruro, Fluoruro, Sulfato, Nitrato, Fosfato, Bromuro)	SM 4110 B	\$4.644,-
Cloro Libre	4500- CI G	\$648,-
Cloruro	SM 4500- CI B	\$959,-
Coliformes Fecales	9222 D Std. Meth	\$844,-
Coliformes Totales	SM 9221 B y C	\$844,-
Conductividad	SM 2510 B	\$648,-
Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO	SM 5210 B	\$2.403,-
Demanda Química de Oxígeno DQO	SM 5220 D	\$1.688,-

Detergentes (S.A.A.M)	SM 5540 C	\$1.209,-
Digestión para metales (Excl. Hg)	EPA 3005 A / 3010 / 3015 / 3020 A	\$648,-
Dureza Total	SM 2340 C	\$648,-
E. Coli	SM 9221 B/F	\$959,-
Fenoles Totales	SM 5530 B/C	\$1.533,-
Fosforo Total	SM 4500 - P B C E	\$1.283,-
Hidrocarburos Totales	EPA 418. 1	\$2.808,-
Mesófilas Totales	SM 9215 B	\$844,-
Metales : Absorción atómica x metal	A.A. llama aire acetileno	\$1.047,-
Nitrito	SM 4500-NO2-B	\$723,-
Nitrógeno amoniacal	SM 4500-N H3 C/F	\$648,-
Nitrógeno orgánico Kjeldahl	SM 4500-Norg C/ NH3 F	\$1.762,-
Oxígeno Disuelto	SM 4500 O G	\$885,-
Oxígeno Disuelto	SM 4500-O B (Winkler)	\$2.869,-
pH	4500- H+ B	\$405,-
Pseudomona aeruginosa	SM 9213 E	\$844,-
Residuos Fijo	EPA 160.2 / SM 2540 D	\$1.209,-
S.S.E.E.	OSN-Modificación S.M. 6 Ed	\$1.209,-
Sólidos disueltos	SM 2540 C	\$1.128,-
Salidos sedimentables en 10 minutos y 2 hs.	SM 2540 F	\$804,-
Sulfato	SM 4500 - SO4 E	\$959,-
Sulfuro	SM 4500 -S2 D	\$1.607,-

Análisis físico-químicos y bacteriológico de agua de consumo humano

Bacteriológico según CAA (*)	\$3.551,-
Físico Químico básico (**)	\$10.827,-

(*)

NMP Coliformes Totales

Presencia E. Coli

Recuento Mesófilas Totales

Presencia Pseudomona aeruginosa

(**)

Alcalinidad

Aniones (Cloruro, Amonio, Sulfato, Nitrato, Nitrito)

Cloro Libre

Digestión para metales (Excl. Hg)

Dureza Total

Metales: Absorción atómica (Hierro y Plomo)

Ph

Sólidos disueltos

TÍTULO DÉCIMO

TASA POR EXPLOTACIÓN DE VÍAS DE ACCESO RÁPIDO (AUTOPISTAS)

Artículo 32°- Fíjase el valor mensual de esta Tasa en la suma **\$885,-** por cada 1.000 vehículos que traspasen las cabinas de peaje de Dock Sud.

El Departamento Ejecutivo queda facultado a modificar el valor indicado en concordancia con los incrementos que el

Gobierno Nacional o Provincial dispusiera para los valores de peaje.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES

Artículo 33°- Fíjase los valores de esta Tasa, en tanto corresponda de acuerdo lo establecido en el Título pertinente de la Ordenanza Fiscal, de acuerdo a las siguientes disposiciones:

Para las prestaciones de los servicios de salud efectuadas en establecimientos municipales regirán los valores según el nomenclador nacional de honorarios médicos y gastos sanatoriales (médicos, quirúrgicos, odontológicos, laboratorios, etc.) según la Ley Nacional N° 19.710 y el decreto N° 58/84, dictado el 10/01/84 por esta Municipalidad.

En forma complementaria, para las prestaciones efectuadas en el Hospital Municipal "Dr. Eduardo Wilde", según las normas y aranceles (nomenclador de Hospitales Públicos de Autogestión) aplicables por el régimen del Decreto N° 578/93 -Régimen de Hospitales Públicos de Autogestión-, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, y su sustitutivo Decreto N° 939/00 -Régimen de Hospitales Públicos Descentralizados.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Artículo 34°- De conformidad con lo dispuesto en el Título XIV de la Ordenanza Fiscal Vigente se abonará para cada forma, modalidad o tipo de anuncio lo establecido en el presente Título.

Artículo 35°- Los anuncios de cualquier naturaleza que se visualicen desde las calles mencionadas a continuación, o bien que se encuentren colocados sobre ellas sufrirán un recargo del 100% con relación al importe que en cada caso fija el presente Título: Av. Francisco Pienovi, Av. Pres. Bartolomé Mitre, Av. Pres. Hipólito Yrigoyen, Av. Dr. Manuel Belgrano, Agustín Debenedetti, Av. Galicia, Av. Bernardino Rivadavia, Av. Cabildo, Las Flores, Camino Gral. Belgrano, Cnel. Lacarra, Av. Fabián Onsari, Av. Ramón Franco, 12 de Octubre, Av. Pres. Gral. Julio A. Roca, Dr. Nicolás Avellaneda, Centenario Uruguayo, Teodoro Sánchez de Bustamante, Crisólogo Larralde, José María Freire, Moisés Lebensohn, Tte. Cnel. José P. Giribone, Mariano Ferreyra, Maipú, Av. Gral. M. Miguel de Güemes, Juan Manuel De La Serna, Sgto. Ponce, Santa Fe, Pilcomayo, Mariano Acosta, España, Berutti, Gral. Juan Lavalle, Dr. Adolfo Alsina, Mons. Piaggio, 9 de Julio, 25 de Mayo, Ing. Luis Augusto Huergo, Entre Ríos, Boulevard de los Italianos, Autopista Presidente Juan Domingo Perón, Mujeres Argentinas, Autopista Buenos Aires - La Plata, Acceso Sudeste, Tres Arroyos (Colectora de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón-Ex Acceso Sudeste), Puente Pueyrredón, Montes de Oca, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Ameghino Florentino, French, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Ameghino Florentino, Chacabuco, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Ameghino Florentino, Sarmiento, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Ameghino Florentino, Francisco Narciso de Laprida, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Ameghino Florentino, Gral. Paz, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano, Italia, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano, Dr. Mariano Moreno, entre Raquel Español y Lomas de Zamora, Dr. Estanislao Severo Zeballos, entre Raquel Español y Lomas de Zamora, Bragado, entre Raquel Español y Lomas de Zamora, Zola Emilio, entre Raquel Español y Lomas de Zamora, Bolívar, entre Raquel Español y Martín Fierro, Salvador Soreda, entre Raquel Español y Piran, Lomas de Zamora, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco, Piran, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco, Bahía Blanca, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco, Martín Fierro, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco, Lartigau, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco, Raquel Español, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco, Necochea, entre Juan Bautista Alberdi y Gral. Juan Gregorio Lemos, Cnel. Manuel Dorrego, entre Juan Bautista Alberdi y Juan Manuel Casella Piñero, Gral. Luis María Campos, entre Elizalde y Pastor Obligado, Gral. José de San Martín, entre Gral. Juan Lavalle y Cmte. Spurr, Cnel. Brandsen, entre Italia y Arenales, Arenales, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Av. Dr. Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín, Lambaré, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín, Cervantes, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín, Lafayette, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín, Gral. Juan Gregorio Lemos, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín, Elizalde, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín, Pastor Obligado, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. José de San Martín, Cmte. Spurr, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Gral. Luis María Campos, Pje. Del FFCC a la Ensenada, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Cnel. Manuel Dorrego, Juan Manuel

Casella Piñero, entre Av. Pres. Bartolomé Mitre y Cnel. Manuel Dorrego, Juan Bautista Palaá, entre Mariano Acosta y 9 de Julio, Av. Bernardino Rivadavia, entre Av. Pres. Hipólito Yrigoyen y Av. Galicia.

Artículo 36º- Los elementos usuales de publicidad y propaganda tributarán trimestralmente:

		Características					
Tipos		Simples, el m2 o fracción		Iluminados/luminosos, el m2 o fracción		Animados/electrónicos/led, el m2 o fracción	
		una faz \$	doble faz \$	una faz \$	doble faz \$	una faz \$	doble faz \$
a. Anuncios	sin estructura hasta 80 m2 de superficie	81,-	115,-	149,-	183,-	230,-	291,-
b. Anuncios	con estructura hasta 80 m2 de superficie	169,-	243,-	210,-	291,-	297,-	466,-
c. ,-Anuncios	en estadios de fútbol	243,-	385,-	291,-	439,-	324,-	486,-
d. Carteleras	o pantallas de publicidad y vallados perimetrales en vía pública	183,-	385,-	-----	-----	-----	-----

	Hasta 10 carteles	\$831,-					
	De 11 a 15 carteles	\$1.674,-					
	De 16 a 20 carteles	\$2.505,-					
e. Carteles	De 21 a 30 carteles	\$3.321,-					
anunciadores de	De 31 a 40 carteles	\$4.158,-					
venta, alquiler o	De 41 a 50 carteles	\$4.989,-					
remate	De 51 a 100 carteles	\$8.303,-					
	De 101 a 120 carteles	\$13.291,-					
	De 121 a 200 carteles	\$16.612,-					
	De 201 a 300 carteles	\$24.915,-					
	Más de 300 carteles	\$41.520,-					
f. Anuncios sin							
estructura							
superiores a 80 m2	95,-	149,-	183,-	230,-	243,-	291,-	
de superficie							
g. Anuncios con							
estructura							
superiores a 80m2							
de superficie							
(columnas							
publicitarias,	196,-	291,-	230-	311,-	365,-	486,-	
anuncios salientes,							
marquesinas o							
aleros, anuncios							
sobre terrazas y/u							
otros asimilables)							

Los anuncios que posean más de dos (2) fases abonarán el valor establecido para doble faz con más un cincuenta por ciento (50%) de recargo.

Los anuncios que posean más de una de las características o tipos enunciados anteriormente, abonarán de acuerdo a la mayor tarifa.

Artículo 37°- Por los anuncios colocados en el exterior de vehículos de pasajeros con recorrido total o parcial dentro del partido, se abonará por trimestre y por vehículo **\$324,-**

Por los anuncios fijados o pintados en otros vehículos destinados al transporte, reparto de mercaderías, oferta de servicios y/o cualquier tipo de publicidad exhibida por este medio se abonará por trimestre y por vehículo **\$426,-**

Artículo 38°- Por promotor de ventas y/o repartidor propagandista por día y por persona se abonará **\$210,-**

Artículo 39°- Por distribuir en la vía pública y/o a domicilio volantes, folletos, listas de precios, hojas sueltas y objetos de muestra, se abonará de la siguiente manera:

a) Por cada mil simples de una hoja **\$426,-**

b) Por cada mil de dos a cuatro hojas **\$608,-**

c) Por cada mil de cinco a diez hojas **\$804,-**

d) Por cada mil de más de diez hojas **\$1.006,-**

e) Por cada mil de insertos ensobrados en la distribución de los servicios en el Partido, efectuados por las empresas prestadoras en distribución de facturas o demás documentación repartida **\$16.612,-**

Artículo 40°- Por las banderas o banderines, bandas guías y telas con o sin inscripción, se abonará por cada una de ellas trimestralmente **\$291,-**

Artículo 41°- Por las inscripciones publicitarias en mesas, sillas y/o sombrillas se abonará por cada una de ellas trimestralmente **\$68,-**

Artículo 41° bis- Por stickers de tarjetas, se abonará individualmente por trimestre **\$237,-**

Artículo 42°- Por proyectar anuncios de carácter comercial por medio de películas o grabaciones, en salas cinematográficas, teatrales, canchas de fútbol o cualquier otro lugar de espectáculo público, se abonará por trimestre y por sala cinematográfica **\$3.794,-**

Artículo 43°- Por proyectar mensajes, anuncios con imágenes y/o sonoros por medio de películas, grabaciones o elementos capaces de cumplir una misión similar, se pagará en lugares habilitados al efecto, en la vía pública o visible desde ella, por mes **\$6.582,-**

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

DERECHOS Y CONTRIBUCIONES POR OCUPACIÓN Y/O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Artículo 44°- Fíjase los valores mensuales correspondientes a las Contribuciones en concepto de Ocupación y/o Uso de espacios públicos, aéreo o subterráneo, o subsuelo con instalaciones (cañerías, líneas o similares), conforme lo establecido en las normas aplicables a las concesiones de los servicios públicos nacionales de electricidad y gas, de acuerdo a las siguientes disposiciones:

a) Compañías proveedoras de energía: El importe equivalente al 6,424% de la facturación hecha a los usuarios por los servicios prestados dentro del Partido.

b) Compañías proveedores de gas: El importe equivalente al 8% del valor facturado de uso de gas en el ámbito del Partido, según lo establecido en la Ordenanza N° 8.177.

Artículo 44°bis- Fíjase los valores bimestrales correspondientes a las Contribuciones en concepto de Ocupación y/o Uso de espacios públicos, aéreo o subterráneo, o subsuelo con instalaciones (cañerías, líneas o similares), conforme lo establecido en las normas aplicables a las concesiones de los servicios públicos nacionales de electricidad, para grandes usuarios el importe equivalente al 6,424% de la energía y potencia adquiridos directamente de los generadores y/o distribuidores en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Artículo 45°- Fíjase los valores mensuales correspondientes a los Derechos en concepto de Ocupación y/o Uso de espacios públicos o subterráneo o subsuelo, con instalaciones (cañerías, líneas o similares) de las empresas concesionarias del servicio de agua corriente y complementarias, en el importe equivalente al ocho por ciento (8%), en cada caso, de la facturación a usuarios por los servicios prestados dentro del Municipio.

Para los particulares por poliductos, oleoductos y gasoductos o similares, fíjense bimestralmente por cada metro lineal o fracción **\$149,-**

Artículo 46°- Fíjase los valores mensuales correspondientes a los Derechos en concepto de Ocupación y/o Uso de espacios públicos, aéreo, subterráneo o subsuelo con instalaciones especiales (video-cable, música, alarmas, etc.), por cada cien (100) metros de tendido de líneas o fracción **\$507,-**

Estos derechos serán abonados por las empresas prestatarias de los servicios de los que se traten dentro del Municipio.

Artículo 47°- Fíjase los valores anuales correspondientes a estos Derechos por ocupación y/o uso de subsuelo con instalaciones diversas, por cada cien (100) metros o fracción **\$1.479,-**

Artículo 48°- Fíjase los valores anuales de estos Derechos para los establecimientos industriales, comerciales, depósitos, estaciones de servicio, etc. por conexión a los desagües municipales, uso y conservación de los mismos y por desagües a cauces naturales, por el caudal que evacuan, de acuerdo a los metros cuadrados de superficie del inmueble, según se detalla a continuación:

- a) De 200 m² a 1.000 m² **\$12.636,-**
- b) De 1.001 a 5.000 m² **\$16.848,-**
- c) De 5.001 a 10.000 m² **\$50.544,-**
- d) Más de 10.000 m² **\$84.240,-**

Artículo 49°- Fíjase los valores anuales de estos Derechos por la ocupación y/o uso del subsuelo de las aceras, salvo los supuestos expresamente contemplados en los artículos precedentes de este Título, siempre que se sujeten a las condiciones establecidas en las ordenanzas y reglamentos vigentes, por cada metro lineal de frente **\$1.060,-**

Artículo 50°- Fíjase los valores anuales de estos Derechos para las piletas de natación que desaguan a conductos pluviales municipales en la suma equivalente a un salario correspondiente a la Categoría 06 del Escalafón Municipal vigente.

Artículo 51°- Fíjase los valores anuales de estos Derechos para los locales, casillas o cualquier otro tipo de ocupación en la vía pública de los obradores de empresas constructoras, de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Por cada permiso **\$10.530,-**
- b) Por cada metro cuadrado o fracción **\$844,-**

Artículo 52°- Fíjase los valores mensuales correspondientes a estos Derechos para las confiterías, restaurantes, bares, heladerías y/o todo otro tipo de establecimiento que ocupe la vía pública con mesas, sillas, bancos, banquetas, mecedoras y/o análogos en espacios cubiertos, descubiertos o semicubiertos:

- a. En el equivalente a dos veces el valor mínimo especial de actividad establecido en el artículo 11° inciso c) de la presente ordenanza.
- b. En el equivalente a tres veces el valor mínimo especial de actividad establecido en el artículo 11° inciso c) de la presente Ordenanza, para aquellos que además de las características mencionadas anteriormente posean cerramientos laterales y/o sistema de calefacción y/o refrigeración.

Para el caso de los establecimientos ubicados sobre las calles detalladas en el artículo 176° de la Ordenanza Fiscal vigente se le adicionará, a los valores establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo, el 50% del valor mínimo especial de actividad establecido en el artículo 11° inciso c) de la presente Ordenanza.

Artículo 53°- Fíjase los valores bimestrales correspondientes a estos Derechos para los kioscos ubicados en la vía pública, toldos fijos o movibles, locales, casillas o cualquier tipo de ocupación de la vía pública, en las condiciones establecidas por las normas vigentes, de acuerdo a las siguientes disposiciones:

- a) Para kioscos los ubicados en: Av. Mitre, Av. Galicia, Av. Hipólito Yrigoyen, Las Flores, Av. F. Onsari, I. Huergo, Av. B. Rivadavia, Av. R. Franco, Av. Santa Fe, Av. C. Larraalde, Lacarra, Pierres, L.N. Alem, F. Quiroga, Brasil, Domínguez, Av. Belgrano, N. Avellaneda, y sobre calles transversales a las mismas, y hasta 50 metros de su intersección con las precitadas **\$12.636,-**
- b) Para kioscos ubicados en cualquier otra parte del partido, con excepción de los correspondientes al inciso a) **\$4.212,-**
- c) Para toldos fijos o movibles o marquesinas aprobados por el Departamento Ejecutivo, por metro cuadrado **\$4.212,-**

d) Para locales de cualquier tipo de instalación en la vía pública en los que se realicen operaciones inmobiliarias **\$4.212,-**

e) La ocupación de predios fiscales debidamente autorizados o en la vía pública, cualquiera sea la actividad que realice, abonarán por metro cuadrado o fracción de superficie siempre que no se encuentren en la situación del inciso f) **\$216,-**

f) La ocupación de predios fiscales debidamente autorizados o de la vía pública cualquiera sea la actividad que se realice en ellos y cuya superficie en su conjunto se encuadren dentro de los metrajes detallados a continuación, abonarán por metro cuadrado o fracción:

1. Desde 600 m2 hasta 1000 m2 inclusive **\$68,-**

2. Mayores a 1000 m2 hasta 5000 m2 inclusive **\$61,-**

3. Mayores a 5000 m2 **\$54,-**

g) La ocupación en la vía pública para la actividad del servicio de armado de estructuras que brindan particulares o empresas en la feria Paseo del Regalo y Feria Franca de Villa Dominico, abonarán por metro cuadrado (m2) o fracción **\$216,-**

h) Por cada Columna, soportes de publicidad, ubicadas en cualquier vereda del Partido, aprobadas por el Departamento Ejecutivo **\$1.269,-**

i) Por unipie ubicados en los sectores del Partido autorizados por el Departamento Ejecutivo **\$10.530,-**

Artículo 54°- Fijase los valores mensuales correspondientes a estos Derechos por la Ocupación y/o uso de espacios en veredas y aceras con automotores nuevos y/o usados por parte de empresas que se dedican a su comercialización cualquiera sea su forma:

En el equivalente a tres veces el valor mínimo especial de actividad establecido en el artículo 11° inciso c) de la presente ordenanza, al que se le adicionará, para el caso de establecimientos ubicados sobre las calles detalladas en el artículo 176° de la Ordenanza Fiscal vigente, el 50% del valor mínimo especial de actividad establecido en el artículo 11° inciso c) de la presente ordenanza.

Artículo 55°- Los espacios publicitarios ubicados en complejos comerciales de amplia escala y/o a ser utilizados por los mismos no estarán gravados con la presente tasa a fin de la promoción y desarrollo de las actividades conforme a lo preceptuado en la Ordenanza Fiscal.

Artículo 56°- Fijase los valores correspondientes a estos Derechos por la ocupación y uso de la vía pública con aparatos volquetes aprobados por el Departamento Ejecutivo, por cada tarjeta y por día **\$635,-**

Artículo 57°- Fijase los valores mensuales por uso de espacios en las calzadas únicamente e higienización de las mismas en ferias francas y artesanales, por cada feria habilitada, según las siguientes disposiciones:

a) Por cada feria franca y/o artesanal, excepto la localizada en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Dominico, abonará por espacio de hasta dos (2) metros de largo y un ancho de dos (2) metros de feria asignada **\$156,-** y por cada metro excedente **\$54,-**

b) Por uso de espacios en la Feria Franca y en la Feria de los Pájaros localizadas en el ámbito del Parque los Derechos del Trabajador de Villa Dominico abonarán por espacio de hasta tres (3) metros de largo y un ancho de dos (2) metros **\$243,-** y por cada metro excedente **\$81,-**

c) Por el uso de espacios en la Feria del Regalo localizada en el ámbito del Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Dominico abonarán:

1. Hasta dos (2) metros de frente **\$999,-**

2. Mayor de dos (2) metros y hasta cuatro (4) metros de frente **\$2.498,-**

3. Por cada metro excedente a partir de los cuatro metros **\$669,-**

Artículo 57° bis- El valor a tributar por Plan de Renovación Estética en la Feria del regalo conforme lo establecido en el Artículo 244° bis de la Ordenanza Fiscal será de **\$7.000,-**

Queda facultado el Departamento Ejecutivo a actualizar el valor establecido en el presente de acuerdo al índice de precios consumidor de nivel general (IPC) que publique el INDEC hasta el momento de la efectiva instrumentación del plan de renovación, así como a reglamentar lo establecido en el presente.

Artículo 57° ter- El valor anual de renovación de los permisos establecidos en el Artículo 4° de la Ordenanza Municipal 22.222/09 correspondientes a los permisionarios de las Ferias Francas, de los Pájaros y del Regalo será de **\$1.500,-**

Artículo 58°- Por la transferencia del derecho a uso del espacio público en ferias del Partido, se abonará:

a) Por puesto de hasta dos (2) metros de frente **\$16.146,-**

b) Por cada metro excedente **\$8.303,-**

Artículo 59°- Fijase el valor trimestral correspondiente a este derecho por uso de espacio en la feria modelo de Avenida Roca **\$540,-**

Artículo 60°- Fijase el valor trimestral correspondiente a este Derecho por uso de espacios en la Feria Modelo Viaducto de Sarandí **\$2.795,-**

Artículo 61°- Fijase los valores diarios correspondientes a estos Derechos por los permisos de ocupación y/o uso de la vía pública que se otorguen para la instalación de puestos de promoción de ventas de servicios y/o bienes **\$88.-**

Artículo 62°- Fijase los valores por el uso de espacio público para producciones audiovisuales conforme la base imponible que se considerará comprensiva de hasta un máximo de doce horas de rodaje:

a) Por uso de calles (aceras y veredas)

1. Horario diurno **\$6.656,-**

2. Horario nocturno **\$3.996,-**

b) Por uso de avenidas (aceras y veredas)

1. Horario diurno **\$6.656,-**

2. Horario nocturno **\$3.996,-**

c) Por uso de plazas y espacios públicos **\$6.656,-**

d) Por uso de Plaza Alsina, Cementerio, Palacio Municipal, Teatro Roma y ex Palacio Municipal sito en Av. Mitre 366 **\$15.971,-**

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

DERECHO DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 63°- Fijase los valores de los Derechos de este Título, según destino, por cada metro cuadrado cubierto, de acuerdo a la siguiente tabla:

a) VIVIENDA

1. Planes de vivienda oficiales, destinados a familias de escasos recursos **\$7,-**

2. Unifamiliar hasta 70 m2 cubiertos **\$169,-**

3. Unifamiliares mayores a 70m2 cubiertos y multifamiliares hasta 4 Unidades F. **\$257,-**

4. Multifamiliares con más de 4 unidades funcionales **\$338,-**

5. Multifamiliares con más de 8 unidades funcionales y con parámetros otorgados por resolución particularizada según Ordenanzas Municipales vigentes **\$675,-**

b) INDUSTRIA

1. Hasta 250m2 cubiertos **\$257,-**
2. Mayores a 250m2 cubiertos y hasta 1.000 m2 cubiertos **\$338,-**
3. Mayores a 1.000m2 y hasta 1.500m2 cubiertos **\$675,-**
4. Fíjase una alícuota del dos con treinta por ciento (2,30%) sobre el valor total de la inversión a realizar para aquellos establecimientos industriales, de servicios, logística, generación y transmisión de energía, parques y complejos industriales, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, y usos similares y/o complementarios cuya superficie total supere los 1500m2.

c) COMERCIOS

1. Menores a 40m2 cubiertos **\$257,-**
2. Entre 40m2 cubiertos y hasta 250m2 cubiertos **\$338,-**
3. Mayores a 250m2 cubiertos **\$507,-**

d) OFICINAS

1. Menores a 40m2 cubiertos **\$257,-**
2. Mayores a 40m2 cubiertos **\$338,-**
3. Con Parámetros otorgados por resolución particularizada según Con parámetros otorgados por resolución particularizada según Ordenanzas Municipales vigentes **\$675,-**

e) SUPERMERCADOS, GALERIAS Y COMPLEJOS COMERCIALES

1. Hasta 250m2 cubiertos **\$844,-**
2. Mayores a 250m2 cubiertos **\$1.182,-**

f) EDUCACIÓN

1. Menos de siete aulas **\$297,-**
2. Más de siete aulas **\$385,-**

g) SANATORIOS, CLINICAS, LABORATORIOS Y CONSULTORIOS

1. Menores a 70m2 cubiertos **\$385,-**
2. Mayores a 70m2 cubiertos **\$507,-**

h) BANCOS **\$1.182,-**

i) COCHERAS

1. Comerciales hasta 200m2 cubiertos **\$385,-**
2. Comerciales mayores a 200m2 cubiertos **\$507,-**
3. Con parámetros otorgados por resolución particularizada según Ordenanzas Municipales vigentes **\$675,-**

j) ESTACIONES DE SERVICIO (incluyendo el área destinada a autoservicio) **\$1.269,-**

En el caso de ampliaciones los límites de superficies establecidos se considerarán con respecto a la totalidad de la superficie cubierta de la parcela.

En el caso de usos concurrentes, se faculta a la oficina liquidadora a aplicar el mayor de los valores, cuando no se

pueda discriminar el área destinada a cada uno de los usos o destinos.

Artículo 64°- Fíjase una alícuota del dos coma treinta por ciento (2,30%) sobre aquellas construcciones a liquidarse por “valor de obra”, no incluidas en el artículo anterior.

Artículo 65°- Fíjase el valor de los Derechos de Construcción para todas las superficies cubiertas y semicubiertas según el artículo 63°. Solamente se liquidarán los cambios de techo y modificaciones de obra bajo superficie aprobadas en un importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor correspondiente a los valores fijados anteriormente. Las superficies aprobadas que cambien su destino se liquidarán al cincuenta por ciento 50% del valor fijado para el nuevo destino. Si existiesen superficies en las cuales se realicen modificaciones o cambios de techo y cambios de destino simultáneamente, se liquidarán al 100% del valor establecido para el nuevo destino

Artículo 66°- Fíjase los valores de estos Derechos para demoliciones en un importe equivalente al diez por ciento (10%) los valores aplicados a la construcción, determinada por el procedimiento indicado en el artículo anterior.

Artículo 67°- Fíjase los valores de estos Derechos para obtener permiso para realizar obras por parte de las empresas prestatarias de servicios públicos o privados que impliquen tendido de líneas aéreas o subterráneas o bien aperturas para reparación de instalaciones existentes en espacios públicos dentro del Partido, de acuerdo a las siguientes disposiciones:

a) Obras de tendido de líneas:

1. Telecomunicaciones, televisión por cable, electricidad y fluidos (líquidos o gaseosos) y sus obras complementarias, por cada metro lineal o fracción **\$385,-**

2. Cuando se trate de obras de renovación de líneas aéreas solamente, las empresas abonarán el cincuenta por ciento (50%) de los valores establecidos, según el caso, en los incisos anteriores.

b) Obras de reparación de instalaciones, salvo obras de tendido de líneas nuevas o renovación de tendido de líneas:

1. Por veredas, por cada m2 **\$6.561,-**

2. Por calzadas, por cada m2 **\$13.905,-**

c) Reparación de calzada cuyas roturas se produjeron con el fin de realizar un tendido, canalización o reparación de instalación (Salvo en los casos en donde sea técnicamente complejos de realizar por personal Municipal. Ejemplo: Colocación de Tapas de Registro, etc.) Tributará por unidad cuyo valor será de **\$324,-** según su tipo:

1. De tipo hormigón, por cada m2 30 unidades

2. De tipo asfáltica, por cada m2 21 unidades

3. De tipo adoquinado, por cada m2 24 unidades

d) Los valores del inciso c) podrán ser ajustados trimestralmente tomando como referencia el porcentaje de incrementos que sufre el valor de la bolsa de cemento normal de 3 pliegos de 50 kg según precios publicados por la Revista de la Construcción Vivienda

Artículo 68°- Los sujetos mencionados en el artículo 253° de la Ordenanza Fiscal deberán constituir la garantía establecida en el artículo 251° del mismo cuerpo legal, Fijándose el monto de acuerdo a lo siguiente:

a) Aperturas en veredas por cada m2 ya sea para obra nueva o reparación **\$5.967,-**

b) Tendido subterráneo en vereda que no implique apertura serán el que resulte de multiplicar los metros lineales de tendido por el diámetro de la conducción por **\$5.967,-** el metro lineal

c) Tendidos aéreos será el que resulte del monto de los derechos de construcción.

d) Aperturas en calzadas ya sea para obra nueva o reparación por cada m2 **\$13.905,-**

e) Tendido subterráneo en calzada que no implique apertura será el que resulte de multiplicar los metros lineales de apertura por el diámetro de la conducción por **\$13.905,-** el metro lineal

Para los trabajos que impliquen mantenimiento , y/o reparaciones de emergencia sobre las instalaciones a cargo de las empresas de servicios públicos se podrá fijar una garantía por un monto anual equivalente al surgido del año calendario anterior la cual se hará efectiva el primer día laboral del año en curso. De la misma se deducirán los montos surgidos por las reparaciones durante el año calendario presente.

En caso de que el monto fuese sobrepasado se ajustarán automáticamente los valores al valor actual.

Esta garantía podrá ser ejecutada en forma parcial o total ante cualquier incumplimiento por parte de las empresas responsables.

CONSIDERACIONES

Quedan exceptuadas del pago de derechos de construcción todas las empresas que realicen obras que hayan sido contratadas por el Municipio o por algún organismo del Estado ya sea Nacional o Provincial no siendo así el depósito de garantía el cual en todos los casos y sin excepción deberá hacerse efectivo.

Cuando las obras sean para un cliente en particular (Industrias, estaciones de servicio, etc.), tanto los derechos de construcción como el depósito en garantía se harán efectivos independientemente de la jurisdicción donde se halle la obra, ya sea municipal, provincial o nacional.

Artículo 69°- Fíjase los valores mínimos de este derecho para los casos de iniciarse obras sin permiso, o efectuar construcciones no autorizadas, modificaciones y/o ampliaciones de acuerdo con las normas reglamentarias, conforme a las circunstancias que se detallan:

- a) Cuando la autorización se solicite a consecuencia de intimación cursada por la Municipalidad, se liquidara el valor correspondiente más el importe equivalente al 300 por ciento de los derechos correspondientes.
- b) Cuando la autorización se solicite espontáneamente, sin que mediere intimación cursada por la Municipalidad, se liquidara el valor correspondiente más el importe equivalente al 150 por ciento de los derechos correspondientes.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO

DERECHO POR ESTRUCTURAS PARA PUBLICIDAD

Artículo 70°- Fíjase los valores del pago por obtención del permiso de instalación de estructuras publicitarias, según se indica a continuación:

Para todas las estructuras publicitarias se computarán por separado los metros cuadrados de superficie por cada cara con publicidad actual o futura que conforme la estructura, a excepción de las marquesinas que serán computadas según el desarrollo lineal de las caras que la componen multiplicada por su altura, al margen del pago correspondiente al “Derechos y Contribuciones por Ocupación y/o Uso de Espacios Públicos”, y se aplicarán para la liquidación de derechos los valores que a continuación se detallan:

- a. Para estructuras con una superficie mayor a cuatro metros cuadrados (4 m2) y hasta ocho metros cuadrados (8 m2), por cara **\$3.834,-**
- b. Para estructuras con una superficie mayor a ocho metros cuadrados (8 m2) y hasta veinte metros cuadrados (20 m2), por cara **\$9.565,-**
- c. Para estructuras con una superficie mayor a veinte metros cuadrados (20 m2) y hasta cincuenta metros cuadrados (50 m2), por cara **\$28.647,-**
- d. Para estructuras con una superficie mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m2) y hasta ochenta metros cuadrados (80 m2), por cara **\$80.028,-**
- e. Para estructuras con una superficie mayor a ochenta metros cuadrados (80 m2), por cara **\$162.378,-**

Los permisos objeto del Derecho establecido en este artículo se tramitarán y expedirán conforme lo establecido en la Ordenanza vigente que regule en la materia.

Quedan exceptuados del pago de este derecho las estructuras publicitarias con una superficie inferior a cuatro metros cuadrados (4 m2), aquellas que posean publicidad propia de los titulares, pero no obstante, estarán obligados a

la obtención del permiso municipal respectivo y los toldos rebatibles y/o enrollables.

Los titulares de más de dos (2) estructuras publicitarias con una superficie de cuatro metros cuadrados (4 m2) o más, aún cuando se utilicen para publicidad propia estarán obligados al pago de este Derecho. Para la liquidación y determinación del monto a abonar en estos casos se tomará en forma conjunta la superficie de dichas estructuras.

Los titulares de las estructuras que se adhieran a un plan de pagos, el cual no podrá superar las seis (6) cuotas, no obtendrán el número de registro hasta la cancelación de la deuda.

El pago del presente Derecho no exime del pago del "Derecho por Publicidad y Propaganda" correspondiente a la colocación de anuncios (afiches) en las estructuras.

La revocación anticipada por causas imputables a los permisionarios o el cese anticipado de la actividad por parte de los mismos, no generará a favor de estos, derecho alguno de repetición por los pagos efectuados en concepto de este Derecho.

El pago de este Derecho se efectuará mediante presentación de los formularios que establezca la Ordenanza vigente que regule en la materia.

Los titulares de las estructuras que no se hallan registradas a la fecha de sanción de la presente ordenanza deberán regularizar su situación tributaria dentro de los noventa (90) días de la fecha de entrada en vigencia de la presente.

Artículo 70° bis- Los permisos de instalación de estructuras publicitarias serán renovados cada tres (3) años. Para lo cual se abonará en concepto de renovación de "Derecho por Estructura para Publicidad" un cincuenta por ciento (50%) de los valores indicados en el artículo precedente.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO

DERECHOS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Artículo 71°- Fijase el valor de estos Derechos para las personas o entidades que realicen bailes, varietés u otro tipo de espectáculos en los que se cobre entrada, en el importe equivalente al diez por ciento (10%) de la recaudación. Se incluyen en este derecho las entradas gratuitas. Para el cálculo del gravamen de estas últimas se tomará el valor unitario de la entrada de mayor valor.

Artículo 72°- Fijase el valor de estos Derechos para proyecciones de películas en salas cinematográficas en un importe equivalente al cinco por ciento (5%), con excepción de las proyecciones de películas Argentinas, las que estarán exentas del pago de este Derecho. Los importes resultantes de la alícuota establecida precedentemente deberán abonarse semanalmente.

Artículo 73°- Fijase los valores correspondientes a estos Derechos por los conceptos que en cada caso se señala, según las siguientes disposiciones:

- a. Particulares, clubes y organizaciones **\$2.640,-**
- b. Para realizar fiestas familiares en salones, clubes o lugares establecidos al efecto **\$831,-**
- c. Para realizar fiestas familiares infantiles en salones dedicados exclusivamente a dicha organización y realización, cuyo horario no exceda las 22.00 hs. **\$561,-**

Artículo 74°- Fijase los valores correspondientes a este Derecho por los salones anexos, comedores y/u otras dependencias destinadas a la realización de bailes en restaurantes, confiterías, bares o cafés:

- a. Por baile **\$2.221,-**
- b. Cuando en dichos negocios se efectúen números de varieté, sea música y/o canto, pagarán por día **\$2.221,-**

Artículo 75°- Fijase los valores correspondientes a estos Derechos sobre el producto de la venta por entradas que permitan el acceso al espectáculo en los partidos de básquetbol, tenis y otros deportes en un importe equivalente al cinco por ciento (5%).

Artículo 76°- Fijase los valores correspondientes a estos Derechos con respecto a los espectáculos de fútbol, sobre el

producto de la venta de entradas que permitan el acceso a los mismos, en un importe equivalente al cinco por ciento (5%) de la recaudación bruta de la venta de entradas generales para plateas, jubilados, damas, pensionados, menores, plateas invitados y socios, bonos socios y adicionales, otros, como asimismo los abonos plateas. Además establécese que a los fines del pago de estos derechos, se excluirá el importe que los clubes abonen en concepto de Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 77°- Fíjase el valor correspondiente a estos Derechos para las personas o entidades autorizadas por autoridad competente para realizar en lugares habilitados apuestas de carreras de caballos, por cada asistente que ingresa **\$14,-**

Artículo 78°- Los importes que resulten como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes deberán abonarse durante la realización del espectáculo o inmediatamente al finalizar el mismo, salvo que el Departamento Ejecutivo autorice a los responsables de la retención del derecho a hacer efectivo el pago de los mismos en la Tesorería Municipal, lo que deberá ocurrir como máximo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el espectáculo que se grava.

Artículo 79°- El incumplimiento de lo establecido en el artículo anterior hará pasible a los agentes de retención o recaudación de los Derechos de este Título, de lo siguiente: Pago de multa por infracción a los deberes formales: Desde un veinte por ciento (20%) hasta un ciento por ciento (100%) del total del tributo adeudado, conforme lo gradúe el Departamento Ejecutivo en cada caso. Pago de multa por defraudación: Se aplicará a los agentes de retención o recaudación que mantengan en su poder gravámenes retenidos después de vencido el plazo estatuido para el pago. Estas multas serán desde una (1) a diez (10) veces el valor total del tributo, que se graduará mes a mes según:

Al primer (1º) mes del vencimiento: una vez,

- a. Por cada mes siguiente: una vez más,
- b. Máximo: diez (10) veces el valor,
- c. Los intereses resarcitorios respectivos,
- d. Clausura: Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal.

Artículo 80°- Fíjase el valor de estos Derechos por la ejecución de música y/o canto con intercalación de variedades en locales autorizados, por día **\$824,-**

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO

DERECHOS DE CEMENTERIOS

Artículo 81°- Fíjase los valores en concepto de estos Derechos de acuerdo a las disposiciones contenidas en los siguientes artículos que integran el presente Título.

Artículo 82°- Se abonará en concepto de conservación, barrido, limpieza de pasillos, veredas, calles y avenidas por año, por cada lote en las secciones bóveda **\$1.998,-**

Artículo 83°- Por las inhumaciones se pagará:

- a) Por cadáver inhumado en bóveda **\$2.781,-**
- b) Por cada cadáver inhumado en nicho **\$2.093,-**
- c) Por cada cadáver inhumado en tierra **\$1.209,-**

Artículo 84°- Por derecho de osario se pagará **\$169,-**

Artículo 85°- Por el uso de depósito de ataúdes, siempre que hubiere nichos disponibles, se pagará por ataúd, por mes o fracción **\$912,-**

Artículo 86°- Por el uso de depósito de urnas, siempre que hubiere nichos disponibles, se pagará por urna, por mes o fracción **\$588,-**

Artículo 87°- Por todo servicio de traslado o movimiento de cadáveres o restos en ataúd o urna, se pagará **\$1.350,-**

Artículo 88°- Por falta de licencia de inhumación se pagará un sellado de **\$3.693,-**

Artículo 89°- Por introducción de:

a) Fallecidos sin domicilio en el Partido, se abonará **\$4.327,-**

Están exentos del pago de este derecho los que sean introducidos para ser cremados.

b) Servicio de cochería con domicilio fuera del Partido, por servicio se abonará **\$6.912,-**

Artículo 90°- Por el servicio de reducción de restos se pagará:

a) En tierra **\$500,-**

b) En bóveda **\$831,-**

c) En nicho **\$831,-**

Artículo 91°- Por la permanencia de restos en sepulturas de tierra se pagará:

a) Por un período de siete (7) años **\$4.719,-**

b) Por un período de cuatro (4) años **\$2.700,-**

Artículo 92°- Las sepulturas en tierra concedidas por 7 años o 4 años y los restos que no se hallen reducidos al término del período, podrán ser renovadas anualmente previo pago de **\$831,-**

Artículo 93°-

a) Por la renovación:

1. Por veinticinco (25) años de las sepulturas destinadas a bóvedas y sepulcros, arrendadas por noventa y nueve (99) años y cincuenta (50) años, se pagará en la siguiente forma:

a. Frente a la calle, por sepultura lote **\$13.021,-**

b. Frente a pasillos, por sepultura lote **\$11.475,-**

b) Por la prórroga de diez (10) años de las sepulturas destinadas a bóvedas, se pagará en la siguiente forma:

1. Frente a la calle, por sepultura lote **\$10.854,-**

2. Frente a pasillos, por sepultura lote **\$9.565,-**

Los prorrogados que en el plazo de diez (10) años regularizaran su situación, no deberán abonar ningún valor, otorgándose la renovación por veinticinco (25) años, los que se contarán a partir de la fecha de otorgamiento de la prórroga.

Artículo 94°- Por arrendamiento de nichos se pagará:

a) Nichos para ataúdes, renovables anualmente, hasta un máximo de veinte (20) años, se pagará por año:

1. En plantas altas, bajas o a nivel o subsuelo "La Paz":

a. Nichos dobles **\$2.491,-**

b. Simples, filas A, B, C y D **\$1.668,-**

c. Simples, filas E, F, y G **\$1.161,-**

En los nichos para ataúd, además, podrá ubicarse hasta una (1) urna sin cargo.

b) Nichos para urnas, renovables anualmente, se pagará por año:

1. Dobles **\$1.249,-**

2. Simples, filas A, B, C y D **\$831,-**

3. Simples, filas E, F y G **\$750,-**

4. Simples, filas H, I, J y K **\$669,-**

Artículo 95°- Por la transferencia:

a) De sepulturas en las secciones de bóvedas o sepulcros arrendados a perpetuidad y/o arrendados a noventa y nueve (99) años se pagará por lote:

1. Con frente a calles **\$12.670,-**

2. Con frente a pasillos **\$10.929,-**

b) De sepulturas en las secciones de bóvedas arrendadas por cincuenta (50) años se pagará:

1. Con bóvedas construidas con frente a calles, por lote **\$5.947,-**

2. Con bóvedas construidas con frente a pasillos, por lote **\$5.319,-**

c) Por los sepulcros construidos en las secciones de enterratorio **\$5.947,-**

d) Por regularización de la titularidad de arrendamiento de bóvedas se abonará, por cada lote **\$2.079,-**

Los titulares de los sepulcros denominados quinquenales al vencimiento de su concesión tendrán prioridad en el arrendamiento de sus lotes para ser reformados a bóvedas toda vez que los mismos no serán renovados. El plazo del nuevo arrendamiento será de cincuenta (50) años más sus prolongaciones.

Artículo 96°-

a) Por ejercer la actividad relacionada con la construcción de obras en el cementerio se abonará al solicitar la inscripción **\$4.489,-**

b) Las personas que desempeñen tareas de constructores relacionadas con las obras en el Cementerio Municipal, abonarán mensualmente en concepto de permiso **\$520,-**

Artículo 97°- Las personas que desempeñaren tareas de cuidador de sepultura a tierra, de nicho o bóveda, cuyo cuidado se designe dentro de todo el perímetro del Cementerio Municipal, abonarán como permiso de cuidador en forma mensual **\$372,-**

La falta de pago de dos (2) mensualidades consecutivas o alternadas de los derechos sobre los que versa el presente artículo o de dos (2) cuotas del plan de pagos suscripto en iguales condiciones, producirá la caducidad automática del permiso por la prestación del servicio.

Artículo 98°- El arrendamiento de sepulturas que haga la Municipalidad para ser destinadas a la construcción de bóvedas podrá efectuarse mediante el sistema implantado por la Ordenanza Fiscal cuando lo decida el Departamento Ejecutivo.

Artículo 99°- Las concesiones de terrenos para bóvedas o sepulcros adjudicadas por subasta pública o adjudicación directa, se pagarán por lote **\$19.933,-**

TÍTULO DECIMO OCTAVO

TASA POR SERVICIOS VARIOS

Artículo 100°- Fijase los valores de Tasa por los servicios y/o trámites necesarios para la circulación de automotores destinados al transporte de pasajeros y/o mercaderías dentro del partido, en el importe equivalente a la cantidad de unidades tributarias que a continuación se detallan:

a) TAXÍMETROS

1. Solicitud de alta anual **2 UT**
2. Solicitud de baja anual **2 UT**
3. Solicitud de renovación anual **2 UT**
4. Renovación de material **1 UT**
5. Solicitud de cambio de chofer y/o modificación de datos **1UT**

b) REMISES

1. Solicitud de alta anual **2 UT**
2. Solicitud de baja anual **2 UT**
3. Solicitud de renovación anual **2 UT**
4. Renovación de material **1 UT**
5. Solicitud de cambio de chofer y/o modificación de datos **1UT**

c) MICRO ESCOLAR

1. Solicitud de alta anual **2 UT**
2. Solicitud de baja anual **2 UT**
3. Solicitud de renovación anual **2 UT**
4. Renovación de material **1 UT**
5. Solicitud de cambio de chofer y/o modificación de datos **1UT**

d) CARGA GENERAL, TAXIFLET Y VEHÍCULOS ESPECIALES

1. Solicitud de alta anual **2 UT**
2. Solicitud de baja anual **2 UT**
3. Solicitud de renovación anual **2 UT**
4. Renovación de material **1 UT**

Artículo 101°- Los propietarios de los vehículos a que se refiere el artículo anterior deberán cumplimentar con los requisitos establecidos en el N°532/09 que reglamenta la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires N°13.927 que adhiere a la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 modificada por su similar N°26.363 y su Decreto Reglamentario N°779/95, y la legislación que a futuro las modifique, amplíe y/o reemplace, además de los establecidos en la legislación específica que regule cada actividad de servicios de transporte de pasajeros y/o mercaderías.

Artículo 102°- Fíjase la Tasa por el servicio de acarreo de vehículos de terceros en **5 UT** y la permanencia en depósito en **¼ de UT** por día corrido.

Artículo 103°- Fíjase el valor de esta Tasa por el estacionamiento en las arterias y espacios públicos que establezcan las ordenanzas municipales vigentes, por hora **\$41,-**

Estacionamiento medido: Se establece por hora de estacionamiento medido la tarifa de **\$41,-**

Fraccionamiento de tarifa: Cuando el tiempo de ocupación fuere inferior o igual a la primera media hora se cobrará la mitad de la tarifa establecida para una hora de estacionamiento. Pasada la primera hora se computarán las fracciones en lapsos de 30 (treinta) minutos, cuya tarifa por cada una de las fracciones utilizadas total o parcialmente será la mitad del precio por hora de estacionamiento.

Artículo 104°- Fíjase, de acuerdo a lo normado por la Ordenanza N°26.511/14, el pago de los siguientes valores:

- a. Por el servicios de extracción de árboles y poda a solicitud del particular, por cada árbol comprendido en el servicio **\$4.847,-**
- b. Por reposición de ejemplares extraídos del arbolado público, por cada uno se abonará un arancel equivalente a un sueldo básico correspondiente a la categoría 06 (seis) del Escalafón Municipal.

Artículo 105°- Fíjase el valor de esta Tasa por el acceso y uso del natatorio del polideportivo "Domingo F. Sarmiento" en los importes que se detallan a continuación por cada concepto:

- a. Por valor del carnet de revisión médica (Este derecho se abonará una sola vez por toda la temporada y su validez desde el punto de vista médico será quincenal, debiendo el médico que la efectúe firmar el carnet respectivo) **\$88,-**
- b. Valor de las entradas de lunes a viernes:
 1. Mayores a partir de los 13 años **\$48,-**
 2. Menores de 6 a 12 años **\$14,-**
 3. Menores de 5 años SIN CARGO
 4. Empleados municipales **\$14,-**
 5. Grupo familiar (padre, madre, 2 hijos de 6 a 12 años) **\$88,-**
 6. Jubilados con carnet SIN CARGO
- c. Valor de las entradas sábados, domingos y feriados:
 1. Mayores a partir de los 13 años **\$68,-**
 2. Menores de 6 a 12 años **\$14,-**
 3. Menores de 5 años SIN CARGO
 4. Empleados municipales **\$14,-**
 5. Jubilados con carnet SIN CARGO

Artículo 105°bis- Fíjase el valor de esta tasa por el servicio de retiro de escombros por cada metro cúbico (m3) comprendido en el servicio **\$1.384,-**

TITULO DECIMO NOVENO

TASA POR LOS SERVICIOS ADICIONALES DE ORDENAMIENTO VIAL

Artículo 106°- Fíjase la tasa por servicios adicionales de ordenamiento vial:

- a. Por el ordenamiento del tránsito abonarán **½ UT.**
- b. Por los eventos y/o actividades no oficiales, realizadas en la vía pública, así como los desarrollados en ámbitos privados, abonarán el valor promedio del costo de hora extra de un inspector de tránsito, Categoría Diez (10) con diez (10) años de antigüedad, multiplicada por la cantidad de horas de servicio prestados por cada agente teniendo en cuenta la evaluación efectuada por el Departamento Ejecutivo sobre la cantidad de horas de servicio a prestar. Los eventos que se efectúen de lunes a viernes se liquidarán al valor hora extra al cincuenta por ciento (50%) y los días sábados, domingos y feriados sufrirán un recargo del ciento por ciento (100%) en el valor de la hora extra.

Artículo 107°- Se abonará en concepto de gasto administrativo por cada agente **1 UT.**

TÍTULO VIGÉSIMO

DERECHOS DE OFICINA

Artículo 108°- Fíjase los valores correspondientes a estos Derechos de acuerdo a las disposiciones contenidas en los

siguientes artículos del presente Título.

Artículo 109°- Las actuaciones que se inicien ante el Departamento Ejecutivo abonarán en concepto de reposición de fojas:

1. Por toda solicitud no especificada en el presente artículo **\$270,-**
2. Por cada solicitud de permiso de habilitación, baja de habilitación, ampliación de locales, traslados, anexos, cambio o alta de rubro, cambio de denominación comercial, transferencias y solicitud de zonificación **\$540,-**
3. Por cada solicitud de desarchivo de expediente o vista de expediente y por solicitud de copia de plano **\$270,-**
4. Por oficios judiciales **\$473,-**. Se cobrarán también todos los demás derechos que graven las diligencias que sean necesarias para informar el oficio.
5. Por registro de poderes o sus reinscripciones **270,-**
6. Por pedido de reconsideración **270,-**. Si la resolución fuera favorable, se le devolverá el importe.
7. Por solicitud de visación de planos de mensura, unificación, subdivisión, etc. (incluido libre deuda) **\$486,-**
8. Por solicitud de división, subdivisión o unificación de padrones de la Tasa por Servicios Generales se abonará **270,-**
9. Por expedición de Certificados de Deuda, en plazo normal, para actos, contratos y apelaciones sobre inmuebles **\$675,-**
10. Por expedición de Certificado de Deuda, trámite urgente (48 horas) o cuando no posea número de padrón y nomenclatura catastral **\$2.025,-**
11. Por actualización de certificado vencido **\$540,-**
12. Por solicitud de prescripción Liberatoria **\$473,-**
12. Por cada duplicación de certificado o habilitación **\$1.013,-**
13. Por cada duplicado de título de cesión de uso o arrendamiento se pagará de acuerdo a la siguiente escala:
 - a) De bóveda **\$1.013,-**
 - b) De sótano, nicho de ataúd y urnas **\$520,-**
 - c) De sepultura de tierra **\$169,-**
15. Por la inscripción y la habilitación de ómnibus, para ser incorporado a su línea de transporte respectiva **\$3.126,-**
16. Para la obtención de la Licencia de Conducir se abonarán los importes que para cada caso se establece:
 - a. Obtención o renovación de la Licencia de Conducir Particular **\$2.808,-**
 - b. Obtención o renovación de la Licencia de Conducir Profesional **\$3.207,-**
 - c. Ampliación de Clases habilitantes **\$1.236,-**
 - d. Reemplazo de la licencia de conducir por cambio de domicilio **\$432,-**
 - e. Certificado de legalidad de una licencia **\$1.209,-**
 - f. Certificado de legalidad de dos licencias **\$1.600,-**
 - g. Certificado de legalidad de tres o más licencias **\$2.012,-**
 - h. Duplicado de Licencia de Conducir - reposición por extravío o robo **\$405,-**
 - i. Los aranceles incluyen en todos los casos, exámenes psicofísicos básicos y exámenes teóricos y/o prácticos a realizarse; no contemplan exámenes adicionales y/o de complejidad media o alta, requeridos por los médicos.
 - j. Los valores establecidos en los apartados a), b), c), d) y h) de este inciso tendrán una reducción del ciento por ciento (100%) cuando quien solicite la licencia de conducir sea jubilado, o pensionado y lo acredite con el recibo de cobro de haberes mensual vigente, o sea mayor de setenta años de edad.
 - k. Los valores establecidos en los apartados a) y b) de este inciso tendrán una reducción del cincuenta por ciento (50%) cuando quien solicite la licencia de conducir sea aprobado con la Clase F – Vehículo Automotor especialmente adaptado a la condición Física de su titular. La licencia deberá consignar la descripción de la adaptación que corresponda. Deberá encontrarse acompañada de la correspondiente subclase que corresponda al vehículo que conduzca.
 - l. Se entenderá por Licencia para Conducir Particular, enunciada en el apartado a), a todas las licencias de conducir emitidas, para las distintas clases, excepto las de las clases: C, D y E, según lo establecido en el artículo N°20 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 modificada por su similar N°26.363 y su Decreto Reglamentario N°779/95 a la que se adhiera la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires N°13.927

reglamentada por el Decreto N°532/09.

- m. Se entenderá por licencia para conducir profesional, enunciada en el apartado b), a todas las licencias de conducir emitidas exclusivamente para las clases C, D y E, según lo establecido en el artículo N°20 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 modificada por su similar N°26.363 y su Decreto Reglamentario N°779/95 a la que se adhiera la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires N°13.927 reglamentada por el Decreto N°532/09.
- n. Los valores establecidos en el apartado a) de este inciso tendrán una reducción del veinte por ciento (20%) cuando quien solicite la licencia de conducir sea aprobado por el término de tres (3) años. Siempre y cuando no incurra en los apartados k) o l).
- o. Los valores establecidos en los apartados a) y b) de este inciso tendrán una reducción del treinta por ciento (30%) cuando quien solicite la licencia de conducir sea aprobado por el término de dos (2) años. Siempre y cuando no incurra en los apartados k) o l).
- p. Los valores establecidos en los apartados a) y b) de este inciso tendrán una reducción del cuarenta por ciento (40%) cuando quien solicite la licencia de conducir sea aprobado por el término de un (1) año. Siempre y cuando no incurra en los apartados k) o l).
- q. Los valores establecidos en el apartado b) de este inciso tendrán una eximición del sesenta por ciento (60%) cuando quien solicite la licencia profesional sea conductor de remises, conforme lo establecido por la Ordenanza N°23.329/2011 y/o conductor de taxis, cuya habilitación se encuentre vigente en el Municipio de Avellaneda, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N°8.266/1989.
- r. Los valores establecidos en los apartados a), b), c), d) y h) de este inciso tendrán una reducción del ciento por ciento (100%) cuando quien solicite la licencia de conducir sea excombatiente de Malvinas.

17. Por la compra de libreta sanitaria, con excepción de los escolares **\$882,-**

18. Por examen ocupacional anual **\$307,-**

19. Por la extracción de fotocopias y autenticación de las mismas **\$41,-**

20. Por la rubricación de libros de inspecciones o el duplicado o el asentamiento de nuevas actividades en los mismos **\$669,-**

21. Por la compra de ejemplares impresos de la reglamentación de la Ordenanza N° 8.020 o la que la sustituya, sobre las normas a cumplir por las distintas actividades que requieran de una habilitación municipal **270,-**

22. Por la extensión de nuevos títulos sobre arrendamientos de bóveda, se abonará **\$331,-**

23. Por la expedición de certificados de libre deuda de multas de tránsito **\$284,-**

Artículo 110°- Fijase para todos aquellos trámites, análogos a los establecidos en el inciso 2 del artículo 109°, que se realicen para habilitaciones comerciales diligenciadas como consecuencia de la aplicación del convenio suscripto con los centros de comerciantes e industriales de Avellaneda, Sarandí y Villa Domingo **\$338,-**

Artículo 111°- Por la venta de pliego de bases y condiciones se abonará según la siguiente escala, aplicable sobre los presupuestos oficiales de las obras:

- a. Medio por mil (0,5 o/oo) sobre el valor del presupuesto oficial.
- b. Por la extensión de duplicados de órdenes de provisión **\$54,-**

Artículo 112°- Por Boletín Oficial Municipal:

- a. Suscripción anual **\$1.337,-**
- b. Por cada ejemplar que se solicite sin suscripción **\$122,-**

Artículo 113°- Por reformas, nivelaciones de cordones, aceras en calles y calzadas se abonarán los siguientes derechos:

- a. Por cada permiso **\$338,-**
- b. Por metro lineal o fracción **\$149,-**

Artículo 114°- Se pagará:

- a. Por solicitud y certificado de nomenclatura de calle **\$270,-**
- b. Por solicitud y certificación de numeración estradal o ubicación y dimensiones de inmuebles de acuerdo a plancheta catastral o copia certificada de la misma **\$486,-**
- c. Por solicitud y certificación de nomenclatura parcelaria del inmueble **270,-**

- d. Por solicitud de vista de plancheta catastral, por manzana o fracción **\$54,-**
- e. Por solicitud de fotocopia de plancheta catastral, por manzana o fracción **\$149,-**
- f. Por solicitud y certificación de niveles **270,-**
- g. Por consulta de plano aprobado por el Director de Geodesia o por el Jefe de Propiedad Horizontal **\$54,-**
- h. Por cada unidad parcelaria proyectada en planos de mensura, unificación o subdivisión que se somete a visado:
 - 1. Parcela hasta 1.000 m2 **\$250,-**
 - 2. Parcela de más de 1.000 m2 hasta 10.000 m2 **\$1.452,-**
 - 3. Parcelas de más de 1 hectárea **\$4.840,-**
- i. Por copia heliográfica del plano general del partido **\$365,-**
- j. Por copia heliográfica de planos de secciones catastrales **\$122,-**
- k. Por solicitud de punto fijo de nivel **\$81,-**
- l. Por copia heliográfica hasta ½ m2 **\$81,-**
- m. Por cada ½ m2 o fracción que exceda a la superficie indicada en el inciso anterior **\$54,-**
- n. Por certificado de carácter general expedido por Obras Particulares o Industria **\$270,-**
- o. Por cada duplicado de final de obra **\$122,-**
- p. Por aprobación de planos conforme a obras, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran corresponder **\$486,-**
- q. Por repetición de visado de planos debido a observaciones en los legajos de construcción que no se hayan cumplimentado en una primera instancia y por cada reiteración de las mismas **\$972,-**
- r. Por derecho de inscripción y contralor de firma de profesionales **\$365,-**
- s. Por cada certificado original de inspección final **270,-**
- t. Por la entrega de fotocopias simples
 - 1. Por cada foja **\$14,-**
 - 2. Por el sellado de carpeta de obra que incluye visado y consulta de datos en el Departamento de Catastro Parcelario, visado inicial de la Subdirección de Obras Particulares y libre deuda **\$486,-**
 - 3. Por planteado de plano de ancho 0,90m – Línea negra- por metro **\$365,-**
 - 4. Por planteado de plano de ancho 0,90m – Línea color- por metro **\$486,-**
- u. Por las solicitudes de permisos de obras que impliquen aperturas de la vía pública (acera o calzada) del Partido, para el tendido de líneas nuevas, renovaciones y/o reparación de instalaciones (subterráneas y/o aéreas) eléctricas, para telecomunicaciones, para transmisión de televisión (videocable) y/o para transporte de fluidos (líquidos o gaseosos), o tendidos en espacio aéreo, con todas sus obras complementarias en forma conjunta o por separado, independientemente de la jurisdicción en la que se ejecute la obra, a cargo de empresas privadas o del estado o contratadas por ellas, se abonará por cada solicitud **\$10.895,-**

Artículo 115°- Por estudio de documentación técnica e inspección de las obras de pavimentación y/o desagües pluviales realizados por terceros se abonará el tres por ciento (3%) del monto de la obra.

Artículo 116°- Por actuaciones realizadas con licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y contrataciones directas no se abonará el derecho que fija el presente capítulo.

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO

FONDO BINGO

Artículo 116° bis- Fíjase el importe equivalente al cuatro por ciento (4%) de la recaudación de cada uno de los sorteos

del juego de acuerdo a lo establecido por la Ley 11018/90 y modificaciones introducidas por la Ley 11.704/90 de la Provincia de Buenos Aires y de la Ordenanza 8.570/91, el que deberá ser ingresado semanalmente.

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO

DERECHO POR EXPLOTACIÓN MERCADO DE ABASTO

Artículo 116° ter- La empresa concesionaria del Mercado de Abasto abonará por Derechos de Explotación del Nuevo Mercado Frutihortícola un canon mensual que se determinará en conformidad al contrato suscripto.

Los puesteros que desarrollen su actividad en el mismo abonarán en forma mensual por cada puesto **\$2.079,-**

TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO

ASISTENCIA A LOS CLUBES DE BARRIO Y/O CENTROS DE JUBILADOS Y/O SOCIEDADES DE FOMENTO

Artículo 116° quater- Fíjase el valor mensual correspondiente a este concepto en **\$27,-**

TITULO VIGESIMO TERCERO BIS

TASA POR AUTORIZACION DE VERTIDO DE ESCOMBROS, TIERRAS Y MATERIALES DE DESECHO DE LA CONSTRUCCION EN INMUEBLES MUNICIPALES

Artículo 116° quinquies- Fijase la Tasa por autorización de vertido de escombros, tierra y materiales de desecho de la construcción en inmuebles municipales en **\$129,-** por m3.-

TITULO VIGESIMO TERCERO TER

CONTRIBUCION ESPECIAL POR REPARACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA RED VIAL

Artículo 116° sexies- Las personas físicas o jurídicas que para el desarrollo de sus actividades utilicen vehículos de carga pesada propios deberán realizar una Declaración Jurada mensual con el total de vehículos de carga que hubieren ingresado/egresado de sus instalaciones, para proceder posteriormente al ingreso de la presente contribución en carácter de contribuyentes responsables del pago de la misma.

Artículo 116° septies- Cuando las personas físicas o jurídicas que para el desarrollo de sus actividades utilicen vehículos de carga cuya titularidad de dominio y/o posesión y/o tenencia fuera ajena, éstas deberán actuar como Agentes de Recaudación por cuenta y orden de la Municipalidad de Avellaneda, procediendo a retener a las empresas transportistas la contribución de acuerdo a la categoría del vehículo de carga y por la cantidad de módulos que correspondiere a la misma. Procederán a declarar mensualmente las retenciones practicadas e ingresar las sumas retenidas en carácter de Agente de Recaudación por cuenta y orden de la Municipalidad de Avellaneda.

Artículo 116° octies- Cuando el contribuyente responsable del pago de la contribución establecido en el artículo 116° sexies hubiese sido pasible de retenciones, a los fines de determinar el importe a abonar mensualmente en concepto de la presente contribución, aplicará a su favor al momento de realizar la presentación de su declaración jurada mensual las retenciones que le hubieren sido practicadas.

Sólo se considerarán válidas como retenciones a efecto de ser computadas aquellas que se encuentren registradas en el Sistema de Recaudación Municipal.

Artículo 116° nonies- La exhibición del comprobante de retención emitido en debida forma por parte de un Agente de

Recaudación, eximirá a los posteriores Agentes de Recaudación de percibir la misma contribución hasta la 00:00 hora del día en que fue emitido.

Artículo 116° decies- Los contribuyentes responsables de pago establecidos en el artículo 116° sexies declararán e ingresarán los importes en concepto de la presente contribución a través del Subtributo 001 - Contribución Especial por Reparación y/o Reconstrucción de La Red Vial, en tanto que los Agentes de Recaudación establecidos en el artículo 116° septies lo harán a través del Subtributo 002 - Agente de Recaudación. Las fechas de vencimiento de la presente contribución serán las que el calendario tributario establezca.

Artículo 116° undecies- A efectos de generar la Declaración Jurada mensual el contribuyente responsable de pago del tributo establecido en el artículo 116° Sexies deberá acceder a su perfil de usuario del Sistema de Recaudación e ingresar la siguiente información:

1. Dominio del vehículo.
2. Peso bruto del vehículo.
3. Fecha de ingreso o egreso del vehículo de carga.

Artículo 116° duodecies- A efectos de generar la retención correspondiente al Agente de Recaudación establecido en el artículo 116° septies, éste deberá acceder a su perfil de usuario del Sistema de Recaudación e ingresar la siguiente información:

1. Dominio del vehículo.
2. Peso bruto del vehículo.
3. Empresa transportista.
4. CUIT Empresa transportista
5. Fecha de ingreso o egreso del vehículo de carga.

La retención deberá generarse diariamente en oportunidad de registrarse el ingreso o egreso al establecimiento del Agente de Recaudación de los vehículos de carga. El Agente de Recaudación deberá emitir un comprobante de retención practicada a fin de ser entregado al sujeto retenido.

A efectos de generar la Declaración Jurada mensual el Agente de Recaudación deberá acceder a su perfil de usuario del Sistema de Recaudación a fin de realizar la presentación de la Declaración Jurada correspondiente a las retenciones efectuadas.

Artículo 116° terdecies- Conforme la clasificación establecida en el artículo 53° de la Ley N° 24.449, determinase la categorización de los vehículos de tránsito pesado que será utilizada a los fines de la determinación del valor a tributar por la presente contribución:

- 1ra. Categoría: Camiones de Peso Bruto entre 6.000 hasta 9.999,99 kg inclusive.
- 2da. Categoría: Camiones de Peso Bruto entre 10.000 hasta 17.999,99 kg inclusive.
- 3ra. Categoría: Camiones de Peso Bruto entre 18.000 hasta 24.999,99 kg inclusive.
- 4ta. Categoría: Camiones de Peso Bruto desde 25.000 kg inclusive.

Artículo 116° quaterdecies- A los fines de la clasificación establecida en el artículo anterior, se entiende por Peso Bruto el peso total permitido del vehículo más su carga.

Artículo 116° quindecies- Conforme lo normado en el artículo 320° septies de la Ordenanza Fiscal, la base imponible será el módulo, cuyo valor se determinará en base a la unidad fija (UF), siendo equivalente un (1) módulo a una (1) unidad fija.

Artículo 116° sexdecies- Establécese la siguiente cantidad de módulos de tributación para cada una de las categorías establecidas en el artículo 116° terdecies:

- 1ra. Categoría: 5 (cinco) módulos.
- 2da. Categoría: 10 (diez) módulos.

3ra. Categoría: 15 (quince) módulos.

4ta. Categoría: 20 (veinte) módulos.

Artículo 116° septendecies- Para el supuesto de modificarse, durante el transcurso del mes, el valor del módulo de tributación, el nuevo valor comenzará a regir a partir del primer día hábil del mes subsiguiente.

Artículo 116° octodecies- Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el presente Título.

TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 117°- Los valores que fija la presente Ordenanza como obligaciones fiscales que el Municipio imponga podrán ser modificados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ordenanza Fiscal y demás disposiciones sobre la materia.

Quedan exceptuadas de las prescripciones del párrafo anterior, las modificaciones de los valores de las obligaciones fiscales a cargo de las empresas prestatarias de servicios públicos. En este caso y respecto de los valores vigentes, queda autorizado el Departamento Ejecutivo a aumentar los Tributos a cargo de las referidas empresas hasta el mismo porcentaje de aumento de sus tarifas a cargo del Municipio.

Artículo 118°- Establécese el valor de cada Unidad Tributaria (UT) en el cuatro por ciento (4%) del Sueldo Básico de la Categoría 06 del Escalafón Municipal vigente.

Artículo 119°- Apruébase para el Partido de Avellaneda la presente Ordenanza Impositiva, para el ejercicio 2021.

Artículo 119° bis- Para el supuesto que al primer día del próximo ejercicio económico, no se encontrare aprobada la Ordenanza Impositiva correspondiente a dicho ejercicio, se considerará automáticamente prorrogada la presente Ordenanza, hasta la aprobación de la nueva norma. En tal caso, el Departamento Ejecutivo queda facultado para disponer los aumentos en los distintos tributos municipales en la misma proporción que los establecidos para el presente ejercicio, los cuales tendrán vigencia hasta tanto se apruebe la Ordenanza Impositiva correspondiente.

Artículo 120°- Derógase la Ordenanza N° 28.931 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 121°- Regístrese, etc.-

Dada la sanción legislativa en la ciudad de Avellaneda a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

Avellaneda, 30 de noviembre de 2020.

REGISTRO OFICIAL DE ORDENANZAS.

ORDENANZA Registrada

DECRETOS, RESOLUCIONES

DECRETOS DE

Decreto N° 2760

Avellaneda, 30/11/2020

Expte:HCD- 3-49700/2020 *2-79058/2020

Visto

La sanción de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva N° 29.166 y 29.167 respectivamente, por el Honorable Concejo Deliberante y correspondiendo proceder a su promulgación;

Considerando

Por ello, el

INTENDENTE MUNICIPAL,

DECRETA.

ARTICULO 1°.- Promúlgase las Ordenanzas Fiscal e Impositiva N° 29.166 y 29.167 respectivamente, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese y remítase a la SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN. Cumplido, archívese.

Decreto N° 2754

Avellaneda, 27/11/2020

Visto

Lo establecido en el Decreto PEN N° 875/20, el Decreto Provincial N° 976/20 y las Resoluciones N° 2789/20 y 3087/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires; y

Considerando

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 875/20 estableció la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y Tandil, los cuales se encuentran alcanzados por la medida de “aislamiento social preventivo y obligatorio” según lo establecido en el artículo 10 del Decreto mencionado, hasta el 29 de noviembre de 2020 inclusive

Que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 976/20 aprobó la reglamentación para la implementación de la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular de conformidad con el Decreto Nacional N° 875/2020.

Que, por el artículo 4° del mencionado Decreto N° 976/20, se facultó al Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros a dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten necesarias.

Que, en ese marco, ese Ministerio dictó la Resolución N° 2789/20 estableciendo un sistema de fases, en el cual se

encontrarán comprendidos los municipios, de acuerdo a su situación sanitaria y epidemiológica, previendo además en que, regularmente, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros actualizará, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, la fase en que cada distrito se hallare comprendido.

Que, por medio de la Resolución N° 3087/20 el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros resolvió aprobar el cuadro de actividades y servicios habilitados en el marco de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sujetos a un sistema de fases, en el cual los municipios se encontrarán incluidos en virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que presenten.

Que el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución N° 3087/20, resuelve aprobar el Anexo I (IF-2020-27174874-GDEBA-DPLYTMJGM) de dicha resolución, mediante el cual establece las actividades permitidas para los municipios que se encuentren comprendidos en las fases 4 y 5

Que dicha Resolución aprueba el Anexo II (IF-2020-27175340-GDEBA-DPLYTMJGM) con un cuadro de actividades comprendidas en el sistema de fase 3 establecido por la Resolución N° 3087/2020 de ese Ministerio.

Que el Anexo III (IF-2020-27172812-GDEBA-DPLYTMJGM) corresponde al listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema establecido por la Resolución N° 2789/2020, en el cual consta que la Municipalidad de Avellaneda se encuentra actualmente en la fase 4.

Que el Anexo IV (IF-2020-27175962-GDEBA-DPLYTMJGM) establece los Protocolos para actividades de rehabilitación psicomotriz y el Protocolo para Kinesióloga en medio acuático.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia autorizar las actividades que han sido incorporadas a la fase 4 por parte de la Autoridad Provincial, con carácter complementario a las autorizaciones oportunamente conferidas por los Decretos Municipales N° 1827/20, N° 2032/20, N° 2206/20, N° 2308/20, N° 2448/20, N° 2565/20 y N° 2677/20.

Por ello, en uso de sus facultades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°: AUTORIZASE, en el ámbito de la Municipalidad de Avellaneda, el desarrollo de las actividades que se detallan en el Anexo Único, que forma parte integrante del presente, las cuales han sido incorporados al cuadro de actividades previsto para la fase 4, con los números de orden 117 y 118, conforme consta en el Anexo I (IF-2020-27174874-GDEBA-DPLYTMJGM) de la Resolución N° 3087/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2°: A los fines de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se garantiza el cumplimiento de los protocolos correspondientes a cada actividad, previstos en el Anexo I (IF-2020-27174874-GDEBA-DPLYTMJGM) y Anexo IV (IF-2020-27175962-GDEBA-DPLYTMJGM) de la Resolución N° 3087/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 3º: FACULTASE a la Secretaria de Seguridad Ciudadana a efectuar los procedimientos de fiscalización e inspección tendientes a garantizar el fiel cumplimiento de los protocolos respectivos.

ARTICULO 4º: La vigencia de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se encontrarán supeditadas a lo que determinen las autoridades sanitarias provinciales y/o nacionales.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese a la Ministra Secretaria en el Departamento de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al domicilio electrónico: gobierno.covid@gba.gob.ar. Cumplido, archívese.

ANEXO ÚNICO

Nº ACTIVIDAD PROTOCOLO

117 Servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional Res Conj 112/2020 Min JGM y MIOP PBA

118 Servicios Especializados de Transporte Terrestre Res Conj 112/2020 Min JGM y MIOP PBA.

Decreto Nº 2761

Avellaneda, 30/11/2020

EXPEDIENTE Nº 3-47455-2017 y Agr. Nº 2-50719-2017

Visto

La Ordenanza Nº 21.282 y modificatoria Nº 27.945 y su Decreto Reglamentario Nº 5.590/2019 y

Considerando

Que el artículo 2º de la mencionada ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a prorrogar el plazo de vigencia del plan de recupero de deudas aprobado;

Que resulta necesario dar a la totalidad de los Contribuyentes, la posibilidad de acogerse a este plan de recupero de deudas;

Que corresponde el dictado del acto administrativo por el cual formalmente se prorrogue el plazo de vigencia del "Plan de Recupero de Deudas", en las condiciones establecidas en la Ordenanza Nº 21.282 y modificatoria Nº 27.945 y su Decreto Reglamentario Nº 5.590/2019;

Por todo ello, en el uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º- PRORROGASE la vigencia del "Plan de Recupero de Deudas", implementado por Ordenanza Nº 21.282 y su modificatoria Nº 27.945, hasta el 30 de Diciembre de 2020 por las consideraciones expuestas en el exordio del presente.-

Artículo 2º- Determinínase que regirán para el mismo, las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 21.282 y su modificatoria N° 27.945 y su Decreto Reglamentario N° 5.590/2019.-

Artículo 3º- Regístrese y comuníquese a la Subsecretaría de Recaudación, a la Dirección General Tributaria, a la Secretaría de Tecnología, a la Contaduría Municipal - Subdirección de Control Previo, a la Tesorería Municipal, a la Jefatura de Gabinete de Secretarios y a la Secretaría Legal y Técnica. FECHO, archívese.-

Decreto N° 2802

Avellaneda, 02/12/2020

Visto

El expediente N° 2-75090/2020, y

Considerando

Que mediante decreto n° 2677/2020, se prorrogó desde el 26 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020 inclusive, las medidas dispuestas por los Decretos N° 880/2020, N° 896/2020 y N° 938/2020, y se exceptuó a los trabajadores y trabajadoras del Departamento Ejecutivo a prestar servicios los días 26, 27, 28, 29, 30 de octubre y 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre inclusive, a excepción de aquellos que revistan en alguna de las secretarías y dependencias detalladas en el artículo 1º del Decreto N° 938/2020 y en el artículo 1º del Decreto 1261/2020;

Que, por medio del dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956/2020, el Poder Ejecutivo Nacional estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por dicho Decreto, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios de los incisos 1, 2 y 3 del artículo 2 del Decreto 956/2020;

Que entre los aglomerados urbanos alcanzados por dicha medida se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo bajo dicho concepto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 35 (treinta y cinco) municipios de la Provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentra la Ciudad de Avellaneda;

Que en virtud del artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 se estableció que las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan sus tareas en el AMBA, conforme se define en el artículo 3º de dicho Decreto, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo salvo que sean convocados o convocadas por las respectivas autoridades;

Que en virtud de la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956/2020, la cual establece las medidas necesarias a adoptar a fin de evitar la propagación del virus, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se prorroguen en el amito de este municipio desde el 26 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020 inclusive, todas las medidas dispuestas por los Decretos N° 880/2020, 896/2020 y 938/2020;

Que resulta necesario retomar las actividades habituales de la mayoría de las dependencias municipales, con apego a lo dispuesto en los distintos protocolos específicos y con los recaudos y medidas de protección pertinentes, contando con la presencia del personal municipal que se encuentra actualmente dispensado de prestar tareas en este municipio;

Que el Decreto PEN 956/2020 y el Decreto 880/2020 dispensan, toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se verifica en personas mayores de sesenta (60) años, a los trabajadores y las trabajadoras de esa edad del deber de asistencia al lugar de trabajo, con fundamento en la Resolución 207/2020, prorrogada por Resolución 296/2020, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que igual dispensa se prevé para embarazadas y personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°: Prorrogase desde el 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2020 inclusive, las medidas dispuestas por los Decretos N° 880/2020, N° 896/2020 y N° 938/2020, por las consideraciones vertidas en el exordio del presente.

ARTICULO 2°: Convóquese a los trabajadores municipales que actualmente se encuentran dispensados de prestar tareas en los términos del artículo 8 del Decreto PEN 956/2020, con la excepción de aquellos que revistan la edad de 60 años o más, embarazadas, personas incluidas en los grupos de riesgo del artículo 10 del Decreto 880/2020, y aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, a retomar sus tareas presenciales en este municipio a partir del día 1 de Diciembre del corriente, bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad.

ARTICULO 3°: Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Fecho, archívese.

Decreto N° 2843

Avellaneda, 09/12/2020

Visto

Lo establecido en el Decreto PEN N° 956/20, el Decreto Provincial N° 1103/20 y las Resoluciones N° 2789/20 y 3264/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires; y

Considerando

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 956/20 estableció la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en el aglomerado urbano denominado Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que comprende a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, así como en todos los restantes partidos de la Provincia de Buenos Aires, desde el 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2020 inclusive

Que, en virtud de dicha norma, se dictó el Decreto N° 1103/2020 cuyo Anexo Único establece la reglamentación para la implementación de la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, de conformidad con el Decreto Nacional N° 956/2020.

Que, el Anexo Único del mencionado Decreto N° 1103/2020 prevé que el inicio y la continuidad de las actividades establecidas en los artículos 6° y 7° del Decreto Nacional N° 956/2020, queda sujeto al cumplimiento de los protocolos que aprueben, de acuerdo a sus competencias, las autoridades provinciales previa intervención del Ministerio de Salud, facultando al Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros a establecer días, horarios y requisitos adicionales para su realización con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2

Que, en ese marco, ese Ministerio dictó la Resolución N° 2789/20 estableciendo un sistema de fases, en el cual se encontrarán comprendidos los municipios, de acuerdo a su situación sanitaria y epidemiológica, previendo además en que, regularmente, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros actualizará, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, la fase en que cada distrito se hallare comprendido.

Que, por medio de la Resolución N° 3264/20 el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros resolvió aprobar el cuadro de actividades y servicios habilitados en el marco de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sujetos a un sistema de fases, en el cual los municipios se encontrarán incluidos en virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que presenten.

Que el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución N° 3264/20, resuelve aprobar el Anexo I (IF-2020-27978573-GDEBA-DPLYTMJGM) de dicha resolución, mediante el cual establece las actividades permitidas para los municipios que se encuentren comprendidos en las fases 3, 4 y 5

Que dicha Resolución aprueba el Anexo II (IF-2020-27992497-GDEBA-DPLYTMJGM) la cual corresponde al listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema

establecido por la Resolución N° 2789/2020, en el cual consta que la Municipalidad de Avellaneda se encuentra actualmente en la fase 4.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia autorizar las actividades que han sido incorporadas a la fase 4 por parte de la Autoridad Provincial, con carácter complementario a las autorizaciones oportunamente conferidas por los Decretos Municipales N° 1827/20, N° 2032/20, N° 2206/20, N° 2308/20, N° 2448/20, N° 2565/20, N° 2677/20 y N° 2754/20.

Por ello, en uso de sus facultades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°: AUTORIZASE, en el ámbito de la Municipalidad de Avellaneda, el desarrollo de las actividades que se detallan en el Anexo Único, que forma parte integrante del presente, las cuales han sido incorporados al cuadro de

actividades previsto para la fase 4, con los números de orden 108 y 109, conforme consta en el Anexo I (IF-2020-27978573-GDEBA-DPLYTMJGM) de la Resolución N° 3264/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2°: A los fines de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se garantiza el cumplimiento de los protocolos correspondientes a cada actividad, previstos en la Resolución Conjunta N° 129/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 3°: FACULTASE a la Secretaria de Seguridad Ciudadana a efectuar los procedimientos de fiscalización e inspección tendientes a garantizar el fiel cumplimiento de los protocolos respectivos.

ARTICULO 4°: La vigencia de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se encontrarán supeditadas a lo que determinen las autoridades sanitarias provinciales y/o nacionales.

ARTÍCULO 5°: Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese a la Ministra Secretaria en el Departamento de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al domicilio electrónico: gobierno.covid@gba.gob.ar. Cumplido, archívese.

ANEXO ÚNICO

N°	ACTIVIDAD	PROTOCOLO
108	Natatorios Res. Conj.	129/2020 Min JGM
109	Turismo y Afines Res. Conj.	129/2020 Min JGM

Decreto N° 2964

Avellaneda, 17/12/2020

Visto

Lo establecido en el Decreto PEN N° 956/20, el Decreto Provincial N° 1103/20 y las Resoluciones N° 3264/20 y 3755/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires; y

Considerando

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 956/20 estableció la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en el aglomerado urbano denominado Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que comprende a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, así como en todos los restantes partidos de la Provincia de Buenos Aires, desde el 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2020 inclusive

Que, en virtud de dicha norma, se dictó el Decreto N° 1103/2020 cuyo Anexo Único establece la reglamentación para la implementación de la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, de conformidad con el Decreto Nacional N° 956/2020.

Que, el Anexo Único del mencionado Decreto N° 1103/2020 prevé que el inicio y la continuidad de las actividades establecidas en los artículos 6° y 7° del Decreto Nacional N° 956/2020, queda sujeto al cumplimiento de los protocolos que aprueben, de acuerdo a sus competencias, las autoridades provinciales previa intervención del Ministerio de Salud, facultando al Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros a establecer días, horarios y requisitos adicionales para su realización con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2

Que, en ese marco, ese Ministerio dictó la Resolución N° 3264/20 estableciendo un sistema de fases, en el cual se encontrarán comprendidos los municipios, de acuerdo a su situación sanitaria y epidemiológica, previendo además en que, regularmente, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros actualizará, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, la fase en que cada distrito se hallare comprendido.

Que, por medio de la Resolución N° 3755/20 el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros resolvió aprobar el cuadro de actividades y servicios habilitados en el marco de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sujetos a un sistema de fases, en el cual los municipios se encontrarán incluidos en virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que presenten.

Que el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución N° 3755/20, resuelve aprobar el Anexo I (IF-2020-29203162-GDEBA-DPLYTMJGM) de dicha resolución, mediante el cual establece las actividades permitidas para los municipios que se encuentren comprendidos en las fases 3, 4 y 5

Que dicha Resolución aprueba el Anexo II (IF-2020-29173211-GDEBA-DPLYTMJGM) la cual corresponde al listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema

establecido por la Resolución N° 3264/2020, en el cual consta que la Municipalidad de Avellaneda se encuentra actualmente en la fase 4.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia autorizar las actividades que han sido incorporadas a la fase 4 por parte de la Autoridad Provincial, con carácter complementario a las autorizaciones oportunamente conferidas por los Decretos Municipales N° 1827/20, N° 2032/20, N° 2206/20, N° 2308/20, N° 2448/20, N° 2565/20, N° 2677/20, N° 2754/20 y N° 2843/20

Por ello, en uso de sus facultades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°: AUTORIZASE, en el ámbito de la Municipalidad de Avellaneda, el desarrollo de las actividades que se

detallan en el Anexo Único, que forma parte integrante del presente, las cuales han sido incorporados al cuadro de actividades previsto para la fase 4, con los números de orden 123, 124, 125 y 126, conforme consta en el Anexo I (IF-2020-29203162-GDEBA-DPLYTMJGM) de la Resolución N° 3755/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2°: A los fines de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se garantiza el cumplimiento de los protocolos correspondientes a cada actividad, previstos en el Anexo III (IF-2020-29248369-GDEBA-SSTAYLMJGM) de la Resolución N° 3755/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 3°: FACULTASE a la Secretaria de Seguridad Ciudadana a efectuar los procedimientos de fiscalización e inspección tendientes a garantizar el fiel cumplimiento de los protocolos respectivos.

ARTICULO 4°: La vigencia de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se encontrarán supeditadas a lo que determinen las autoridades sanitarias provinciales y/o nacionales.

ARTÍCULO 5°: Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese a la Ministra Secretaria en el Departamento de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al domicilio electrónico: gobierno.covid@gba.gob.ar. Cumplido, archívese.

ANEXO ÚNICO

N°	ACTIVIDAD	PROTOCOLO
123	Espacios de entretenimiento nocturno (solo al aire libre)	Protocolo en confección
124	Salones de fiesta y eventos (solo al aire libre)	Protocolo en confección
125	Colonias de vacaciones	Res. 3755/2020 Min JGM PBA
126	Jardines maternos y centros de atención de desarrollo infantil (CADI)	Protocolo en confección

Decreto N° 2967

Avellaneda, 17/12/2020

Visto

Lo establecido en el Decreto PEN N° 956/20, el Decreto Provincial N° 1103/20 y las Resoluciones N° 2789/20 y 3264/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires; y

Considerando

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 956/20 estableció la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en el aglomerado urbano denominado Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que comprende a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz,

Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, así como en todos los restantes partidos de la Provincia de Buenos Aires, desde el 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2020 inclusive;

Que, en virtud de dicha norma, se dictó el Decreto N° 1103/2020 cuyo Anexo Único establece la reglamentación para la implementación de la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, de conformidad con el Decreto Nacional N° 956/2020;

Que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas dictó, con fecha 13 de marzo del corriente, la Disposición DPPJ N° 12/2020, mediante la cual se adoptaron medidas específicas, tanto en el funcionamiento y presentación de trámites ante este Organismo de Control, como respecto a la celebración de actos que implicaran potencial reunión masiva de personas;

Que la situación descripta supra ha dificultado o imposibilitado a las distintas personas jurídicas la celebración de reuniones de carácter presencial -sea para tratar temas ordinarios y/o extraordinarios-, lo que ha generado un obstáculo en el funcionamiento de aquellas, con múltiples perjuicios según el caso;

Que no obstante esa situación, existe para tal finalidad el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en su inciso a) fija los requisitos para la realización de reuniones a distancia del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos;

Que, si bien tal herramienta ha sido y es utilizada por numerosas entidades, no es menos cierto que su puesta en práctica para instituciones con una gran cantidad de asociados resulta muy dificultosa, o a veces de imposible cumplimiento, no sólo por la coordinación que implica, sino también porque ello requiere de parte de los asociados -y asociaciones- el acceso a recursos informáticos y tecnológicos que no todos poseen;

Que las reuniones a distancia tampoco resulta una solución viable en los casos en los que deben tomarse decisiones mediante voto secreto;

Que así pues, establecer la obligatoriedad para dicha modalidad de reunión podría configurar un obstáculo legal para determinados asociados y entidades, lo que va en contra del espíritu de la legislación en la materia;

Que todo lo anterior pone de manifiesto una situación compleja para las diversas asociaciones civiles que no puedan implementar las reuniones a distancia. Específicamente, respecto de la imposibilidad de celebrar Asambleas Generales Ordinarias para tratar renovaciones de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas o elecciones de autoridades de las

Asociaciones; la aprobación de la gestión de los miembros de esos órganos, y de los Estados Contables del ejercicio;

Que la imposibilidad de renovar autoridades repercutirá, inexorablemente, en la administración ordinaria de las entidades, impidiendo el normal funcionamiento de las mismas;

Que en atención a lo expuesto, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas dictó la Resolución N° 28/2020, por medio de la cual resuelve extender la vigencia de los mandatos de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de las

asociaciones civiles, sin distinción de grados, cuyos vencimientos operaron u operen a partir de la entrada en vigencia del DNU N° 297/2020 -y sus eventuales prórrogas-, desde su acaecimiento y por NOVENTA (90) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente;

Que en dicha resolución se menciona que la extensión dispuesta en el artículo anterior, no obsta a que aquellas entidades que se encuentren en condiciones de llevar adelante sus asambleas dando cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigentes, así lo hagan;

Que la Asociación Civil Racing Club informa a esta intendencia municipal que la institución en cuestión realizará el acto eleccionario de autoridades el próximo 20 de diciembre, entre las 8 y las 18hs;

Que asimismo informa que dicho acto eleccionario se llevará adelante con los protocolos sanitarios y preventivos correspondientes, realizándose las mismas al aire libre, en el predio sito en la calle Pasaje Corbatta 520, indicando un sentido de circulación dentro del predio, con espacios de entrada y salida determinados;

Que la Asociación acompaña un proyecto de protocolo, por medio del cual se respetarían las medidas vigentes en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio para la realización de dicho acto eleccionario;

Que el protocolo en cuestión resulta pertinente en el marco de la situación epidemiológica del Municipio, contando con el aval respectivo por parte de la autoridad sanitaria municipal, quien se constituyó previamente en el lugar y constató que el mismo resulta apto para la realización de dicha actividad;

Que, en el marco de la situación epidemiológica vigente y las disposiciones emanadas de la autoridad sanitaria permiten la reunión de personas en espacios abiertos siempre y cuando se mantenga entre ellas una distancia mínima de dos (2) metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.

Por ello, en uso de sus facultades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°: AUTORIZASE, en el ámbito de la Municipalidad de Avellaneda, el desarrollo del acto eleccionario de autoridades de la Asociación Civil Racing Club el próximo 20 de diciembre, entre las 8 y las 18hs, en el Estadio Presidente Perón, sito en el Pasaje Corbatta 520.

ARTICULO 2°: A los fines de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad la Asociación Civil en cuestión deberá garantizar el cumplimiento de los protocolos previstos en la normativa nacional y provincial vigente en relación con la materia, así como también del protocolo propuesto por la Asociación Civil en cuestión.

ARTICULO 3º: FACULTASE a la Secretaria de Seguridad Ciudadana a efectuar los procedimientos de fiscalización e inspección tendientes a garantizar el fiel cumplimiento de los protocolos respectivos.

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese a la Ministra Secretaria en el Departamento de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al domicilio electrónico: gobierno.covid@gba.gob.ar. Cumplido, archívese.

Decreto N° 2970

Avellaneda, 17/12/2020

Visto

El Decreto N°2226/20 y

Considerando

Que en su artículo 2º el Decreto mencionado fija las fechas de vencimiento para el Pago Anual 2021 de la Tasa por Servicios Generales,

Que resulta necesario prorrogar la fecha de Vencimiento Anticipado para el Pago Anual 2021 de la Tasa por Servicios Generales con el objeto de posibilitar a todos los contribuyentes o responsables disponer de mayor tiempo para acceder a los beneficios del Pago Anticipado,

Que a través de los artículos 51º y 121º la Ordenanza Fiscal autoriza al Departamento Ejecutivo a reglamentar las condiciones y forma de pago de los tributos municipales, así como fijar el calendario tributario que regirá en cada ejercicio fiscal, y por consiguiente sus modificaciones y/o prórrogas,

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AVELLANEDA

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGASE por única vez la fecha de Vencimiento Anticipado para el Pago Anual 2021 de la Tasa por Servicios Generales la que pasará del día 17 de diciembre de 2020 al día 28 de diciembre de 2020.-

ARTICULO 2º.- REGÍSTRESE, comuníquese a la Subsecretaría de Recaudación, a la Dirección General Tributaria, a la Secretaría de Tecnología, a la Tesorería Municipal, a la Contaduría Municipal (Subdirección de Control Previo), a la Dirección de Prensa y a la Dirección General de Imagen y Comunicación. Publíquese. Cumplido archívese.-